AKADEMIE
SCHLOSS RAESFELD

Erfolgreich
lernen im
historischen
Ambiente

Rechtliche Fortbildung zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen im Handwerk

DAS HANDWERK
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.

RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR SACHVERSTÄNDIGE IM HANDWERK

Stand: Januar 2026

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit der beiliegenden Unterlage erhalten Sie ein „Handbuch“, das Sie in Zukunft bei Übernahme von Aufgaben als „Sachverständige(r) im Handwerk“ aktiv begleiten und dabei mehrere Aufgaben zugleich erfüllen soll:

1. Zusammenfassende Darstellung aller wesentlichen Aufgaben des handwerklichen Sachverständigen. Hilfestellung bei der Bewältigung aller Aufgaben als handwerklicher Sachverständiger auf der Basis notwendiger zivilrechtlicher Grundlagen.

2. Handbuch und „Nachschlagewerk“. Daher auch die tiefe inhaltliche Gliederung der jeweiligen Kapitel inkl. der Möglichkeit des „Blattaustausches“ bei der von Zeit zu Zeit notwendigen Aktualisierung der Unterlage. Als praktische Hilfestellungen für Handbuch und Nachschlagewerk dienen die im Anhang 1 und 3 aufgeführten Fallbeispiele, Mustergutachten sowie die Mustersachverständigen-ordnung mit Richtlinien.

3. Verknüpfung der Inhalte des „Grundseminars - Sachverständige I“ mit den Inhalten des sich anschließenden Seminars „Sachverständige II“ (Anhang 2).

4. Hinweise auf grundlegende und weiterführende Literatur (Anhang 5)

Die Akademie des Handwerks aktualisiert als Herausgeber des „Teilnehmerhandbuches“ die Unterlagen kontinuierlich und im Schnitt einmal jährlich. So finden Sie auf jedem Exemplar (Deckblatt) den Aufdruck „Stand: TT.MM.JJJJ“

Für Vorschläge zu Inhalt und Aufbau sind wir jederzeit ansprechbar. Bitte wenden Sie sich an:
Andreas Schulze Icking
Telefon: 02865 6084-50
Fax: 02865 6084-10
e-mail: schulze.icking@akademie-des-handwerks.de

Und nun viel Erfolg bei der Arbeit mit “Ihrem Handbuch” .

Mit freundlichen Grüßen

Christiane Bucher

Dr.-Ing. Christiane Bucher
Akademieleiterin

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gender-Hinweis

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Ordner die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat ausschließlich redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

INHALTSVERZEICHNIS

Seitenzahl

Kapitel 1: **Definition und Aufgabengebiet des handwerklichen Sachverständigen**

Der Begriff „Sachverständiger“ **3**
Freier Sachverständiger 3
Allgemein vereidigter Sachverständiger 3
Amtlich anerkannter (Staatl. geprüfter) Sachverständiger 4
Zertifizierter Sachverständiger 5
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 5
Genereller Aufgabenbereich der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen **6**
Informationsblatt: „Schwarzarbeit und Schweigepflicht“ **7**
Gesetzlicher Auftrag für die Bestellung **8**
Zuständigkeitsumfang: Kostenvoranschläge und Sanierungskonzepte 8
Abgrenzung zur Industrie 9
Ermittlung des ortsüblichen Preises 10
Wertgutachten sowie die Abgrenzung von Wertminderung und Minderwert 13
Minderwert 13
Wertminderung / Merkantiler Minderwert 14

Kapitel 2: **Bestellungsvoraussetzungen, Bestellungsverfahren, Eignungsüberprüfung**

Die Sachverständigenordnung **17**
Bestellungsvoraussetzungen gemäß § 2 SVO **17**
Bedarfsprüfung 18
Praxisbezug 18
Persönliche Eignung 19
Besondere Sachkunde 20
Erforderliche Einrichtungen 21
Wirtschaftliche Unabhängigkeit 21
Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit 22
Arbeits- oder Dienstverhältnis 23
Verfahren **23**
Bewerbungsunterlagen 23
Bewerbergespräch 24
Rechtskundliche Schulung 24
Anhörung der zuständigen Innung 24
Hospitation bei Gericht **24**
Die fachkundliche Überprüfung **25**
Öffentliche Bestellung **26**
Dauer und Auflagen 26
Vereidigung auf ein bestimmtes Bestellungsgebiet: Beachtung der Gewerksabgrenzungen 26
Durchführung der Vereidigung 28
Gang des Bewerbungs- und Bestellungsverfahrens **29**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Kapitel 3: **Grundzüge der Zivilprozessordnung – Was erwartet das Gericht vom handwerklichen Sachverständigen**

Allgemeine Erwartung **33**
Gliederung der Gerichtsbarkeit **33**
Grundsatz der Parteiherrschaft / Beibringungsgrundsatz **34**
Schlüssigkeitsprüfung **35**
Erheblichkeitsprüfung **35**
Darlegungs- und Beweislast **36**
Der richterliche Hinweis **36**
Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs **37**
Die Beweismittel **37**
Zeugenbeweis 38
Sachverständigenbeweis 38
Der sachverständige Zeuge 38
Zeuge, sachverständige Zeuge und Sachverständige in einer Person 39
Abgrenzung Sachverständige – sachverständige Zeuge 41
Das Verhältnis des Sachverständigen zum Gericht **43**
Sachverständiger ist Helfer des Richters 43
Der Richter entscheidet in alleiniger Verantwortung 43
Das Gutachten muss nachprüfbar sein 43
Der Sachverständiger kann vom Gericht einen klaren Gutachtenauftrag erwarten 45
Verhalten des Sachverständigen vor Gericht **46**
Zuverlässigkeit des Sachverständigen **47**
Gesetzliche Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens **48**
Ausnahmen: Zeugnisverweigerungsrecht 48
Befangenheit 49
Die Auswahl des Sachverständigen **50**
Der Beweisbeschluss **52**
Muster eines Beweisbeschusses **53**
Das selbständige Beweisverfahren **55**

Kapitel 4: **Pflichtenkatalog: Regeln und Richtlinien für die Sachverständigentätigkeit**

Die Pflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen **59**
Anzeigepflicht **60**
Aufzeichnungspflicht **62**
Mündlich erstattetes Gutachten 62
Auskunftspflicht **63**
Fortbildungspflicht **65**
Gutachtenerstattungspflicht **67**
Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung 67
Gutachtenerstattungspflicht auch bei Privatgutachten 68
Gutachtenverweigerungsrecht im Ausnahmefall 68
Besorgnis der Befangenheit 69
Obermeisterproblematik 70
Weitere Gründe zur Gutachtenverweigerung 71
Gravierende Zeitprobleme 71
Erfordernis spezialisierter Kenntnisse 72
Mehrere Auftraggeber in gleicher Sache 73
Ordnungsgemäße Gutachtenerstattung **73**
Form der Gutachtenerstattung 73

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Höchstpersönliche Gutachtenerstattungspflicht 74
Einsatz von Hilfskräften 75
Einsatz von KI 76
Einsatz von anerkannten Laboratorien / Materialprüfungs-Institutionen 77
Gemeinschaftsgutachten 77
Schweigepflicht 79
Informationsblatt: „Schwarzarbeit und Schweigepflicht“ 81
Unparteilichkeit und Objektivität 82
Werbung 83
Internetseiten der Sachverständigen 86
Annex: Zusammenschluss von Sachverständigen 87

Kapitel 5: **Die Sachverständigenvergütung nach dem JVEG**

Einleitung 91
Grundsatz der Vergütung 91
Die Vergütung im Einzelnen 92
In welches Sachgebiet fällt meine Arbeit? 92
Stundensatz 92
Erforderliche Zeit 92
§ 8 Abs. 2 JVEG Reise- und Wartezeiten 92
Fahrtkosten (§ 5 JVEG) 94
Öffentliche Verkehrsmittel 95
Privates Kraftfahrzeug 95
Taxi und Mietfahrzeug 95
Entschädigung für Aufwand (§ 6 JVEG) 95
Tagegeld 95
Übernachtungsgeld 96
Ersatz für besondere Aufwendungen (§ 12 JVEG) 96
Notwendige besondere Kosten 96
Verbrauchte Stoffe und Werkzeuge 97
Fotos 97
Erstellung des schriftlichen Gutachtens 97
Umsatzsteuer 97
Post- und Telekommunikationsdienstleistungen 98
Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7 JVEG) 98
Vertretungskosten 98
Kopien und Ausdrucke 98
Elektronisch gespeicherte Dateien 99
Besondere Vergütung (§13 JVEG) 99
Vorschuss (§ 3 JVEG) 99
Geltendmachung und Erlöschen des Vergütungsanspruchs 99
Verjährung 101
Festsetzung der Vergütung 101
Wegfall o. Beschränkung des Vergütungsanspruchs (§ 8a JVEG) 102
Vergütung bei vorzeitiger Beendigung des Rechtsstreits 103
Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG 104

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Kapitel 6: **Der Ortstermin**

Der Ortstermin: Verfahrens- und Verhaltensempfehlungen bei Vorbereitung und Durchführung der Inaugenscheinnahme **109**
Gebot der Inaugenscheinnahme **110**
Ort des Ortstermins **110**
Einladung zum Ortstermin **110**
Wer ist einzuladen? 111
Wie ist einzuladen? 111
Wann ist einzuladen? 112
Absagen und Terminverschiebungen 112
Muster einer Einladung zum Ortstermin **113**
Situationsbeispiele für den Ortstermin **115**
Beispiel 1: Wohnungs-Partei nicht zu Hause 115
Beispiel 2: Zutrittsverweigerung durch Partei 115
Beispiel 3: Zutrittsverweigerung durch Dritte 117
Beispiel 4: Bedeutung der Prozessbevollmächtigten beim Ortstermin 117
Beispiel 5: Teilnahme fachlicher Berater der Parteien 129
Beispiel 6: Äußere Einflüsse 119
Beispiel 7: „Duzen“ unter Handwerkskollegen 120
Beispiel 8: Öffnung von Bauwerksteilen 121
Beispiel 9: Feststellung weiterer Mängel außerhalb des Beweisbeschlusses 122
Beispiel 10: Vergleichsbereitschaft der Parteien 123
Verhaltensempfehlungen für den Ortstermin **123**
Nicht zur Sache Stellung nehmen 124
Vorsicht bei Diktiergeräten 124
Fotodokumentation 125
Checkliste vorbereiten 125
Sorgfältige Protokollierung 125

Kapitel 7: **Vom Auftrag bis zur Gutachtenerstellung: Kurzübersicht zur Vorgehensweise eines Sachverständigen (Schemata)**

Aktenzeichen in Zivilsachen sind kein Geheimnis! 129
Checkliste für die Übernahme eines Gerichtsauftrages **129**
Bestätigung des Eingangs des Auftrags und des Empfangs der Akten 129
Weitergehende Rückmeldung zwei Wochen nach Zugang der Gerichtsakten 130
Das mündliche Gutachten 130
Der Ortstermin 131
Das schriftliche Gutachten 132
Nach Abschluss des Gutachtens 132

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Kapitel 8: **Das Gutachten: Kriterien für Ausarbeitung und Aufbau des Sachverständigengutachtens**

Das Gutachten - Definition und Begriffsbestimmung 135
Allgemeiner Aufbau eines Gutachtens 135
Schematischer Aufbau eines Gutachtens 136
Zuordnung 136
Logo des öffentlich bestellten und vereidigten SV 138
Deckblattmuster Gutachten 139
Auftrag 139
Grundlagen des Gutachtens 141
Beschreibung der Ist-Situation/Feststellungen 141
Beschreibung d. Soll-Zustandes/Beurteilung d. Feststellungen 143
Anerkannte Regeln der Technik und der DIN-Norm 145
Keine rechtlichen Beurteilungen 145
Zusammenfassung 146
Anlagen 147
Urheberrechtsschutz für DIN-Normen 147
Verwendung von Fotos 148
Zusammenfassende und ergänzende Hinweise zum Inhalt des Gutachtens 148
Beispiele für Gliederungen des Gutachtens 150
Formale Anforderungen 152
Musterblatt 154

Kapitel 9: **Die Haftung des Sachverständigen**

Vorbemerkung 157
Die Haftung als Gerichtsgutachter 158
Rechtslage bis zum 31.07.2002 158
Rechtslage seit dem 01.08.2002 158
Bedeutung des § 839a BGB 159
Voraussetzung der Haftung nach § 839a Abs. 1 BGB 160
Ausschluss der Haftung gemäß § 839a Abs. 2, 839 Abs. 3 BGB 161
Sonstige Schäden im Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit 162
Sonstige Verletzungen von Schutzgesetzen i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB 162
Die Haftung als Privatgutachter 163
Ursachen für unrichtige Gutachten 164
Haftung bei verspätetem Gutachten 165
Haftung bei Verletzung leistungsbezogener vertraglicher Nebenpflichten 166
Haftung für sonstige Schäden 166
Haftungsausschluss bei Privatgutachten 166
Haftungsausschlussklausel 168
Der Umfang der Haftung – Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 169
Versicherungsempfehlungen 172

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Kapitel 10: **Die privatgutachterliche Tätigkeit**

Begriff und Auftraggeber von Privatgutachten 177
Rechtliche Einordnung des Privatgutachtens 178
Privatgutachten als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger 178
Keine Aufspaltung der Sachverständigentätigkeit 180
Einsatz von Hilfskräften (Wiederholung) 182
Zielsetzungen des Privatgutachtens 183
Gutachtenerstattungspflicht beim Privatgutachten 186
Erteilung des Privatgutachtenauftrags 187
Form: Schriftlicher Auftrag unverzichtbar 187
Formulierung des Auftrages 187
Klärung des Auftraggebers 188
Formular zur Erteilung eines Privatgutachtenauftrags 188
Das Auftragsformular - Vereinbarungen im Einzelnen 189
Widerrufsrecht beim Privatgutachtenauftrag 192
Widerrufsbelehrung (Muster) 192
Muster Widerrufsformular 193
Bevollmächtigung 195
DSGVO 196
Das Auftragsformular im Einzelnen 197
Widerrufsrecht beim Privatgutachten 199
Informationspflicht nach der DSGVO 201
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen 202
Checkliste zur Datenschutzerklärung auf der Homepage 206
Die Vergütung als Privatgutachter 208
Der Ortstermin beim Privatgutachten 210
Schweigepflicht als Privatgutachter 211
Grundlagen des Werkvertragsrechts 212
§ 631 BGB Vertragstypische Pflichten – Herstellung des versprochenen Werkes 212
§ 633 BGB Sach- und Rechtsmangel 213
§ 634 BGB Rechte des Bestellers bei Mängeln 214
§ 635 BGB Nacherfüllung 214
§ 636 BGB Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadenersatz 215
§ 637 BGB Selbstvornahme 215
§ 638 BGB Minderung 215
§ 649 BGB Kündigungsrecht des Bestellers 216
§ 650 BGB Kostenanschlag 216
§ 640 BGB Abnahme 217
§ 641 BGB Fälligkeit der Vergütung 217
§ 642 BGB Mitwirkung des Bestellers 218
§ 643 BGB Kündigung bei unterlassener Mitwirkung 218
Allgemeine abschließende Bemerkungen zum Privatgutachten 220

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Seitenzahl

Kapitel 11: **Alternative Streitbeilegung (SV-Seminar II – Aufbauseminar)**

Einleitung **225**
Verhandeln/ Vergleich **226**
Verhandeln **226**
Vergleich **228**
Förderung bestehender Vergleichsbereitschaft 229
Protokollierung des Vergleichs 229
Keine Rechtsberatung durch den Sachverständigen 229
Die Honorierung des Sachverständigen 230
Vorschlag für ein Vergleichsprotokoll 233
Mediation **235**
Mediationsgesetz 235
Mediationsverlauf 236
Schiedsgutachten **239**
Begriffsdefinition 239
Schiedsgutachtenvertrag und Schiedsgutachtervertrag 241
Rolle der Parteien 242
Bedeutung der Bindungswirkung 242
Formular Schiedsgutachtervertrag 245
Schlichtung **248**
Allgemeines zum Schlichtungsverfahren 248
Verpflichtende Streitschlichtung 248
Freiwillige Streitschlichtung 250
Besondere rechtliche Vorteile 250
Privates Schiedsgericht **251**
Definition und Vorbemerkungen 251
Vorüberlegungen des Sachverständigen 252
Die Schiedsvereinbarung 252
Das Schiedsgericht 253
Das Verfahren 254
Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens 254
Die Wirkung des Schiedsspruchs 255
Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch gem. § 1059 ZPO 255
Vergütung und Haftung 256
Abgrenzung von Schiedsgutachten und –Schiedsgerichts-Verfahren **257**
Auszug aus der Zivilprozessordnung **258**

Anhang 1: Fallbeispiele und Mustergutachten des Grundlagenseminars

Anhang 2: Gerichtsakte und Mustergutachten des Aufbauseminars (**SV-Seminar II**)
Anmerkung zu den Beispielsfällen und Mustergutachten:
Bei den vorliegenden Fällen handelt es sich um Originalfälle, die bereits einige Zeit zurückliegen. Die Sachverhalte verdeutlichen jedoch nach wie vor in sehr anschaulicher Weise die jeweilige Problematik, so dass wir auch weiterhin darauf zurückgreifen.

Anhang 3: a) Mustersachverständigenordnung
b) Richtlinien Mustersachverständigenordnung
c) Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
c) Auszüge aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

Anhang 4: IfS-Logo

Anhang 5: Literaturhinweise

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anhang 6: Zuordnung von handwerklichen Sachverständigentätigkeiten zu den Sachgebieten der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG

Anhang 7: Musterkostenrechnung nach JVEG

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

DEFINITION UND AUFGABENGEBIET DES HANDWERKLICHEN SACHVERSTÄNDIGEN

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Begriff „Sachverständiger“

Sachverständigen-„Typen“

Das Sachverständigenwesen in Deutschland ist gekennzeichnet durch eine Vielfalt von verschiedenen Sachverständigen-„Typen“. Qualifikationen und Kompetenzen sind ebenso unterschiedlich wie die Bezeichnungen.

„Freier“ Sachverständiger

Bezeichnung nicht geschützt

Der reine Begriff „Sachverständiger“ ist – ebenso wie der Begriff „Gutachter“ - als solcher gesetzlich nicht geschützt. Es handelt sich hierbei um selbsternannte, sogenannte „freie“ Sachverständige.
Allerdings müssen nach Ansicht des Bundesgerichtshofs (BGH) auch bei der freien Sachverständigentätigkeit die erforderlichen Qualifikationen, die der Verbraucher regelmäßig erwartet, belegbar sein. Der Erwerb der Qualifikation ist jedoch nicht an bestimmte Ausbildungsgänge, Prüfungen oder Abschlüsse gebunden, sondern ist auch durch Fortbildungen oder Selbststudium möglich. Die Zulässigkeit der Bezeichnung Sachverständiger ist letztendlich immer eine Einzelfallentscheidung, wobei durch die Gerichte bislang Verbote noch eher in Ausnahmefällen ausgesprochen werden. Für den Verbraucher gibt es aufgrund der beschriebenen Umstände und wegen fehlender verbindlicher Regularien für den freien Sachverständigen keine Gewähr für eine Qualitätssicherung. Gleichwohl finden sich auch unter den freien Sachverständigen hochqualifizierte Personen wie z.B. Angehörige von Sachverständigenorganisationen oder Hochschulprofessoren.

Ausschlaggebend für die Unterscheidung der einzelnen Sachverständigentypen und ihrer jeweiligen Aufgabenbereiche ist im übrigem das vorangestellte Attribut. Danach lassen sich neben dem freien Sachverständigen u.a. folgende „Arten“ von Sachverständigen unterscheiden:

Allgemein vereidigter Sachverständiger

Prozessrechtliches Instrumentarium

Die Vereidigung erfolgt durch ein einzelnes Gericht und gilt auch nur für dieses Gericht. Die „allgemeine Vereidigung“ soll wiederholte Eidesleistungen in jedem einzelnen Verfahren vermeiden. Es handelt sich um ein prozessrechtliches Instrumentarium, das keinen Aufschluss über die Qualifikation des betreffenden Sachverständigen gibt. Zumeist handelt es sich um freie Sachverständige.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Amtlich anerkannter (Staatl. geprüfter) Sachverständiger

Kontrolle der Sicherheit technischer Anlagen

Diese Kategorie von Sachverständigen ist speziell für die präventive Gewährleistung der technischen Sicherheit bei bestimmten gefährlichen und daher fortlaufend kontrollbedürftigen technischen Systemen, Anlagen und Geräten bestellt. Die vorerwähnten Sachverständigen müssen ihre Sachkunde vor einer staatlichen Stelle nachgewiesen haben und erhalten dann eine amtliche Anerkennung. Damit obliegen ihnen automatisch gewisse Prüfkompetenzen. Sie unterstehen der Aufsicht des Staates, der unter bestimmten Voraussetzungen die Anerkennung widerrufen kann. (Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, Rz. 18f., 5. Aufl. 2015)

Hoheitliche Aufgaben

Diese Sachverständigen nehmen also quasi hoheitliche Aufgaben wahr, wie z.B.

- bei der Prüfung überwachungsbedürftiger technischer Anlagen
  - bei der Kfz-Regelüberwachung
  - im bauaufsichtlichen Bereich
  - bei Prüfungsaufgaben im Bereich Baustatik
  - im Lebensmittelbereich.

Die Aufgaben werden zumeist von den jeweils zuständigen Bundes- und Landesbehörden nach bestimmten Qualifikationskriterien übertragen (auch gesamten Unternehmungen, z.B. TÜV) und der Sachverständige für genau bestimmte, eng abgegrenzte Sachverständigenleistungen quasi „amtlich anerkannt".

Dieser Aufgabenbereich ist strikt von dem des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen abzugrenzen: Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist gerade *nicht* befugt, derartige öffentliche Überwachungsfunktionen wahrzunehmen.

Abgrenzung zu ähnlichen Bezeichnungen

Von den (amtlich oder staatlich) anerkannten bzw. staatlich geprüften Sachverständigen zu unterscheiden sind folgende – zwar ähnlich klingende, aber doch mit anderen Funktionen versehene - Sachverständige:

- *Amtliche Sachverständige* (Hierbei handelt es sich um Mitarbeiter in staatlichen Überwachungsbehörden, also staatliche Bedienstete)

- *Anerkannte Sachverständige privatrechtlicher Organisationen* (z.B. von einer bestimmten Versicherungsgesellschaft, dem ADAC usw. „anerkannt")

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zertifizierter Sachverständiger

Personenzertifizierung

Gemeint ist eine *Personen*zertifizierung durch akkreditierte Stellen (dafür befugte Institutionen).

Es handelt sich hierbei um ein privatrechtliches, nicht im gesetzlich-geregelten Bereich gegebenes Verfahren, das europaweit als Qualifikationsstandard und -bestätigung für Sachverständige Anerkennung findet.
In Deutschland wird dies vor allem initiativ vom IfS (Institut für Sachverständigenwesen, Köln) seit Mitte der 90er Jahre vorangetrieben. Die IfS-Zertifizierung und Überwachung von Sachverständigen erfolgt nach einheitlichen Kriterien entsprechend der internationalen Norm DIN EN ISO/IEC 17024 derzeit im Bereich Kfz-Schäden und –Bewertung.

Das Zertifizierungs-Überprüfungsverfahren des IfS entspricht weitgehend dem Verfahren der Überprüfung zur öffentlichen Bestellung und Vereidigung; sofern Zertifizierungsgebiet und Gebiet der öffentlichen Bestellung deckungsgleich sind, besteht die Möglichkeit, dass ein öffentlich bestellter Sachverständiger ggfs. ohne weitergehende Überprüfung auch die Zertifizierung erhalten könnte (Einzelfallprüfung!).
Nach jeweils 5 Jahren ist eine Rezertifizierungsüberprüfung zu durchlaufen. Eine Zertifizierung führt nicht ohne weitere Überprüfung zu einer öffentlichen Bestellung.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige

Titelmissbrauch strafbar

Der Begriff des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ist gesetzlich geschützt. Der Missbrauch des Titels ist strafbar gemäß § 132a StGB (Strafgesetzbuch).

Die öffentliche Bestellung gewährleistet, dass es sich bei dem Sachverständigen um einen Fachmann mit

- überdurchschnittlichen Kenntnissen auf seinem Fachgebiet handelt, der nach einem
- Ausleseverfahren der ihn bestellenden Körperschaft des öffentlichen Rechts
- auf absolute Objektivität und Neutralität vereidigt ist.

Bestellkörperschaften

Öffentlich bestellt und vereidigt werden Sachverständige z.B. von Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Landwirtschaftskammern, Ingenieurkammern, Architektenkammern etc.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Genereller Aufgabenbereich der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

Besondere Vertrauensstellung

Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind unabhängige und unparteiliche Fachleute auf ihrem besonderen Sachgebiet und üben in unserem Rechts- und Wirtschaftsleben eine außerordentlich wichtige Funktion und unverzichtbare Aufgabe aus. Sie übernehmen gesellschaftliche Verantwortung und haben eine besondere Vertrauensstellung inne. Gerichten wie privaten Auftraggebern stehen sie zur Beratung in fachlichen Fragen und damit zur Entscheidungsfindung wie auch Beilegung von Streitigkeiten zur Verfügung.

Damit ergeben sich generell zwei Aufgabenbereiche für den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen:

1. Fachliche Beratung im privaten Bereich unter der vornehmlichen Zielsetzung, Streitigkeiten aus fachlicher Unkenntnis zu vermeiden bzw. zu schlichten oder aber berechtigte Beanstandungen fachlich zu belegen

2. Hilfestellung für Gerichte, um unter fachlich-technischen Gesichtspunkten ein richtiges Urteil zu fällen („Helfer des Richters“).

Fachliche und persönliche Eignung

Wer öffentlich bestellt und vereidigt werden möchte, hat vorab ein Auswahl- und Überprüfungsverfahren bei der zuständigen Bestellkörperschaft zu durchlaufen, bei dem fachliche und persönliche Eignung festgestellt werden. Der abgelegte Eid begründet einen weitreichenden Pflichtenkatalog gemäß der SVO der Bestellkörperschaft.

Objektivität und Neutralität

Oberste Prämisse sind absolute Neutralität und Objektivität. Dies gilt selbst in den Fällen, in denen der Sachverständige auf Schwarzarbeit stößt!

Er übt seine Gutachteraufgabe nicht im Interesse seiner Handwerkskollegen aus, sondern im öffentlichen Interesse, im Sinne des Gemeinwohls. Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist geschaffen worden, um ein verlässliches Instrumentarium zu haben, auf das jeder zurückgreifen kann.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist damit „funktionell“ tätig, nur gemäß seiner Aufgabenstellung; diese lautet allein, objektiv eine handwerkliche Leistung zu beurteilen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Informationsblatt zur Sachverständigentätigkeit

Schwarzarbeit und Schweigepflicht

Verstoß gegen Schweigepflicht strafbar

- Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger unterliegt der Schweigepflicht. Er macht sich nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB strafbar, wenn er seine Schweigepflicht bricht. Auf diesen möglichen Straftatbestand wird der Sachverständige im Zuge seiner förmlichen Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz bei der Vereidigung ausdrücklich hingewiesen.
- Eine Verletzung der Schweigepflicht ist (nach einvernehmlicher Auffassung der für das SV-Wesen zuständigen Juristen der Handwerksorganisationen) auch gegeben, wenn ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Handwerks eine ihm im Zuge konkreter Sachverständigentätigkeit erkannte „Schwarzarbeit“ bei der Handwerkskammer oder der Ordnungsbehörde zur Anzeige bringt.
- Bei der hierbei im Raume stehenden Güterabwägung zwischen dem volkswirtschaftlichen Interesse an der Verfolgung von Schwarzarbeit (als Ordnungswidrigkeit) und der absoluten Verschwiegenheits- und Neutralitätspflicht (Verletzung als möglicher Straftatbestand) eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind letztere Pflichten juristisch als höherrangig zu bewerten.
- Gleichwohl ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nicht berechtigt, die Begutachtung von Schwarzarbeit abzulehnen. Zum einen ist die Feststellung von Schwarzarbeit als Ordnungswidrigkeit eine nicht vom Sachverständigen zu klärende Rechtsfrage. Zum anderen würde die Verweigerung der Begutachtung die nicht wünschenswerte Folge haben, dass sich „Schwarzarbeiter“ im „begutachtungsfreien Raum“ bewegen könnten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gesetzlicher Auftrag für die Bestellkörperschaft - Aufgabe des Sachverständigen

Handwerksordnung als gesetzliche Grundlage

Der Auftrag, Sachverständige zu bestellen, folgt für die Handwerkskammern aus der Handwerksordnung (HWO). Dort heißt es in § 91 Abs. 1 Nr. 8 HWO:

„Aufgabe der Handwerkskammer ist insbesondere, ...
Sachverständige zur Erstattung von Gutachten zu Leistungen und Tätigkeiten des Handwerks und deren Wert nach den §§ 36 und 36a der Gewerbeordnung öffentlich zu bestellen und zu vereidigen."

Begutachtung auch künftiger Leistungen

Zuständigkeitsumfang: Auch Kostenvoranschläge und Sanierungskonzepte

Die Regelung des § 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO macht deutlich, dass der Sachverständige des Handwerks in seiner Eigenschaft als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nicht nur bereits erbrachte, sondern auch künftige handwerkliche Leistungen in Umfang und Preis begutachten bzw. ermitteln darf.
Damit ist der Sachverständige des Handwerks auch berechtigt, z. B. Kostenvoranschläge und Sanierungskonzepte zu erstellen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Abgrenzung zur Industrie

Begutachtung von industriell hergestellten Produkten

Zu den handwerklichen Leistungen zählen auch industriell hergestellte Produkte, die anlässlich der jeweiligen handwerklichen Werkleistung *eingebaut bzw. verarbeitet* worden sind.

Es handelt sich dabei um solche Produkte, mit denen der Sachverständige des Handwerks aufgrund seines ständigen Umgangs im Berufsalltag vertraut ist und die er deshalb auch sicher sachverständig beurteilen kann wie z.B. Maschinen, Motoren, Werkstoffe, Arbeitsgeräte.
Demnach darf ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Installateur- und Heizungsbauerhandwerk auch die – industriell gefertigte – Gastherme begutachten.

Des Weiteren darf der handwerkliche Sachverständige Produkte begutachten, die einmal vom Handwerk gefertigt wurden und wo ein entsprechender Kenntnisstand im Handwerk immer noch gegeben ist (d.h. die das Handwerk weiterhin fertigen könnte), auch wenn es Leistungen der Industrie betrifft.

Gemeint ist hiermit, dass z.B. ein für das Tischlerhandwerk öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ein industriell hergestelltes Möbelstück begutachtet. Er wird dabei jedoch immer der Produktions- weise Rechnung tragen und nicht den Maßstab für eine handwerkliche Herstellung anlegen.

Gleiches gilt für den „Anzug von der Stange“, den ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Maßschneiderhandwerk begutachtet oder die Sofagarnitur aus dem Möbelhaus, die ein Sachverständiger für das Raumausstatterhandwerk begutachten soll.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Ermittlung des ortsüblichen Preises

Zu den Aufgaben des „handwerklichen“ Sachverständigen gehört häufig die Überprüfung des Preises für eine bestimmte handwerkliche Leistung. Insbesondere bei der gerichtlichen Gutachtertätigkeit ist dies ein besonderer Schwerpunkt.
Im Rechtsstreitverfahren läuft die Ermittlung des Preises für eine handwerkliche Ware oder Leistung grundsätzlich in drei Stufen ab:

1. An erster Stelle steht immer die vertragsmäßig bestimmte Vergütung. Dies festzustellen ist Aufgabe des Richters und obliegt nicht dem Sachverständigen!

ortsüblicher Preis

2. Nur sofern keine Vergütungsvereinbarung getroffen wurde, ist die Ermittlung durch einen Sachverständigen erforderlich. Mit der Begutachtung des Preises einer handwerklichen Ware oder Leistung ist dabei die Ermittlung des ortsüblichen Preises gemeint. Der Richter wird diesbezüglich Sachverständigenbeweis erheben.

angemessener Preis

3. Ist die Ermittlung der Ortsüblichkeit im Einzelfall (und nur ausnahmsweise) einmal nicht möglich, ist der angemessene Preis anzusetzen (s.u. unter „Besondere Umstände“).

Entscheidendes Kriterium
Für die Ermittlung der Ortsüblichkeit eines Preises ist grundsätzlich nicht das Ergebnis einer eigenen, ordnungsgemäßen Kalkulation zugrunde zu legen (auch nicht bei Berücksichtigung z.B. der regionalen Lohnkosten).

Marktpreis

Entscheidend ist vielmehr der Marktpreis der handwerklichen Leistung oder Ware, zu dem der Kunde diese in einem begrenzten örtlichen Bereich (in dem er seine Aufträge in der Regel vergibt) erhalten kann oder konnte.

Definition
Als ortsüblich ist demnach der Preis anzusehen, der für eine ganz bestimmte (handwerkliche) Leistung, zu einer ganz bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort *am Markt* durchschnittlich zu erzielen ist oder war.

Umfrage bei mehreren Betrieben

Verfahren zur Ermittlung des ortsüblichen Preises
Die Ermittlung des so (nach den Vorstellungen des Gesetzgebers) definierten Preises erfolgt durch Umfragen bei mehreren Handwerksbetrieben (drei bis fünf) an dem Ort, an dem die Leistung erbracht oder die Ware verkauft wurde und anschlie-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ßende Bildung des Mittelwertes. Die Umfrage kann in der Regel telefonisch erfolgen (Kein Betrieb muss dabei seine Kalkulation vor dem Kollegen offenbaren).

Dabei ist unbedingt auf den richtigen Zeitpunkt zu achten. Liegt ein Fall schon länger zurück, kann vom Sachverständigen durchaus gefordert sein, den ortsüblichen Preis einer Leistung vor mehreren Jahren zu ermitteln.

Daher sollte der Sachverständige

Grundsätzlich keine eigene Kalkulation

- keine aufwendigen Kalkulationsberechnungen im Gutachten selbst erstellen (es sei denn, dies wird vom Gericht ausdrücklich verlangt), denn eine solche Kalkulation berücksichtigt nicht das entscheidende „Markt"-Kriterium und stellt ggf. unnötigen (und damit nicht bezahlbaren) Aufwand dar.

- Kalkulationsaufstellung der Fachverbände – wenn überhaupt sinnvoll – nur ergänzend zur Stützung des Umfrageergebnisses anführen (die Fachverbandsaufstellung ersetzt nicht die eigene Umfrage)

- Kalkulationsberechnungen des eigenen Betriebes allenfalls – soweit sinnvoll – ergänzend einbringen.

Besondere Umstände

Wie bereits dargelegt, ist zur Ermittlung des ortsüblichen Preises entscheidend, was zur Zeit des Vertragsschlusses nach allgemeiner Auffassung der beteiligten Kreise am Ort der Werkleistung für eine Werkleistung dieser Art gewährt zu werden pflegt. Hierbei kommt es auf die überwiegende Mehrheit gleichartiger Einzelfälle an, die sich innerhalb eines bestimmten Rahmens bewegen, wobei Ausreißer nicht zu berücksichtigen sind (vgl. Münchner Kommentar, §632, Rz. 22, 6. Aufl. 2012).
Eine Markterkundung durch einfaches Umfrageverfahren ist ausreichend.

Problematisch wird es in den Fällen, wo Vergleichbarkeit und Vielfalt fehlen, wenn also der Sachverständige eine sehr spezielle und individuelle Leistung zu begutachten hat.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Für die Vorgehensweise eines Sachverständigen bedeutet dies folgendes:

Sonderfälle

- Bei „Standardleistungen“ (und im Handwerk kann i.d.R. von einer Vielzahl gleichgelagerter Fälle ausgegangen werden!) gelten obige Ausführungen zur Ermittlung des ortsüblichen Preises, d.h. es reicht die schlichte Anfrage des Sachverständigen bei mehreren Betrieben vor Ort, zu welchem konkreten (End-)Preis ein Unternehmen eine bestimmte Leistung anbietet.

Ermittlung des angemessenen Preises

- Bei kompliziert gelagerten Fällen bzw. Einzelfallleistungen ist die Ermittlung eines ortsüblichen Preises im engen Sinne nicht möglich. Das bedeutet, der Sachverständige hat - auf sich allein gestellt - dann ausnahmsweise den *angemessenen* Preis zu ermitteln. In diesen Fällen kann er nur Teilauskünfte (wie etwa den Stundenverrechnungssatz) von ortsansässigen Betrieben einholen, bestimmt den angemessenen Preis im Endergebnis aber selbst. In diesem letztgenannten Fall ist es aber unbedingt ratsam, dass der Sachverständige seine Vorgehensweise vorab mit dem Gericht abstimmt und darauf hinweist, dass das Umfrageverfahren bei ortsansässigen Betrieben nicht möglich ist.

- In einem bei der HWK Dortmund aufgetretenen Problemfall ging es um eine besondere Tischlerleistung für 70.000 Euro. Das Einholen von Vergleichsangeboten war dem Sachverständigen dabei nicht ohne weiteres möglich. Ortsansässige Betriebe hätten hierzu regelrechte (kostenpflichtige) Kostenvoranschläge erstellen müssen, was selbstverständlich die Kosten des Gutachtens hochgetrieben hätte. Dies hat der Sachverständige dem Gericht klar gemacht und entsprechend - nach Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes - selber kalkuliert.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Wertgutachten sowie die Abgrenzung von Wertminderung und Minderwert

Mit der Neufassung des § 91 Abs. 1 Nr. 8 HWO im Jahr 2021 ist es den handwerklichen Sachverständigen jetzt auch ausdrücklich gestattet, den reinen Wert einer Sache zu ermitteln.

Wertgutachten betreffen etwa den Wert eines Schmuckstücks, eines Autos oder eines Möbelstücks. Nicht gestattet sind dagegen Wertgutachten auf Gebieten, die in den Zuständigkeitsbereich mehrerer Handwerke fallen wie zum Beispiel die Immobilienbewertung.

Am häufigsten dürfte sich die Wertermittlung auf die eines Minderwertes oder einer Wertminderung im Zusammenhang mit einer handwerklichen Leistung beziehen.

Minderwert

Ein Minderwert ist zu ermitteln, wenn eine

- handwerkliche Leistung nicht ganz vollkommen - d.h. den Fachregeln voll entsprechend - erbracht worden ist,
- jedoch im Wesentlichen den technischen Anforderungen (insbesondere Sicherheitsanforderungen) genügt,
- allerdings ein „Schönheits“-Mangel verbleibt, der nicht wirtschaftlich sinnvoll zu beheben ist.

In einem solchen Fall wird vom Sachverständigen (bei entsprechender Beweisfrage!) der Vorschlag einer Preisreduzierung (=eines Minderwertes) erwartet.

Hierzu kann der Sachverständige die „Zielbaummethode“ nach Dr. Aurnhammer anwenden (Ulrich, Der gerichtliche Sachverständige, 12. Aufl. 2007; zur Methode siehe Zeitschrift „Baurecht“ 1978, S. 356; 1981, S. 139).

Wertminderung/ “Merkantiler Minderwert“

Der merkantile Minderwert ist ein Mangel, der einem Objekt noch anhängt, obwohl ein technischer Minderwert nicht mehr vorhanden sein muss („Unfallfahrzeug“).

Der BGH hat die Wertminderung bzw. den merkantilen Minderwert in einer Entscheidung vom 11. Juli 1991 (VII ZR 301/90) wie folgt beschrieben:

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ein Minderwert, der „trotz völliger und ordnungsgemäßer Instandsetzung deshalb verbleibt, weil bei einem großen Teil des Publikums vor allem wegen des Verdachts verborgen gebliebener Schäden eine den Preis beeinflussende Abneigung gegen den Erwerb besteht."

Der merkantile Minderwert ist also völlig unabhängig vom technischen Minderwert und kann eigenständig oder zusätzlich zum technischen Minderwert auftreten.

Verbleibende Wertminderung trotz Reparatur

Von einer Wertminderung oder einem merkantilen Minderwert wird also gesprochen, wenn z.B. nach der Reparatur eines Objektes (z.B. Kfz) dessen Wert nicht mehr dem entspricht, den es vor der Reparatur hatte.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

BESTELLUNGSVORAUSSETZUNGEN, BESTELLUNGSVERFAHREN, EIGNUNGSÜBERPRÜFUNG

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Sachverständigenordnung

Regelwerk für den Sachverständigen

Die entscheidenden Normen für den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bzgl. etwa Bestellungsvoraussetzungen, Bestellungsverfahren, Pflichtregularien etc. finden sich in der Sachverständigenordnung.

Die Sachverständigenordnungen werden von den jeweiligen Bestellkörperschaften erlassen und von der obersten Landesbehörde genehmigt. Die gesetzliche Grundlage für die Handwerkskammern findet sich in:

§ 106 Abs. 1 Nr. 12 HWO (Handwerksordnung)
Darin heißt es:
„Der Beschlussfassung der Vollversammlung bleibt vorbehalten ... der Erlass der Vorschriften über die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen."

Muster-Sachverständigenordnung (MSVO)

Grundsätzlich ist jede Handwerkskammer beim Erlass ihrer Sachverständigenordnung (SVO) autonom, d.h. die Sachverständigenordnungen der einzelnen Kammern können sich durchaus unterscheiden.
Tatsächlich legen jedoch die Handwerkskammern in Deutschland weitestgehend die vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) herausgegebene Muster-Sachverständigenordnung (siehe Anhang) zugrunde.

Bundesweite Tätigkeit des Sachverständigen
– Geltungsbereich „seiner" SVO
Für den Sachverständigen gilt jeweils die von seiner Bestellkörperschaft verabschiedete SVO.

Dies ist insbesondere von Bedeutung, als ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bundesweit tätig werden darf, also nicht nur im Bezirk seiner Kammer.

Er hat sich dann also nicht an den Vorschriften der betreffenden Kammer zu orientieren, in dessen Bezirk er gerade tätig ist, sondern bleibt weiterhin den Regularien *seiner* Bestellkörperschaft unterworfen.

Die Bestellungsvoraussetzungen gem. § 2 SVO

Die Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung als Sachverständiger ergeben sich im Einzelnen aus § 2 SVO.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 2 Abs. 1 SVO: Bedarfsprüfung

Vor der Bestellung eines Sachverständigen ist von der Kammer zunächst der Bedarf für das jeweilige Bestellungsgebiet zu prüfen.

Abstrakte Bedarfsprüfung

Gemeint ist hiermit der abstrakte Bedarf, d.h. ob überhaupt auf einem bestimmten Sachgebiet Sachverständigenleistungen verlangt werden.

Keine konkrete Bedarfsprüfung

Nicht vorgenommen wird hierbei eine konkrete Bedarfsprüfung, ob nämlich unter Berücksichtigung der bereits vorhandenen Sachverständigen noch weitere Sachverständige in einem Fachbereich benötigt werden. Dies wurde vom Bundesverfassungsgericht bereits 1992 für nicht vereinbar erachtet mit den Verfassungsrechten der Berufswahl- und Berufsausübungsfreiheit.

Keine Doppelbestellung

Da – wie bereits oben erwähnt – öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige bundesweit tätig werden dürfen und der Bedarf eben nur abstrakt geprüft wird, sind Doppelbestellungen für dasselbe Bestellungsgebiet bei mehreren Kammern weder möglich noch erforderlich. Das gilt auch für eine Doppelbestellung (für das gleiche Gebiet bzw. ein Gebiet, zu dem Überschneidungen bestehen) bei anderen Arten von Bestellkörperschaften wie etwa der Industrie- und Handelskammer.

§ 2 Abs. 2 Nr. 1 SVO: Zuständige Handwerkskammer

Der Sachverständige muss seine Niederlassung oder seinen Hauptwohnsitz im Bezirk der betreffenden Handwerkskammer haben. Niederlassung kann sowohl der Sitz des Handwerksbetriebes wie auch sein Sachverständigenbüro sein. Diese Vorgaben sind zwingend; Ausnahmen sind nicht möglich.

§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SVO: Praxisbezug unabdingbar

Öffentlich bestellt und vereidigt werden kann nur, wer in dem zu bestellenden Sachgebiet über eine ausreichende Lebens- und Berufserfahrung sowie die erforderliche fachliche Befähigung verfügt. In zulassungspflichtigen Handwerken der Anlage A zur Handwerksordnung entspricht die fachliche Befähigung den persönlichen Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle.

Das Leitbild von einem handwerklichen Sachverständigen geht von einem SV aus, der Handwerker ist – also ein Praktiker, kein Theoretiker. Er soll die in seiner beruflichen Praxis erworbenen Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Erforderlich ist daher grundsätzlich die Befähigung zur Eintragung in die Handwerksrolle oder das Verzeichnis der zulassungsfreien Handwerke oder der handwerksähnlichen Gewerbe (Meisterqualifikation, Diplomprüfung oder ähnliches). Auch bei den weiteren Sachgebieten im handwerksähnlichen Gewerbe sind spezifische fachliche Befähigungen erforderlich, die bezogen auf den Einzelfall nachzuweisen sind.

Befähigung zur Eintragung in die Handwerksrolle

Der Sachverständige muss überdies über ein gewisses Maß an Lebens- und Berufserfahrung verfügen. Unerlässlich ist es daher, dass er aus seinem bisherigen Werdegang und seiner praktischen Tätigkeit im Handwerk einen gewissen Erfahrungsschatz gewonnen hat. Als Faustformel gilt hier eine Praxiserfahrung von etwa fünf Jahren. Darüber hinaus kann der Sachverständige seine Tätigkeit auch nur erfolgreich ausüben, wenn er kraft seiner Persönlichkeit in den betroffenen Kreisen akzeptiert wird.

§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SVO: Persönliche Eignung

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung verlangt vom Sachverständigen ein bestimmtes persönliches Anforderungsprofil. Neben den je nach Gewerk geforderten körperlichen Voraussetzungen werden erwartet:

Anforderungsprofil

Persönliche Ausgeglichenheit, Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit
... die den Sachverständigen in die Lage versetzt, z.B. beim Ortstermin souverän „über den Parteien“ zu stehen, selbst wenn er persönlich beleidigt bzw. angegriffen wird

- Fähigkeit, ausgleichend zu wirken
  um z.B. bei einem ausbrechenden Streit schlichtend und beruhigend auf die Parteien einwirken zu können.
- Fähigkeit zur souveränen Verfolgung seiner Aufgabe
  anstatt Unsicherheit bzw. Neigung, sich leicht in eine Rechtfertigungsrolle bzw. Verteidigungsposition drängen zu lassen.
- Fähigkeit eine eigene Position klar und begründet zu vertreten
  und sich nicht vorgetragenen Meinungen anzuschließen oder zu voreiligen Schlüssen zu neigen.
- Fähigkeit zu einer systematischen, überlegten Vorgehensweise
- Fähigkeit Gedankengänge logisch aufzubauen und ohne Sprünge anderen zu vermitteln

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Fachlich komplizierte Sachverhalte auch für Laien verständlich auszudrücken und nicht im „Fachchinesisch“ zu reden, sondern Fachvokabular treffend zu erklären
- Den Gesprächspartner/Parteien gegenüber offen und ohne völlig unangebrachte Arroganz aufzutreten („Hoppla, jetzt komm ich, und ich bin hier der Fachmann und bestimme, wo es langgeht“)
- Zuhören zu können
  - Verfügbarkeit eines umfassenden Wortschatzes
  - Beherrschung der deutschen Sprache/ Grammatik
  - Eignung zum Umgang mit Menschen
    Fortbildungsbewusst und ständig auf dem Stand der technischen Neuerungen in dem betroffenen Gewerk
    Unabhängigkeit wirtschaftlicher und zeitlicher Art
  - Zielbewusstsein und Engagement ...
    ... wozu auch die Fähigkeit zählt, Prioritäten zu setzen und die zeitliche Unabhängigkeit bei der SV-Tätigkeit nicht durch Ämterhäufung in Frage zu stellen.

Von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind Zurückhaltung und Besonnenheit zu erwarten, Überheblichkeit und Besserwisserei sind fehl am Platze.
Zweifel an der charakterlichen Eignung können auch dann entstehen, wenn ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger bereits mehrfach im Straßenverkehr auffällig geworden ist und sich gleichsam als „Verkehrsrowdy“ gebärdet (in einem Umfang, der nicht mehr als einfache Ordnungswidrigkeit gesehen werden kann, sondern aufgrund des Gefährdungspotentials für Leib und Leben anderer Menschen wiederholt zur gerichtlichen Verurteilung geführt hat).

§ 2 Abs. 2 Nr. 4 SVO: Besondere Sachkunde

Überdurchschnittliches Fachwissen

Vom öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wird der Nachweis einer besonderen Fachkunde verlangt, also überdurchschnittliches Fachwissen.

Gemeint ist hiermit ein das Meisterwissen übersteigendes Wissen, um als Sachverständiger die Arbeiten anderer Meister qualifiziert beurteilen zu können. Gefragt ist eben nicht, wie der betreffende Sachverständige die zu begutachtenden Arbeiten mit seinem eigenen Betrieb ausgeführt hätte, sondern was mangelfrei und den DIN-Normen entsprechend ist.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Nachweis

Der Nachweis dieser besonderen Sachkunde ist durch den Sachverständigen zu erbringen. Weder die Meisterprüfung als solche noch der Umstand, dass der Sachverständige seinen Beruf bislang fachlich ordnungsgemäß und ohne Beanstandungen ausgeübt hat, genügen hierfür. Entsprechend reichen der zuständigen Bestellkörperschaft auch nicht allein schriftliche Unterlagen oder Zeugnisse aus, sondern der Bewerber muss sich einer speziellen fachkundlichen Überprüfung stellen und dabei seine überdurchschnittliche Qualifikation unter Beweis stellen (s. hierzu Ausführungen zu § 3 SVO).

Zur besonderen Fachkunde gehört auch, dass der Sachverständige in seinen Gutachten sein hohes fachliches Wissen für den Laien verständlich und für den Fachmann nachprüfbar zum Ausdruck bringen kann.

§ 2 Abs. 2 Nr. 5 SVO: Erforderliche Einrichtungen

Mit den zur Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit erforderlichen Einrichtungen ist eine gewisse Grundausstattung gemeint. So wird beispielsweise für die Tätigkeit als Kfz-Sachverständiger eine Hebebühne unerlässlich sein, um auch unter das Auto schauen zu können.

Die betreffenden Gegenstände und Einrichtungen müssen nicht im Eigentum des Sachverständigen stehen. Es genügt, wenn ihm diese in einer Weise zur Verfügung stehen, dass der Zugriff – ohne Gefährdung seiner Unabhängigkeit und Unparteilichkeit - jederzeit möglich ist.

§ 2 Abs. 2 Nr. 6 SVO: Wirtschaftliche Unabhängigkeit

Finanzielle Unabhängigkeit

Der Sachverständige muss in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben, d.h. er darf keine Vermögensauskunft oder Versicherung an Eides statt abgegeben haben, und es darf kein Eintrag im Schuldnerverzeichnis bestehen und kein Insolvenzverfahren laufen.
Eine Bestellung kann in solchen Fällen nur dann ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn ausgeschlossen ist, dass das Ansehen des Sachverständigen in der Öffentlichkeit Schaden gelitten hat und die Gefahr der Erstattung von Gefälligkeitsgutachten nicht besteht.

Hintergrund ist also, jegliche Gefahr von Bestechlichkeit oder Gefälligkeitsgutachten von vornherein auszuschließen.

Die Kammern in NRW fordern hierzu entsprechende Bescheinigungen und Unterlagen an (z.B. Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes und bei begründeten Zweifeln Schufa-Auskunft).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Des Weiteren kann auch die Begleichung der Kammerbeiträge Aufschluss über Zuverlässigkeit und wirtschaftliche Verhältnisse des Bewerbers geben.

§ 2 Abs. 2 Nr. 7 SVO: Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit
Der Sachverständige muss persönlich wie auch beruflich unabhängig sein, frei von einseitiger Beeinflussung und fachlichen Weisungen.
Zur Sicherstellung von Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Glaubwürdigkeit sowie der Einhaltung der ihn obliegenden Verpflichtungen muss der Sachverständige zuverlässig sein.
Es darf daher über ihn keine Eintragung im Bundeszentralregister (strafrechtliche Verurteilungen) oder Gewerbezentralregister (Gewerbeuntersagungsverfahren) vorliegen.

Erforderliche Bescheinigungen

In Nordrhein-Westfalen sind daher bei der Bewerbung vorzulegen:

- Polizeiliches Führungszeugnis
- Auszug aus dem Gewerbezentralregister
- Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Krankenversicherer (bzgl. der Sozialversicherungsabgaben für die Mitarbeiter)

Die Bedeutung der besonderen Vertrauensstellung und die damit einhergehende Gefahr des Widerrufs der Sachverständigenbestellung zeigt u.a. auch ein Urteil des VG München – M 16 K 59.617 – vom 23.01.1996. Der Entscheidung lässt sich folgender Leitsatz entnehmen:

Mit Blickrichtung auf die Funktion des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen kann als für diese Aufgabe persönlich geeignet nur derjenige angesehen werden, dem die Behörden und Gerichte sowie die Gesamtheit aller potentiellen privaten Auftraggeber uneingeschränktes Vertrauen entgegenbringen können. Dieses Vertrauen wird nicht nur dann erschüttert, wenn der Sachverständige den vorgenannten Berufspflichten anlässlich von Aufträgen zuwiderhandelt, die ihm gerade im Hinblick auf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung erteilt wurden. Auf seine Integrität – und damit seine persönliche Eignung – muss es sich gleichermaßen nachteilig auswirken, wenn er sich in Zusammenhang mit seiner sonstigen Berufstätigkeit als bestechlich erweist, an Bestechungshandlungen mitwirkt oder sich Straftagen nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zuschulden kommen lässt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 2 Abs. 2 Nr. 8 SVO: Jederzeitige Verfügbarkeit

Da eine Pflicht zur Übernahme von Gutachtenaufträgen besteht, muss der Sachverständige möglichen Auftraggebern auch tatsächlich und uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

§ 2 Abs. 3: Arbeits- oder Dienstverhältnis

Weisungsfreiheit und zeitliche Freistellung

Auch ein **Angestellter** kann als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt werden. Besonderheiten für den Fall eines bestehenden Arbeits- oder Dienstverhältnisses regelt § 2 Abs. 3 SVO. Danach muss gewährleistet sein, dass der Angestellte bei seiner Sachverständigentätigkeit keinen fachlichen Weisungen durch seinen Arbeitgeber unterliegt. Er muss unabhängig und in der Lage sein, sein Gutachten höchstpersönlich zu erstatten.
Ferner ist der Sachverständige im erforderlichen Umfang für die Gutachtertätigkeit freizustellen.

Der Arbeitgeber hat gegenüber der zuständigen Bestellkörperschaft eine Freistellungserklärung abzugeben, wonach die genannten Punkte zu gewährleisten sind.
Die inhaltlichen Anforderungen an die Freistellungserklärung sind in den Richtlinien zur Sachverständigenordnung vorgegeben:

Wortlaut der Freistellungserklärung

> „Herr/Frau ..... ist befugt, als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) auf dem Sachgebiet ..... tätig zu werden und wird hierfür in dem erforderlichen Umfang freigestellt. Ich/Wir bestätige(n) als Arbeitgeber/Dienstherr dass Herr/Frau ... die Tätigkeit als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) unter Einhaltung der Pflichten aus der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer, also insbesondere unabhängig, frei von fachlichen Weisungen und persönlich ausüben kann. Er/Sie kann schriftliche Leistungen selbst unterschreiben und mit dem Sachverständigen-Rundstempel versehen. Der Widerruf dieser Freistellung ist gegenüber der Kammer zu erklären.“

Auch für den Angestellten gilt das Erfordernis der Eintragungsfähigkeit (s.o.).

§ 3 SVO: Verfahren

Die Entscheidungsbefugnis über die öffentliche Bestellung liegt bei der jeweils zuständigen Handwerkskammer.

Ablauf und einzureichende Unterlagen

Die besondere Funktion und der hohe Stellenwert des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen verlangen von der Kammer eine intensive Prüfung.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Bewerbungsunterlagen
Der Sachverständige hat der Kammer in der Regel einen Fragebogen auszufüllen sowie einen Lebenslauf einzureichen. Darüber hinaus werden Kopien der entscheidenden Zeugnisse (wie z.B. der Meisterprüfung) verlangt, um Einzelheiten des Lebens- und Berufsweges des Bewerbers feststellen zu können. Welche Unterlagen genau gefordert werden, ist letztendlich der Entscheidungsbefugnis der einzelnen Kammer vorbehalten.

Bewerbergespräch
Zur persönlichen Einschätzung des Bewerbers gehört ein persönliches Gespräch bei der Handwerkskammer, bei dem insbesondere die Fähigkeiten aus dem persönlichen Anforderungsprofil an einen Sachverständigen (s.o. unter § 2 Abs. 2 Nr. 3 SVO „Persönliche Eignung“) hinterfragt werden.

Rechtskundliche Schulung
Ein Großteil der Handwerkskammern schreibt den Bewerbern die Teilnahme an rechtskundlichen Schulungen (wie etwa den „Raesfeld-Seminaren“) vor.

Für die Bewerber in Nordrhein-Westfalen ist zudem die Teilnahme an einem abschließenden Test verpflichtend.

Anhörung der zuständigen Innung
Die zuständige Innung wird um Stellungnahme zu der Bewerbung gebeten. Hinterfragt wird hierbei insbesondere der Ruf und Leumund der Person des Bewerbers bzw. seines Handwerksbetriebes.
Die Innungsmitgliedschaft ist nicht entscheidend, d.h. die Innung kann sich nicht ablehnend äußern allein wegen fehlender Mitgliedschaft.

Hospitation bei Gericht
In Nordrhein-Westfalen besteht seit kurzem im Bezirk des OLG Hamm die Möglichkeit einer Hospitation bei Gericht. Dabei besteht für interessierte Sachverständige und Sachverständigenbewerber die Möglichkeit, an einem Tag bei einem Amts-, Land- oder Oberlandesgericht einen unmittelbaren Einblick in den Ablauf eines Verhandlungstermins und in die Tätigkeit eines Sachverständigen vor Gericht zu erhalten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anhörung des zuständigen Fachverbandes:
Die fachkundliche Überprüfung

Der Bewerber hat sich einer fachkundlichen Überprüfung beim zuständigen Fachverband zu stellen, bei dem die besondere Sachkunde, also das Vorliegen überdurchschnittlichen Fachwissens festgestellt wird.

Der Zentralverband des deutschen Handwerks (ZDH) hat für die Vorgehensweise ein Konzept erstellt und allen Handwerkskammern und Fachverbänden als Leitfaden an die Hand gegeben. Danach erwarten den Bewerber in der Regel:

- *Probegutachten*
  Der Bewerber erhält in der Regel vom Fachverband eine festvorgegebene Aufgabenstellung und hat hierüber als **Hausarbeit** innerhalb von vier Wochen ein Probegutachten zu erstellen.

  Hausarbeit

- *Schriftlicher Test*
  Des Weiteren hat sich der Bewerber einer schriftlichen Überprüfung beim Fachverband zu stellen.

- *Mündliches Fachgespräch*
  Zum Abschluss erfolgt ein mündliches Fachgespräch vor einem Fachgremium, bei dem der Bewerber zum einen seine schriftlichen Arbeiten (insbesondere das Probegutachten) zu vertreten hat und weitere, darüber hinaus gehende fachlich-technische Fragen zu seinem Bestellungsgebiet gestellt bekommt.
  Den Anforderungen an einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen entsprechend wird hierbei ein das Meisterwissen übersteigendes Wissen, also überdurchschnittliche Fachkenntnis erwartet!

  Fachgremien

Zu der geschilderten Vorgehensweise hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 23.10.1996 (GewArch 1997, 68) festgestellt, dass die Bestellkörperschaft befugt ist, den Bewerber zur Feststellung seiner Sachkunde auf ein prüfungsähnliches Verfahren vor einem Fachausschuss zu verweisen und das Prüfungsergebnis ihrer Entscheidung als gutachtliche Stellungnahme zugrunde zu legen. Besteht für das in Frage kommende Sachgebiet kein ständiges Fachgremium, soll der Bewerber seine besondere Sachkunde vor einem „ad hoc-Fachgremium“ oder einer neutralen, sachkundigen Person nachweisen.
Bleiben nach sorgfältiger Prüfung der persönlichen Eignung und der besonderen Fachkunde Zweifel, ob die Bestellungsvoraussetzungen vorliegen, so gehen diese zu Lasten des Bewerbers.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 5 SVO: Öffentliche Bestellung; Dauer; Auflagen

Die Bestellung ist eine öffentliche Bestellung im Sinne von § 410 Abs. 2 ZPO und § 79 Abs. 3 StPO:

§ 410 ZPO Sachverständigenbeeidigung

(1) Der Sachverständige wird vor oder nach Erstattung des Gutachtens beeidigt. Die Eidesnorm geht dahin, dass der Sachverständige das von ihm erforderte Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstatten werde oder erstattet habe.

(2) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid; sie kann auch in einem schriftlichen Gutachten erklärt werden.

§ 79 StPO Sachverständigeneid

(1) Der Sachverständige kann nach dem Ermessen des Gerichtes vereidigt werden.

(2) Der Eid ist nach Erstattung des Gutachtens zu leisten; er geht dahin, dass der Sachverständige das Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstattet habe.

(3) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im Allgemeinen vereidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid.

Dauer der Bestellung

Gemäß § 5 SVO erfolgt die öffentliche Bestellung für längstens fünf Jahre. Nach Ablauf der Bestellungsperiode prüft die Kammer in einem verkürzten Verfahren, ob die Bestellungsvoraussetzungen noch erfüllt sind und inwiefern eine Verlängerung in Betracht kommt.

Hierbei wird insbesondere festgestellt, ob der Sachverständigen bislang seinen Pflichten nachgekommen ist – vor allem der Fortbildungspflicht – und sich hat nichts zu Schulden kommen lassen.

Auflagen

Eine Bestellung kann von der Kammer auch mit Auflagen versehen werden.

Vereidigung auf ein bestimmtes Bestellungsgebiet:
Beachtung der Gewerk Abgrenzungen

Vereidigung auf das Berufsbild

Die Vereidigung erstreckt sich ausschließlich auf die Tätigkeitsbereiche, die im Berufsbild des Gewerks, für das die Bestellung erfolgt, angegeben sind!

Beispiel: Ein Sachverständiger ist Elektrotechnikermeister und Kälteanlagenbauermeister und auch für beide Bereiche in die Handwerksrolle eingetragen. Vereidigt wurde er jedoch nur für das Kälteanlagenbauerhandwerk. Er ist *nicht* berechtigt, Begutachtungen im Elektrotechnikerhandwerk unter Berufung auf seine öffentliche Bestellung zu erstatten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Möchte er dies tun, so muss er sich auch für das Elektrotechnikerhandwerk öffentlich bestellen und vereidigen lassen – allerdings erst nach fachkundlicher Überprüfung vor dem zuständigen Fachverband!

Teilgebiets-bestellungen

Die Vereidigung erfolgt grundsätzlich für ein gesamtes Gewerk, also nicht nur für einen „Lieblingsteilbereich“. Ausnahmsweise sind Teilgebietsbestellungen möglich, sofern es sich um ein in sich geschlossenes Betätigungsfeld mit eigenständiger wirtschaftlicher Bedeutung handelt (z.B. der Bereich Fahrzeuglackierung aus dem Maler- und Lackiererhandwerk). Die Bestellkörperschaften bestimmen in einem bundesweit einheitlichen Verfahren, ob ein Teilbestellungsgebiet geschaffen wird (nach Beschlussfassung im ZDH-Arbeitskreis Sachverständigenwesen in Abstimmung mit dem zuständigen Fachverband).
Als Abgrenzung hierzu ist die bloße Angabe eines Schwerpunktes im Sachverständigenverzeichnis möglich. Dabei besteht die Vereidigung jedoch für das gesamte Gewerk und sind Gutachten auch im gesamten Gewerk zu erstatten. Die Angabe des Schwerpunktes erfordert natürlich entsprechende besondere, detaillierte Kenntnisse in diesem Bereich, was entsprechend zu belegen ist (Zusatzqualifikationen, Fortbildungen etc.).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§§ 6-8 SVO: Durchführung der Vereidigung

Die Vereidigung erfolgt in der Regel in angemessenem Rahmen im Hause der Handwerkskammer und wird durchgeführt vom Präsidenten, seinem Stellvertreter oder einem Mitglied der Geschäftsführung. Dabei schwört der Sachverständige gemäß § 6 SVO, dass er

Eidesformel

„... die Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen, [ihre] Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen erstatten und die Sachverständigenordnung der Handwerkskammer beachten werde[n]."

Rundstempel

Nach Durchführung der öffentlichen Bestellung und Vereidigung werden dem Sachverständigen Rundstempel, Sachverständigenausweis und Bestellungsurkunde übergeben (§ 7 SVO).

Bekanntmachung

Schließlich wird die öffentliche Bestellung und Vereidigung bekannt gemacht (in der Regel im Kammerteil des Deutschen Handwerksblatts) und der neu vereidigte ins Sachverständigenverzeichnis seiner Kammer aufgenommen (§ 8 SVO).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gang des Bewerbungs- und Bestellungsverfahrens

Auswahl	- Abstrakte Bedarfsprüfung - Prüfung der fachlichen und persönlichen Voraussetzungen (Prüfung der eingereichten Unterlagen; hausinterne Überprüfungen in Handwerksrolle, Beitragsabteilung und Betriebsberatung) - Teilnahme an rechtskundlicher Schulung, in NRW mit Test - Bewerbergespräch - Anfrage bei der Innung - Fachkundliche Überprüfung beim Fachverband
Öffentliche Bestellung und Vereidigung	- Für max. fünf Jahre mit Verlängerungsmöglichkeit - Versicherung der Objektivität und Unparteilichkeit gegenüber jedermann - Verlässlichkeit im Hinblick auf die ständige Verfügbarkeit - Verpflichtung auf Bestimmungen der SVO
Offizielle Anerkennung	- Übergabe von Rundstempel, Sachverständigenausweis und Bestellungsurkunde - Bekanntmachung

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

GRUNDZÜGE DER ZIVILPROZESSORDNUNG -

WAS ERWARTET DAS GERICHT VOM HANDWERKLICHEN SACHVERSTÄNDIGEN

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Allgemeine Erwartung

Aus Sicht des Richters erwartet das Gericht vom handwerklichen Sachverständigen fachliche Hilfe bei der Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sollte daher mit den wichtigsten Grundsätzen der gerichtlichen Tätigkeit und des Prozessrechts vertraut sein. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks kommen in erster Linie bei den Zivilgerichten zum Einsatz.

Gliederung der Gerichtsbarkeit

Verfassungsgerichtsbarkeit	**Ordentliche Gerichtsbarkeit**	**Sonstige Gerichtszweige**
▪ Verfassungsgerichte der Länder ▪ Bundesverfassungsgericht	▪ Zivilgerichte ▪ Strafgerichte ...	▪ Arbeitsgerichte ▪ Sozialgerichte ▪ Verwaltungsgerichte ▪ Finanzgerichte ...

⇩

- Amtsgerichte (bis 10.000 €)
- Landgerichte
- Oberlandesgerichte
- Bundesgerichtshof

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Grundsatz der Parteiherrschaft/ Beibringungsgrundsatz

Bedeutung

Der Grundsatz der Parteienherrschaft im Zivilprozess bedeutet, dass nur die Parteien darüber entscheiden,

- welchen Tatsachenstoff sie dem Gericht unterbreiten,
- welchen Tatsachen sie bestreiten bzw. zugestehen wollen,
- ob und welche Beweise sie für streitige Tatsachen anbieten.

Tatsachen, die die Parteien nicht vorbringen, sind grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Dies gilt auch für offenkundige Tatsachen. Das Gericht darf grundsätzlich auch nur Beweis erheben, wenn eine Partei ihn angeboten hat.

Keine Amtsermittlung

Anders als im Strafverfahren wird im Zivilprozess keine Amtsermittlung durchgeführt. Es können also objektiv falsche Urteile schon deswegen gefällt werden, weil das Gericht über die zugrundeliegenden Tatsachen nicht oder nicht richtig informiert wird!

Auswirkungen der Parteiherrschaft am Beispiel der Verjährung

Fall: Der Handwerker klagt seinen restlichen Werklohn ein. Der Anspruch ist verjährt. Der Auftraggeber beruft sich aber nicht darauf, sondern macht geltend, der Handwerker habe mangelhaft gearbeitet, weswegen er den Werklohn zurückhalte.

Hier darf das Gericht die Klage nicht wegen Verjährung abweisen, sondern muss den Mängeln nachgehen. Das Gericht darf nicht auf den offensichtlichen Sachverhalt aufmerksam machen, da andernfalls Befangenheit des Gerichtes oder Verfahrensfehler geltend gemacht werden könnten.

Bedeutung für den Sachverständigen

Bindung an den Beweisbeschluss

Den Grundsatz der Parteiherrschaft hat auch der Sachverständige zu beachten. Deswegen darf er nicht von sich aus Mängel in seinem Gutachten behandeln, die er im Ortstermin gesehen hat, die aber von den Parteien nicht in den Prozess eingeführt worden sind! Der konkrete Auftrag für den Sachverständigen ist allein der Beweisbeschluss; an diesen ist der Sachverständige gebunden.

Fall: Ein Gericht beauftragt einen Sachverständigen, Fensterbeschläge zu begutachten. Der Sachverständige tut dies, bemerkt aber vor Ort, dass der Holzrahmen der Fenster Mängel aufweist. Wenn dieser Aspekt von den Parteien nicht eingebracht wurde und nicht im gerichtlichen Auftrag (Beweisbeschluss) steht, darf der

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Sachverständige auf diese Mängel nicht aufmerksam machen oder sie in sein Gutachten aufnehmen.

Schlüssigkeit – Erheblichkeit – Darlegungs- und Beweislast

Für das Verständnis der Arbeitsweise des Gerichts wichtig sind die Begriffe der "Schlüssigkeits- bzw. Erheblichkeitsprüfung" sowie der „Darlegungs- und Beweislast“.

1. Schlüssigkeitsprüfung

Der Richter prüft zunächst, ob das Vorbringen des Klägers schlüssig ist, aus sich heraus also überhaupt den Klageanspruch begründen kann. Hierzu unterstellt der Richter zunächst einseitig das Vorbringen des Klägers als richtig und prüft dann, ob dem Kläger nach seinem eigenen Vorbringen ein Anspruch zusteht.

Fall: Ein 19-jähriger erhält von seinen Eltern Geld und kauft sich ein Auto. Das Fahrzeug soll mangelhaft sein, weswegen er es zurückgibt. Die Eltern klagen auf Rückzahlung des Kaufpreises. Im Prozess bestreitet der Verkäufer des Vorliegens eines Mangels.
Die Schlüssigkeitsprüfung ergibt, dass die Klage der Eltern, selbst bei unterstellter Mangelhaftigkeit des Autos, nicht schlüssig ist, da nicht sie, sondern ihr Sohn Vertragspartner ist.

2. Erheblichkeitsprüfung

Jetzt unterstellt der Richter das Vorbringen des Beklagten als richtig und prüft dann, ob der Klageanspruch dadurch zu Fall gebracht wird.

Fall: Der Handwerker klagt seinen restlichen Werklohn ein. Der Auftraggeber wendet ein, die Arbeiten seien zwar mangelfrei, aber verspätet hergestellt worden. Irgendeinen Schaden durch die Verspätung macht der Auftraggeber nicht geltend. Im Prozess streiten die Parteien über die Gründe der verspäteten Fertigstellung.
Die Erheblichkeitsprüfung ergibt, dass das Vorbringen des Auftraggebers, selbst bei unterstellter, vom Handwerker zu vertretender verspäteter Fertigstellung, unerheblich ist. Er hätte einen Schadensersatzanspruch zur Aufrechnung stellen müssen.

Fall: Der Handwerker klagt seinen restlichen Werklohn ein. Der Auftraggeber wendet ein, er habe inzwischen bezahlt. Der Handwerker bestreitet das.
Hier ist das Vorbringen des Auftraggebers erheblich.
Es schließt sich aber die Frage an, wer die Zahlung beweisen muss.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

3. Darlegungs- und Beweislast

Bei Gericht geht es nicht nur darum, „Recht zu haben“, sondern dieses Recht muss auch bewiesen werden können.

Vereinfacht lässt sich sagen, dass in einem Prozess jede der Parteien dem Gericht die Tatsachen darlegen und ggf. auch beweisen muss, die für die eigene Rechtsposition *günstig* sind.

Im obigen Fall, wo der Auftraggeber die Zahlung des restlichen Werklohns behauptet, muss er also die Zahlung beweisen.

Fall: Der Handwerker klagt seinen restlichen Werklohn ein. Die Arbeiten sind abgenommen. Der Auftraggeber behauptet, es sei kein EP-Vertrag, sondern ein Festpreisvertrag vereinbart worden. Den Festpreis habe er bezahlt. Im Übrigen seien die Arbeiten mangelhaft.

Der Handwerker als Kläger muss darlegen und beweisen, dass ein EP-Vertrag vereinbart worden ist. Der Auftraggeber als Beklagter muss das Vorliegen von Mängeln darlegen und beweisen.

Der richterliche Hinweis

Am Schluss ihrer Schriftsätze erbitten Rechtsanwälte fast regelmäßig unter Hinweis auf § 139 ZPO einen „richterlichen Hinweis“.

§ 139 Materielle Prozessleitung

(1) Das Gericht hat das Sach- und Streitverhältnis, soweit erforderlich, mit den Parteien nach der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und Fragen zu stellen. Es hat dahin zu wirken, dass die Parteien sich rechtzeitig und vollständig über alle erheblichen Tatsachen erklären, insbesondere ungenügende Angaben zu den geltend gemachten Tatsachen ergänzen, die Beweismittel bezeichnen und die sachdienlichen Anträge stellen.

Gemeint sind hiermit die Fälle, in denen eine Partei ersichtlich unvollständig oder widersprüchlich vorträgt, eine offensichtlich unhaltbare Rechtsansicht vertritt oder vergisst, Beweise anzutreten.

Der Grundsatz der Parteiherrschaft wird insoweit eingeschränkt.

Fall: Im obigen Fall, wo die Eltern statt des Sohnes auf Rückzahlung des Kaufpreises klagen, hätte das Gericht einen Hinweis geben müssen.

Wichtig:

Der Sachverständige als Helfer des Richters hat keine Hinweispflicht, auch *kein* Hinweis*recht*.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs

Grundrecht

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist als Grundrecht in Art. 103 Abs. 1 Grundgesetz verankert. Er garantiert ein Recht auf Information über das Verfahren, ein Recht auf Stellungnahme zur Sache sowie ein Recht auf Berücksichtigung des Vorbringens. Dieser Grundsatz ist oberste Maxime, ihn zu verletzen führt unweigerlich zu Konflikten.

Gelegenheit zur Stellungnahme

- Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs besagt, dass in einem Zivilprozess jede Partei einen Anspruch darauf hat, dass das Gericht bei seiner Entscheidung nur solche Tatsachen berücksichtigt, die beide Parteien kennen und zu denen beide Parteien die Möglichkeit hatten, sich zu äußern.

- Den Grundsatz des rechtlichen Gehörs hat auch der Sachverständige zu beachten!

Beispiele für einen Verstoß gegen den Grundsatz des rechtlichen Gehörs:

- Der SV fordert von einer Partei Unterlagen an, die er seinem Gutachten zugrunde legt, ohne die andere Partei in Kenntnis zu setzen,

- Der SV lässt sich von einer Partei Fotos geben, wertet sie im Gutachten aus, ohne die andere Partei in Kenntnis zu setzen,

- Der SV verstößt gegen § 357 ZPO – Parteiöffentlichkeit der Beweisaufnahme -, weil er die Parteien nicht zum Ortstermin lädt.

Der Sachverständige sollte daher, wenn er zu einer Partei Kontakt aufnimmt (z.B. Anfordern von Unterlagen), eine Durchschrift dieses Schreibens der anderen Partei zuleiten.

Die Beweismittel

Wie schon ausgeführt, darf das Gericht zum Zwecke der Feststellung einer Tatsache grundsätzlich nur Beweis erheben, wenn eine Partei ihn angetreten hat.

Als nach der ZPO zulässige Beweismittel kommen in Betracht:

- Wahrnehmungsbeweis (Hören, Sehen, Riechen, Fühlen)
- Zeugenbeweis
- Beweis durch Sachverständige
- Beweis durch Urkunden (im Allgemeinen „stärkstes“ Beweismittel)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Beweis durch Parteivernehmung

Von diesen Beweismitteln sind für den Sachverständigen von besonderem Interesse:

1. Zeugenbeweis

Der Zeuge soll sein Wissen über bestimmte Tatsachen oder tatsächliche Vorgänge aus eigenem, unmittelbarem Miterleben bekunden (Was hat er gesehen, gehört etc.). Er ist daher nicht durch eine andere Person ersetzbar.
Der Zeugenbeweis ist der häufigste, aber auch unsicherste Beweis, da Zeugen in vielen Fällen bewusst oder unbewusst die Unwahrheit sagen.

2. Sachverständigenbeweis

Der Sachverständigenbeweis ist die Aussage eines anerkannten Fachmanns auf dem vom Sachverhalt betroffenen Gebiet im gerichtlichen Auftrag (Die Aussage eines Sachverständigen ist also nicht automatisch als „Sachverständigenbeweis“ zu werten).
Der Sachverständige hat die Aufgabe,

- dem Gericht die Kenntnis von Erfahrungssätzen auf seinem Wissensgebiet **zu vermitteln** (z B. DIN-Normen, Verlegerrichtlinien)
- auf Grund seiner Sachkunde **Tatsachen festzustellen**,
- bestimmte Tatsachen auf Grund der Erfahrungssätze seines Wissensgebietes **zu beurteilen**

3. Der sachverständige Zeuge

Der sachverständige Zeuge ist ein Zeuge, der die zu bekundenden Tatsachen nur Kraft seiner Sachkunde hat wahrnehmen können.

Fall: Ein Sachverständiger wird für einen Auftraggeber als Privatgutachter tätig. Er stellt bestimmte Mängel fest. Der Auftraggeber lässt diese nach erfolgloser Fristsetzung beseitigen und verlangt vom Handwerker die Kosten. Im Prozess mit dem Handwerker wird der Sachverständige (weil zwar der Auftraggeber, nicht aber der Handwerker zustimmt) nicht als Sachverständiger gehört, sondern nur als sachverständiger Zeuge. Er bekundet nur, welche tatsächlichen Feststellungen er getroffen hat. Er gibt keine Wertungen ab.

Wichtig: Nach dem JVEG wird er auch nur als *Zeuge* entschädigt!
Würde das Gericht von dem Sachverständigen, den es als sachverständigen Zeugen vernehmen will, auch Wertungen verlangen, so müsste der Sachverständige auf Klarstellung drängen, dass er nun als Sachverständiger vernommen wird und nach dem JVEG auch eine Entschädigung als Sachverständiger erhält.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

4. Zeuge, sachverständiger Zeuge und Sachverständiger in einer Person

Fall: Ein Kfz-Sachverständiger beobachtet einen Verkehrsunfall. Er wird zu Gericht geladen.

Befragt ihn der Richter zum Hergang und zum Zustandekommen des Umfalles, so ist er Zeuge.

Befragt ihn der Richter, welche Schäden bei den beteiligten Fahrzeugen eingetreten sind, so ist er Zeuge, soweit er Beschädigungen schildert, die auch jeder Laie sehen kann. Beschreibt er jedoch Schäden, die er nur auf Grund seiner besonderen Sachkunde hat sehen können (z.B. das Spaltmaß der Türen ist verzogen), so ist er sachverständiger Zeuge.

Befragt ihn der Richter schließlich, wie und mit welchen Kosten die Beschädigungen zu reparieren sind, so ist er Sachverständiger.

Abgrenzung

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gerichtsladung eines Sachverständigen	Situation	Funktion	Entschädigung
Zeuge	Bekundung von selbst beobachteten, in der Vergangenheit liegenden Tatsachen und Zuständen, die jeder Beobachter ohne spezielle Sachkenntnis wiedergeben könnte, z.B. eines Unfallhergangs; als Person nicht ersetzbar	Befragung als Beobachter	**Max. 21 € / Std.**
Sachverständiger Zeuge	Bekundung von Tatsachen, die über die bloße laienhafte Wahrnehmung hinausgehen und besondere Sachkunde erfordern, z.B. Feststellung von Schäden bei einem Unfall	Befragung zu Tatsachenfeststellungen als Fachmann (z.B. Privatgutachter)	**Max. 21 € / Std.**
Sachverständiger	Beurteilungen aufgrund gegebener Sachkunde aus wahrgenommenen Tatsachen	Sachliche Beurteilung und Bewertung als besonders qualifizierter Fachmann	**Je nach Honorargruppe - mindestens 70 € / Std.**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ZDH ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN HANDWERKS

Abgrenzung Sachverständiger – sachverständiger Zeuge

(Merkblatt des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Berlin)

Die Unterscheidung zwischen Sachverständigen und sachverständigen Zeugen ist besonders wegen der unterschiedlichen Entschädigung von erheblicher Bedeutung. Der sachverständige Zeuge erhält nur eine Entschädigung nach den für *Zeugen* geltenden Sätzen des Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetzes (JVEG), also höchstens bis zu 21 Euro pro Stunde (§ 22 JVEG). Der *Sachverständige* erhält je nach Honorargruppe mindestens 65,-- € in der Stunde.

Definitionen

- Ein Zeuge bekundet von ihm selbst beobachtete in der Vergangenheit liegende Tatsachen oder Zustände. Er ist nicht ersetzbar und deshalb auch nicht wegen Besorgnis der Befangenheit ablehnbar. Allerdings unterliegt die Einschätzung der Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage der freien richterlichen Beweiswürdigung.

- Bekundet jemand aufgrund seiner besonderen Sachkunde Tatsachen, die über bloße laienhafte Wahrnehmungen hinausgehen, z. B. im Rahmen der Erstattung eines Privatgutachtens, so ist er sachverständiger Zeuge. Er wird wie ein Zeuge behandelt und entschädigt.

- Zieht jemand dagegen aus wahrgenommenen Tatsachen aufgrund seiner Sachkunde Schlussfolgerungen und nimmt er Beurteilungen vor, so ist er Sachverständiger und als solcher zu entschädigen.

Beispiele

Ein Sachverständiger des Kraftfahrzeugtechniker-Handwerks beobachtet einen Verkehrsunfall.

- Wird er vom Richter zum Zustandekommen und zum Ablauf des Unfalls (in der Vergangenheit liegende Tatsachen) befragt, so ist er Zeuge.

- Wird er vom Richter gefragt, welche Karosserieteile erkennbar durch den Unfall beschädigt worden sind, so ist er (aufgrund seiner besonderen beruflichen Kenntnisse) sachverständiger Zeuge.

- Wird er vom Richter dagegen befragt, ob und ggf. in welchem Ausmaß der Fahrzeugrahmen verzogen (Bewertung) war, so ist er Sachverständiger.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ladung; Beweiskraft des Verhandlungsprotokolls

Für die Frage, ob jemand sachverständiger Zeuge oder Sachverständiger ist, ist auch der formale Inhalt der Ladung vor Gericht von Bedeutung. Erwartet ein vor Gericht als sachverständiger Zeuge geladener Sachverständiger, der für eine der Parteien im Vorfeld des Rechtstreits ein Privatgutachten angefertigt hat, dass er Fragen beantworten soll, die über seine persönliche Wahrnehmung hinausgehen und fachliche Schlussfolgerungen sowie wertende Beurteilungen enthalten werden, so sollte er dies dem Gericht so früh wie möglich mitteilen und auf eine Ladung als Sachverständiger hinwirken. Beharrt das Gericht auf der Vernehmung als sachverständiger Zeuge, kann die Aussage als Ganzes nicht verweigert werden. Auf Fragen, die sich auf das Fachwissen des Sachverständigen beziehen, braucht der Sachverständige dann allerdings nicht zu antworten. Er kann notfalls auch beantragen, dass Fragestellung und Antwort protokolliert werden, um später dann ein Beweismittel in der Hand zu haben, wenn es nachzuweisen gilt, dass er als Sachverständiger tätig gewesen ist.

Hat der Sachverständige erst nach der Befragung durch das Gericht den Eindruck gewonnen, dass er nicht als Zeuge, sondern dass er als Sachverständiger befragt worden ist, so sollte er darauf hinwirken, dass der mit dem Verfahren befasste Richter die Frage der Entschädigung entscheidet und nicht der Geschäftsstellenbeamte, der an der Verhandlung überhaupt nicht teilgenommen hat.

Gerichtliche Festsetzung; Beschwerde

Vorsorglich kann der Sachverständige von vornherein gerichtliche Festsetzung der Entschädigung nach § 4 JVEG beantragen und, falls er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist, gegen die Festsetzung nach
§ 4 Abs. 3 JVEG Beschwerde einlegen. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens muss der Sachverständige darlegen, dass der Inhalt seiner Aussage ausschließlich oder zumindest überwiegend eine gutachterliche Leistung war. Hierfür kann – wie bereits erwähnt – das Verhandlungsprotokoll hilfreich sein.

Beschwerdewert

Damit die Beschwerde zulässig ist, muss ein Beschwerdewert von mehr als 300 Euro erreicht werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Verhältnis des Sachverständigen zum Gericht

Der Sachverständige ist Helfer des Richters.
Der Richter ist Jurist und kein Fachmann auf handwerklichem oder technischem Gebiet. Da ein Urteil jedoch zumeist nicht nur von juristischen, sondern auch technisch-fachlichen Erwägungen und Bewertungen abhängt, benötigt der Richter den Sachverständigen als Helfer. Nach den Vorgaben des BGH und OLG sind fast die meisten Zivilrechtsstreitigkeiten nicht mehr ohne Hinzuziehung eines Gutachters zu entscheiden.

Keine richterlichen Befugnisse

Der Sachverständige ist zwar der Helfer des Richters, er hat aber keine richterlichen Befugnisse. Die rechtsprechende Gewalt ist nach dem Grundgesetz den Richtern anvertraut. Sie entscheiden unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen in alleiniger Verantwortung. Der Sachverständige hat sich dagegen zu Rechtsfragen nicht zu äußern.

Der Richter entscheidet in alleiniger Verantwortung.
Wenn der Richter in alleiniger Verantwortung zu entscheiden hat, dann folgt daraus, dass der Richter ein Gutachten seines Helfers nicht ohne eigenständige Überprüfung seiner Entscheidung zugrunde legen darf. Würde der Richter in seinem Urteil ungeprüft die Ausführungen des Sachverständigen übernehmen, so würde er in unzulässiger Weise einen Teil seiner Verantwortung auf den Sachverständigen delegieren.
Daher muss der Richter das Gutachten seines Helfers einer eigenverantwortlichen Prüfung unterziehen und sich selbst von der Richtigkeit des Gutachtens überzeugen.

Das Gutachten muss nachprüfbar sein.
Der Sachverständige als Helfer des Richters muss das Gutachten so schreiben, aufbauen und begründen, dass dem Richter die ihm obliegende Nachprüfung möglich ist.

Das Gutachten muss also

- Schlüssig und nachvollziehbar sein
  Das Vorgehen Muss für den Richter als technischen Laien in allen Schritten erklärt und begründet sein.
- Klare und eindeutige Aussagen enthalten
  Vage Formulierungen wie „kann“, „könnte“ oder „sollte“ sind zu vermeiden, da sie nicht zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, sondern eher zu Irritationen und Unsicherheiten führen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(Eine Ausnahme kann es nur dann geben, wenn im Einzelfall einmal keine klare Aussage möglich ist; dann hat der Sachverständige dies deutlich zu machen und darf sich bei mehreren Alternativen nicht einfach unter Auslassen der anderen nur für eine entscheiden, sondern hat alle darzulegen und abzuwägen)

- Objektiv begründete Wertungen vermitteln
  Die gutachterlichen Aussagen haben keine Meinungen widerzuspiegeln, sondern müssen auf objektiven Grundlagen (DIN-Normen, Fachregeln etc.) beruhen.

Ein nur im Ergebnis fachlich richtiges Gutachten, das die Beweisfragen zutreffend beantwortet, ist unbrauchbar, wenn der Sachverständige seine Aussagen **nicht** nachvollziehbar und überzeugend begründet. Ein solches Gutachten hilft dem Richter nicht, da er es seiner Entscheidung nicht zugrunde legen kann und darf. (vgl. Kap. 8)

Keine rechtlichen Beurteilungen durch den Sachverständigen

Der Richter muss die Rechtsfragen allein entscheiden.
Der Richter darf die Verantwortung für die Entscheidung von Rechtsfragen weder dem Sachverständigen auferlegen, noch darf sich der Sachverständige von sich aus ungefragt zu Rechtsfragen äußern.

Der Richter darf also z.B. nicht dem Sachverständigen eine Vertragsauslegung aufbürden, umgekehrt darf der Sachverständige nicht von sich aus Rechtsfragen ansprechen und z.B. zur Wirksamkeit eines Vertrages Stellung nehmen.

Letzteres kann zur erfolgreichen Ablehnung des Sachverständigen wegen Besorgnis der Befangenheit und damit Verlust der Entschädigung führen.

(Vgl. zur Unzulässigkeit rechtlicher Beurteilungen Kap. 8)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Sachverständige kann vom Gericht einen klaren Gutachtenauftrag erwarten.

Zentrale Bedeutung für den Sachverständigen bei der Beauftragung durch ein Gericht kommt dem Beweisbeschluss zu. Er enthält den klaren Auftrag zur Begutachtung anhand konkreter Fragen und ist damit unabdingbare Voraussetzung dafür, dass der Sachverständige den Erwartungen des Gerichtes gerecht werden kann.

Klarstellung bei Zweifeln

Enthält der Beweisbeschluss keine klaren Fragen oder hat sich das Gericht infolge fehlenden Fachwissens ungenau ausgedrückt, so ist der Sachverständige verpflichtet, sich an das Gericht zu wenden und um Klarstellung zu bitten:

> **§ 407 a Abs. 4 S. 1 ZPO**
> Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang des Auftrages, so hat er unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen.

Bei allen Zweifeln oder Unklarheiten sollte sich der Sachverständige hilfe-suchend an das Gericht wenden. Das Gericht hat die Tätigkeit des Sachverständigen nach § 404a Abs. 1 ZPO zu leiten, d.h. der Richter steht dem Sachverständigen für Rückfragen als Ansprechpartner zur Verfügung.

(Nicht gemeint ist damit allerdings eine „Kontaktpflege durch Präsente“!)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verhalten des Sachverständigen vor Gericht

- Muss der Sachverständige sein Gutachten mündlich vor Gericht erstatten oder ein schriftliches Gutachten mündlich erläutern, so sollte er vor Gericht selbstsicher, aber nicht selbstherrlich und überheblich auftreten. Fragen der Parteien sollte er nicht von oben herab beantworten. Auch laienhafte Fragen muss er sachlich beantworten (keine fachliche Eitelkeit).

- Der Sachverständige muss bereit sein, auf in der mündlichen Verhandlung neu auftauchende Tatsachen und Fragen einzugehen, er muss mitdenken und flexibel sein. Die "Westfälische Eiche" (stures Festhalten an der einmal gefassten Meinung) oder der "Strohhalm im Wind" (der seine Ansichten immer wieder ändert) sind bei Gericht nicht gefragt.

- Der Sachverständige sollte sich nicht auf einen "verbalen Nahkampf", z.B. mit den Rechtsanwälten, einlassen. Vor unangenehmen, auch aggressiv formulierten Fragen kann der Richter den Sachverständigen nicht schützen. Der Sachverständige sollte solche Fragen an den Richter gewandt sachlich beantworten. Wer sich hier provozieren lässt, riskiert schnell die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zuverlässigkeit des Sachverständigen

- Wenn der Sachverständige der Helfer des Richters ist, so muss der Richter erwarten können, dass dieser zuverlässig ist.
- Der Sachverständige erhält zur Gutachtenerstattung die Originalakten, die das Gericht unversehrt zurück erwartet. Dabei sollte der Sachverständige an einer baldigen Vorlage des Gutachtens interessiert sein.

- Der Richter ist neutral und unparteiisch, der Sachverständige als Helfer des Richters muss dies auch sein. Der Sachverständige ist zu völliger Objektivität und Neutralität verpflichtet (keine falsch verstandene Rücksichtnahme auf den handwerklichen Kollegen!). Hierauf leistet der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige seinen Eid. (vgl. auch Kap. 4)

- Der Sachverständige muss in fachlicher Hinsicht informiert und auf dem Laufenden sein, er hat eine Fortbildungspflicht. Nur so kann der Sachverständige sein Gutachten "nach besten Wissen" (so die Eidesformel) erstatten. (vgl. auch Kap. 4)

- Fällt der gerichtliche Auftrag nicht in sein Fachgebiet, so hat der Sachverständige hierauf gemäß § 407 a Abs. 1 ZPO hinzuweisen.

- Der Sachverständige hat eine Schweigepflicht. Kenntnisse, die er bei Ausübung seiner Tätigkeit erlangt, z. B. aus den Akten, darf er nicht Dritten mitteilen (ggf. droht eine Schadensersatzpflicht). Die Diskussion von Fachfragen unter Handwerkskollegen darf nur ohne Namens-nennung und derart abstrakt erfolgen, dass eine Zuordnung des Falles ausgeschlossen ist. (vgl. auch Kap. 4)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gesetzliche Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens – Innerhalb der gesetzlichen Frist

Grundsatz:

Gutachtenerstattungspflicht

Der von der Handwerkskammer öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist gemäß § 407 Abs. 1 ZPO verpflichtet, im gerichtlichen Auftrag ein Gutachten zu erstatten. Diese Verpflichtung ist im Zusammenhang mit § 404 Abs. 3 ZPO zu sehen, wonach das Gericht, wenn es für eine bestimmte
Frage öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige gibt, andere Sachverständige nur dann beauftragen soll, wenn besondere Umstände es
erfordern.

Bei grundloser Verweigerung der Erstattung des Gutachtens oder unter bestimmten Voraussetzungen bei nicht fristgerechter Erstattung des Gutachtens kann gegen den Sachverständigen ein Ordnungsgeld festgesetzt werden, §§ 409,411 ZPO.

Achtung:

Bei einem Gerichtsgutachten hat der Sachverständige unverzüglich zu prüfen, ob er das Gutachten innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist erstatten kann (s.o.)
Wird diese Frist vom Sachverständigen versäumt, so droht ihm die Festsetzung eines Ordnungsgeldes von bis zu 3.000,- €!

§ 411 ZPO:

(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Gericht dem Sachverständigen eine Frist, innerhalb derer er das von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.
(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger die Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleichen Weise noch einmal festgesetzt werden. Das einzelne Ordnungsgeld darf 3.000 Euro nicht übersteigen. § 409 Abs. 2 gilt entsprechend.

Ausnahmen:

Zeugnisverweigerungsrecht

1. Gemäß §§ 408 Abs. 1, 383 ff ZPO kann der Sachverständige die Erstattung eines Gutachtens aus den Gründen verweigern, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern.

Danach ist die Verweigerung berechtigt,

- wenn der SV mit einer Partei verlobt, verheiratet oder verpartnert ist oder war,

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- wenn der SV mit einer Partei in gerader Linie verwandt (Kinder, Eltern) oder verschwägert (Schwiegersohn) ist oder war,
- wenn der Sachverständige in der Seitenlinie bis zum dritten Grade (Onkel, Neffe) verwandt oder bis zum zweiten Grade verschwägert (Ehegatte des Enkels) ist oder war.

2. Über diese Fälle hinaus soll der Sachverständige um Befreiung von der Gutachterpflicht bitten, wenn er sich befangen fühlt. *Befangenheit*

z. B.
- Freundschaft mit einer Partei
- Tätigkeit in derselben Angelegenheit für eine Partei
- ständiges Dienstverhältnis zu einer Partei,
- persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit von einer Partei

Bei Gerichtsgutachten gibt § 407a Abs. 2 ZPO diese Pflicht konkret vor. Unterlässt der Sachverständige den Hinweis, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

§ 407a Abs. 2 ZPO:
(2) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

Das Gericht wird den SV dann gemäß § 408 Abs. 1 S. 2 ZPO von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbinden, schon um einer Ablehnung des Sachverständigen durch die andere Partei wegen Besorgnis der Befangenheit zuvorzukommen.

Ein Sachverständiger kann gemäß § 408 Abs. 1 ZPO aus denselben Gründen, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen, als befangen abgelehnt werden. Dazu reicht gemäß § 42 Abs. 2 ZPO die *Besorgnis der Befangenheit*.

Es muss ein Grund vorliegen, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Sachverständigen zu rechtfertigen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob der Sachverständige tatsächlich befangen ist. Es genügt, wenn die Partei von ihrem Standpunkt aus dies bei verständiger Würdigung befürchten muss.

Beispiele:
Freundschaft, Feindschaft, Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs, Verhalten im Ortstermin (unbedachte Äußerungen), abfällige Äußerungen im Gut-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

achten (z.B. ein von einer Partei vorgerichtlich eingeholtes Privatgutachten sei "ein reines Gefälligkeitsgutachten" oder der Privatgutachter "habe keine Ahnung")

Sonstige Verweigerungsgründe

3. Darüber hinaus soll der Sachverständige um Befreiung von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens in folgenden Fällen bitten:

a.) Die Beweisfragen liegen nicht in seinem Fachgebiet, § 407 a Abs. 1 ZPO.
b.) Die Beweisfragen liegen zwar in seinem Fachgebiet, berühren aber ein Spezialgebiet, auf dem der SV keine Erfahrung hat.
c.) Der SV ist überlastet und kann den gerichtlichen Auftrag nur mit großer Verzögerung erfüllen.

(Mitteilungs- und Informationsverpflichtung des Sachverständigen!)

Die Auswahl des Sachverständigen

- Die Auswahl des Sachverständigen erfolgt durch das Gericht.
- Vor der Ernennung können die Parteien zur Person des Sachverständigen gehört werden (§ 404 Abs. 2 ZPO)
- Wenn sich die Parteien auf einen bestimmten Sachverständigen einigen, dann muss das Gericht dieser Einigung Folge leisten, § 404 Abs. 5 ZPO.

Vorschlag durch Handwerkskammer

- Bei der Auswahl wird das Gericht versuchen, einen Sachverständigen zu benennen, der für die Beweisfragen nach seinem Fachgebiet in Fragen kommt. Das Gericht greift dabei auf seine Erfahrungen sowie auf SV-Verzeichnisse, z.B. der Handwerkskammer oder der IHK, zurück. Es kann auch die Handwerkskammern bitten, einen geeigneten SV vorzuschlagen.
- Wichtig ist, dass das Gericht den Sachverständigen selbst bestimmen muss und diese Entscheidung nicht der Handwerkskammer oder einem SV-Büro überlassen darf.

Bestimmung durch Gericht

- Soweit es die Besonderheiten des Falles erfordern, soll das Gericht den Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfragen hören, § 404 a Abs. 2 ZPO.
- Der vom Gericht ernannte Sachverständige ist nicht befugt, den Auftrag auf einen anderen zu übertragen, § 407a Abs. 3 ZPO.
- Soweit sich der Sachverständige der Mitarbeit einer anderen Person bedient, hat er diese namhaft zu machen und den Umfang ihrer Tätigkeiten anzugeben, falls es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt, § 407 a Abs. 3 ZPO.
- Leisten die Mitarbeiter Hilfsdienste von nicht untergeordneter Bedeutung, muss der Sachverständige sie also namhaft machen und den Umfang ihrer Tätigkei-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ten angeben, so dürfen diese Gehilfen, um die Gesamtverantwortlichkeit des Sachverständigen nicht in Frage zu stellen, gleichwohl nur für unterstützende Dienste nach Weisung und unter Aufsicht des Sachverständigen herangezogen werden, während die fachliche Auswertung der Arbeitsergebnisse der Gehilfen Pflicht des Sachverständigen selbst bleibt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Beweisbeschluss

Seinen Auftrag erhält der Sachverständige im Prozess durch den Beweisbeschluss. Er stellt für den Sachverständigen die Fragestellung des Gerichtes dar. Der Sachverständige muss jede Teilfrage beantworten, darf jedoch den Umfang des Beweisbeschlusses nicht überschreiten (zur Erinnerung: Grundsatz der Parteiherrschaft, d.h. die Parteien bestimmen den Prozessumfang). Bei Zweifeln an Inhalt und Umfang des Auftrages hat sich der Sachverständige gemäß § 407a Abs. 3 ZPO zur Klärung an das Gericht zu wenden (s.o.).

Inhalt

Der Beweisbeschluss enthält,

1. Beweisfragen

In den Beweisfragen werden die streitigen Tatsachen, über die der Beweis zu erheben ist, bezeichnet.

Daran ist der SV gebunden! Ohne Abstimmung mit dem Gericht darf er nicht darüber hinausgehen. Häufig wird im Ortstermin von einer, manchmal sogar von beiden Parteien die Bitte geäußert, der Sachverständige möge in seinem Gutachten auch zu einer Frage Stellung nehmen, die nicht Gegenstand des Beweisbeschlusses ist. Dies ist jedoch nicht Aufgabe des Sachverständigen.

2. Beweismittel

z.B. ein Sachverständigengutachten.

3. Beweisführer

also die Bezeichnung der Partei, die sich auf das Beweismittel berufen hat.

4. Sonstige Fragen und Anmerkungen

In einem besonderen Teil finden sich noch zusätzliche Fragen, auf die der Sachverständige eingehen soll, z. B. nach Minderwerten, Kosten der Nacherfüllung.

5. Ernennung des Sachverständigen

Das Gesetz spricht in § 404 Abs.1 S. 2 ZPO von "Ernennung".

Mit der Ernennung des Sachverständigen wird ein öffentlich-rechtliches Verhältnis zwischen dem Staat als Träger der Gerichtsbarkeit und dem Sachverständigen begründet.

Der SV wird damit aber nicht mit der Ausübung eines öffentlichen Amtes betraut. Er hat keine hoheitlichen Befugnisse.

Zwischen dem Sachverständigen und den Parteien bestehen keine vertraglichen Beziehungen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Muster eines Beweisbeschlusses

Sodann wurde folgender

B e w e i s b e s c h l u s s

verkündet:

I. Es soll Beweis erhoben werden
über die Behauptung des Klägers,

1) die in seiner Rechnung vom 30.12.2012 enthaltenen Preise seien ortsüblich und angemessen;

über die Behauptung der Beklagten,

2) die vom Kläger im Dezember 2012 ausgeführten Renovierungsarbeiten im Wohnzimmer ihrer Wohnung Victoriaweg 12 in Dortmund wiesen erhebliche Mängel auf:

Die Relieftapete sei nicht ordnungsgemäß geklebt und voller Blasen und Falten. Auch der Anstrich der Tapete sei mangelhaft, so dass man die Nähte sehen könne;

a) Die Blümchentapete zeige Abweichungen in Farbe und Muster. Insbesondere unter dem Fenster habe der Kläger eine Rolle geklebt, die offenbar aus einer anderen Lieferung stamme. Auch bei dieser Tapete sehe man die Nähte;

b) Am Fenster blättere der Lack schon wieder ab. An anderen Stellen zeige er dort Risse. Die Farbe decke nicht richtig, so dass man durch sie hindurch noch das Holz sehen könne. Sie klebe auch immer noch, so dass man das Fenster kaum auf und zu bekomme;

durch Einholung eines Sachverständigengutachtens, das der von der Handwerkskammer Dortmund öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige Malermeister Walter Fröhlich, Markstraße 3, 48544 Unna erstellen soll.

II. Wenn der Sachverständige zu I 1) zum gegenteiligen Ergebnis kommt, soll er die heutigen ortsüblichen Preise feststellen und angeben.
Wenn und soweit er das Vorliegen der unter I 2 a) - c) bezeichneten Mängel bejaht, soll er zugleich angeben, ob, in welcher Weise und mit welchem Kos-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

tenaufwand eine Nachbesserung möglich ist. Wenn und soweit die Nachbesserung einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, soll der Sachverständige den angemessenen oder verbleibenden Minderwert angeben. Ggf. soll er auch einen Abzug Neu für Alt berücksichtigen.

III. Der Sachverständige soll sein Gutachten in dem hiermit auf
Freitag, 24. Juni 2016, 09.00 Uhr
im Saal 111 des Amtsgerichtes Dortmund
anberaumten Termin zur Beweisaufnahme und weiteren mündlichen Verhandlung mündlich erstatten.
Dem Sachverständigen wird aufgegeben, die Grundlagen des mündlichen Gutachtens (z.B. Datenblätter, Zahlenwerke, Konstruktions- und Lageskizzen, Lichtbilder) schriftlich abzufassen und die angefertigte Unterlage im Termin den Parteien und dem Gericht zu überreichen.

IV. Die Auftragserteilung an den Sachverständigen wird davon abhängig gemacht, dass beide Parteien für die Kosten bis zum 22. April 2016 einen Vorschuss von jeweils 500,00 Euro einzahlen.

Für die Richtigkeit der Übertragung vom Tonträger

Dr. Bräsig Fix

(Dr. Bräsig) (Fix)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das selbständige Beweisverfahren
(früher Beweissicherungsverfahren)

Ziele

Das selbständige Beweisverfahren ist in den §§ 485 ff. ZPO geregelt. Es verfolgt nach dem Gesetz vier Ziele:

- Beweissicherung
- Prozessvermeidung
- Beschleunigung des Rechtsstreites
- Beeinflussung der Verjährung

Auch schon vor Beginn eines Prozesses kann auf Antrag einer Partei ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Nach § 485 Abs. 1 und 2 ZPO ergeben sich folgende Varianten, unter denen das selbstständige Beweisverfahren statthaft ist:

(1) wenn der Gegner zustimmt oder zu besorgen ist, dass das Beweismittel verloren geht oder seine Benutzung erschwert wird,

(2) wenn die antragstellende Partei ein rechtliches Interesse daran hat, dass
- der Zustand einer Person oder der Zustand oder Wert einer Sache,
- die Ursache eines Personenschadens, Sachschadens oder Sachmangels,
- der Aufwand für die Beseitigung eines Personenschadens, Sachschadens oder Sachmangels festgestellt wird.

Ein rechtliches Interesse ist anzunehmen, wenn die Feststellung der Vermeidung eines Rechtstreites dienen kann.

Zuständigkeit
Zuständig für die Anordnung des selbstständigen Beweisverfahrens (dort ist auch der Antrag zu stellen) ist das Gericht, bei dem bereits ein Rechtsstreit anhängig ist oder der Rechtsstreit zur Hauptsache anhängig gemacht werden müsste.

Die Bestimmung des Sachverständigen
Die Person des Sachverständigen wird vom Gericht bestimmt. An einen Vorschlag der antragstellenden Partei ist das Gericht *nicht* gebunden.

Die selbständige Beweiserhebung
Beruft sich eine Partei im späteren Prozess auf Tatsachen, über die selbstständig Beweis erhoben worden ist, so steht die selbständige Beweiserhebung einer Beweisaufnahme vor dem Prozessgericht gleich. Ein Gutachten im selbständigen Beweisverfahren ist also „normaler“, gültiger Sachverständigenbeweis.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Bedeutung und Besonderheiten für den Sachverständigen

Eilbedürftigkeit

Für Gutachten, die der Sachverständige im selbständigen Beweisverfahren zu erstatten hat, gilt grundsätzlich das, was auch für Gutachtenaufträge im eigentlichen Hauptprozess gilt. Als Besonderheit ist jedoch zu beachten, dass das selbständige Beweisverfahren im Allgemeinen eilbedürftig ist!
Daran hat sich auch der Sachverständige zu orientieren.
Die allgemein empfohlenen Einladungsfristen für den Ortstermin sind diesbezüglich ggf. nicht zugrunde zu legen. Bei besonderer Eilbedürftigkeit könnte auch von einem Tag auf den anderen zur Ortsbesichtigung geladen werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

PFLICHTENKATALOG:

REGELN UND RICHTLINIEN FÜR DIE SACHVERSTÄNDIGENTÄTIGKEIT

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Pflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige unterliegt einer Reihe von Pflichten und Regularien, die insbesondere Sachverständigenordnung und Prozessordnungen ihm vorgeben.

Die Einhaltung dieser Pflichten soll die besondere Funktion des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sicherstellen und wird von den Auftraggebern wie gerade den Gerichten zur Wahrung von Objektivität, Neutralität, Vertrauenswürdigkeit und besonderer Fachkunde erwartet.
Die „Kontrolle“ obliegt den Handwerkskammern als Bestellkörperschaften.

Die Pflichten sind im Einzelnen:

- Anzeigepflicht
- Aufzeichnungspflicht
- Auskunftspflicht
- Fortbildungspflicht
- Gutachtenerstattungspflicht
- Ordnungsgemäße Gutachtenerstattung
- Schweigepflicht
- Unparteilichkeit und Objektivität
- Werbeverbot

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anzeigepflicht

§ 19 Anzeigepflicht SVO

Der Sachverständige hat der Handwerkskammer unverzüglich und unaufgefordert schriftlich anzuzeigen:

1. die Änderung seiner beruflichen Niederlassung, seines Wohnsitzes und seiner Kommunikationsmittel;
2. die Beendigung oder Änderung seiner oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis;
3. die voraussichtlich länger als 3 Monate dauernde Verhinderung an der Ausübung seiner Tätigkeit als Sachverständiger;
4. den Verlust der Bestellungsurkunde, des Ausweises oder des Rundstempels;
5. die Abgabe einer Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO und den Erlass eines Haftbefehls zur Erzwingung der Abgabe der Vermögensauskunft gem. § 802g ZPO;
6. die Stellung des Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder das Vermögen einer Gesellschaft, deren Gesellschafter bzw. Geschäftsführer oder Vorstand er ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens und die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse;
7. die Einleitung eines Gewerbeuntersagungsverfahrens nach § 35 GewO;
8. den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, eines Strafbefehls, die Erhebung der öffentlichen Klage und den Ausgang des Verfahrens im Strafverfahren.
9. die Gründung von Zusammenschlüssen nach § 21 und den Eintritt in oder das Ausscheiden aus einem solchen Zusammenschluss.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Da die Handwerkskammern Sachverständige gegenüber Gerichten und Privatpersonen benennen und auch ein Sachverständigenverzeichnis führen, sind sie selbstverständlich auf die aktuellen Adressdaten des Sachverständigen angewiesen; Änderungen sind entsprechend unverzüglich anzugeigen (Zf. 1)

Berufliche Veränderungen sind der Kammer mitzuteilen, damit von dort auch weiterhin Objektivität, Unabhängigkeit und zeitliche Verfügbarkeit nachgehalten werden können. Dies ist insbesondere von Belang bei Eintritt in ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis; der Sachverständige hat sodann eine Freistellungserklärung im Sinne des § 2 Abs. 3 Nr. 1 d) SVO vorzulegen (Zf. 2).

Ständige Verfügbarkeit

Um mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ein verlässliches Instrumentarium zu schaffen, ist die ständige Verfügbarkeit des Sachverständigen grundsätzlich unabdingbare Voraussetzung. Ist ein Sachverständiger längerfristig an der Ausübung seiner Tätigkeit gehindert (z.B. infolge Krankheit oder längerer Abwesenheit), hat er dies der Kammer gegenüber frühestmöglich anzuzeigen, damit von dort vorübergehend keine Benennung mehr erfolgt (Zf. 3). Die SVO sieht die Verpflichtung hierzu ab einem Zeitraum von drei Monaten, jedoch wäre der Hinweis auch bei kürzerer Abwesenheit wünschenswert.

Da der Sachverständige seine Gutachten (bzw. den im Zusammenhang mit seiner Gutachtertätigkeit erforderlichen Schriftwechsel) mit seinem Rundstempel versieht und sich gegenüber seinen Auftraggebern als öffentlich bestellt und vereidigt ausweisen können muss, hat er den Verlust von Stempel, Ausweis und Urkunde entsprechend zu melden (Zf. 4). Des Weiteren soll hierdurch die missbräuchliche Nutzung des Stempels vermieden werden (Bestellkörperschaft erklärt Stempel in amtlicher Bekanntmachung für ungültig).

Insolvenzverfahren

Wie bereits oben ausgeführt gehören zu den Bestellungsvoraussetzungen wirtschaftliche Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit des Sachverständigen. Umstände, die sich hierauf auswirken, hat der Sachverständige daher seiner Bestellkörperschaft anzuzeigen. Hierzu gehören Vermögensauskunft, Insolvenzverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren sowie Strafverfahren (Zf. 5-8). Die Kammer hat dann zu prüfen, inwieweit eine Fortdauer der Bestellung in Frage kommt.

Die Handwerkskammer hat des Weiteren ein berechtigtes Interesse daran zu erfahren, inwieweit der Sachverständige seine Tätigkeit als Einzelperson oder innerhalb einer Sachverständigengemeinschaft ausübt (Weitere Ausführungen zum Zusammenschluss von Sachverständigen s.u.). Diesbezügliche Veränderungen hat der Sachverständige daher mitzuteilen (Zf. 9).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Aufzeichnungspflicht

§ 14 Aufzeichnungspflicht

(1) Der Sachverständige hat über jedes von ihm angeforderte Gutachten Aufzeichnungen zu machen. Aus diesen müssen ersichtlich sein

1. Name und Anschrift des Auftraggebers,
2. der Tag, an dem der Auftrag erteilt worden ist,
3. der Gegenstand des Auftrages,
4. der Tag, an dem das Gutachten erstattet wurde, oder die Gründe, aus denen es nicht erstattet worden ist.

(2) Der Sachverständige ist verpflichtet,

1. die Aufzeichnungen (Abs. 1),
2. ein vollständiges Exemplar der schriftlichen Gutachten,
3. die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf seine Tätigkeit als Sachverständiger beziehen, zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen oder die Unterlagen entstanden sind.

(3) Werden Dokumente gemäß Abs. 2 auf Datenträgern gespeichert, muss der Sachverständige sicherstellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er muss sicherstellen, dass die Daten nicht nachträglich geändert werden können.

Die Aufzeichnungspflicht gehört mit zu einer ordnungsgemäßen Dokumentation und Ausführung des Gutachtens. Bezeichnung des Auftraggebers und Angabe der relevanten Daten sind Selbstverständlichkeiten.

Aufbewahrungsfristen

Diese Aufzeichnungen, das Gutachten selbst sowie alle dazugehörenden wichtigen Unterlagen sind zehn Jahre lang aufzubewahren, gerechnet vom Ende des betreffenden Kalenderjahres an (ein im Februar 2003 erstattetes Gutachten ist also bis zum 31.12.2013 aufzubewahren!).

Lehnt ein Sachverständiger die Erstattung eines Gutachtens - ausnahmsweise (s. u. Gutachtenerstattungspflicht)! – ab, so hat er die Gründe hierfür ebenfalls schriftlich zu dokumentieren.

Mündlich erstattetes Gutachten

Grundsätzlich ist ein von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen verlangtes Gutachten schriftlich zu erstatten. Gegenteilige Vereinbarungen sind jedoch möglich.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Auch bei einem nur mündlich erstatteten Gutachten gilt die Pflicht zu einer ordnungsgemäßen Dokumentation, so dass auch hier die oben genannten Punkte zur Aufzeichnungspflicht einzuhalten sind. *Dokumentation*

Darüber hinaus ist auch das Ergebnis der mündlichen Begutachtung für die Unterlagen des Sachverständigen in kurzen Stichpunkten festzuhalten.

Hierzu heißt es in § 11 Abs. 1 SVO (Form der Gutachtenerstattung)

> *Der Sachverständige hat angeforderte Gutachten schriftlich oder in elektronischer Form zu erstatten, es sei denn, dass der Auftraggeber hierauf verzichtet. Das Ergebnis eines mündlich erstatteten Gutachtens ist schriftlich oder in elektronischer Form sowie nachvollziehbar und fälschungssicher festzuhalten.*

Die Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren trifft auch auf mündlich erstattete Gutachten – also auf die hierzu gefertigten Aufzeichnungen – zu.
Gerade hier ist eine ordentliche Dokumentation wichtig, um auch noch nach einigen Jahren einen Überblick über die damalige Gutachtertätigkeit und die getroffenen Feststellungen zu haben.

Auskunftspflicht

§ 20 Auskunftspflicht
(1) Der Sachverständige hat auf Verlangen der Handwerkskammer die zur Überwachung seiner Tätigkeit erforderliche mündliche oder schriftliche Auskünfte innerhalb der gesetzten Frist unentgeltlich zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.
(2) Der Sachverständige hat auf Verlangen die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (§ 14) der Handwerkskammer in deren Räumen unentgeltlich vorzulegen und für eine angemessene Zeit zu überlassen.
(3) Der Sachverständige ist verpflichtet, auf Anforderung von jedem Gutachten eine Kopie der Handwerkskammer unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Wie bereits oben erwähnt hat die Handwerkskammer die Tätigkeit der von ihr öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständige zu überwachen. Hierzu ist sie auf entsprechende Auskünfte des Sachverständigen angewiesen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Auskunftspflicht erstreckt sich auf alle Umstände, deren Kenntnis zur:

- Einschätzung des Umfangs der Sachverständigentätigkeit
- Würdigung der besonderen Sachkunde
- Überprüfung der Objektivität, Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit
- sowie Beachtung der sonstigen Sachverständigenpflichten

notwendig ist.

Statistische Angaben

Hierzu gehören z.B. Angaben zu statistischen Zwecken wie (anonymisierte) Jahresberichte über den Umfang der Sachverständigentätigkeit in den einzelnen Gewerken aber auch Stellungnahmen bei Beschwerden.

Erreicht die Kammer eine Beschwerde über einen „ihrer" Sachverständigen, so fordert sie den Sachverständigen zur Stellungnahme zum Sachverhalt auf. Der Sachverständige ist zur Abgabe dieser Stellungnahme im Rahmen seiner Auskunftspflicht verpflichtet.

Derartige Angaben hat der Sachverständige unentgeltlich zu machen, d.h. er kann diesen Zeitaufwand nicht etwa dem Beschwerdeführer (oder der Kammer) in Rechnung stellen.

Damit sich die Handwerkskammer ein Bild von der Tätigkeit des Sachverständigen und seiner Art der Gutachtenerstattung (z.B. hinsichtlich Aufmachung, Strukturierung und Verständlichkeit) machen kann, hat der Sachverständige auf Anforderung seiner Bestellkörperschaft die von ihm erstatteten Gutachten zur Verfügung zu stellen.
In der Regel geschieht dies vor allem zu Beginn der Bestellung und bei begründetem Anlass wie nach Beschwerden.

Wichtig: Gegenüber seiner Bestellkörperschaft kann sich der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige nicht auf die Schweigepflicht berufen, d.h. er ist zur Erteilung der Auskünfte sowie Überlassung von Unterlagen und angeforderter Gutachten verpflichtet.
Eine Ausnahme gilt nur, wenn sich der Sachverständige dabei selbst einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit beschuldigen würde. Nur dann kann er die *diesbezüglichen* Auskünfte verweigern.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Fortbildungspflicht

§ 17 Fortbildung

(1) Der Sachverständige ist verpflichtet, sich nachweisbar auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt ist sowie hinsichtlich des allgemeinen Sachverständigenwissens, im erforderlichen Umfang ständig fortzubilden. Der Schwerpunkt soll auf der fachspezifisch-technischen Fortbildung liegen.
(2) Für die nachgewiesene Fortbildung erhält der Sachverständige Punkte nach dem folgenden Schlüssel:

Dauer der Veranstaltung	Anzahl der zu erwerbenden Fortbildungspunkte
zweistündig	2 Punkte
halbtägig	4 Punkte
1 Tag	8 Punkte
für jeden weiteren Tag	9 Punkte

Darüber hinaus vergibt die Handwerkskammer für Veranstaltungen oder Tätigkeiten, die besonders qualifizierend sind, weitere Fortbildungspunkte.
(3) Für jedes Jahr der Bestellungszeit sollen 15 bis 25 Fortbildungspunkte erworben werden.

Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige nur im Zeitpunkt seiner Bestellung über das notwendige Fachwissen verfügt und fähig ist, Gutachten zu erstatten. Seine Qualifikation muss er während der gesamten Dauer der öffentlichen Bestellung wahren und den neuesten Entwicklungen anpassen.

Nachweis

Die Fortbildung ist gegenüber der Kammer zu belegen. Die Maßnahme muss qualifiziert sein, d.h. Herstellerseminare, die sich auf die reine „Bewerbung“ eines neuen Produktes beschränken, reichen in der Regel als Fortbildung nicht aus.
In Betracht kommen vielmehr Schulungen und Seminare qualifizierter Anbieter sowie Sachverständigentagungen.

Darüber hinaus wird von den Kammern auch ein gewisser zeitlicher Umfang für die Fortbildung erwartet, ebenso wie eine zeitlich sinnvolle Einteilung (also nicht nur eine Schulung kurz vor Ablauf der fünfjährigen Bestellungsperiode).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Da die Fortbildungspflicht zu den elementaren Pflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen zählt, kann die Nichterfüllung im Extremfall zur Ablehnung einer erneuten Bestellung nach den regulären fünf Jahren führen! Bestenfalls erwartet den Sachverständigen eine verkürzte Wiederbestellung mit der Auflage zur Fortbildung (etwa nur für zwei Jahre mit der Auflage, in dieser Zeit mindestens 40 Fortbildungspunkte zu belegen).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gutachtenerstattungspflicht

Die Gutachtenerstattungspflicht ergibt sich zum einen aus der Zivilprozessordnung. Zum anderen enthält auch die Sachverständigenordnung hierzu eine ausdrückliche Regelung:

§ 407 Abs. 1 ZPO
Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerb ausübt oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung
(1) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten gegenüber Gerichten und Verwaltungsbehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.
(2) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten auch gegenüber sonstigen Auftraggebern verpflichtet. Er kann jedoch die Erstattung des Gutachtens aus wichtigem Grund ablehnen; die Ablehnung ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und zu begründen. Bei schriftlicher Ablehnung ist der Handwerkskammer eine Durchschrift zuzuleiten.

Wie bereits ausgeführt, soll mit dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ein für die Auftraggeber und hier insbesondere die Gerichte verlässliches Instrumentarium geschaffen werden.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ist daher grundsätzlich verpflichtet, an ihn herangetragene Gutachtenaufträge anzunehmen.
Er darf sich folglich auch nicht die für ihn interessantesten oder lukrativsten Fälle aussuchen und die übrigen ablehnen.
Verweigert der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige die Erstattung eines Gutachtens ohne triftigen Grund, so kann er vom Gericht mit einen Ordnungsgeld belegt werden. *Ordnungsmittel*
Dasselbe gilt bei verspäteter Gutachtenerstellung.

Eine Kopie des entsprechenden Beschlusses schickt das Gericht in der Regel der zuständigen Bestellkörperschaft zur Kenntnisnahme zu.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Gutachtenerstattungspflicht auch bei Privatgutachten**
  Die Gutachtenerstattungspflicht gilt aufgrund der Regelung in § 10 Abs. 2 SVO nicht nur gegenüber Gerichten, sondern auch bei Privatgutachten!
  Hier findet sich also eine wesentliche Unterscheidung zur freien Gutachtertätigkeit.

  Dass die Gutachtenerstattungspflicht auch bei sonstigen Auftraggebern eingehalten wird, soll des Weiteren durch die Pflicht zur Information der Kammer bei schriftlicher Ablehnung erreicht werden.
  Die Kammer soll also im Falle der Ablehnung überprüfen können, ob die Gutachtenerstattung aus einem berechtigten Grund verweigert wurde.

- **Gutachtenverweigerungsrecht im Ausnahmefall**
  In einigen wenigen Ausnahmefällen ist der Sachverständige zur Ablehnung des Gutachtensauftrages berechtigt.

Dazu gehören u.a. die Gründe, die auch einen Zeugen zur Zeugnisverweigerung berechtigen würden (also etwa Verwandtschaft zu den Parteien). Die entsprechenden Vorschriften finden sich in § 408 Abs. 1 ZPO bzw. § 76 Abs. 1 StPO:

§ 408 Abs. 1 ZPO (Gutachtenverweigerungsrecht):
Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Das Gericht kann auch aus anderen Gründen einen Sachverständigen von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbinden.

§ 76 Abs. 1 StPO (Gutachtenverweigerungsrecht):
Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Auch aus anderen Gründen kann ein Sachverständiger von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbunden werden.

§ 383 Abs. 1 ZPO Zeugnisverweigerung aus persönlichen Gründen:
(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:

1. der Verlobte einer Partei oder derjenige, mit dem die Partei ein Versprechen eingegangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu begründen;
2. der Ehegatte einer Partei, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
2a. der Lebenspartner einer Partei, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

3. diejenigen, die mit einer Partei in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren;
4. Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seelsorge anvertraut ist;
5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von periodischen Druckwerken oder Rundfunksendungen berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben, über die Person des Verfassers, Einsenders oder Gewährsmanns von Beiträgen und Unterlagen sowie über die ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, soweit es sich um Beiträge, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil handelt;
6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut sind, deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwiegenheit sich bezieht.

§ 384 ZPO Zeugnisverweigerung auch sachlichen Gründen
Das Zeugnis kann verweigert werden:
1. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einer Person, zu der er in einem der im § 383 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Verhältnisse steht, einen unmittelbaren vermögensrechtlichen Schaden verursachen würde;
2. über Fragen, deren Beantwortung dem Zeugen oder einem seiner im § 383 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Angehörigen zur Unehre gereichen oder die Gefahr zuziehen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden;
3. über Fragen, die der Zeuge nicht würde beantworten können, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis zu offenbaren.

In der Strafprozessordnung finden sich die entsprechenden Vorschriften in §§ 52 und 53 StPO.

- **Besorgnis der Befangenheit**
  Ein weiterer Grund zur Ablehnung des Gutachtenauftrages besteht bei Umständen, die geeignet sind, Zweifel an der Unparteilichkeit des Sachverständigen aufkommen zu lassen. In diesen Fällen kann nicht sicher ausgeschlossen werden, dass der Sachverständige befangen ist; es besteht also die Besorgnis der Befangenheit.

„Besorgnis“ bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Sachverständige nicht tatsächlich befangen zu sein braucht, sondern allein schon die begründete, nachvollziehbare Befürchtung der Befangenheit aus Sicht einer Partei ausreicht.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ein Sachverständiger, der Grund hat zu vermuten, dass eine Partei ihm gegenüber die Besorgnis der Befangenheit haben könnte, hat seinen Auftraggeber hierauf unverzüglich hinzuweisen.

Bei Gerichtsgutachten gibt § 407a Abs. 2 ZPO diese Pflicht konkret vor. Unterlässt der Sachverständige den Hinweis, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

§ 407a Abs. 2 ZPO:
(2) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

Das Gericht wird dann entscheiden, ob der Gutachtenauftrag wieder zurück genommen wird.

Umgekehrt sind auch die Parteien verpflichtet, die Besorgnis der Befangenheit geltend zu machen, sobald ihnen die entsprechenden Umstände hierfür bekannt sind (und nicht erst nach Erhalt des „nicht zufriedenstellenden“ Gutachtens).

- **Besondere Problemkreise zur Besorgnis der Befangenheit**

Obermeister-Problematik:
In manchen Kammerbezirken wurde ein Obermeister nicht zugleich als Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt, da bei Ausübung beider Tätigkeiten immer ein Interessenkonflikt angenommen wurde. Heute ist bei den Bestellkörperschaften zumeist eine differenziertere Betrachtungsweise vorherrschend.

Meistens unproblematisch dürfte die Gutachtertätigkeit *außerhalb* des eigenen Innungsbezirks sein.
Umgekehrt kann nahezu immer von der Besorgnis der Befangenheit ausgegangen werden, wenn eine der Parteien Mitglied desselben Innungsvorstands ist.
In diesem Fall trifft den Sachverständigen die Pflicht, das Gericht zur weiteren Entscheidung auf seine Obermeistertätigkeit hinzuweisen.

Wettbewerbsproblematik:
Eine allgemeine Konkurrenzsituation unter Handwerksbetrieben reicht zur Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nicht aus.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Dagegen können Gründe für die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit sein:

- Enge Zusammenarbeit/Kooperation mit einem Betrieb, der Partei ist
- Wirtschaftliche Abhängigkeit zu einem Betrieb, der Partei ist
- „Intimfeindschaften“

Ist sich der Sachverständige unsicher, ob er als befangen gelten könnte, sollte er immer Rücksprache mit dem Richter suchen, z.B. wenn er Leistungen begutachten soll, die aus einer Ausschreibung resultieren, an der er selbst erfolglos teilgenommen hat, oder wenn er bereits für eine der Parteien privatgutachterlich tätig war.

- **Weitere Gründe zur Gutachtenverweigerung:**

***Gravierende* Zeitprobleme**
Liegen Umstände vor, die eine rechtzeitige Erstattung des Gutachtens unmöglich machen, so kann der Sachverständige zur Ablehnung des Auftrags berechtigt sein. Hierzu zählen:

- eine langfristige Erkrankung
- erhebliche Überlastung durch andere (gerichtliche) Gutachtenverpflichtungen

- Merke: Als zeitliche Erwartungshaltung kann als „Faustformel“ gelten, dass ein Standard-Gutachten (ohne Erfordernis tiefgreifender, fachlicher Recherche oder Materialprüfungen) in der Regel in acht bis zwölf Wochen erstellt sein sollte. Bei Gerichtsgutachten wird dem Sachverständigen grundsätzlich eine Frist vorgegeben.

In den betreffenden Fällen hat der Sachverständige eine entsprechende Mitteilungspflicht an das Gericht mit der Angabe, wann das verlangte Gutachten erstattet werden kann und ggf. der Bitte um Entbindung von der Pflicht zur Gutachtenerstattung bzw. Antrag auf Fristverlängerung.

§ 407a Abs. 1 ZPO:
(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob der Auftrag in sein Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger sowie innerhalb der vom Gericht gesetzten Frist erledigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so hat der Sachverständige das Gericht unverzüglich zu verständigen.

Eine Mitteilungspflicht wegen zeitlicher Verzögerung gilt auch gegenüber Privatauftraggebern! Andernfalls können sich im Extremfall sogar Haftungsansprüche erge-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ben, wenn etwa durch verspätete Begutachtungen Gewährleistungsansprüche auslaufen.
Das Versäumnis dieser Informationspflicht gehört mit zu den häufigsten Beschwerdegründen bei der Handwerkskammer.

Gehen zugleich Aufträge für Gerichts- und Privatgutachten ein, so hat das *Gerichtsgutachten* Vorrang.

Achtung:
Bei einem Gerichtsgutachten hat der Sachverständige unverzüglich zu prüfen, ob er das Gutachtgen innerhalb der **vom Gericht gesetzten Frist** erstatten kann (s.o.)
Wird diese Frist vom Sachverständigen **versäumt**, so droht ihm die Festsetzung eines **Ordnungsgeldes von bis zu 3.000,- €!**

§ 411 ZPO:
(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Gericht dem Sachverständigen eine Frist, innerhalb derer er das von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.
(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger die Frist, so soll gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleichen Weise noch einmal festgesetzt werden. Das einzelne Ordnungsgeld darf 3.000 Euro nicht übersteigen. § 409 Abs. 2 gilt entsprechend.

Erfordernis spezialisierter Kenntnisse
Vom öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen werden überdurchschnittliche Kenntnisse auf seinem Fachgebiet verlangt. Dennoch kann es vorkommen, dass für einen Fall spezialisierte Kenntnisse erforderlich sind, mit denen der Sachverständige nicht in der gebotenen Tiefe vertraut ist, obwohl der Bestellungstenor zutrifft.
Insbesondere in Gewerken mit breiterem, komplexerem Tätigkeitsprofil kann es geschehen, dass das Handwerk gerade in Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die Erfordernisse des Marktes seine Stärke hat und sich daher schnell bei der Besetzung von „Marktnischen“ Spezialisierungen ergeben können. Von Zeit zu Zeit entwickeln sich auch aus einem Gewerk fachlich und wirtschaftlich in sich abgeschlossene Teilgebiete heraus, die entsprechende spezielle Kenntnisse erfordern.

Der Sachverständige hat generell zu überprüfen, ob der Gutachtenauftrag in sein Fachgebiet fällt. Stellt er fest, dass Spezialkenntnisse gefordert werden, über die er

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

nicht verfügt, ist er zum entsprechenden Hinweis an seinen Auftraggeber verpflichtet.

Bei Gerichtsgutachten regelt diese Prüfpflicht § 407a Abs. 1 ZPO (Wortlaut siehe vorliegende Seite).

Der Sachverständige sollte sich dann nicht dazu hinreißen lassen, sich aus falsch verstandenem Pflichtbewusstsein auf „fachliches Glatteis“ zu begeben.

Jedoch kann die Ablehnung in derartigen Fällen nur eine Ausnahme sein. Beruft sich ein Sachverständiger regelmäßig auf erforderliche Spezialkenntnisse, stellt er letztendlich seine Qualifikation in Frage.

Mehrere Auftraggeber in gleicher Sache
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige darf nicht in derselben Sache für mehrere Auftraggeber gutachterlich tätig sein.

Der Gutachtenauftrag ist also zu verweigern, wenn ein weiterer Auftraggeber in gleicher Sache an den Sachverständigen herantritt.

Etwas anderes gilt nur, wenn sich die Beteiligten ausdrücklich mir der „Mehrfachbeauftragung“ einverstanden erklären, wie z.B. beim Schiedsgutachten.

Ordnungsgemäße Gutachtenerstattung

§ 11 Form der Gutachtenerstattung

(1) Der Sachverständige hat angeforderte Gutachten schriftlich oder in elektronischer Form zu erstatten, es sei denn, dass der Auftraggeber hierauf verzichtet. Das Ergebnis eines mündlich erstatteten Gutachtens ist schriftlich oder in elektronischer Form sowie nachvollziehbar und fälschungssicher festzuhalten.
(2) Der Sachverständige hat das von ihm angeforderte Gutachten höchstpersönlich zu erarbeiten und zu erstatten. Er darf Hilfskräfte nur zur Vorbereitung des Gutachtens und nur insoweit beschäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann. Beschäftigt der Sachverständige Hilfskräfte, trägt er gleichwohl persönlich und uneingeschränkt die Verantwortung.

Wortlaut des Auftrages

Der Sachverständige hat Gutachten ordnungsgemäß zu erstatten, d.h.

- Der Sachverständige muss sich eindeutig an den Wortlaut seines Auftrags halten. Er darf ihn weder einengen noch überschreiten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- In der Regel müssen Gutachten schriftlich erstattet werden. In Ausnahmefällen wird eine mündliche Begutachtung gefordert. Auch diese müssen durch Aufzeichnungen hinterher nachvollziehbar sein (s.o. unter Aufzeichnungspflicht).

- Der Sachverständige muss stets den aktuellen Stand der für sein Handwerk zugrunde zu legenden Regelwerke beherrschen und anwenden (ständige Fortbildung, s.u. Fortbildungspflicht).

  Tipp: Da für die Begutachtung die Regelwerke zugrunde zu legen sind, die am Tag der Werkleistung aktuell waren, Gutachten aber in der Regel zu einem deutlich späteren Zeitpunkt erstellt werden, sollte jeder Sachverständige auch „alte Fassungen“ der Regelwerke aufbewahren und über einen Zeitraum der zurückliegenden 5-6 Jahre zur Verfügung haben.

Höchstpersönliche Gutachtenerstattungspflicht

- Die Gutachtenerstattung hat persönlich zu erfolgen. Unterbeauftragungen oder Delegieren sind grundsätzlich tabu.

  Die höchstpersönliche Erstattung des Gutachtens ist ein sehr wichtiges Kriterium für eine ordnungsgemäße Gutachtenerstellung.
  Hilfskräfte dürfen allenfalls bei der Vorbereitung des Gutachtens eingesetzt werden und auch nur dann, wenn der Sachverständige ihre Tätigkeit ständig überwachen kann.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Einsatz von Hilfskräften**

Persönliche Gutachtenerstattung bedeutet, dass alle wesentlichen Teile der Tatsachenermittlung, die Orts- und Objektbesichtigung und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen, Bewertungen sowie die Ausarbeitung des Gutachtens vom Sachverständigen selbst vorgenommen werden müssen. Der Sachverständige darf also nicht Hilfskräften die Objektbesichtigung überlassen oder Teile des Gutachtens von ihnen erstellen lassen.

Das bedeutet, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige nicht bloß formal nach außen hin als Sachverständiger mit seinem Namen auftreten und die Arbeit im Übrigen delegieren darf.

Ihm ist lediglich der Einsatz von Hilfskräften gestattet und das auch nur unter bestimmen Voraussetzungen (siehe § 12 Abs. 2 SVO):

Vorbereitungsarbeiten

1. Der Sachverständige darf die Hilfskräfte nur zu Vorbereitungsarbeiten einsetzen (also keine Bewertungen, sondern nur Hilfstätigkeiten, die zur Tatsachenfeststellung erforderlich sind).

   Rechtlich unproblematisch ist der Einsatz von Hilfskräften,
   - wenn die Tätigkeiten auf das Gutachten praktisch keinen Einfluss haben können (z.B. vorbereitende Arbeiten zum Ortstermin wie Wand aufstemmen, Aufgraben, Demontieren, Freiliegen etc.)
   - wenn die Tätigkeiten nur bei Arglist des Helfers das Gutachtenergebnis beeinflussen können (z.B. Tätigkeiten wie Hilfe beim Aufmaß, Bedienen untersuchter Maschinen oder Bedienen von Computer-Programmen) [Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, § 13, Rz. 35f.]

Weisungsgebundenheit und Überwachung

2. Die Hilfskraft muss den Weisungen des Sachverständigen unterliegen, von ihm überwacht bzw. beaufsichtigt werden und von ihm eingewiesen und eingearbeitet sowie angeleitet worden sein.

3. Der Sachverständige darf die Arbeiten der Hilfskraft nicht unkontrolliert übernehmen, sondern muss diese auf Plausibilität überprüfen.

4. Die Hilfskraft kann den Sachverständigen nicht vertreten oder für ihn unterschreiben.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

5. Der Umfang der Tätigkeit der Hilfskraft ist im Gutachten kenntlich zu machen (namentliche Nennung und Art der Mitwirkung). Gleiches gilt bei Gemeinschaftsgutachten, d.h. der Erstattung eines Gutachtens durch mehrere Sachverständige.

Letztendlich kann ein Sachverständiger eine Hilfskraft nur dann hinzuziehen, wenn er selbst die erforderliche Sachkunde für den Auftrag besitzt, da er ansonsten die Hilfskraft nicht in der gebotenen Weise überwachen und deren Arbeiten auf Plausibilität überprüfen kann.
Benötigt er darüber hinausgehend die Hilfe und Mitwirkung Dritter, muss er sich vorab an das Gericht wenden und dessen Zustimmung einholen, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der Kosten.

- **Einsatz von KI**

Den Sachverständigen ist in begrenztem Umfang und unter Beachtung einiger Regeln auch der Einsatz von KI erlaubt. Dabei geht es nicht um bloße Rechtschreibkorrekturen oder Formatierungshilfen, sondern etwa um die Zusammenfassung von Inhalten und Erstellung von Texten, um Recherchemöglichkeiten, Bildanalysen und -generierungen, Kostenkalkulationen oder Übersetzungen. Oberstes Gebot bei allem bleibt die höchstpersönliche Gutachtenerstattung und damit die Gewährleistung von Unabhängigkeit und Integrität des Sachverständigen. Letztlich ist der Einsatz von KI in Anlehnung an § 407a Abs. 3 S. 2 ZPO zu werten wie der Einsatz von Hilfskräften. Zu beachten ist daher:
1. KI darf nur unterstützend verwendet werden. Die fachlichen Wertungen bleiben ausschließlich dem Sachverständigen vorbehalten, er bleibt der fachlich Verantwortliche. Weder darf er den Ergebnissen blind vertrauen, noch sollte er sich dazu verleiten lassen, seinen Fokus auf Informationen zu setzen, die eigene Vorannahmen bestätigen. Entsprechend hat der Sachverständige die Ergebnisse der KI ebenso wie die Quellen kritisch zu überprüfen und darf diese nicht unreflektiert einfach übernehmen (Gefahr von „Halluzinationen“, d.h. plausibel klingende, aber unzutreffende Aussagen).
2. Bei der Arbeit mit KI sind unbedingt die Regeln der Vertraulichkeit und des Datenschutzes zu beachten. In Prompts dürfen keine personenbezogenen Daten und sensiblen Informationen offengelegt werden. So speichert etwa ChatGPT sämtliche eingegebenen Daten, also auch die vom Nutzer eingegebenen personenbezogenen.
3. Es dürfen keine Urheberrechte verletzt werden.
4. Der Einsatz von KI ist –sofern diese eigenständig Inhalte erzeugt hat- angemessen kenntlich zu machen. In seinen Aufzeichnungen sollte der Sachverständige für

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

sich dokumentieren, wie er vorgegangen ist (z.B. die verwendeten Prompts). Am Ende des Gutachtens empfiehlt sich der abschließende Hinweis, dass zwar Teile des Gutachtens unter Zuhilfenahme von KI erstellt wurden, die abschließende Prüfung, fachliche Bewertung und Verantwortung für den Inhalt des Gutachtens allerdings ausschließlich dem Sachverständigen oblag.

- **Einsatz von anerkannten Laboratorien / Materialprüfungs-Institutionen**

Die Einschaltung von anerkannten Labors oder Materialprüfungs-Institutionen (als „hochqualifizierte Hilfskräfte“) ist verfahrensrechtlich zulässig unter der Voraussetzung, dass der Sachverständige diese

- sorgfältig nach Zuverlässigkeit, allgemeiner Anerkennung und fachlicher Eignung auswählt
- die Ergebnisse gewissenhaft überprüft und nicht ohne sorgfältige, prüfende Nachvollziehung einfach in das Gutachten übernimmt (zumindest stichprobenhafte Prüfung oder Plausibilitätsprüfung) [Bayerlein, § 13 Rz. 37]

Insofern ist die Beauftragung solcher Analysen und Untersuchungen (wie Laboranalysen, Materialprüfungen, Schallmessungen, Festigkeitsmessungen, Quellversuche von Holzspanplatten etc.), die als Tatsachengrundlage späterer Bewertung des Sachverständigen das Ergebnis des Gutachtens wesentlich beeinflussen können, die aber selbst im Wesentlichen keine eigenständigen Bewertungen enthalten, möglich.

Nur Tatsachenfeststellungen

Wichtige Voraussetzung für die Beauftragung ist, dass lediglich Tatsachenfeststellungen getroffen werden, die – bei entsprechender Ausstattung – an sich auch der Sachverständige selbst hätte treffen können, die er also auch

- nachvollziehen
- in den analytischen Zusammenhängen erkennen und
- insgesamt fachlich
  (auch im Hinblick auf „typische Fehlerquellen“ und Bewertungstoleranzen)
  beurteilen kann.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gemeinschaftsgutachten

§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften

(1) Erstatten Sachverständige ein Gutachten gemeinsam (Gemeinschaftsgutachten) oder erbringen sie eine andere Sachverständigenleistung gemeinsam, muss zweifelsfrei erkennbar sein, welcher Sachverständige für welche Teile, Feststellungen oder Schlussfolgerungen verantwortlich ist. Hierfür muss das Gutachten oder andere Äußerungen in schriftlicher oder elektronischer Form in den unterschiedlichen Teilen von den jeweils verantwortlichen Sachverständigen unterschrieben oder gekennzeichnet werden. § 13 ist einzuhalten.

(2) Übernimmt ein Sachverständiger Teile eines fremden Gutachtens, Feststellungen von Hilfskräften oder Untersuchungsergebnisse von Dritten, muss er darauf hinweisen.

(3) Sachverständige, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und Angehörige von Zusammenschlüssen (§ 21), die im Namen und für Rechnung ihres Arbeitgebers oder ihres Zusammenschlusses tätig werden, haben ihre jeweiligen gutachterlichen Ausführungen zu unterschreiben oder qualifiziert elektronisch zu signieren und § 13 einzuhalten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Schweigepflicht

§ 16 Schweigepflicht

(1) Dem Sachverständigen ist untersagt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangte Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten.
(2) Der Sachverständige hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu verpflichten.
(3) Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt sich nicht auf die Anzeige- und Auskunftspflichten nach §§ 19 und 20.
(4) Die Schweigepflicht des Sachverständigen und seiner Mitarbeiter besteht über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch für die Zeit nach dem Erlöschen der öffentlichen Bestellung.

Der Sachverständige darf Kenntnisse, die er im Rahmen seiner Tätigkeit erlangt hat, nicht an Dritte unbefugt weitergeben.
Unzulässig ist dabei auch die Weitergabe des Gutachtens an die Gegenseite ohne vorherige Zustimmung des Auftraggebers!

Der Verstoß gegen die Schweigepflicht ist ein Straftatbestand (siehe folgendes Merkblatt).

durch Hilfskraft

Auch die Hilfskraft unterliegt der Schweigepflicht. Dem Sachverständigen wird sehr empfohlen, alle Hilfskräfte (auch die Schreibkraft!) nachweisbar – also ggf. schriftlich – aufzuklären, dass auch sie der Schweigepflicht unterliegen.

Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit besteht auch nach Erlöschen der Bestellung fort (auch wenn die betroffene Person schon verstorben sein sollte!).

Gegenüber seiner Handwerkskammer kann sich der Sachverständige im Rahmen seiner Auskunfts- und Anzeigepflicht *nicht* auf die Schweigepflicht berufen.
Beispiele für einen Verstoß gegen die Schweigepflicht:

1. Ein Sachverständiger hat ein Gutachten für einen privaten Auftraggeber erstellt. In dem sich anschließenden Rechtsstreit hat der Auftraggeber dieses Gutachten *nicht* als Parteivortrag mit eingebracht, da die von ihm gerügten Mängel nicht in der erwarteten Weise vom Sachverständigen bestätigt wurden, das Gutachten für ihn also nicht nur vorteilhaft war. Das Gericht weiß daher nicht, dass der betreffende Sachverständige bereits vorab als Privatgutachter in dem Fall tätig war und beauftragt ihn mit der Erstellung eines gerichtlichen Gutachtens. Der Gutachter weist

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

nicht nur (wie es korrekt gewesen wäre) auf seine vorherige privatgutachterliche Tätigkeit in der Sache hin, sondern lässt dem Gericht sogleich das Privatgutachten zukommen. Die Übersendung des Privatgutachtens an das Gericht ohne Einverständnis des privaten Auftraggebers stellt einen Verstoß gegen die Schweigepflicht dar.

2. Ein Journalist sucht für eine Reportage einen „spektakulären“ Fall zu Baumängeln und tritt an einen Sachverständigen heran. Dieser weist unter Angabe der Adresse – ohne Zustimmung der Beteiligten - auf ein konkretes Objekt hin, mit dessen Begutachtung er gerade betraut ist. Die Information über einen konkreten Streitfall ist ein Verstoß gegen die Schweigepflicht.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Informationsblatt zur Sachverständigentätigkeit

Schwarzarbeit und Schweigepflicht

- Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger unterliegt der Schweigepflicht. Er macht sich nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB strafbar, wenn er seine Schweigepflicht bricht. Auf diesen möglichen Straftatbestand wird der Sachverständige im Zuge seiner förmlichen Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz bei der Vereidigung ausdrücklich hingewiesen.
- Eine Verletzung der Schweigepflicht ist (nach einvernehmlicher Auffassung der für das SV-Wesen zuständigen Juristen der Handwerksorganisationen) auch gegeben, wenn ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger des Handwerks eine ihm im Zuge konkreter Sachverständigentätigkeit erkannte „Schwarzarbeit“ bei der Handwerkskammer oder der Ordnungsbehörde zur Anzeige bringt.
- Bei der hierbei im Raume stehenden Güterabwägung zwischen dem volkswirtschaftlichen Interesse an der Verfolgung von Schwarzarbeit (als Ordnungswidrigkeit) und der absoluten Verschwiegenheits- und Neutralitätspflicht (Verletzung als möglicher Straftatbestand) eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind letztere Pflichten juristisch als höherrangig zu bewerten.
- Gleichwohl ist ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nicht berechtigt, die Begutachtung von Schwarzarbeit abzulehnen. Zum einen ist die Feststellung von Schwarzarbeit als Ordnungswidrigkeit eine nicht vom Sachverständigen zu klärende Rechtsfrage. Zum anderen würde die Verweigerung der Begutachtung die nicht wünschenswerte Folge haben, dass sich „Schwarzarbeiter“ im „begutachtungsfreien Raum“ bewegen könnten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Unparteilichkeit und Objektivität

§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung

(1) Der Sachverständige hat seine Aufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen und seine Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten. Der Sachverständige hat vor Annahme von Aufträgen und während deren Ausführung auf Gründe hinzuweisen, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen.

(2) Dem Sachverständigen ist insbesondere untersagt:

1. Weisungen zu berücksichtigen, die das Ergebnis des Gutachtens und die hierfür maßgebenden Feststellungen verfälschen können;
2. Vereinbarungen zu treffen, die seine Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit beeinträchtigen können;
3. Gutachten in eigener Sache oder für Objekte oder Leistungen seines Dienstherrn oder Arbeitgebers zu erstatten;
4. sich oder Dritten für seine Sachverständigentätigkeit außer der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Vergütung Vorteile versprechen oder gewähren zu lassen;
5. Gegenstände, die er im Rahmen seiner Sachverständigentätigkeit begutachtet hat, gegen Entgelt zum Verkauf zu vermitteln oder selbst anzukaufen;
6. von ihm festgestellte Mängel zu beheben.

(3) Von Abs. 2 Nrn. 5 und 6 darf in besonderen Ausnahmefällen mit Zustimmung der Handwerkskammer abgewichen werden.

Hauptpflichten

Unparteilichkeit und Objektivität gehören zur den Hauptpflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen.

Das bedeutet, der Sachverständige darf …

Keine Gefälligkeitsgutachten

- keine Weisungen berücksichtigen, die das Ergebnis des Gutachtens verfälschen könnten (keine Gefälligkeitsgutachten, zumeist gegeben bei privatgutachterlicher Tätigkeit)

- keine Vereinbarungen treffen, die seine Unparteilichkeit und Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten (wie zum Beispiel noch während des Ortstermins künftige Aufträge für den eigenen Betrieb auszuhandeln)

Keine Vorteilsannahme

- keine Vorteile sich zusagen lassen, die über die gesetzliche Entschädigung oder eine angemessene Honorierung hinausgehen (fragwürdig und in Rechtsprechung und Literatur umstritten ist es etwa, wenn sich ein Privatgutachter für

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

eine etwaige spätere Zeugenaussage eine über die Zeugenentschädigung hinausgehende Bezahlung versprechen lassen, sog. Differenzvergütungsklausel, siehe hierzu Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, § 41, Rz. 26))

- keine Gegenstände, die er begutachtet hat, gegen Entgelt zum Verkauf vermitteln oder selbst kaufen

- keine Mängel selbst beheben, die er gutachterlich festgestellt hat
  - *Dies ist z.B. von besonderer Bedeutung im Kfz-Bereich: Der zuvor begutachtete Unfallwagen darf nicht anschließend in der eigenen Werkstatt repariert werden!*

- **Ausnahmen**:
  Bei der Begutachtung wird der Mangel im Zuge des erforderlichen Vorgehens durch den Sachverständigen „nebenbei“ abgestellt (z.B. bei Begutachtung einer nicht funktionierenden Heizungsanlage führt die Änderung der Einstellung wieder zur Funktionsfähigkeit).
  oder
  Es gibt weit und breit keinen anderen Fachbetrieb, der die Arbeiten ausführen könnte (über den regionalen Raum hinaus, in dem ein Kunde normalerweise seine Aufträge vergibt).
- Wie § 9 Abs. 3 SVO deutlich sagt, ist in derartigen absoluten Ausnahmefällen aber in jedem Fall vorab die Zustimmung durch die Handwerkskammer erforderlich!

Werbung

§ 18 Bekanntmachung, Werbung
(1) Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung in angemessener Weise bekannt machen.
(2) Der Sachverständige darf für seine Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sachlich informativ werben. Die Werbung muss alle in § 13 Abs. 1 Nr. 1 genannten Angaben enthalten und der besonderen Stellung und Verantwortung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gerecht werden.
(3) Bekanntmachung und Werbung sind von der sonstigen gewerblichen und beruflichen Tätigkeit zu trennen.

Die früheren sehr restriktiven Werbevorschriften sind mittlerweile gelockert worden, d.h. unter bestimmten Voraussetzungen ist die Werbung für die Sachverständigentätigkeit erlaubt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die zwei Hauptkriterien hierfür sind allerdings:

1. Die Werbung darf nicht reißerisch, sondern muss sachlich-informativ sein.
Sachlich-informativ bedeutet, die Werbung muss dem besonderen Ansehen eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen angemessen sein (z.B. keine ganzseitige Zeitungsanzeige oder protzige Radiospots). Darüber hinaus hat sich ihr Inhalt ausschließlich auf Informationen des Bestellungsgebietes, zur Bestellungskörperschaft und ggf. Fachthemen, die im Rahmen des Bestellungsgebietes abgedeckt werden (u.U. auch Spezialisierungen) zu beziehen. Die Äußerung handwerkspolitischer Ansichten ist ebenso unerwünscht wie auch brisant.

Trennung von der unternehmerischen Tätigkeit

2. Die Sachverständigentätigkeit ist strikt von der unternehmerischen Tätigkeit zu trennen.
Das bedeutet, der Sachverständige darf bei seiner betrieblichen Tätigkeit nicht auf seine öffentliche Bestellung hinweisen und damit etwa seine „besondere Qualifikation“ als Handwerker herausstellen (dies wäre wettbewerbsrechtlich unzulässig).
Umgekehrt darf der Sachverständige im Rahmen seiner Gutachtenerstellung nicht für seinen eigenen Betrieb werben.
Diese beiden Vorsätze (gegenseitiges „Bewerben“) wären also die grundfalsche Motivation für eine Sachverständigenbestellung.

In der Praxis heißt das:

- Es müssen getrennte Briefbögen (und getrennte Visitenkarten) verwendet werden, z.B. für die Abrechnungen der Gutachten
- Unzulässig ist „gemischte“ Werbung auf dem Firmen-wagen.
- Ein Schild zur Sachverständigentätigkeit darf am Firmengebäude angebracht werden, sofern es hinreichend räumlich und optisch vom Unternehmensschild getrennt wird.
- Ferner zulässig ist der Eintrag in den gelben Seiten – deutlich getrennt für Betrieb und Sachverständigentätigkeit – sowie kleine Zeitungsannoncen.
- Auch bei der Internetpräsentation dürfen Betrieb und Sachverständigentätigkeit nicht verquickt werden (vgl. folgende Ausführungen)
- Es darf keine Werbung mit dem „Preis“, Sonderangeboten oder besonderen Hervorhebung von Seriosität gemacht werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Es darf nicht mit Selbstverständlichkeiten geworben werden („Ich bin vor Gericht anerkannt“.)

- Es darf keine vergleichende Werbung erfolgen („Nur Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sind gute Gutachten.“)

Schließlich darf der neuvereidigte Sachverständige seine Bestellung bekanntmachen, etwa durch kurze Informationsschreiben an potentielle Auftraggeber.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Internetseiten der Sachverständigen**

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige hat auch bei seiner Präsentation im Internet Betrieb und Sachverständigentätigkeit strikt zu trennen.

Unzulässig sind daher Ausführungen zur Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger auf der Betriebshomepage. Für die Sachverständigentätigkeit muss eine getrennte Seite (unter eigenständigem Namen) eingerichtet werden. Umgekehrt verbieten sich auch Ausführungen zum Betrieb auf der SV-Homepage.

Für zulässig erachtet wird mittlerweile aber ein Link auf der Betriebshomepage, der zur eigenständigen Sachverständigenseite führt.

Hintergrund ist die wettbewerbsrechtliche Beurteilung des Sachverhaltes. Danach ist darauf abzustellen, wie ein unbedarfter Dritter die Darstellung beim flüchtigen Lesen wahrnimmt.

§ 20a Aufsichtsmaßnahmen

Bei Pflichtverstößen des Sachverständigen kann die Handwerkskammer im erforderlichen Umfang Aufsichtsmaßnahmen insbesondere in der Form von Ermahnungen oder Abmahnungen ergreifen.

Die Kammer muss die Arbeit der Sachverständigen überwachen. Im Rahmen dieser Überwachung kann sie Auskünfte oder Unterlagen vom Sachverständigen verlangen. Sollte dabei festgestellt werden, dass der Sachverständige gegen die Pflichten der SVO verstoßen hat, so kann die Handwerkskammer ihm gegenüber aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die engmaschige Überwachung (regelmäßige Vorlage benötigter Unterlagen) aber auch Sanktionen wie Ermahnungen oder Abmahnungen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Annex: Zusammenschluss von Sachverständigen**

§ 21 Zusammenschlüsse

(1) Der Sachverständige darf sich zur Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit mit anderen Personen in jeder Rechtsform zusammenschließen. Dabei hat er darauf zu achten, dass seine Glaubwürdigkeit, sein Ansehen in der Öffentlichkeit und die Einhaltung seiner Pflichten nach dieser Sachverständigenordnung gewährleistet sind.

(2) Ist aufgrund der Rechtsform oder aus anderen Gründen die persönliche Haftung des einzelnen Sachverständigen ausgeschlossen oder eingeschränkt, so hat der Sachverständige sicherzustellen, dass eine angemessene Haftpflichtversicherung für Ansprüche gegen die Beteiligten des Zusammenschlusses oder den Zusammenschluss als solchen abgeschlossen und aufrechterhalten wird.

Zusammenschlüsse von Sachverständigen zu Sachverständigengemeinschaften sind zulässig, z. B: auch mit öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen anderer Bestellkörperschaften.

Grund hierfür ist, dem Auftraggeber „Leistung aus einer Hand“ zu bieten, wenn also mehrere Bestellungsgebiete betroffen sind (insbesondere in den Baubereichen).

Beauftragt wird bei *Gerichts*gutachten jedoch auch weiterhin der einzelne konkrete Sachverständige, nicht etwa die Sozietät als solche.

Und: Wird etwa ein Privatgutachtenauftrag einer GmbH erteilt, ist zwar die GmbH Vertragspartner. Dennoch hat der einzelne Sachverständige sicher zu stellen, dass er in seiner Person seinen Pflichten als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger nachkommt; er hat seine Gutachtenleistungen also höchstpersönlich zu erbringen und bei Gemeinschaftsleistungen seinen Bereich deutlich zu kennzeichnen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

DIE SACHVERSTÄNDIGENVERGÜTUNG NACH DEM JVEG

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Einleitung

Die Vergütung des Sachverständigen, der von einem Gericht herangezogen worden ist, richtet sich seit dem 01.07.2004 nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).
Das JVEG orientiert sich nach dem Willen des Gesetzgebers an dem selbständig und hauptberuflich in dieser Funktion tätigen Sachverständigen. Der gerichtliche Sachverständige soll eine Vergütung in einer Höhe und einem Umfang erhalten, wie er sie für eine vergleichbare Leistung im außergerichtlichen Bereich erzielen würde.

Grundsatz der Vergütung

Der Begriff der Vergütung ist in § 8 Abs. 1 JVEG definiert und umfasst:

1. ein Honorar für Leistungen (§§ 9 bis 11)
2. Fahrtkostenersatz (§ 5)
3. Entschädigung für Aufwand (§ 6) sowie
4. Ersatz für sonstige und besondere Aufwendungen (§§ 7 und 12)

Diese Aufzählung ist abschließend. Eine weitere Vergütung ist für den gerichtlichen Sachverständigen nicht vorgesehen

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Vergütung im Einzelnen

Das Honorar des Sachverständigen (§ 9) berechnet sich aus dem Stundensatz multipliziert mit der Anzahl der abrechenbaren Stunden.

- Das Stundenhonorar des Sachverständigen bemisst sich nach der Anlage 1 zu § 9 JVEG. Entscheidend für die Höhe des Honorars ist das Sachgebiet, zu dem der Sachverständige herangezogen wird.
- Den in der Anlage 1 genannten Sachgebieten sind konkrete Stundenhonorare zugeordnet, die zum 01.06.2025 um 9 % erhöht worden sind.

Diese Stundensätze gelten für alle Neuaufträge ab dem 01.06.2025.

Bei der Honorarregelung handelt es sich um Feststundensätze, die zwischen 76,- und 169,- € liegen.
Ist die Leistung auf mehreren Sachgebieten zu erbringen, so bemisst sich das Honorar für die gesamte erforderliche Zeit einheitlich nach dem höchsten dieser Stundensätze, § 9 Abs. 2 S. 2 JVEG. Würde die Bemessung des Honorars nach S. 2 mit Rücksicht auf den Schwerpunkt der Leistung jedoch zu einem unbilligen Ergebnis führen, ist der Stundensatz nach billigem Ermessen zu bestimmen (§ 9 Abs. 2 S.3 JVEG).

Der Stundensatz bei nicht in der Anlage 1 genannten Sachgebieten
Ist die Leistung auf einem Sachgebiet zu erbringen, das nicht in der Anlage 1 aufgeführt ist, so ist sie unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art außergerichtlich und außerbehördlich vereinbarten Stundensätze nach billigem Ermessen mit einem Stundensatz zu vergüten, der den höchsten Stundensatz nach der Anlage 1 jedoch nicht übersteigen darf, § 9 Abs. 2 S. 1.

Wie wird der passende Stundensatz ermittelt?
Schon für die früheren Fassungen des JVEG hatte der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) eine Zuordnungsliste erstellt, die als Handlungsempfehlung für die Einordnung von handwerklichen Sachverständigentätigkeiten zu den Sachgebieten der Anlage 1 zum JVEG diente und die sich in der Praxis bislang als ausgewogene und verlässliche Arbeitshilfe bewährt hat.
Auch für die Neufassung liegt eine aktuelle Zuordnungsliste vor (siehe Anlage 7).

Abrechenbare Stunden = Erforderliche Zeit
Der Zeitfaktor ist in § 8 Abs. 2 JVEG geregelt:
„Soweit das Honorar nach Stundensätzen zu bemessen ist, wird es für jede Stunde der erforderlichen Zeit einschließlich notwendiger Reise- und Wartezeiten gewährt."

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zur erforderlichen Zeit gehört die gesamte Zeit, die der Sachverständige unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit dem Gutachtenauftrag aufwenden muss.

Zu berücksichtigen sind folgende Tätigkeiten:

- Prüfung, ob der Gutachtenauftrag das Sachgebiet betrifft, für das der Sachverständige öffentlich bestellt ist (Zuständigkeitsprüfung) - lässt sich ohne aufwendige Prüfung (Zeitaufwand bis zu einer Stunde) feststellen, dass der Auftrag nicht sein Bestellungsgebiet betrifft, kann eine Vergütung nicht verlangt werden
- Studium der Gerichtsakten einschließlich der Beiakten
- Prüfung, ob der gerichtlich festgesetzte Kostenvorschuss zur Deckung der Gesamtkosten des Gutachtens ausreicht
- Einsicht in Pläne, Karten und andere schriftliche Unterlagen
- Durchführung der Ortsbesichtigung einschließlich der Zeit zur Abfassung der Ladungsschreiben für die Parteien und die Prozessvertreter
- Reisezeiten zur Orts- und Objektbesichtigung sowie damit verbundene Wartezeiten
- Fertigen und Einfügen von Fotografien
- Untersuchungen, Messungen, Zeichnungen, Laborversuche
- Ausarbeitung, Diktat und Korrektur des Gutachtens
- gerichtliche angeforderte Stellungnahmen zu Fragen der Parteien
- Vorbereitung und Teilnahme an einem Termin zur mündlichen Erläuterung des Gutachtens
- Unverschuldeter Stau, Unfall, Zugverspätungen, Behinderung einer Partei beim Ortstermin

Nicht zu berücksichtigen sind folgende Tätigkeiten:

- Aufstellung der Kostenrechnung und Anfertigung des Übersendungsschreibens sowie weitere Korrespondenz in Bezug auf die Vergütung, wie z. B. Anträge auf gerichtliche Festsetzung und Einlegung von Beschwerden
- Schreiben des Gutachtententextes
- Stellungnahme zu einem Ablehnungsgesuch
- Übernachtungszeit und Zeit der Mittagspause
- Zeitversäumnis durch Autopanne
- Herstellung eines überflüssigen Aktenauszuges
- nicht geforderte Vergleichsbemühungen
- Studium der einschlägigen Fachliteratur

Die Zeitangaben des Sachverständigen unterliegen der Nachprüfung des die Vergütung festsetzenden Gerichts.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ein Anlass zur Nachprüfung wird allerdings nur bestehen, wenn der vom Sachverständigen angesetzte Zeitaufwand im Verhältnis zur erbrachten Leistung außergewöhnlich hoch erscheint.
Unter erforderlicher Zeit ist hierbei die Zeit zu verstehen, die ein mit der Materie vertrauter Sachverständiger von durchschnittlichen Fähigkeiten und Kenntnissen bei sachgemäßer Auftragserledigung mit durchschnittlicher Arbeitsintensität zur Beantwortung der Beweisfragen benötigt.
Einem unterdurchschnittlichen (d. h. langsamen) Sachverständigen können also Stunden gekürzt werden.

Wenn es in § 8 Abs. 2 S. 1 JVEG auch heißt, dass das Honorar für jede Stunde der erforderlichen Zeit gewährt wird, so bedeutet dies nicht, dass der Sachverständige seine einzelnen Leistungen, wie etwa Studium der Akten, Durchführung des Ortstermins, Diktat des Gutachtens etc., nach vollen Stunden abrechnen darf. Er muss vielmehr jede Einzelleistung minutengerecht abrechnen. Es empfiehlt sich daher die exakte Niederschrift der benötigten Zeiten nach Arbeitsschritten in einem „Gutachtentagebuch".
§ 8 Abs. 2 S. 2 JVEG lässt lediglich zu, dass die letzte bereits begonnene Stunde der Gesamtstundenzahl auf die volle Stunde aufgerundet wird, wenn sie zu mehr als 30 Minuten für die Erbringung der Leistung erforderlich war; andernfalls darf auf die Hälfte der Stunde aufgerundet werden.

Beispiel:
Eine Gesamtstundenzahl von 11 Stunden und 32 Minuten wird aufgerundet auf 12 Stunden.
Eine Gesamtstundenzahl von 11 Stunden und 28 Minuten wird aufgerundet auf 11 und eine halbe Stunde.

Fahrtkosten (§ 5)
Die für die Durchführung eines Ortstermins oder die Wahrnehmung eines Gerichtstermins anfallenden Fahrtkosten werden im Rahmen des § 5 JVEG ersetzt. Das Gesetz stellt zwei Reisemöglichkeiten zur Wahl:

- die Benutzung öffentlicher, regelmäßig verkehrender Beförderungsmittel
- die Benutzung eines Kraftfahrzeugs

Ersetzt werden nur die Fahrtkosten, die tatsächlich entstanden sind und die notwendig waren.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Öffentliche Verkehrsmittel

Bei Benutzung öffentlicher Beförderungsmittel werden gemäß § 5 Abs. 1 JVEG die tatsächlich entstandenen Kosten bis zur Höhe der Kosten für die Benutzung der 1. Fahrklasse erstattet einschließlich der Auslagen für Platzreservierungen und Gepäckbeförderung sowie IC-Zuschläge.

Als Folge der Pflicht des Sachverständigen zur kostensparenden Betätigung geht das preiswertere Beförderungsmittel dem teureren vor.

Privates Kraftfahrzeug

Bei der Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeugs sind dem Sachverständigen gemäß § 5 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 JVEG je gefahrenen Kilometer 0,42 € zu ersetzen.
Damit sind die Anschaffungs-, Unterhalts-, Betriebs- und Abnutzungskosten abgegolten.
Zusätzlich werden die angefallenen baren Auslagen, insbesondere Parkgebühren und Maut, erstattet.

Der Berechtigte muss stets die Reiseroute auswählen, durch die die niedrigste Gesamtvergütung anfällt.

Taxi und Mietfahrzeug

Bei der Benutzung eines Taxis oder Mietfahrzeugs wird grundsätzlich ebenfalls nur ein Kilometergeld von 0,42 € erstattet. Wenn durch die Benutzung des Taxis jedoch Mehrkosten erspart werden, zum Beispiel durch Zeitersparnis, können die Kosten gemäß § 5 Abs. 3 JVEG bis zur vollen Höhe erstattet werden.

Zur Erinnerung: Die Fahrtzeit kann der Sachverständige mit seinem Stundensatz zusätzlich abrechnen.

Entschädigung für Aufwand (§ 6)

Tagegeld

Muss der Sachverständige einen Orts- oder Gerichtstermin außerhalb der Gemeinde wahrnehmen, in der er wohnt oder berufstätig ist, erhält er gemäß § 6 Abs. 1 JVEG eine Abwesenheitsentschädigung.
Die Höhe dieses Tagegeldes richtet sich nach steuerrechtlichen Vorschriften und beträgt seit dem 01.01.2020:
14,- € bei einer Abwesenheit von mehr als 8 Stunden (ohne Übernachtung)
14,- € jeweils für den An- und Abreisetag bei einer Übernachtung (unabhängig von der Dauer der Abwesenheit am An- bzw. Abreisetag)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

28,- € bei einer Abwesenheit von 24 Stunden.
Die Abwesenheit beginnt mit dem Verlassen des Büros bzw. der Wohnung und endet mit der Rückkehr dorthin.

Übernachtungsgeld
Bei Terminen außerhalb des Wohnortes und Geschäftssitzes werden dem Sachverständigen gemäß § 6 Abs. 2 JVEG auch die Übernachtungskosten erstattet, wenn eine Übernachtung notwendig ist. Dies ist der Fall, wenn eine Reise vor 6 Uhr angetreten werden müsste (nach anderer Auffassung in den Monaten April bis September vor 6 Uhr, in den übrigen Monaten vor 7 Uhr) oder eine Rückkehr erst nach 24 Uhr erfolgen würde.

Die Höhe des Übernachtungsgeldes richtet sich nach dem Bundesreisekostengesetz, dort § 7.

Ersatz für besondere Aufwendungen (§ 12)
Gemäß § 12 Abs. 1 JVEG sind mit dem Honorar sämtliche Gemeinkosten sowie der mit der Erstattung des Gutachtens üblicherweise verbundene Aufwand abgegolten. Übliche Gemeinkosten, die nicht zusätzlich ersetzt werden, sind insbesondere die Kosten für Miete, Heizung, Reinigung und Strom sowie die Kosten für Büroausstattung und -material.

Notwendige besondere Kosten
Ersetzt werden allerdings die für die Vorbereitung und Erstattung des Gutachtens aufgewendeten notwendigen besonderen Kosten einschließlich der insoweit notwendigen Aufwendungen für Hilfskräfte.
Hierzu zählen beispielsweise

- Kosten für eine Schreibkraft für das Anfordern von Akten, Unterlagen und Plänen sowie für Einladungsschreiben zum Ortstermin und Schreiben an das Gericht
- Kosten für erforderliche Material- und Laboruntersuchungen
- Kosten für Auftragsarbeiten im Zusammenhang mit dem Ortstermin (Räumen einer Halle, Konstruktionsöffnungen)

Soweit fremde Hilfskräfte beauftragt werden, ist der vereinbarte Stundenlohn abrechnungsfähig.
Aber Achtung, wenn der Stundensatz der Hilfskraft höher ist als der des Sachverständigen. Dies ist vorab mit dem Gericht zu klären.
Bei der Beschäftigung von eigenen Mitarbeitern kann der Sachverständige nicht die Kosten abrechnen, die er dritten Auftraggebern in Rechnung stellt. Vielmehr muss er

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

die Höhe seines Aufwandes dieser bei ihm beschäftigten Hilfskraft aus dem Bruttojahresgehalt einschließlich Weihnachts- und Urlaubsgeldgratifikationen zuzüglich des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung bezogen auf das Entgelt pro Stunde ermitteln.
Hinzu kommt gemäß § 12 Abs. 2 JVEG ggfls. ein Gemeinkostenzuschlag von 15 %.

Verbrauchte Stoffe und Werkzeuge
Der Sachverständige kann zudem die für eine Untersuchung verbrauchten Stoffe und Werkzeuge ersetzt verlangen. Verbraucht bedeutet zwar nicht Vernichtung oder Unbrauchbarmachung der Stoffe und Werkzeuge, es muss aber schon ein erheblicher Substanzverlust oder eine erhebliche Wertminderung eingetreten sein. Abnutzung im üblichen Rahmen begründet keinen Ersatzanspruch.

Fotos
Ersetzt werden gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 JVEG für jedes zur Vorbereitung und Erstattung des Gutachtens erforderliche Foto 2,- €.
Es werden also auch die Lichtbilder vergütet, die nur der Vorbereitung des Gutachtens dienen, später aber nicht in dieses eingefügt werden. Entscheidend ist, dass der Sachverständige die Fotos für erforderlich halten durfte.
Wenn die Fotos nicht Teil des schriftlichen Gutachtens sind (§ 7 Abs. 2), werden 0,50 € für den zweiten und jeden weiteren Abzug oder Ausdruck eines Fotos gezahlt.

Erstellung des schriftlichen Gutachtens
Für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens (Reinschrift) erhält der Sachverständige gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 JVEG je angefangene 1.000 Anschläge 0,90 €, und zwar unabhängig davon, ob er oder eine Schreibkraft die Reinschrift erstellt. Der Zeitaufwand wird nicht zusätzlich vergütet.

Umsatzsteuer
Die auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer ist gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 Nr. 4 JVEG zu ersetzen.
Soweit die Umsatzsteuer bei Kleinunternehmern nach § 19 Abs. 1 UStG nicht erhoben wird, kann ein Ersatz auch nicht verlangt werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Post- und Telekommunikationsdienstleistungen
Ersetzt werden auch Porto- und Telefonkosten. Anstelle der tatsächlichen Aufwendungen kann eine Pauschale in Höhe von 20 Prozent des Honorars gefordert werden, höchstens jedoch 15 Euro, § 12 Abs. 1.S 2 Nr. 5 JVEG.

Ersatz für sonstige Aufwendungen (§ 7)
§ 7 JVEG regelt die Erstattungsfähigkeit weiterer Auslagen, die in den §§ 5, 6 und 12 JVEG nicht genannt sind.
Es handelt sich um einen Auffangtatbestand, der eine möglichst lückenlose Erfassung aller Aufwendungen des Berechtigten bezweckt.
Übliche Gemeinkosten, die nach § 12 JVEG ausgeschlossen sind, werden allerdings auch nicht nach § 7 JVEG ersetzt.

Voraussetzung ist auch hier die Notwendigkeit der Auslagen in Bezug auf die konkrete Tätigkeit des Sachverständigen.

Vertreterkosten
Kosten für die Einstellung eines notwendigen Vertreters erhält der Sachverständige gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 JVEG ersetzt, er muss sich allerdings den von seinem Vertreter erzielten Gewinn anrechnen lassen.

Ebenso werden die Kosten für eine notwendige Begleitperson des Sachverständigen gemäß § 7 Abs. 1 S. 2 JVEG ersetzt, zum Beispiel, wenn der Sachverständige körperlich behindert ist.
Keine Begleitpersonen sind die Hilfspersonen des Sachverständigen gemäß § 12 Abs. 1 S. 2 JVEG.

Kopien und Ausdrucke
Für die Anfertigung von Kopien und Ausdrucken werden bis zu einer Größe von DIN A 3 0,50 € je Seite für die ersten 50 Seiten und 0,15 € für jede weitere Seite ersetzt. Bei einer Größe von mehr als DIN A 3 werden 3,- € je Seite gezahlt.
Für Farbkopien und –ausdrucke bis zu einer Größe von DIN A3 1 Euro je Seite für die ersten 50 Seiten und 0,30 Euro für jede weitere Seite, in einer Größe von mehr als DIN A3 6 Euro je Seite.
Klargestellt ist nunmehr, dass der erhöhte Aufwandsersatz für die ersten 50 Seiten sowohl für Schwarzweiß- als auch für Farbkopien gewährt wird, § 7 Abs. 2 Nr. 3 S. 2. JVEG

Erstattungsfähig sind gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 JVEG:
- Ablichtungen oder Ausdrucke aus Behörden- und Gerichtsakten, soweit deren

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Herstellung zur sachgemäßen Vorbereitung oder Bearbeitung der Angelegenheit erforderlich war
- Ablichtungen oder Ausdrucke, die nach Aufforderung durch die heranziehende Stelle angefertigt werden mussten.

Nicht erstattungsfähig sind die Kosten für eine Ablichtung des Gutachtens für die Handakte des Sachverständigen.

Elektronisch gespeicherte Dateien
Hierfür erhält der Sachverständige 1,50 € je Datei, unabhängig von dem Umfang der Datei.

Besondere Vergütung (§ 13)

Die Vereinbarung einer höheren Teil- oder Gesamtvergütung sieht das JVEG in § 13 vor. Sie kommt für den Sachverständigen des Handwerks in der Regel aber nicht in Betracht und soll hier nicht näher behandelt werden.

Vorschuss (§ 3)

Der Sachverständige kann gemäß § 3 JVEG einen Vorschuss erhalten, wenn ihm erhebliche Fahrtkosten oder sonstige Aufwendungen entstanden sind oder voraussichtlich entstehen werden (ca. 250,- €) oder wenn die zu erwartende Vergütung für bereits erbrachte Teilleistungen einen Betrag von 1.000,- € übersteigt.
Ein Vorschuss wird allerdings nur auf einen begründeten Antrag gezahlt, der bei der Stelle gestellt werden muss, die den Sachverständigen beauftragt hat.

Geltendmachung und Erlöschen des Vergütungsanspruchs
Vergütung einfordern

Der Sachverständige erhält nur dann eine Vergütung, wenn er seinen Anspruch geltend macht, § 2 Abs. 1 JVEG.
Die Geltendmachung ist an keine Form gebunden.
Die Höhe des verlangten Betrages muss jedoch beziffert sein und der Berechtigte muss eine aufgeschlüsselte Kostenrechnung vorlegen. Nur dann kann die erforderliche Plausibilitätsprüfung durch das Gericht erfolgen.
Der Antrag ist an die Stelle zu richten, die den Sachverständigen herangezogen hat.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

BEACHTE:
Bei gerichtlichen Gutachten sollten auf dem Antrag unbedingt das Aktenzeichen des betreffenden Verfahrens und die Parteien des Prozesses angegeben werden.

Der Antrag auf Zahlung der Vergütung ist fristgebunden.
Der Antrag muss binnen drei Monaten bei der zuständigen Stelle gestellt werden; hierüber und über den Beginn der Frist ist der Sachverständige von dem Auftraggeber zu belehren.
Bei schriftlicher Begutachtung beginnt die Frist mit dem Eingang des Gutachtens bei der beauftragenden Stelle.
Bei einer mündlichen Erstattung des Gutachtens oder einer mündlichen Erläuterung des schriftlichen Gutachtens beginnt die Frist mit der Beendigung der Gutachtenerstattung, das heißt der Entlassung des Sachverständigen durch das Gericht.
Der Auftrag zur schriftlichen Begutachtung und der Auftrag zur mündlichen Erläuterung des bereits erstellten schriftlichen Gutachtens stellen betreffend die Vergütung voneinander getrennte Beauftragungen dar.

Bei mehrfacher Heranziehung des Sachverständigen in demselben Rechtszug ist für den Beginn aller Fristen die letzte Heranziehung entscheidend, § 2 Abs. 1 S. 3 JVEG.

Die dreimonatige Frist kann auf einen begründeten, vor Ablauf der Frist zu stellenden Antrag verlängert werden, § 2 Abs. 1 S. 4 JVEG. Lehnt die zuständige Stelle den Antrag ab, muss diese den Antrag dem zuständigen Gericht vorlegen, das durch unanfechtbaren Beschluss entscheidet. Weist das Gericht den Antrag eben- falls zurück, erlischt der Anspruch binnen zwei Wochen ab Bekanntgabe der Entscheidung.

Bei Versäumung der Dreimonatsfristrist kann der Berechtigte einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand stellen, der aber nur Erfolg haben kann, wenn der Sachverständige ohne sein Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert war§ 2 Abs. 2 S.1 JVEG.
Ein Fehlen des Verschuldens wird gemäß § 2 Abs. 2 S. 2 vermutet, wenn eine Belehrung über die Dreimonatsfrist und den Fristbeginn unterblieben oder fehlerhaft ist.

Bis vor kurzem erlosch der Anspruch auf Vergütung vollständig bei Überschreitung der Drei-Monats-Frist, innerhalb derer ein Sachverständiger die Rechnung zu erstellen hat. Dies wurde geändert und die Rechtsfolge des vollständigen Erlöschens des Vergütungs- oder Entschädigungsanspruchs wurde in den Fällen abgemildert, in denen bereits ein Vorschuss nach § 3 JVEG bewilligt worden ist. Er erlischt dann nur insoweit, als er über den gewährten Vorschuss hinausgeht, § 7 Abs. 1 S. 6 JVEG.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verjährung

Der Anspruch auf Vergütung verjährt gemäß § 2 Abs. 3 JVEG in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist.

Der Anspruch auf Erstattung zu viel gezahlter Vergütung verjährt gemäß § 2 Abs. 4 JVEG ebenfalls in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Zahlung erfolgt ist.

Festsetzung der Vergütung

Die Festsetzung der Vergütung erfolgt in der Regel durch den Kostenbeamten des beauftragenden Gerichtes.
Die Festsetzung erfolgt ausnahmsweise durch das Gericht, wenn der Sachverständige oder die Staatskasse dies beantragen oder das Gericht dies für angemessen hält, § 4 Abs. 1 S.1 JVEG.
Eine Festsetzung der Vergütung ist in der Regel insbesondere dann als angemessen anzusehen, wenn ein Wegfall oder eine Beschränkung des Vergütungsanspruchs nach § 8a Absatz 1 oder 2 Satz 1 in Betracht kommt, § 4 Abs. 1 S.2 JVEG.

Der Sachverständige kann die gerichtliche Festsetzung schon mit der Übersendung der Rechnung beantragen oder aber später nach einer Herabsetzung seiner beantragten Vergütung durch den Kostenbeamten.
Zuständig ist das Gericht, das den Sachverständigen herangezogen hat. Die Festsetzung erfolgt durch Beschluss und ist nicht mit Kosten verbunden.
Die Festsetzung kann gemäß § 4 Abs. 3 JVEG mit der Beschwerde angefochten wer-den, wenn der Beschwerdewert 300,- € übersteigt oder das festsetzende Gericht die Beschwerde wegen der grundsätzlichen Bedeutung der zur Entscheidung stehenden Frage zulässt.
Eine weitere Beschwerde ist nach § 4 Abs. 5 JVEG nur zulässig, wenn das Landgericht als Beschwerdegericht entschieden hat und die Beschwerde zugelassen hat. Das Beschwerdeverfahren ist gebührenfrei, Kosten werden nicht erstattet, § 4 Abs. 8 JVEG.

Auch im Fall des Obsiegens trägt der Sachverständige die Kosten eines etwa beauftragten Rechtsanwalts also selbst.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Wegfall oder Beschränkung des Vergütungsanspruchs (§ 8a)

§ 8a Abs. 1 und 2 JVEG regeln, ob und wann ein Sachverständiger seinen Vergütungsanspruch verliert.

1. Folgende Pflichtenverstöße können nach §§ 8a JVEG, 407a Abs.1, 3,4 Satz 1 ZPO zum Verlust der Vergütung führen:

(1) Verstoß gegen die Prüf- und Hinweispflicht hinsichtlich der vom Gericht gesetzten Frist zur Fertigstellung des Gutachtens

(2) ein unterlassener Hinweis auf das Vorliegen eines Befangenheitsgrundes in der Person des Sachverständigen, § 8a Abs. 1 JVEG

(3) die unterlassene Prüfung der fachlichen Kompetenz (Verstoß gegen § 407a Abs.1 S. 1 ZPO)

(4) ein Verstoß gegen die Pflicht zur persönlichen Gutachtenerstattung, § 407a Abs. 3 S. 1 ZPO

(5) fehlende Angaben des Namens und Umfanges der Tätigkeit einer Hilfskraft, soweit es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt (Verstoß gegen § 407a Abs. 3 S. 2 ZPO)

(6) fehlende Klärung bei Zweifeln des Sachverständigen an Inhalt und Umfang seines Auftrages (Verstoß gegen § 407a Abs. 4 S. 1 ZPO)

(7) Erbringen einer mangelhaften Leistung
(Ist die Leistung des Sachverständigen mangelhaft, ist ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung zu setzen. Die Einräumung einer Frist zur Mängelbeseitigung ist entbehrlich, wenn die Leistung grundlegende Mängel aufweist oder wenn offensichtlich ist, dass eine Mängelbeseitigung nicht erfolgen kann; § 8a Abs. 2 Nr. 2)

(8) grob fahrlässiges oder vorsätzliche Schaffen von Befangenheitsgründen im Rahmen der Leistungserbringung

(9) keine vollständige Leistungserbringung trotz Festsetzung eines Ordnungsgel- des

Soweit das Gericht die Leistung des Sachverständigen in den Fällen (1) sowie (3) - (9) trotz des Pflichtenverstoßes berücksichtigt, gilt sie als verwertbar und muss vergütet werden, § 8a Abs. 2 S. 2 ZPO

Aber: Für die Mängelbeseitigung nach § 8a Abs. 2 Nr. 2 wird eine Vergütung nicht gewährt, Abs. 2 S. 3.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

2. **Folgende Pflichtenverstöße können zur Beschränkung des Vergütungsanspruchs des Sachverständigen führen**:
   (1) fehlender rechtzeitiger Hinweis des Sachverständigen darauf, dass die geltend gemachte Vergütung erheblich außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes steht, § 8a Abs. 3
   Es ist streitig, wann die Vergütung erheblich außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes steht, ob dies schon der Fall ist, wenn die Vergütung 50% des Wertes ausmacht oder erst, wenn sie 100 % erreicht oder sogar den Wert übersteigt. Folge: Kürzung nach billigem Ermessen auf eine Vergütung, die im angemessenen Verhältnis zum Wert des Streitgegenstands steht.
   Ist ein Streitwert nicht festgesetzt worden, was z. B. möglich ist, wenn Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, muss der Sachverständige bei Gericht nachfragen bzw. die Festsetzung des Streitwerts beantragen.
   (2) nicht rechtzeitiger oder fehlender Hinweis des Sachverständigen darauf, dass die Vergütung den angeforderten Vorschuss erheblich übersteigt, § 8a Abs. 4

Es ist streitig, wann ein erhebliches Übersteigen gegeben ist. Die wohl h.M. nimmt ein erhebliches Überschreiten ab 20% an.
Folge bei einem Verstoß: Der Sachverständige erhält eine Vergütung nur in Höhe des festgesetzten Auslagenvorschusses.

Vergütung bei vorzeitiger Beendigung des Rechtsstreits

Kommt es zu einer vorzeitigen Beendigung des Rechtsstreits, etwa durch Abschluss eines Vergleichs, so erhält der Sachverständige eine Vergütung nach den Bestimmungen des JVEG für die bis dahin geleisteten Arbeiten.

Dies gilt auch, wenn der Sachverständige während des Rechtsstreits begründet wegen der Besorgnis der Befangenheit abgelehnt wird.
Der Vergütungsanspruch entfällt allerdings, wenn der Sachverständige den Ablehnungsgrund grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat oder der Ablehnungsgrund für ihn vorhersehbar war (s. o. Fälle (2) und (8)).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anlage 1
(zu § 9 Abs. 1)

Nr.	Sachgebietsbezeichnung	Stundensatz (Euro)
1	Abfallstoffe einschließlich Altfahrzeuge und -geräte	125
2	Akustik, Lärmschutz	104
3	Altlasten und Bodenschutz	93
4	Bauwesen - soweit nicht Sachgebiet 14 - einschließlich technische Gebäudeausrüstung	
4.1	Planung	114
4.2	handwerklich-technische Ausführung	104
4.3	Schadensfeststellung und -ursachenermittlung	114
4.4	Bauprodukte	114
4.5	Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen	114
4.6	Geotechnik, Erd- und Grundbau	109
5	Berufskunde, Tätigkeitsanalyse und Expositionsermittlung	114
6	Betriebswirtschaft	
6.1	Unternehmensbewertung, Betriebsunterbrechungs- und -verlagerungsschäden	147
6.2	Besteuerung	120
6.3	Rechnungswesen	114
6.4	Honorarabrechnungen von Steuerberatern	114
7	Bewertung von Immobilien und Rechten an Immobilien	125
8	Brandursachenermittlung	120
9	Briefmarken, Medaillen und Münzen	104

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

10	Einbauküchen	98
11	Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie	
11.1	Elektronik (insbesondere Mess-, Steuerungs- und Regelungs-elektronik)	131
11.2	Elektrotechnische Anlagen und Geräte	125
11.3	Kommunikations- und Informationstechnik	125
11.4	Informatik	136
11.5	Datenermittlung und -aufbereitung	136
12	Emissionen und Immissionen	104
13	Fahrzeugbau	109
14	Garten- und Landschaftsbau einschließlich Sportanlagenbau	98
15	Gesundheitshandwerke	93
16	Grafisches Gewerbe	125
17	Handschriften- und Dokumentenuntersuchung	114
18	Hausrat	120
19	Honorarabrechnungen von Architekten, Ingenieuren und Stadtplanern	158
20	Kältetechnik	131
21	Kraftfahrzeuge	
21.1	Kraftfahrzeugschäden und -bewertung	131
21.2	Kfz-Elektronik	104
22	Kunst und Antiquitäten	93
23	Lebensmittelchemie und -technologie	147
24	Maschinen und Anlagen	
24.1	Photovoltaikanlagen	120

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

24.2	Windkraftanlagen	131
24.3	Solarthermieanlagen	120
24.4	Maschinen und Anlagen im Übrigen	142
25	Medizintechnik und Medizinprodukte	114
26	Mieten und Pachten	125
27	Möbel und Inneneinrichtung	98
28	Musikinstrumente	87
29	Schiffe und Wassersportfahrzeuge	104
30	Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold- und Silberwaren	93
31	Schweiß- und Fügetechnik	104
32	Spedition, Transport, Lagerwirtschaft und Ladungssicherung	98
33	Sprengtechnik	98
34	Textilien, Leder und Pelze	76
35	Tiere - Bewertung, Haltung, Tierschutz und Zucht	93
36	Ursachenermittlung und Rekonstruktion von Unfällen	
36.1	im Freizeit- und Sportbereich	104
36.2	bei Fahrzeugen, außer Luftfahrzeugen	169
36.3	bei Arbeitsunfällen	136
37	Verkehrsregelungs- und Verkehrsüberwachungstechnik	147
38	Vermessungs- und Katasterwesen	
38.1	Vermessungstechnik	87
38.2	Vermessungs- und Katasterwesen im Übrigen	109
39	Waffen und Munition	93

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

DER ORTSTERMIN:

VERFAHRENS- UND VERHALTENS-EMPFEHLUNGEN BEI VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER INAUGEN-SCHEINNAHME

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Ortstermin ist für die Sachverständigentätigkeit *von zentraler Bedeutung* und *in der Regel unverzichtbar.*

Hier gilt es, das was begutachtet werden soll, in Augenschein zu nehmen, d.h. es geht um die Feststellung der gegebenen Situation bzw. des „Ist-Zustandes".

Zugleich stellt aber auch der Ortstermin die größte Quelle für Verfahrensfehler dar und ist der Bereich, in dem der Sachverständige am meisten Gefahr läuft, sich der Besorgnis der Befangenheit auszusetzen.

Denn:

- Der Sachverständige hat die „richtigen" Beteiligten auf formell korrekte Weise einzuladen.

- Er muss sich über den Sachverhalt und seine Aufgabe genau im Klaren sein; vergisst er etwas zu klären und muss deshalb einen neuen Termin anberaumen, so ist dies nicht nur sehr unangenehm (und stellt ggf. seine Qualifikation in Frage), sondern treibt auch die Kosten in die Höhe.

- Schließlich dürfen dem Sachverständigen keine Fehler im Umgang mit den Beteiligten unterlaufen. Von ihm erwartet wird eine ruhige, unvoreingenommene und sachliche Inaugenscheinnahme des Objektes; auch wenn ein starkes „emotionales Spannungsfeld" gegeben ist, darf er nicht in Hektik verfallen.

- Der Ortstermin erfordert daher bei Planung und Durchführung sorgfältige Vorbereitung und jederzeit Beachtung der durch ZPO und SVO vorgegebenen Regeln.
- Der Sachverständige sollte sich daher durchaus eine Checkliste für sein Vorgehen vorbereiten.
- Vorbereitung und Durchführung des Ortstermins erfordern also die Beachtung einiger elementarer Verhaltensgrundsätze und nicht zuletzt einiges Fingerspitzengefühl.
- Der Sachverständige hat alles zu vermeiden, was Misstrauen und Verdacht auf einseitige Betrachtung begründen oder wecken könnte.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gebot der Inaugenscheinnahme

Aktenlage reicht nicht

Die Erstellung eines Gutachtens ohne Inaugenscheinnahme ist der absolute Ausnahmefall. Entsprechend darf der Sachverständige sich nicht einfach nur auf die Aktenlage stützen und ohne Objektbesichtigung sein Gutachten erstellen.

Kommt es wegen des Verzichts auf die Inaugenscheinnahme zu einer Fehlbegutachtung, sieht sich der Sachverständige fast immer der Haftung ausgesetzt, die dann auch nicht mehr von seiner Versicherung gedeckt ist.

Die Mehrzahl der Regressprozesse der vergangenen Jahre beruhte auf dem Umstand, dass sich die in Anspruch genommenen Sachverständigen die zu begutachtenden Objekte überhaupt nicht oder nur oberflächlich angesehen haben und deshalb zu falschen Bewertungen oder Aussagen kamen.

Insbesondere darf sich der Sachverständige von dieser eingehenden Besichtigungspflicht nicht durch Ausführungen und Versicherungen seines Auftraggebers abbringen lassen.

keine Gutachten „ins Blaue hinein“

Der BGH hat hierzu entschieden:
„Gutachtenerstattung ins Blaue hinein bedingt Haftung“ (Urteil vom 10.11.1994, AZ: III ZR 50/94, Fundstelle: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1994, S. 1954)

Ort des Ortstermins

Bei Immobilien steht der Ort des Ortstermins zwangsläufig fest (d.h. in der Regel erfolgt die Objektbesichtigung bei einer der beiden Parteien).

Bei mobilen Gegenständen kann die Inaugenscheinnahme auch in Räumlichkeiten, z.B. der Werkstatt, des Sachverständigen stattfinden, insbesondere wenn dieser zur Begutachtung bestimmte Werkzeuge oder sonstige Arbeitsutensilien benötigt (z.B. zum Prüfen der Gläser einer Brille beim Optiker oder Untersuchung eines Kfz auf der Hebebühne).

Einladung zum Ortstermin

Die Einladung zum Ortstermin erfolgt grundsätzlich durch den Sachverständigen (nicht durch das Gericht)!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Wer ist einzuladen?**

Einzuladen sind immer alle beteiligten Parteien. Dies folgt aus dem Grundsatz des rechtlichen Gehörs (alles was in den Prozess eingebracht wird, muss bekannt sein und jeder Partei ist Gelegenheit zum Vortrag und zur Stellungnahme zu geben).

Werden die Parteien durch Anwälte vertreten, so *müssen* diese als Prozessbevollmächtigte eingeladen. Sinnvollerweise sollten *zusätzlich* die Parteien eingeladen werden.

Zur Information kann der Sachverständige eine Durchschrift an das Gericht schicken. (Er sollte aber bedenken, dass sich die Gerichtsakte zu diesem Zeitpunkt in der Regel bei ihm und nicht beim Gericht befindet.)

- **Wie ist einzuladen?**

Grundsätzlich ist zwar keine bestimmte Form vorgeschrieben, doch sollte der Sachverständige nachweisbar zum Ortstermin eingeladen haben (dies wird ihm im selbständigen Beweisverfahren durch das vom Gericht verwendete Auftragsformular ZP 22 auch ausdrücklich vorgegeben).

Brief

Ratsam ist daher eine Einladung mittels Einschreiben oder eine vom Sachverständigen vorbereitete Empfangsbestätigung, die die Eingeladenen zurückschicken müssen.

Gegen eine Einladung per Fax spricht ein Urteil des BGH aus 2014, in dem das „OK“ des Sendeberichtes nicht als hinreichender Nachweis eines gesicherten Zugangs des Faxes bewertet wurde. Etwas anderes gilt nur, wenn auf das Fax hin eine Rückmeldebestätigung verlangt wird.
Gleiches gilt für eine E-Mail: Sie ist unproblematisch, wenn der Sachverständige eine Rückmail erbittet (sicherer als nur eine Lesebestätigung).
Außer bei besonderer Eilbedürftigkeit ist auch von einer telefonischen Terminabstimmung abzuraten, da die Gefahr besteht, dass der dabei stattfindende Kontakt zwischen Sachverständigem und einer Partei ihm zum Nachteil ausgelegt wird (Befangenheitsproblematik). Alternativ sollte der Sachverständige zumindest nicht selbst das Telefonat führen, sondern einem Mitarbeiter überlassen.

Leider gilt: Wer den Ortstermin unter allen Umständen boykottieren will, schafft dies auch – selbst bei einem Einschreiben mit Rückschein, nämlich mit der Behauptung, der Briefumschlag sei leer gewesen.

Um allen Beteiligten einen Überblick über den Adressatenkreis zu verschaffen, ist es sinnvoll, auf dem Einladungsschreiben einen „Verteiler“ zu vermerken.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- **Wann ist einzuladen?**

Zwischen Einladung und Ortstermin muss eine angemessene Frist liegen, in der Regel können 14 Tage als ausreichend angesehen werden.

Etwas anderes gilt bei extrem schwieriger terminlicher Koordinierung, etwa weil ein Beteiligter von weit außerhalb anreisen muss, oder aber umgekehrt bei besonderer Dringlichkeit wie etwa einer Dauerwelle nach missglücktem Friseurbesuch.

Wenn also zu besorgen ist, dass durch den Zeitverlauf die Objektbesichtigung nicht mehr möglich ist (z.B. weil der Bau fortschreitet), so ist in angemessener Kurzfristigkeit einzuladen. Diese Situationen können insbesondere beim selbstständigen Beweisverfahren auftreten.

- **Absagen und Terminverschiebungen**

Ist einer der Beteiligten verhindert und sagt rechtzeitig ab, so hat der Sachverständige den Termin zu verlegen. Jedoch sollte sich der Sachverständige nicht übermäßig oft (in der Regel maximal zweimal) auf Verschiebungen einlassen und bei Verdacht auf bewussten „Boykott“ die Zustellung der Einladung über das Gericht erwirken (dann aber mit etwa vier- bis fünfwöchiger Frist).
Insgesamt sollte sich der **Sachverständige** bewusst sein, dass zumindest bei Durchführung des Ortstermins *er* **„Herr des Verfahrens“** ist.

der Sachverständige ist „Herr des Verfahrens“

Außerdem sollte der Sachverständige stets die vom Gericht gesetzte Frist für seine Gutachtenabgabe im Auge behalten.
Der Hinweis im folgenden „Muster einer Einladung zum Ortstermin“ verdeutlicht dies auch noch einmal für alle Prozessbeteiligten und zeigt ihnen auf, wie der Sachverständige auf Verlegungsanträge reagiert.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Muster einer Einladung zum Ortstermin

Otto Fröhlich
Von der Handwerkskammer Dortmund öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Tischler-Handwerk

Herrn
(Adressat)

Dortmund, 28. Juni 2016

In Sachen *Meier / Müller (Aktenzeichen: _____)*

bin ich durch das Amtsgericht Dortmund durch Beweisbeschluss vom _____ beauftragt worden, als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger ein Gutachten zu erstatten. Im Rahmen der Vorarbeit für dieses Gutachten ist eine Ortsbesichtigung erforderlich.

Hiermit lade ich Sie ein zur Ortsbesichtigung

am Donnerstag, den _____ um _____ Uhr
nach/in (genaue Ortsangabe/Treffpunkt)

Die Beteiligten werden gebeten, den Ortstermin so vorzubereiten, dass der Zugang zur Streitsache gewährleistet ist und dass es bei der Abwicklung des Ortstermins keine äußeren Hindernisse gibt.
Ich darf auf Folgendes hinweisen:
Ich bin gegenüber dem Gericht verpflichtet, mein Gutachten fristgerecht zu erstatten. Es gilt der Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung. Daher kommt die Verlegung des von mir anberaumten Termins zur Ortsbesichtigung nur ausnahmsweise und aus zwingenden sachlichen Gründen in Betracht. Ich bitte daher, im Falle eines Verlegungsantrages die Gründe hierfür anzugeben und glaubhaft zu machen, damit ich gegebenenfalls eine Entscheidung des Gerichts über Ihr Verlegungsgesuch einholen kann.

_____ _____

Unterschrift des Sachverständigen

Stempel des Sachverständigen

Verteiler:

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gustav Meier (Partei 1) Herrmann Müller (Partei 2)
RA Klug (Prozessbevollm. Partei1) RA Besser (Prozessbevollm. Partei2)
Nachrichtlich an das Amtsgericht Dortmund, Herrn Richter Justus

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Situationsbeispiele für den Ortstermin

Die folgenden Fälle sind eine Sammlung der am häufigsten auftretenden Fallkonstellationen.
Sie sind keineswegs abschließend und machen deutlich, mit wie vielen verschiedenen Situationen beim Ortstermin ein Sachverständiger rechnen muss.

Manchmal genügt nur eine kleine Änderung der Ausgangssituation, um ein völlig anderes Verhalten des Sachverständigen zu begründen bzw. zu verlangen.

Beispiel 1:
Beim Ortstermin, der in einer Wohnung stattfinden soll, wird von der „Wohnungs-Partei“ die Tür nicht geöffnet. Offensichtlich ist niemand zu Hause.
Keiner anzutreffen
Welches Verhalten ist zu empfehlen?

Antwort:
Der Ortstermin ist nicht sofort abzubrechen, sondern der Sachverständige sollte "eine Runde um den Häuserblock gehen" und es nach einigen Minuten erneut versuchen (Richtzeit 15 - 20 Minuten). Er sollte dabei jedoch nicht mit der Gegenpartei zusammen "plaudernd" warten oder um den Häuserblock schlendern", da sonst die Gefahr des Vorbringens der Besorgnis der Befangenheit besteht.

Gleiches gilt auch im umgekehrten Fall: Ist die andere Partei noch nicht da, sollte der Sachverständige die Wohnung erst gar nicht betreten, sondern draußen deren Erscheinen abwarten.

Beispiel 2:
Die "Hauspartei" verweigert der anderen Partei das Betreten der Wohnung ("Ich will den hier nicht mehr sehen; habe genug Ärger mit ihm gehabt; der kommt mir nicht mehr in die Wohnung").
Zutritts-verweigerung durch Partei
Welches Verhalten ist zu empfehlen?
Kann der Ortstermin auch nur mit der einen Partei durchgeführt werden?

Kann der Sachverständige als gerichtlich Beauftragter die Teilnahme der anderen Partei erzwingen oder muss er den Ausschluss akzeptieren?

Antwort:
"Polizeigewalt", um sich und/oder der anderen Partei Zutritt zur Wohnung zu verschaffen, besteht für einen Sachverständigen auch im gerichtlichen Auftrag *nicht!*

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Haus- oder Wohnungsinhaber kann von seinem Hausrecht Gebrauch machen und anderen, also auch dem Sachverständigen und/oder der anderen Partei den Zutritt verwehren.

Verhaltensempfehlung:
Wichtig in solchen Fällen ist Fingerspitzengefühl des Sachverständigen. Also den Ortstermin nicht sofort abbrechen, sondern auf die "Hauspartei" sachlich bestimmt, aber freundlich neutral einreden und ihr klarmachen, dass die andere Partei ein gesetzlich fundiertes Recht auf Teilnahme am Ortstermin hat und eine Verhinderung der Teilnahme (z. B. durch Wohnungsverbot) zum Abbruch des Ortstermins führt. Dies könne jedoch nicht im Sinne der "Hauspartei" sein, der doch an einer sachlich korrekten, den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Begutachtung in der Streitsache gelegen sein müsse und die dann ihren eigenen Vortrag nicht mittels des Sachverständigengutachtens belegen könnte. Ein solcherart verschuldeter Abbruch des Ortstermins müsse vom Sachverständigen entsprechend dem Gericht mitgeteilt werden. Solch eine Beweisvereitelung würde sich in aller Regel im gerichtlichen Verfahren zu Ungunsten der Partei auswirken, die die Beweisaufnahme vereitelt.

Abwandlung 1:
Die nicht eingelassene Partei reagiert wütend und geht schließlich.
Ist der Ortstermin jetzt noch durchzuführen?

Es kommt darauf an, ob die „ausgesperrte“ Partei zum Zeitpunkt des Gehens noch ernsthaft hinein gewollt hätte oder nicht:

Wollte sie nicht mehr, hätte aber - nach gutem Zureden des Sachverständigen auf den Wohnungsinhaber – dann doch gedurft, so ist der Termin durchzuführen, da letztlich doch die Möglichkeit zur Teilnahme bestand.

Hätte die ausgesperrte Partei dagegen trotz allem weiterhin am Termin teilnehmen wollen, so ist der Ortstermin abzubrechen.

Daher ist es wichtig für den Sachverständigen, noch bevor die „ausgesperrte“ Partei geht, auf den Punkt und zweifelsfrei zu klären, ob sie Zutritt erhält oder nicht.

Abwandlung 2 (Privatgutachten):
Es handelt sich nicht um ein Gutachten im gerichtlichen Auftrag, sondern ein Privatgutachten *im Auftrag des Wohnungsinhabers*.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Ortstermin ist ohne die Gegenseite durchzuführen. Hier gilt das Bestimmungsrecht des Auftraggebers; mangels Prozesses entfällt auch der Grundsatz des rechtlichen Gehörs.

Will dagegen die *Gegenseite* (also z.B. der Handwerkers) ein Privatgutachten in Auftrag geben und wird nicht zur Besichtigung in die Wohnung hineingelassen, hängt es davon ab, ob der Auftraggeber damit einverstanden ist, dass die Inaugenscheinnahme ohne ihn durchgeführt wird.

Wird allerdings auch der Sachverständige nicht hineingelassen, erübrigt sich der Auftrag zwangsläufig. Der Sachverständige erhält von seinem Auftraggeber den bisherigen Aufwand honoriert; sein Auftraggeber kann nur den Rechtsweg beschreiten.

Beispiel 3:
Was ist, wenn der Wohnungsinhaber nicht Partei, sondern *Dritter* ist, der als Mieter in den Räumen wohnt und den Zutritt zur Wohnung verwehrt?

Zutrittsverweigerung durch Dritte

Antwort:
Der Mieter einer Wohnung (der einen Partei) kann ebenfalls von seinem Hausrecht Gebrauch machen und den Zutritt zu seiner Wohnung verwehren. Der Zutritt zum Ortstermin und somit die Durchführung des Ortstermins kann nicht erzwungen werden. Der Vermieter (als eine Partei) hat dafür Sorge zu tragen, dass die Wohnung bzw. das Streitobjekt in der Wohnung besichtigt werden kann.

Die Verweigerung des Mieters könnte zu Schadensersatzforderungen des Vermieters gegen seinen Mieter führen, *jedoch ist diese Auseinandersetzung nicht Angelegenheit des Sachverständigen in konkreten Fall.*

Der Sachverständige kann dem Vermieter auftragen, zu einem anderen Ortstermin in angemessener Frist dafür Sorge zu tragen, dass die Wohnung besichtigt werden kann.
Scheitert dies, hat er Mitteilung an das Gericht zu machen und dessen Entscheidung abzuwarten.

Beispiel 4a:
Der Anwalt einer Partei oder beider Parteien erscheint nicht, sondern nur ein *Beauftragter des Anwalts.*
Ist der Ortstermin abzubrechen, da die Parteien nicht vollständig anwesend sind?

Bedeutung der Prozessbevollmächtigten beim Ortstermin

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Antwort:
Dieser Fall kommt in der Praxis häufiger vor. Der Ortstermin ist durchzuführen!

Beispiel 4b:
Der Anwalt einer Partei oder beider Parteien erscheint nicht, ebenso wenig anwaltlich Beauftragte, sondern *nur die Parteien*.
Ist der Ortstermin abzubrechen, da die Parteien nicht vollständig anwesend sind?
Ist der Ortstermin abzubrechen, wenn eine Partei dies wünscht, da ihr Anwalt nicht gekommen ist?

Antwort:
Gründe dafür, den Ortstermin nicht weiterzuführen, sind nicht gegeben! (Sofern ordnungsgemäß seitens des Sachverständigen eingeladen wurde, somit die Möglichkeit zur Teilnahme bestand, und der Anwalt ohne Entschuldigung nicht zur festgesetzten Zeit erscheint).

Fehlen einer Partei

Beispiel 4c:
Eine Partei ist gar nicht vertreten, obwohl sie ordnungsgemäß eingeladen wurde.
Ist der Abbruch des Ortstermins erforderlich?

Antwort / Empfehlung:
Der Sachverständige sollte eine angemessene Zeit warten, da die andere Partei sich möglicherweise durch Verkehrsbedingungen oder anderes verspätet haben könnte. Eine Wartezeit von 15 - 20 Minuten erscheint angemessen. Sollte die andere Partei dann immer noch nicht gekommen sein, ist der Ortstermin durchzuführen.

(Übrigens: Der Sachverständige kann das persönliche Erscheinen der Parteien – im Gegensatz zum Richter – nicht anordnen und deren Teilnahme am Ortstermin erzwingen.)

Möglichkeit zur Teilnahme reicht

Aus diesen Beispielen wird deutlich:
Entscheidend für die Durchführung eines Ortstermins ist nicht, dass beide Parteien (ggfs. noch mit ihren Anwälten) anwesend sind, sondern dass allen Parteien die *Möglichkeit* (durch rechtzeitige Einladung) gegeben wird, am Ortstermin teilzunehmen und

"Rechtliches Gehör" zu erhalten, also Ihre Argumentation einzubringen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verzichtet eine Partei auf die gegebene Möglichkeit zur Teilnahme am Ortstermin, ohne rechtzeitig vorher eine Verschiebung begründet beantragt zu haben, so hat der Sachverständige den Ortstermin auch ohne diese Partei durchzuführen.

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs gilt nicht nur für den ersten, sondern auch für alle folgenden Ortstermine! Der Sachverständige kann also nicht eigenmächtig entscheiden, wessen Anwesenheit beim Folgetermin entbehrlich ist und auf eine Einladung verzichten.

Besonderheiten

1. Gefahren beim Ortstermin

Ist die Teilnahme am Ortstermin mit Risiken für die Beteiligten verbunden, entfällt ggf. das Recht auf Teilnahme (z.B. Ermittlung des Kurvenverhaltens oder Bremsweges eines PKW, Bayerlein, § 15, Rz. 58).

2. Laboruntersuchungen

Bei Laboruntersuchungen entfällt ebenfalls das Recht auf Teilnahme (wobei hieran zumeist auch kein Interesse besteht, Bayerlein, § 15, Rz. 195).

Beispiel 5:

Eine Partei hat Freunde oder andere in der Streitsache unbeteiligte dritte Personen mit zum Ortstermin gebracht.
Muss der Sachverständige dies akzeptieren?

Antwort:

Jede Partei darf zu ihrer Unterstützung auch Dritte (z.B. fachliche Berater) zum Ortstermin mitbringen und ggfs. auch als "Sprachrohr" zu nutzen, um die eigenen Argumente sachlich zu verdeutlichen (Zu denken ist hierbei etwa an einen Privatgutachter, den eine Partei zur Unterstützung hinzugezogen hat).
Der Sachverständige hat dies zu akzeptieren, solange die Bedingungen für die Durchführung des Ortstermins nicht beeinträchtigt oder unmöglich gemacht werden.

Beispiel 6:

Die Durchführung des Ortstermins wird durch äußere Einflüsse, die aber im Einflussbereich einer Partei stehen, erheblich beeinträchtigt. Zum Beispiel durch laut dröhnende Rock-Musik des Sohnes der "Hauspartei", die ein Gespräch unmöglich macht bzw. das Verstehen von Worten stark stört.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Hat der Sachverständige dies hinzunehmen oder kann hierin ein Abbruch des Ortstermins begründet sein?

Antwort:
Jede Partei hat dafür Sorge zu tragen und beizutragen, dass der Ortstermin sachlich korrekt und möglichst ungestört durchgeführt werden kann. Der Sachverständige kann also verlangen, dass die Parteien Störfaktoren, die sie mindern oder abstellen *können*, auch entsprechend den Möglichkeiten mindern oder abstellen**.** (Keinen Einfluss haben die Parteien z.B. auf Bauarbeiten draußen auf der Straße.)

Für den Ort normalerweise gegebene erschwerte Bedingungen sind hinzunehmen (und können ggf. Auswirkungen auf einen anerkannten höheren Stundensatz bei der Entschädigungsfestlegung haben).

Beispiel 7:

Duzen unter Handwerkskollegen

Der Sachverständige wird von der Handwerker-Partei mit einem "Ah, du" und weiterer vertrauter "Du"-Anrede begrüßt. Die andere Partei argwöhnt nachteiliges für sich, hat also eine Besorgnis der Befangenheit und trägt ihre Befürchtung auch vor. Ist der Ortstermin abzubrechen?

Verhaltensempfehlung:

Besorgnis der Befangenheit

Wenn die andere Partei nachhaltig zum Ausdruck bringt, dass sie die Besorgnis der Befangenheit des Sachverständigen hat ("Eine Krähe hackt doch der anderen kein Auge aus") und erklärt, dass sie den Sachverständigen daher nicht als objektiven und neutralen Gutachter akzeptiert, so bleibt letztlich nur der Abbruch des Ortstermins und entsprechende Mitteilung an das Gericht.

Dies sollte aber gerade in dem geschilderten Beispiel keine sofortige Reaktion des Sachverständigen sein. Vielmehr wäre in einem solchen Fall

- sofern sich der Sachverständige tatsächlich *nicht* befangen fühlt und auch keine sonstigen objektiven Aspekte einer Befangenheit gegeben sind (siehe hierzu die oben gegebenen Ausführungen zur Befangenheitsproblematik)! -

das "Fingerspitzengefühl" des Sachverständigen gefragt, um den Parteien zu verdeutlichen, dass "Duzen" in Handwerkerkreisen üblich ist und dass dieses "Handwerker-Duzen" kein vertrautes Verhältnis zueinander ausdrückt, das Befangenheit begründen könnte.
Auch ehemals gemeinsamer Besuch der Meisterschule oder von Lehrgängen oder Sehen bei Innungsversammlungen ist an sich kein Kriterium für Befangenheit, soweit keine sich daraus ergebende persönliche Beziehung hinzukommt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Es liegt aber in der Überzeugungskraft des Sachverständigen, dies der skeptischen Partei so darzulegen, dass die Bedenken als ausgeräumt angesehen werden können.

Macht die andere Partei weiterhin Besorgnis der Befangenheit geltend, bleibt letztlich nur der Abbruch des Ortstermins. In keinem Fall darf der Sachverständige aber das Vorbringen einer Befangenheitsbesorgnis ignorieren.

Zur Erinnerung:
Die Besorgnis der Befangenheit ist sofort zu äußern, d.h. die Ablehnung des Sachverständigen hat zu erfolgen, sobald die Gründe hierfür bekannt sind. Die betreffende Partei kann also nicht erst das Gutachten abwarten und sich dann auf Befangenheit wegen des Duzens im Ortstermin berufen (siehe oben Kapitel 4 zur Besorgnis der Befangenheit).

Beispiel 8:
Öffnung von Bauwerksteilen

Bei einem Ortstermin lässt sich z. B. die Ursache für einen in der Wohnung sichtbaren Wasserschaden nicht feststellen, ohne die Wand teilweise aufzuschlagen bzw. andere sachlich erforderliche Arbeiten zur Ursachenfindung durchzuführen.
Sollte der Sachverständige diese erforderlichen Arbeiten ohne weiteres selbst durchführen?
Verhaltensempfehlung:
Grundsätzlich ist für die Durchführung von erforderlichen Arbeiten zur Ursachenfindung natürlich das Einverständnis des Besitzers und des Eigentümers der Wohnung oder der Gegenstände, die von den Arbeiten betroffen sind, Voraussetzung! Andernfalls kann sich der Sachverständige des Vorwurfs der Sachbeschädigung ausgesetzt sehen!
Wenn allgemein zur Feststellung von Mängeln Arbeiten erforderlich sind, da wesentliche Erscheinungsbilder und Ursachen des Mangels verdeckt sind, so wird dem Sachverständigen empfohlen, die Arbeiten in der Regel nicht selbst auszuführen, sondern entweder eine der Parteien dafür Sorge tragen zu lassen oder eine andere Firma für die notwendigen Hilfsarbeiten zu beauftragen. Dadurch entzieht sich der Sachverständige auch Haftungsproblematiken, die ggf. im Zusammenhang mit weiteren Schäden durch diese Arbeiten entstehen.

Etwas anderes gilt jedoch, wenn das Gericht den Sachverständigen konkret und ausdrücklich dazu anhält, die Arbeiten selbst durchzuführen. Dieser Anweisung hat der Sachverständige in der Regel Folge zu leisten und kann die Gutachtenerstellung nicht etwa aus diesem Grunde verweigern.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Feststellung weiterer Mängel außerhalb des Beweisbeschlusses

Beispiel 9a:
Der Sachverständige entdeckt *selbst* vor Ort, dass neben den angegebenen Mängeln noch weitere Mängel gegeben sind. Beispielsweise sind nicht nur die Holzfenster falsch montiert, sondern auch die Innentüren sind fachlich nicht korrekt eingesetzt. Letzterer Mangel ist jedoch von der die Mängel beklagenden Partei noch nicht vorgebracht worden.
Wie geht der Sachverständige gemäß seiner Sorgfaltspflicht mit einem solchen zusätzlich entdeckten Mangel um?

Antwort: siehe nächstes Beispiel

Beispiel 9b:
Der Sachverständige wird von einer *Partei* auf einen zusätzlichen Mangel, der noch nicht in das gerichtliche Verfahren eingebracht wurde, aufmerksam gemacht mit der Bitte, diesen Mangel mit in das Gutachten aufzunehmen.
Ist diese Bitte als Einbringung in das Verfahren zu werten und hat der Sachverständige daher den Mangel mit zu begutachten?

Antworten:
Der Auftrag des Sachverständigen ist ausschließlich der Beweisbeschluss des Gerichtes.

Der Sachverständige darf von sich aus weder auf von ihm bemerkte zusätzliche Mängel aufmerksam machen noch diese mit begutachten.

Zwar gilt im Zivilprozess der Grundsatz der Parteiherrschaft, d.h. die Parteien bestimmen, was in den Rechtsstreit eingebracht wird. Zusätzliche, über die im Beweisbeschluss hinaus genannten Mängel, können die Parteien aber nur über das *Gericht* in einen Rechtsstreit einbringen.
Der Sachverständige ist nicht befugt, einen Mangel zu begutachten, der nicht seinem Auftrag entspricht, also nicht im gerichtlichen Beweisbeschluss enthalten ist (auch wenn ihm wegen seiner „Ignoranz“ im Ortstermin zuweilen „Unfähigkeit“ unterstellt wird). Der Sachverständige sollte die Partei entsprechend aufklären und an das Gericht verweisen.

Aus diesem Grunde darf der Sachverständige auch nicht Gefahren für Leib oder Leben offenbaren, die er im Zuge der Ortsbesichtigung feststellt.

Schwierig wird es, wenn der Sachverständige bei seiner Begutachtung besondere Gefahren (für Leib oder Leben) erkennt, z.B. ein lebensgefährlich lockeres Geän-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

der. Es gibt keine gesetzliche (wohl aber eine moralische Pflicht) unbeteiligter Dritter zur Gefahrenabwehr (Broschüre des Instituts für Sachverständigenwesen, Die Ortsbesichtigung durch Sachverständige, 8. Aufl. 2016, S. 44f.).
Bevor der Sachverständige andere über die Gefahrenlage informiert, sollte er in einem solchen Fall Kontakt zum Gericht aufnehmen; jedenfalls darf er keine Ausführungen zur Gefahrenlage in seinem Gutachten machen (Bayerlein, § 15, Rz. 82).
Etwas anderes gilt bei einem Privatgutachten: Hier hat der Sachverständige seinen Auftraggeber auf eventuelle Gefahren für Leib oder Leben aufmerksam zu machen!

Beispiel 10:

Vergleichsbereitschaft der Parteien

Die Parteien zeigen nach einiger Auseinandersetzung beim Ortstermin schließlich Bereitschaft, sich zu vergleichen.
Soll der Sachverständige den Vergleich schließen und den Ortstermin abbrechen?

Verhaltensempfehlung:

Grundsätzlich gehört es mit zu den Möglichkeiten eines Sachverständigen, vorhandene Vergleichsbereitschaft aufzunehmen und vorsichtig zu fördern.
Im gerichtlichen Verfahren hat der Sachverständige jedoch den klaren Auftrag zu erfüllen, die Fragen des Beweisbeschlusses sachlich zu klären. Diesem Auftrag sollte in jedem Fall nachgekommen werden, so dass alle Grundlagen zur Formulierung des Gutachtens bestehen.

Mitteilung an das Gericht

Im Bereich der gerichtlichen Tätigkeit sollte der Sachverständige davon Abstand nehmen, selbst einen Vergleich abzuschließen, sondern vielmehr das Gericht *nach Durchführung des Ortstermins* (ggf. in verkürzter Form) über vorhandene Vergleichsbereitschaft und zwischen den Parteien genannte Vergleichsbedingungen informieren mit der Anfrage, ob die Ausarbeitung des Gutachtens zunächst bis zur weiteren Klärung eines Vergleichs zurückgestellt werden soll. Der Sachverständige erfüllt hiermit alle seine Pflichten und ist in der Lage - falls der Vergleich nicht zustande kommt - das Gutachten ohne weiteren Ortstermin auszuarbeiten.

Höchste Vorsicht ist ohnehin geboten, wenn in das Verfahren eingeschaltete Anwälte beim Ortstermin nicht anwesend und beim Abschluss des Vergleiches (und damit bei der Vergleichsgebühr) nicht dabei sind. (Hier ist dann durchaus zu befürchten, dass Widerstand gegen den Vergleich aufkommt).

Darüber hinaus sind für Vergleichsverhandlungen nicht selten fundierte rechtliche Überlegungen notwendig, die nicht in den Aufgabenbereich eines handwerklichen Sachverständigen fallen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Im schlimmsten Fall kann dem Sachverständigen ein Verstoß gegen das Rechtsberatungsgesetz zur Last gelegt werden (wegen unzulässiger Rechtsberatung).

Verhaltensempfehlungen für den Ortstermin

Nicht zur Sache Stellung nehmen

Beim Ortstermin sollte der Sachverständige nur Fragen stellen, aber nicht selbst Auskünfte zur Sache (nach den ersten Eindrücken) geben.

Solcherart Aussagen sind deplatziert und können leicht dazu führen, dass der Sachverständige von der Partei, die in den Aussagen einen Nachteil sieht, in eine Rechtfertigungsposition gedrängt wird. Insbesondere erfahrende Anwälte könnten bei Annahme eines Nachteils für ihren Mandanten die Situation nutzen und versuchen, den Sachverständigen zu einem Verhalten zu provozieren, das eine Ablehnung wegen Befangenheit begründen könnte.

keine unbedachten Äußerungen

Der Sachverständige sollte sich überhaupt vor unbedachten Äußerungen im Ortstermin hüten. Dies gilt auch für allgemeine Anmerkungen, die gar nichts mit dem Fall zu tun haben, von den Parteien aber schnell als unangebracht, provozierend, beleidigend o.ä. aufgefasst werden können (z.B. bei Prüfung der Mangelhaftigkeit eines Fenstereinbaus abfällige Kommentare über die Sauberkeit des Fensters abgeben).
Zur Erinnerung: Für das Geltend machen der Besorgnis der Befangenheit genügt allein die *Besorgnis*, es muss nicht auch tatsächlich Befangenheit vorliegen!

Unangenehm wird es auch, wenn der Sachverständige im Ortstermin bestimmte Ergebnisse äußert, die sich nach näherer Prüfung zu Hause nicht mehr halten lassen, und sein Gutachten dadurch anders ausfällt als von den Parteien aufgrund seiner Aussagen erwartet.

Vorsicht bei Diktiergeräten

Aus den genannten Gründen sollte der Sachverständige auch vorsichtig beim Einsatz von Diktiergeräten sein und diese besser nicht benutzen, wenn die Parteien dadurch die Eindrücke und Feststellungen des Sachverständigen mithören können. Er sollte das Gutachten also nicht etwa in Anwesenheit der Parteien direkt ab diktieren.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Fotodokumentation

Bilder und gute Zeichnungen bzw. Handskizzen verdeutlichen einem Laien häufig mehr als langatmige, ausführliche Beschreibungen. Soweit dies für seine Gutachtenerstellung erforderlich ist, sollte der Sachverständige daher Fotos machen. Dabei sollte er aber aufpassen, was und wen er fotografiert! Selbst die Parteien dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung nicht auf dem Bild mit erfasst werden, erst recht nicht andere Personen. Persönlichkeitsrechte und Privatsphäre sind zu beachten.

Checkliste vorbereiten

Für den Ortstermin sollte eine Art "Check-Liste" vorbereitet werden, nach der Punkt für Punkt vorgegangen wird. Vor Beendigung des Ortstermins sollte der Sachverständige nochmals prüfen, ob alle Punkte berücksichtigt wurden.

Sorgfältige Protokollierung

Pendant zur Checkliste ist eine sorgfältige Niederschrift über die Vorkommnisse und Ergebnisse des Ortstermins (Die einzelnen Punkte können später direkt ins Gutachten übernommen werden). Dazu gehören

- Datum und Ort der Niederschrift
- Benennung der geladenen und der erschienenen Personen
- Darstellung und Feststellung ordnungsgemäßer Einladung
- Datum, Ort, Beginn und Ende des Ortstermins
- Besondere Erklärungen der Beteiligten (sofern diese nicht schon aus der Akte ersichtlich sind)
- Besondere Vorkommnisse, z.B. Auseinandersetzungen zwischen den Beteiligten, Wetterverhältnisse, Lärmbeeinträchtigungen
- Bezeichnung der besichtigten Gegenstände
- Tatsächliche Feststellungen

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

VOM AUFTRAG BIS ZUR GUTACHTENERSTELLUNG:

CHECKLISTE FÜR DIE ÜBERNAHME EINES GERICHTSAUFTRAGES

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Aktenzeichen in Zivilsachen sind kein Geheimnis!

I.

Beispiel: „**Landgericht Dortmund 19 O 254/02**“

Dieses Aktenzeichen setzt sich zusammen aus:

- der sachlichen Bezeichnung des Gerichts = „**Landgericht**...„
- der örtlichen Bezeichnung des Gerichts = „...**Dortmund**...“
- der Bekanntgabe der bestimmten Abteilung dieses Gerichts = „...**19**...“
- dem Buchstaben, der – eigentlich bundeseinheitlich – erstinstanzlich den beim Landgericht anhängigen zivilen Rechtsstreitigkeiten zugewiesen ist = „...**O**...“
- der Mitteilung, um die wievielte eingegangene Sache bei dieser Abteilung in einem bestimmten Jahr es sich handelt = „...**254**...“
- der Nennung der beiden letzten Ziffern der Jahreszahl des Jahres, in dem diese Sache in dieser Abteilung dieses Gericht eingegangen ist = .../**02**“.

II.

Besonders bedeutsam sind die in der Mitte der Zeichenkette genannten - nachfolgend aus Gründen der Hervorhebend fett gedruckten – **Buchstaben**; sie meinen:

- 4 **C** 68/03 = die beim Amtsgericht eingegangene zivilrechtliche Streitigkeit
- 12 **S** 341/04 = die beim Landgericht in einer zivilrechtlichen Streitigkeit geführte Berufung
- 19 **O** 254/02 = die beim Landgericht erstinstanzlich geführte zivilrechtliche Streitigkeit
- 17 **U** 398/03 = die dann beim Oberlandesgericht in einer zivilrechtlichen Streitigkeit geführte Berufung
- VII **ZR** 65/04 = die beim Bundesgerichtshof geführte Revision. Die Zivilsenate des Bundesgerichtshofs sind mit römischen Ziffern gekennzeichnet. „ **VII ZR**...“ heißt also „7. Zivilsenat“; dieser Senat des BGH ist der für Bausachen zuständige.

III.

Checkliste für die Übernahme eines Gerichtsauftrages

Urheber: Qualitätszirkel Sachverständigenwesen NRW

I. Bestätigung des Eingangs des Auftrags und des Empfangs der Akten

1. Prüfen der Akten und Beiakten auf Vollständigkeit im Hinblick auf die für Begutachtung erforderlichen Unterlagen (§ 407a ZPO). Ggf. benötigte Unterlagen vom Gericht anfordern (soweit nicht anders angeordnet). ☐

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

2. Fällt der Auftrag ganz/teilweise in das Bestellungs- und/oder Sachgebiet? Falls nicht: Hinweis an das Gericht, das über evtl. Entpflichtung entscheiden muss (noch nicht die Akte zurückschicken!). ☐
3. Bestehen Unklarheiten oder Schwierigkeiten, insbesondere Zweifel an Inhalt oder Umfang des Auftrags? Falls ja, zeitnahe Klärung mit Gericht herbeiführen[1]. ☐
4. Sind andere Sachverständige hinzuzuziehen?
   Wenn ja, Hinweis an das Gericht. Ggf. geeignete Sachverständige vorschlagen. ☐
5. Liegt ein Gutachtenverweigerungsrecht (§§ 408, 383 f. ZPO)/ Befangenheitsgrund (§§ 406, 42 ZPO) vor? Ggf. Hinweis an das Gericht. ☐

[1] Die Ergebnisse der Klärung sollten dokumentiert werden (z.B. durch ein Schreiben oder einen Vermerk). Dies gilt für sämtliche Abreden mit dem Gericht.

II. Weitergehende Rückmeldung zwei Wochen nach Zugang der Gerichtsakten

1. Kann das Gutachten unter Berücksichtigung des Auftragsumfangs und der sonstigen Auftragslage innerhalb der gesetzten Frist erstattet werden oder bis wann kann eine Gutachtenerstattung verbindlich zugesagt werden (§ 407a Abs. 1 ZPO)? Ggf. Gericht abweichende Erledigungsfrist vorschlagen. ☐
2. Kann die Beweisfrage den Honorargruppen des JVEG zugeordnet werden?
   Wenn nein: Ggfls. Antrag auf gerichtliche Festsetzung des Stundensatzes. ☐
3. Ggfls. Antrag auf besondere Vergütung nach § 13 JVEG. ☐
4. Werden die Kosten erkennbar außer Verhältnis zum Streitwert stehen *(mehr als 55 % des Streitwertes)* oder wird der Kostenvorschuss erheblich (mindestens um 20 %) überstiegen (§ 407a Abs. 3 Satz 2 ZPO)? Falls ja, Hinweis an das Gericht. ☐
5. Mündliches Gutachten (gesetzlicher Regelfall nach ZPO) möglich und zweckmäßig? Ggf. entsprechende Anregung an das Gericht. ☐

III. Das mündliche Gutachten / Die mündliche Erläuterung des schriftlichen Gutachtens

Was beim mündlichen Vortrag zu beachten ist:

1. Grundlagen des mündlichen Gutachtens in gedrängter Form schriftlich abfassen und die angefertigte Unterlage (ggf. unter Beifügung von Lichtbildern, Skizzen, Diagrammen etc.) im Termin den Parteien und dem Gericht überrei-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

chen, wenn vom Gericht so beauftragt oder zur Schaffung von Übersichtlichkeit und Verständlichkeit zweckmäßig[2]. ☐

2. Spontane Äußerungen vermeiden. Sie bergen die Gefahr, etwas Wichtiges zu übersehen oder etwas Schwieriges nicht voll zu erfassen. ☐
3. Worte mit Bedacht wählen. Missverständnisse und absichtliche Missdeutungen vermeiden. ☐
4. Auf korrekte Protokollierung achten. ☐
5. Zuhörer nicht überfordern: Klar gliedern, nicht zu weitschweifig, aber auch nicht zu knapp vortragen. Für Laien unverständliche Fachsprache vermeiden, wo sie ausnahmsweise zwingend erforderlich ist, erläutern. ☐

[2] Um Vergütungsprobleme auszuschließen, sollte in diesem Fall das Einverständnis des Gerichts eingeholt werden.

IV. Der Ortstermin

1. Anberaumung eines Ortstermins mit angemessener Frist (i.d.R. 2 Wochen), Ladung der Parteien und ggf. von weiteren teilnahmeberechtigten Verfahrensbeteiligten (z. B. Streithelfer)[3].
   Wichtig: *Anträgen auf Terminverlegung* soll *nur bei erheblichen Hinderungsgründen entsprochen werden,* ein „Dauerverschieben“ ist zu vermeiden. Bei Schwierigkeiten: W*eiteres Vorgehen mit Gericht absprechen.* ☐
2. Prüfung, ob es in Anbetracht der Beweisfragen und des Streitstandes zweckmäßig erscheint, dass das Gericht an dem Ortstermin teilnimmt. Ggf. entsprechende Anregung mit Begründung an das Gericht. ☐
3. Unterrichtung des Gerichts von der Ortsbesichtigung. ☐
4. Bei erheblichen Fahrtkosten oder sonstigen Aufwendungen (z. B. Bauteilöffnung): Ggf. Vorschuss nach § 3 JVEG beantragen. ☐
5. Befangenheitsgründe vermeiden! (z. B. Fahrt zum Begutachtungsobjekt niemals mit einer Partei, keine Unterhaltungen mit einer Partei vor dem Objekt). ☐
6. Betreten des Begutachtungsobjekts nicht vor der angegebenen Zeit, wenn noch eine Partei fehlt (ca. 15 Minuten warten). ☐
7. Ortsbesichtigung niemals erzwingen. Kann diese nicht ordnungsgemäß mit allen Teilnahmeberechtigten durchgeführt werden, Beweisaufnahme abbrechen und Gericht informieren. ☐
8. Vor Abschluss des Ortstermins den Parteien Gelegenheit geben, (weitere) Hinweise zu geben. ☐

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

9. Sollten Bauteilöffnungen erforderlich werden, Gericht darauf hinweisen. Prüfen, ob der eingezahlte Vorschuss diese Maßnahmen abdeckt, ansonsten: Hinweis! ☐

[3] Insbesondere in Bauprozessen (und entsprechenden selbständigen Beweisverfahren) kann es zweckmäßig sein, bei der Geschäftsstelle des Gerichts nachzufragen, ob mittlerweile weitere Beteiligte dem Prozess beigetreten sind, die zum Ortstermin geladen werden müssen.

V. Das schriftliche Gutachten

1. Die fachlichen Ausführungen müssen sich streng an den im Beweisbeschluss gestellten Fragen orientieren. Keine eigenmächtige Überschreitung der Beweisfragen (Gefahr der Befangenheitsablehnung)! ☐
2. Die Ergebnisse sind für den fachlichen Laien verständlich und nachvollziehbar zu begründen und zu formulieren. Für Laien unverständliche Fachsprache vermeiden, wo sie ausnahmsweise zwingend erforderlich ist, erläutern! ☐
3. Feststellungen und Beurteilungen auf das Wesentliche reduzieren, ohne die Nachvollziehbarkeit zu beeinträchtigen; keine überflüssigen Ausschweifungen. ☐

VI. Nach Abschluss des Gutachtens

1. Schlussrechnung verschicken (Achtung: 3-Monatsfrist beachten, ansonsten erlischt der Vergütungsanspruch, vgl. § 2 Abs. 1 JVEG). ☐
2. Anfrage nach einer Urteilsabschrift. ☐
3. Feedback an Richter geben, falls es besondere positive/negative Erfahrungen gab. ☐

Merke:

1) Alle Anfragen, Anforderungen von Unterlagen, Abstimmungen, Fristverlängerungen etc. laufen über das Gericht!
2) Die Einschaltung von Mitarbeitern ist kenntlich zu machen, soweit es sich nicht um Hilfsdienste von nur untergeordneter Bedeutung handelt, § 407a Abs. 3 S. 2 ZPO!
3) Bei Verstoß gegen Gutachtenerstattungspflicht und Fristversäumnis kann Gericht Ordnungsgeld verhängen, § 411 Abs. 2 ZPO! Wenn trotz Festsetzung eines weiteren Ordnungsgeldes die Leistung nicht vollständig erbracht wird, kann die Vergütung gekürzt werden oder ganz entfallen (§ 8a Abs. 2 Nr. 4 JVEG).

Stand: Dezember 2016

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

DAS GUTACHTEN:

KRITERIEN FÜR AUSARBEITUNG UND AUFBAU DES SACHVERSTÄNDIGEN-GUTACHTENS

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Gutachten – Definition und Begriffsbestimmung

Ein Gutachten ist die objektive, gewissenhafte Darstellung und sachlich begründete Beurteilung eines *vorgegebenen* Sachverhaltes.

Anforderungen sind:

- für den *Laien nachvollziehbar* und *verständlich*
- für den *Fachmann nachprüfbar*

Im Gutachten werden in Form einer objektiven, unparteiischen und auf allgemein fachlich akzeptierter Grundlage beruhenden Beurteilung Tatsachen festgestellt, Bewertungen vorgenommen und Schlussfolgerungen gezogen.

Es sind keine subjektiven Meinungen wiederzugeben, sondern Begründungszusammenhänge auf Grundlage der Regelwerke zu verdeutlichen.

Allgemeiner Aufbau eines Gutachtens

Unabdingbares Kriterium für ein Gutachten ist die Brauchbarkeit.
Neben selbstverständlich der inhaltlichen Richtigkeit setzt dies zudem einen nachvollziehbaren und logischen Aufbau sowie eine ansprechende und sinnvolle äußere Gestaltung voraus. Darüber hinaus gibt es auch hier einige wichtige Grundregeln für die Vorgehensweise des Sachverständigen.

„Brauchbarkeit“

Allgemein ist ein Gutachten brauchbar, wenn

- alle Auftragsthemen behandelt wurden,
- alle Darlegungen des Sachverständigen in den einzelnen, aufeinander aufbauenden Schritten für Fachfremde nachvollziehbar und in den Beurteilungen begründet und verständlich sind, d.h. dass das Vorgehen des Sachverständigen, Systematik der Gedankengänge und Trennung von Tatsachen und Schlussfolgerungen klar erkennbar sind,
- die Beurteilung keine subjektive Meinung wiedergibt, sondern auf objektiven Grundlagen beruht,
- das Gutachten sich nur auf das für den Sachverhalt wesentliche beschränkt
- das Gutachten dem konkreten Fall zuzuordnen ist.

Daraus ergeben sich folgende Anspruchs- und allgemeine Gliederungskriterien an ein Gutachten (als schematischer Aufbau):

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Schematischer Aufbau eines Gutachtens

I. ***Zuordnung (= Deckblatt)***
Information, die die sofortige Zuordnung des Gutachtens zum konkreten Fall ermöglicht sowie Information über den Sachverständigen und seine Legitimation

II. ***Auftrag***
Konkrete Information über die Aufgabe

III. **Grundlagen des Gutachtens**
Detaillierte Darlegung und Begründung über die eingeleiteten Arbeitsschritte zur Begutachtung gemäß Auftrag / "Rahmen" der Gutachtertätigkeit

IV. **Beschreibung der Ist-Situation/Feststellung der Tatsachen**

V. **Beschreibung des Soll-Zustandes/Beurteilung der Feststellungen/Schlussfolgerungen**
Bewertung des festgestellten Tatsachen unter Bezugnahme auf objektive Beurteilungskriterien (Fachrichtlinien, DIN-Normen, Arbeitsanweisungen, Zeichnungen, Herstellerangaben u. ä.) sowie Anführung der wesentlichen Bestimmungen

VI. **Zusammenfassung**
Zusammenfassung der Tatsachenbeurteilungen im Hinblick auf eine klare, eindeutige und sachlich- objektive Beantwortung des Auftragsthemas

VII. **Anlagen**

Zuordnung
Die Zuordnung soll u.a. einfach klar stellen, zu welchem Fall das Gutachten gehört. Erforderlich für die Zuordnung sind:

Deckblatt

Deckblatt mit Name, Adresse, Bestellungsgebiet und Bestellungskörperschaft (Kammer) des Sachverständigen (also Gutachten nicht einfach nur als „Brief" an den Auftraggeber aufsetzen)

- Das Deckblatt sollte einen ideellen Erkennungswert haben, so dass sich die optische Darstellung direkt mit dem Namen des Sachverständigen verbindet

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(dadurch auch Verbesserung der Marktchancen eines Sachverständigen); ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger kann gegen einmalige Lizenzgebühr beim Institut für Sachverständigenwesen (IfS) in Köln auch die Nutzung des sich am Markt etablierten
Logos für öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige beantragen (siehe nächste Seite).

- *Im gerichtlichen Verfahren:* Benennung der Spruchkörperschaft (Gericht) mit gerichtlichem Aktenzeichen, Benennung des Streitverfahrens, Datum der Beauftragung („gem. Beweisbeschluss vom ...“), Nennung der Parteien einschließlich der ggf. eingebundenen Anwälte

- *Beim privaten Auftrag:* Nennung des Auftraggebers mit Namen und Adresse; Vermerk des Auftragszwecks (wie vom Auftraggeber genannt)

Häufige Fehler:

- Ungenaue oder keine Angaben, so dass bei Gerichtsverfahren keine schnelle Zuordnung zum betroffenen Fall möglich ist

- Ungenaue Angabe oder Nichterwähnung des Sachgebietes der öffentlichen Bestellung sowie der Bestellkörperschaft (vorgeschrieben laut SVO ist „von der Handwerkskammer ... öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das ...-Handwerk“)

- Zusätzliche, nach der SVO nicht zulässige Angaben (z.B. in Verbindung mit der eigenen Firma)

- Bei Privatgutachten: Versäumnis, den Auftragszweck zu klären

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Logo des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen



Institut für Sachverständigenwesen (IfS)

Diese Logo ist inzwischen gut am Markt eingeführt und darf nur von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder von vom Institut für Sachverständigenwesen (IfS) in Köln zertifizierte Sachverständige genutzt werden.
Es qualifiziert den Nutzer sofort als öffentlich bestellt.

Die Nutzung ist nur gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr erlaubt.

Informationen hierzu erteilt das Institut für Sachverständigenwesen e.V. (IfS), Gereonstraße 50, 50670 Köln

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Deckblattmuster

....., den .....
(Ort) (Datum)

(Stempel des Sachverständigen)

Gutachten
des von der Handwerkskammer Dortmund öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das..... - Handwerk

.....
(Vor- und Zuname des Sachverständigen)

.....
(Straße, Wohnort)

Auftrag:
Mit Schreiben vom ..... erhielt ich vom

.....
(Name und zuständige Kammer des beauftragenden Gerichtes)

in Sachen ..... ./. .....

Aktenzeichen .....

den Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens. Dieses Gutachten ist gemäß des Beweisbeschlusses vom ..... über folgende auf der nächsten Seite dargelegten Fragen zu erstellen.

Dieses Gutachten umfasst .... Seiten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Auftrag

An den Beginn des Gutachtens gehört die Aufgabenstellung, d.h.

- *bei Gerichtsgutachten:* Darlegung des Beweisthemas (=Abschreiben des Beweisbeschlusses!)

- *bei Privatgutachten:* Darlegung des Sachverhaltes mit klaren, eindeutigen und detaillierten Auftragsfragen (hierdurch wird der genaue Umfang des Auftrags festgelegt)

Durch die wörtliche Wiedergabe der Aufgabenstellung findet der Leser eine „Einleitung“ in das Gutachten. Zugleich wird das Gutachten insgesamt aus sich selbst heraus verständlich, was bei einer bloßen Bezugnahme auf den Beweisbeschluss nicht möglich wäre. Anforderung an ein Gutachten ist
insofern, dass es in sich geschlossen lesbar sein muss.

Häufige Fehler:

- Unvermittelter Einstieg in die Thematik, ohne dass dem Leser klar wird, welcher Frage überhaupt nachgegangen wird
- Bei Privatgutachten: Versäumnis, die Auftragsfragen klar und detailliert darzulegen; Folge ist häufig Diskrepanz zwischen Erwartung des Auftraggebers und Auftragsverständnis des Sachverständigen (ständiger Beschwerdegrund!)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Grundlagen des Gutachtens

Hierbei handelt es sich im Grunde genommen um Vorbemerkungen jeglicher Art, die dem Gutachten voran gestellt werden. Im Einzelnen können dies sein:

- Vorbemerkungen, z.B. dazu dass einige Beweisfragen nicht mehr in die Bestellungskompetenz des Sachverständigen fallen (Hierzu ist zudem die Meldung an das Gericht erforderlich!)
- Erläuterungen des Weges zur Problemlösung (u.a. Einladung zum Ortstermin mit welcher Frist, Teilnehmer des Ortstermins, Ablauf und Besonderheiten des Ortstermins [wie etwa „Duzen"], Darlegung des Erfordernisses von Laboruntersuchungen oder Begutachtung in eigener Werkstatt mit kurzer Begründung)
- Angabe der verwendeten Unterlagen und ggf. Literatur (Quellenverzeichnis bzw. Literaturverzeichnis)

Besonderheiten beim Ortstermin

Literatur-verzeichnis

Falls erforderlich: verständliche Definition von im Gutachten immer wieder verwendeten, zentralen Fachausdrücken (insbesondere von Fachtermini, die in der Fachdiskussion nicht eindeutig, d.h. mit unterschiedlichem Bezug, genutzt werden)

Häufige Fehler:
Nichtbeachtung kann dazu führen, dass nicht klar wird, auf welche objektiven Richtlinien der Sachverständige seine Beurteilung gründet.

Die Grundlagen zum Gutachten sollen eine ordnungsgemäße Vorgehens-weise des Sachverständigen dokumentieren bzw. darlegen, von welchen Gegebenheiten der Sachverständige ausgegangen ist.

Diese Punkte können auch vom „Nicht-Fachmann" überprüft werden und bei Ungenauigkeiten schnell zu einem generellen Angriffspunkt für das Gutachten werden. Also ist auch und gerade hier entsprechende Sorgfalt geboten.

Beschreibung der Ist-Situation/Feststellungen
Die Darlegung der fachlichen Feststellungen ist wichtigste Basis für das Gutachten, da hierauf letztendlich alles aufbaut.
Hier geht es darum, auch denen, die nicht am Ortstermin teilgenommen haben – wie etwa den Richter – über den vorgefundenen Zustand zu informieren. Das heißt dem Leser ist der bei der Inaugenscheinnahme vor-gefundene Zustand geradezu „bildlich" vor Augen zu führen. Entsprechend detailliert und anschaulich müssen die Beschreibungen sein – jedoch stets nur bezogen auf das, was anhand der Aufgabenstellung gefordert ist.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Tatsachen-feststellungen

Folgende Kriterien sind zu beachten:

- Es geht um die fachliche Feststellung der Ist-Situation, d.h. um Tatsachenfeststellungen. Bewertungen der Situation haben an dieser Stelle noch keinen Platz. Entsprechend erfolgen hier auch noch keine Ausführungen zu DIN-Normen oder sonstigen Fachregeln.
- Feststellungen von Hilfskräften dürfen nicht als eigene Feststellungen hingestellt werden.
- Der Sachverständige darf nicht von sich aus ohne Rücksprache mit dem Richter Kollegen zur Tatsachenfeststellung heranziehen (z.B. weil er diesen für versierter hält).

Bindung an den Beweisbeschluss

- Es dürfen ausschließlich nur die Tatsachen festgestellt und beschrieben werden, die dem konkreten Auftrag entsprechen oder die ursächlich mit dem Auftragsthema verbunden sind.
  Daher Vorsicht: Alle Mängel, die im Auftrag nicht angesprochen sind, sind vom Sachverständigen außer Acht zu lassen (es sei denn, es besteht Gefahr für Leib und Leben; siehe hierzu spätere Ausführungen).
- Eigene Tatsachenfeststellungen sind sehr deutlich zu unterscheiden von Feststellungen aus anderen Gutachten und von Darstellungen der Parteien. Ein solcher Sachverhalt ist z.B. denkbar, wenn sich der Zustand des betreffenden Objektes bereits geändert hat und dem Sachverständigen eigene Feststellungen nicht mehr möglich sind (Beispiel: Der Friseur-Sachverständige soll sich zu einer Dauerwelle äußern, die bereits einige Zeit zurückliegt und über die seinerzeit ein Privatgutachten erstellt wurde.) Nimmt der Sachverständige auf fremde Aussagen, Behauptungen oder Feststellungen Bezug, so hat er hierfür die Quelle ganz genau anzugeben!
  (Möglichkeiten der Formulierung sind zum Beispiel:
  „Vorausgesetzt, dass – wie vom Kläger vorgetragen - ...“ oder:
  „Der Privatgutachter X hat ausgeführt, dass ... [etwa in obigen Beispiel sich die Haare unmittelbar nach der Dauerwelle in einem bestimmten Zustand befanden]; unterstellt man dies hier, so ...“).
- Die Feststellung unbestrittener Tatsachen ist überflüssig (Nicht alles aus dem Parteivortrag muss auch Inhalt des Beweisbeschlusses werden; die Entscheidung, worüber Beweis erhoben wird, obliegt allein dem Gericht).
- Bei Zweifelsfragen über den Tatsachenstoff ist unbedingt die Rücksprache mit dem Gericht angeraten.
- Die Feststellungen sind zu jedem einzelnen Auftragsthema zu treffen und auch entsprechend getrennt darzulegen – es darf kein Teil des Auftrags ausgelassen oder nicht berücksichtigt werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Bei allen Tatsachenfeststellungen ist eine genaue Beschreibung erforderlich; Fotos sind zu empfehlen.

Fotos

Beschreibung des Soll-Zustandes/Beurteilung der Feststellungen
Dieser Teil umfasst die zentralen (Schlüssel-) Aussagen des Gutachtens: die fachliche Bewertung der festgestellten Ist-Situation. Diese Aussagen geben dem Gericht die maßgebliche Grundlage und Unterstützung zur Urteils-findung. Folgende Kriterien sind daher wichtig und erforderlich:

Schluss-folgerungen

- Die Schlussfolgerungen müssen sprachlich klar, schlüssig und logisch argumentativ nachvollziehbar sein.

- Die aktuellen “Anerkannten Regeln der Technik“ sowie der Stand der Technik (zu dem Zeitpunkt, auf den sich der Gutachtenfall bezieht) und sonstige Richtlinien, Normen oder Fachregeln bzw. Fachangaben sind zu berücksichtigen, zur Begründung anzuführen und in wesentlichen Aussagen zu zitieren.

Objektive Grundlage

- Niemals nur nicht begründete Meinungen äußern, sondern alle Begründungen müssen sich auf objektive Grundlagen beziehen.

- Niemals von einem vorgefassten Ergebnis ausgehen, mit der Gefahr der "scheuklappenartigen" selektiven Wahrnehmung und Argumentation.

- Die Bewertung muss fachlich eindeutig sein und die damit verbundene Aussage ebenso klar. Schwammige Formulierungen (z.B. "könnte", "sollte") sind völlig ungeeignet! (Beliebte ungeeignete umgangssprachliche Formulierungen sind: „Ich würde sagen ..."; „Ich denke mal ..."; „Man könnte davon ausgehen ..."; „Ich bin der Meinung ..."; „Es steht zu vermuten...“ usw.)

- **Jedoch:**
  Niemals nur wahrscheinliche Schlussfolgerungen als sicher hinstellen.
  Sollte keine eindeutige Wertung möglich sein, so ist dies kenntlich zu machen und zu begründen sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten zu erläutern

- Bei der erforderlichen Auseinandersetzung mit Sachverhalten, deren Beurteilung fachlich nicht unbestritten ist, sind die unterschiedlichen Positionen darzulegen und hierzu der eigene Standpunkt nachvollziehbar zu begründen. Sind also mehrere Bewertungen möglich, so hat der Sachverständige alle darzustellen (und darf sich nicht unter Ignorieren der anderen für nur eine entscheiden)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

und anschließend zu begründen, welchen Standpunkt er auf Grundlage seiner Erfahrungen für den richtigen hält.

- Zur Klarstellung:
  Ist die Schlussfolgerung eindeutig, so hat der Sachverständige sie auch als eindeutig darzustellen (also kein „könnte“, „meinen“ oder „vermuten“). Kommen dagegen mehrere Bewertungsmöglichkeiten in Betracht oder lässt die Fachdiskussion mehrere Beurteilungen zu, so hat der Sachverständige diese entsprechend darzulegen und darf ggf. im Ergebnis *ausnahmsweise* vermuten bzw. eine „Wahrscheinlichkeitsprognose“ abgeben.

- **Niemals rechtliche Wertungen oder Äußerung zur Schuldfrage abgeben!**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Allgemein anerkannte Regeln der Technik und DIN-Normen

Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind solche bautechnischen Regelungen, die nach wissenschaftlicher Erkenntnis für theoretisch richtig gehalten und in der Praxis als bewährt angesehen werden, d.h. sie werden von den einschlägigen Fachkreisen durchweg anerkannt und angewandt (Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, § 10, Rz. 10).

Hierunter fallen etwa auch DIN-Normen., VDI-Richtlinien oder Unfallverhütungsvorschriften.
Allerdings sind diese nicht automatisch in jedem Fall allgemein anerkannte Regeln der Technik. Zum einen handelt es sich hier nicht um Rechtsvorschriften, sondern um Empfehlungen privater Vereine und Organisationen. Zum anderen werden diese Normen häufig erst zeitlich verzögert den schon längst weiterentwickelten allgemein anerkannten Regeln der Technik angepasst.

Aufgabe des Sachverständigen ist es daher, etwaige Abweichungen zu erkennen und zu berücksichtigen (Bayerlein, § 10, Rz. 12, 13).

Im Ergebnis bedeutet dies:

- Auch bei Einhaltung der DIN-Normen kann ein Mangel vorliegen.
- Ebenso umgekehrt: Trotz Nichtbeachtung eines einschlägigen Regelwerkes kann die Leistung mangelfrei sein.

Bei länger zurückliegenden Maßnahmen hat der Sachverständige zudem darauf zu achten, welche DIN-Norm er zeitlich anzuwenden hat, nämlich nicht die heute aktuelle, sondern die zum Zeitpunkt der Ausführung gültige.

Keine rechtlichen Beurteilungen
Dem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen obliegt die Beurteilung der *fachlich-technischen* Lage. Rechtliche Bewertungen sind für ihn absolut tabu!

Der Sachverständige darf sich daher u.a. nicht äußern

- zur Wirksamkeit eines Vertrages
- zur Frage der Haftung oder des Vertretenmüssens
- dazu, wer einen Mangel zu beseitigen hat
- dazu, wer von wem welche Kosten ersetzt verlangen kann

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- zur Möglichkeit der Minderung, wenn er hiernach laut Beweisbeschluss gar nicht gefragt wurde

In die „Falle rechtlicher Bewertungen“ kann ein Sachverständiger schnell geraten! Etwa wenn er in einem Satz lapidar äußert, wer im konkreten Fall etwas verschuldet hat oder wenn er sich nicht nur zur Ortsüblichkeit einer Handwerkerrechnung äußert, sondern gleich Rechnungskürzungen vorschlägt.

Was „gut gemeint“ ist, obliegt einzig und allein dem Richter und bietet schnell für das gesamte Gutachten eine willkommene Angriffsfläche.

Gerade die unberechtigte Äußerung zu Rechtsfragen bietet häufig Anlass zu massiven Beschwerden, bei denen - spätestens im Wiederholungsfall - nicht selten die Weiterbestellung in Frage steht.

Zusammenfassung

„Querlesen“

Die Zusammenfassung dient vereinfacht ausgedrückt dazu, dass der Richter – bei der Fülle der Fälle, die er zu bearbeiten hat – das Gutachten „quer“ lesen kann.

Das heißt

- Die Zusammenfassung hilft dem Richter (bzw. dem Privatauftraggeber), die wesentlichen Aussagen des Gutachtens konzentriert zu erfassen und die Antworten zu den Auftragsfragen in kurzer Form zu überblicken.

- Die Zusammenfassung muss die Beweis- bzw. Auftragsfragen nochmals vollständig beantworten (darf aber auch nicht darüber hinausgehen oder gar neue Aspekte bringen!).

Wie oben unter V. ausgeführt kann vorkommen, dass sich der Sachverständige mit Sachverhalten auseinandersetzen muss, deren Beurteilung fachlich nicht unbestritten und wo die Darstellung der unterschiedlichen Positionen erforderlich ist oder bei denen mehrere Bewertungsmöglichkeiten in Betracht kommen. Dies hat der Sachverständige auch in der Zusammenfassung noch einmal zu erwähnen und darzulegen, d.h. bei mehreren Lösungs- bzw. Bewertungsmöglichkeiten darf sich der Sachverständige nicht auf einmal in der Zusammenfassung nur noch für eine entscheiden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Am Ende der Zusammenfassung ist darauf zu achten, dass keinesfalls unaufgefordert Bezug auf den Sachverständigen-Eid genommen wird. Damit könnte das Gutachten als eidlich betrachtet werden mit ggf. damit verbundenen (Haftungs-) Konsequenzen, auch nach Neufassung des § 839a BGB (vgl. hierzu Ausführungen zur Haftung).

- Die Schlusserklärung „Ich erstatte dieses Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen“ reicht, kann sogar bei einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen als überflüssig angesehen werden.

Anlagen

Die Anlagen enthalten diejenigen Unterlagen, die mit dem Text laufend verglichen werden sollen, diesen durch zusätzliche Informationen ergänzen bzw. auf die im Text Bezug genommen wird, z.B.:

- Fotos
- Tabellen
- Zeichnungen
- Pläne
- Ablichtungen von DIN-Normen*, Fachregeln und Richtlinien, auf die im Text Bezug genommen wird, da ein längeres Zitieren der Regeln im Text zur Unübersichtlichkeit geführt hätte

Urheberrechtsschutz für DIN-Normen

DIN-Normen unterliegen - ebenso wie etwa Zeichnungen, Pläne, Karten, Skizzen und Tabellen – dem Urheberrechtsschutz. Der Sachverständige darf solche urheberrechtlich geschützten Werke grundsätzlich nur verwenden, wenn er über die erforderlichen Nutzungsrechte verfügt
(bei DIN-Normen etwa durch kostenpflichtigen Erwerb der Lizenzen).
Die dadurch anfallenden Kosten kann er ggf. in der Vergütung für das Gutachten berücksichtigen.
Eine Ausnahme hiervon gilt bei Gerichtsgutachten:
Nach § 45 Urheberrechtsgesetz ist es zulässig, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in einem Gerichtsverfahren herzustellen. Dieses Privileg gilt für jeden am Verfahren Beteiligten, also auch den gerichtlichen Sachverständigen. Die konkrete Anzahl der Vervielfältigungsstücke richtet sich nach der Anzahl der vom Gericht angeforderten Exemplare für das Verfahren.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 45 UrhG: Rechtspflege und öffentliche Sicherheit
(1) Zulässig ist, einzelne Vervielfältigungsstücke von Werken zur Verwendung in Verfahren vor einem Gericht, einem Schiedsgericht oder einer Behörde herzustellen oder herstellen zu lassen.
(2) Gerichte und Behörden dürfen für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit Bildnisse vervielfältigen oder vervielfältigen lassen.
(3) Unter den gleichen Voraussetzungen wie die Vervielfältigung ist auch die Verbreitung, öffentliche Ausstellung und öffentliche Wiedergabe der Werke zulässig.

Verwendung von Fotos

Fotos dienen der *visuellen Vermittlung* des vom Sachverständigen ermittelten Zustandes.
Fotos ersetzen nicht die in Auftrag gegebene sachverständige Äußerung, sondern haben immer nur *begleitende Funktion*, indem sie als Bilddokumentation die Sachverständigenaussagen untermauern und verdeutlichen.

Achtung:

Bei Erstellung ebenso wie bei der Auswahl der Fotos hat der Sach-verständige ggf. Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten. Ohne schriftliche Einwilligung der betroffenen Dritten sind relevante Stellen mindestens
unkenntlich zu machen (z.B. Kfz-Kennzeichen; mit fotografierten Personen in Wohnungen).

Zusammenfassende und ergänzende Hinweise zum Inhalt des Gutachtens

- An die Aufgabenstellung des Gutachtens bzw. beim Gerichtsgutachten an den Beweisbeschluss ist der Sachverständige gebunden. Sollte er aufgrund des Aktenstudiums zu dem Ergebnis kommen, dass der Beweisbeschluss einer Änderung oder Ergänzung bedarf, so sind diese Unklarheiten vor Erstattung des Gutachtens mit dem Gericht bzw. dem Auftraggeber zu klären. Grundsätzlich dürfen keine Fragen behandelt werden, die nicht ausdrücklich im Auftrag bzw. Beweisbeschluss gestellt sind.
- Auch bei einer Vergleichsbereitschaft der Parteien besteht die Verpflichtung des Sachverständigen, sich auf den Auftrag und seine Erfüllung zu beschränken. Eine Vergleichsbereitschaft ist dem Gericht daher gesondert vom Gutachten mitzuteilen (mit dem Hinweis, dass die Ausarbeitung des Gutachtens wegen des möglichen Vergleichs und zur Minimierung der Kosten zunächst zurückgestellt wird). Vergleichsvorschläge und –versuche sind also vom Gutachten strikt zu trennen. Der Sachverständige sollte sich bei gerichtlicher Gut-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

achtertätigkeit nicht in Vergleichsverhandlungen aktiv mit einbeziehen lassen oder/und ein Vergleichsprotokoll aufsetzen, sondern an das Gericht verweisen und die Ausarbeitung des Gutachtens zurückstellen.

- Zur Beantwortung der Beweisfragen ist unbedingt eine Begründung erforderlich. Antworten wie „Ja“ oder „Nein“ oder einfach nur „Die Arbeit ist mangelhaft“ machen das Gutachten unbrauchbar.
- Wurde ein Ortstermin durchgeführt (was der Regelfall ist), so ist dessen Durchführung mit Datum, Einladungsverfahren, Nennung der Teilnehmer, Darlegung von Besonderheiten etc. zu vermerken (siehe „Grundlagen des Gutachtens“).
- Jede nicht sachlich gegründete persönliche Betrachtung sowie subjektive Meinungsäußerungen sind zu vermeiden, es sei denn es gibt zum Sachverhalt keine heranziehbaren Regelwerke oder es gibt in der Fachdiskussion unterschiedliche Standpunkte; dann sind die subjektiven Äußerungen in ausreichender Form mit den persönlichen, fachlichen Erfahrungen konkret zu begründen.
- Vermutungen haben in einem Gutachten keinen Platz. Der Sachverständige hat die tatsächlichen Feststellungen zu treffen und als Fachmann zu beurteilen, nicht aber zu „meinen“ oder „glauben“. Er hat festzustellen, ob etwas fachlich so zu sein *hat*, nicht ob es so sein *könnte* (Ein Sachverständiger hat nicht zu „meinen“ oder zu „vermuten“, sondern zu „wissen“; wenn er weiß, dass er etwas nicht weiß, hat er dies auch deutlich zu machen.).
- Rechtliche Betrachtungen („Die Partei ist schuld“; „Der Partei kommt das Recht zu...“) gehören ebenso wenig in ein Gutachten wie Schuldzuweisungen. Der Sachverständige hat daher alle Bemerkungen, die eine rechtliche Würdigung des Tatbestandes beinhalten, zu unterlassen, da sein Gutachten andernfalls wegen mangelnder Neutralität unbrauchbar werden kann.
- Das Gutachten ist mit dem Sachverständigenstempel zu versehen und zu unterschreiben.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Beispiele für Gliederungen des Gutachtens

Für die Gliederung eines Gutachtens gibt es keine verbindliche Form. Entscheidend ist allein, dass die zuvor im schematischen Aufbau des Gutachtens dargelegten Elemente enthalten sind, da diese wesentlich für Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und somit Brauchbarkeit des Gutachtens sind.

Als Gliederungsformen kommen z.B. in Betracht:

Variante 1 (erst alle Fragen, dann alle Feststellungen, dann alle Schlussfolgerungen):

Deckblatt
Beweisfragen Beweisfrage 1
Beweisfrage 2
“ ...
“ ...
Vorbemerkungen
Ortstermin
Verwendete Unterlagen
Feststellungen Feststellungen zu Beweisfrage 1
Feststellungen zu Beweisfrage 2
“ “ ...
“ “ ...
Schlussfolgerungen Schlussfolgerung zu Beweisfrage 1
Schlussfolgerung zu Beweisfrage 2
“ “ ...
“ “ ...
Zusammenfassende Antwort auf die Beweisfragen
Schlussformel
Fotos, Pläne, Zeichnungen, Kopie DIN-Normen

Variante 2 (Jede Frage wird für sich abschließend mit Feststellung und Schlussfolgerung behandelt):

Deckblatt
Beweisfrage 1 Wortlaut der Beweisfrage 1
Feststellungen zu Beweisfrage 1
Schussfolgerung zu Beweisfrage 1

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Beweisfrage 2 Wortlaut der Beweisfrage 2
Feststellungen zu Beweisfrage 2
Schlussfolgerung zu Beweisfrage 2
“ “ ...
“ “ ...
Zusammenfassung
Grundlagen des Gutachtens
Schlussformel
Anlagen

Die 2. Variante bietet sich insbesondere bei umfangreichen Gutachten mit sehr vielen Beweisfragen an.

Wichtig für jeden Aufbau ist herauszustellen: Was ist Frage?
Was ist Feststellung?
Was ist Bewertung?

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Formale Anforderungen

- **PC-Technik für das Druckbild**
  Das Gutachten ist mit der verfügbaren neuen Technik zu erstellen, d.h. PC-Druckbild (Schreibmaschine ist noch möglich, aber unüblich und überholt). Bei der Arbeit mit „Textbausteinen“ sollte unbedingt noch einmal überprüft werden, dass auch die „richtigen“ eingefügt wurden.

- **Einseitiges Beschreiben**
  Die einzelnen Blätter sind einseitig zu beschreiben (keine „Buchform“)

- **Seitenkopf**
  Auf jede Seite des Gutachtens ist ein Seitenkopf aufzunehmen (siehe angefügtes Muster).

- **1/3 Seitenrand**
  Auf der linken Seite ist ein breiter Rand zu lassen (knapp 1/3 der Seite = ca. 6 cm), um dem Richter bzw. dem privaten Auftraggeber Raum für Anmerkungen zu lassen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass ein Teil des Randes auch noch für das Heften wegfällt. Rechts kann der Rand entsprechend kleiner ausfallen (vgl. angefügtes Muster).

- **1,5-zeiliger Abstand**
  Der Raum zwischen den Zeilen sollte einen 1,5-zeiligen Abstand haben. Enges Schreiben sollte vermieden werden, da dies für den Leser anstrengender und unübersichtlicher ist.

  Für Seitenrand, Schriftgröße und Zeilenabstand gilt:
  - Übersichtlich und für den Leser angenehm zu lesen

- Das Gutachten muss übersichtlich gegliedert sein.

- Zur Trennung der jeweiligen inhaltlichen Sachverhalte sollten Zwischenüberschriften eingefügt werden (Es sollte jedoch ein unübersichtliches „Zergliedern“ bzw. „Schachteln“ *vermieden* werden wie etwa 1.1. - 1.1.1 -1.1.2. – 1.1.2.1...).

- Der – sinnvolle - Einsatz von Unterstreichungen, Fettdruck oder Kursivschrift erleichtert das Lesen.

- Als Deckblatt können die von den Kammern oder in diesen Lehrgangsunterlagen zur Verfügung gestellten Muster verwendet werden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Damit ist zum einen die Zuordnung des Gutachtens gewährleistet. Zum anderen weisen die Gutachten ein einheitliches Erscheinungsbild auf.
- Die Formblätter können auch im PC übernommen werden.

Achtung:
Auf keinen Fall darf Firmenbriefpapier verwendet werden, auch nicht bei der Rechnungserstellung!

Dies würde einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Werbevorschriften der Sachverständigenordnung darstellen (keine Verquickung mit der unternehmerischen Tätigkeit, s.o.).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Musterblatt

Manfred Muster
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das .....-Handwerk
Seite 2 des Gutachtens vom ..... für das .....gericht .....
in Sachen ..... ./. ..... (AZ: .....)

DIE HAFTUNG DES SACHVERSTÄNDIGEN

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vorbemerkung

Für die Frage der Haftung des Sachverständigen ist zu unterscheiden, ob der Sachverständige im gerichtlichen Auftrag tätig wird oder als Privatgutachter.

Mit der Ernennung zum gerichtlichen Sachverständigen entsteht zwischen dem Sachverständigen und dem Staat als dem Träger der Gerichtsbarkeit eine öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehung. Ein Vertragsverhältnis zu den Parteien entsteht nicht.

Dagegen entsteht bei der Beauftragung als Privatgutachter ein Werkvertrag nach den §§ 631 ff. BGB.

Für die Haftung bedeutet dies:

Bei der gerichtlichen Sachverständigentätigkeit kommt keine Haftung aus vertraglichen Ansprüchen wegen Schlechterfüllung in Betracht, sondern nur aus gesetzlichen Ansprüchen, nämlich aus unerlaubter Handlung nach den §§ 823 ff. BGB.

Bei der privatgutachterlichen Sachverständigentätigkeit haftet der Sachverständige nach den Vorschriften des Werkvertragsrechts.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Haftung als Gerichtsgutachter

Bei der Haftung für ein im Gerichtsauftrag erstelltes Gutachten geht es um folgenden *Ausgangsfall:*

> *In einem Rechtsstreit um eine Werklohnforderung streiten die Parteien über das Vorhandensein von Mängeln. Das Gericht beauftragt einen Sachverständigen mit der Prüfung, ob die behaupteten Mängel gegeben sind. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem unrichtigen Ergebnis, dass Mängel nicht vorliegen. Aufgrund des falschen Gutachtens verurteilt das Gericht den Beklagten zur Zahlung der Werklohnforderung. Der Beklagte erleidet hierdurch einen Vermögensschaden, da er die Kosten für die Beseitigung der tatsächlich vorhandenen Mängel selbst zahlen muss und zudem die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat. Hat der Beklagte einen Schadensersatzanspruch gegen den Sachverständigen?*

Vertragliche Ansprüche kommen nicht in Betracht, da zwischen dem gerichtlichen Sachverständigen und den Parteien vertragliche Beziehungen nicht bestehen. Ansprüche können sich daher nur aus gesetzlichen Grundlagen, nämlich aus dem allgemeinen Deliktsrecht nach den §§ 823 ff. BGB, ergeben.

Exkurs: Die Rechtslage bis zum 31.07.2002
Bis zum 31.7.2002 haftete der Sachverständige für Vermögensschäden einer Partei nur bei einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung gemäß § 826 BGB oder – soweit er ein eidliches Gutachten erstattet
hatte - auch bei einem fahrlässig falschen eidlichen Gutachten aus
§ 823 Abs.2 BGB i. V. m. §§ 154,163 StGB.

Bei einer Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum oder einem sonstigen Recht haftete der Sachverständige gemäß § 823 Abs. 1 GBG bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit.

Rechtslage seit dem 01.08.2002
Seit dem 01.08.2002 richtet sich die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach dem neu in das BGB aufgenommenen § 839 a BGB:

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 839 a [Haftung des gerichtlichen Sachverständigen]

Neues Recht

(1) Erstattet ein vom Gericht ernannter Sachverständiger vorsätzlich oder grobfahrlässig ein unrichtiges Gutachten, so ist er zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der einem Verfahrensbeteiligten durch eine gerichtliche Entscheidung entsteht, die auf diesem Gutachten beruht.
(2) § 839 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

> *§ 839 Abs. 3 lautet:*
> *Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Verletzte vorsätzlich oder fahrlässig unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden.*

Bedeutung des § 839 a BGB

Vermögensschäden

Durch die Einführung von § 839a BGB gibt es nun eine Anspruchsgrundlage für reine Vermögensschäden, die bisher nur bei vorsätzlich sittenwidriger Schädigung i. S. v. § 826 BGB oder aber bei einem eidlich erstatteten unrichtigen Gutachten (s.o.) gegeben war.

Auf der anderen Seite enthält § 839a BGB eine Haftungsbeschränkung.

Die amtliche Begründung zu § 839 a BGB lautet u.a.:
Mit der vorgeschlagenen Regelung wird ein neuer Haftungstatbestand geschaffen, der die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen für ein Gutachten abschließend regelt. Unerheblich ist es danach, ob der Sachverständige beeidigt wurde. Sowohl der beeidigte als auch der unbeeidigte Sachverständige haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Der Verschuldungsmaßstab ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt; eine Haftung für einfache Fahrlässigkeit scheidet daher aus (BT-Drucksache 14/7752).

> Das bedeutet zusammengefasst:
> Der gerichtliche Sachverständige haftet bei einem unrichtigen Gutachten nur noch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, nicht für einfache Fahrlässigkeit, selbst wenn das Gutachten eidlich erstattet worden ist.

Die Freistellung von der Haftung für einfache Fahrlässigkeit auch bei einem eidlichen Gutachten wird damit begründet, dass dem Sachverständigen andernfalls die innere Freiheit genommen würde, derer er bedarf, um sein Gutachten unabhängig und ohne Druck eines Rückgriffs erstatten zu können.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Dabei muss berücksichtig werden, dass es nicht Aufgabe eines Sachverständigen ist, sachlich begründete Zweifel zu überwinden und in „innerer Unbefangenheit“ schneidige Schlüsse auf zwiespältiger Tatsachengrundlage zu ziehen, sondern die tatsächlich bestehende Sachlage nach bestem Wissen und Gewissen aufzuklären und das Gericht auf tatsächlich bestehende Unklarheiten hinzuweisen (so Wagner, NJW 2002, 2062).

Voraussetzungen der Haftung nach § 839a Abs. 1 BGB

a) vom Gericht ernannter Sachverständiger
Es muss sich um einen Sachverständigen handeln, der durch ein staatliches Gericht (auch einen Rechtspfleger) in einem gerichtlichen Verfahren wirksam bestellt worden ist.
Eine Vernehmung als sachverständiger Zeuge reicht nicht.

b) Erstattung eines Gutachtens
Die Form der Erstattung des Gutachtens ist unerheblich, es kann sich um ein schriftliches oder mündliches Gutachten handeln.
Die Verwertung des Gutachtens in einem anderen Verfahren, in dem der Sachverständige nicht bestellt ist, reicht nicht.

c) Unrichtigkeit des Gutachtens
Das Gutachten ist u.a. unrichtig, wenn der Sachverständige von einem unrichtigen Sachverhalt ausgeht, aus den Befundtatsachen falsche Schlüsse zieht oder die Beweisfrage nicht unter Berücksichtigung des für den gebotenen Zeitpunkt geltenden Standes der Wissenschaft und Technik beantwortet.

d) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
Vorsatz ist das Wissen und Wollen des rechtswidrigen Erfolges.
Der Handelnde muss den rechtswidrigen Erfolg vorausgesehen und in seinen Willen aufgenommen haben. Nicht erforderlich ist, dass der Erfolg gewünscht oder beabsichtigt war.

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt, § 276 Abs. 1 S. 2 BGB. Fahrlässigkeit setzt die Voraussehbarkeit und die Vermeidbarkeit des rechtswidrigen (pflichtwidrigen) Erfolges voraus.

Grobe Fahrlässigkeit liegt vor, wenn die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt wird, schon einfachste, ganz naheliegende Überle-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

gungen nicht angestellt werden und das nicht beachtet wird, was im gegebenen Fall jedem einleuchten müsste.

Grobe Fahrlässigkeit kommt u. a. schon dann in Betracht, wenn
- das Gutachten allgemein vertretene Ansichten außer Acht lässt und der Sachverständige seine andere Meinung nicht nachvollziehbar darstellen kann
- der Sachverständige entgegen § 407a Abs. 1 ZPO einen Auftrag übernimmt, den er auch für ihn erkennbar nicht kontrollieren und steuern kann (Übernahmeverschulden)
- der Sachverständige gegen seine Pflicht zur persönlichen Begutachtung verstößt.

e) Schaden
Einem Verfahrensbeteiligten muss ein Schaden entstanden sein, wobei ein Vermögensschaden ausreichend ist.

f) gerichtliche Entscheidung
Gerichtliche Entscheidung meint Sachurteile oder Beschlüsse in der Sache.
Nimmt der Kläger die Klage zurück, fehlt es an einer gerichtlichen Entscheidung und damit an einer Voraussetzung für die Haftung des Sachverständigen.
Schließen die Parteien unter dem Eindruck des Gutachtens einen Vergleich, ist eine Haftung des Sachverständigen nach § 839a BGB analog möglich (BGH, Urteil vom 25.06.2020)!

g) Kausalität
Die gerichtliche Entscheidung muss auf dem unrichtigen Gutachten beruhen.
Ein solches Beruhen ist gegeben, wenn die Entscheidung bei einem richtigen Gutachten anders ausgefallen wäre.
An der Ursächlichkeit fehlt es demnach, wenn das Gutachten für das Gericht ohne Bedeutung war, etwa weil es ohne Verwertung des
Gutachtens aus Rechtsgründen entscheidet.
Anerkenntnis-, Verzichts- und Versäumnisurteile beruhen deshalb nicht auf dem unrichtigen Gutachten.

Merke: Keine Haftung des gerichtlichen Sachverständigen bei Vergleichen, Klagerücknahmen, Anerkenntnis-, Verzichts und Versäumnisurteilen.

Ausschluss der Haftung gemäß § 839a Abs. 2, 839 Abs. 3 BGB
Die Schadensersatzpflicht des Sachverständigen ist gemäß § 839 a Abs. 2 BGB i.V.m. § 839 Abs. 3 BGB ausgeschlossen, wenn es die geschädigte Partei fahrlässig

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

unterlassen hat, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsmittels abzuwenden. Beweispflichtig für den Kausalzusammenhang zwischen der Nichteinlegung des Rechtsmittels und dem Schaden ist der Sachverständige.

Rechtsmittel im Sinne dieser Vorschrift sind nicht nur Berufung und Revision gegen das (falsche) Urteil des Gerichts.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kommen als Rechtsmittel vielmehr auch solche Behelfe in Betracht, die sich gegen das fehlerhafte Gutachten selbst richten und die bestimmt und geeignet sind, eine auf das Gutachten gestützte gerichtliche Entscheidung zu verhindern. Hierzu zählen Gegenvorstellungen und Hinweise auf die Unrichtigkeit des Gutachtens, Anträge, den Sachverständigen zur mündlichen Erläuterung seines Gutachtens zu laden, und formelle Beweisanträge auf Einholung eines neuen (Ober-) Gutachtens (BGH III ZR 240/06).

Das OLG Celle ist in einer neueren Entscheidung noch darüber hinausgegangen und hat entschieden, dass auch die Einholung eines Privatgutachtens zu dem Zweck, die Fehlerhaftigkeit des Gerichtsgutachtens gegenüber dem erkennenden Gericht aufzuzeigen, als Rechtsmittel anzusehen ist (OLG Celle 13 U 84/11).

Diese weite Auslegung des Begriffes Rechtsmittel wird in der Praxis zu einer weiteren Einschränkung der Haftung des gerichtlichen Sachverständigen führen.

Sonstige Schäden im Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit

Schäden „bei Gelegenheit“

Für Schäden, die der gerichtliche Sachverständige im Vorfelde der Gutachtenerstattung, bei der Vorbereitung des Gutachtens oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit anrichtet, ist § 839 a BGB nicht anwendbar.

Beispiele: Der Sachverständige beschädigt durch Unachtsamkeit in der Wohnung einer Partei beim Ortstermin eine Vase, beschädigt die Elektronik eines Fernsehgerätes durch Verschütten einer Flüssigkeit oder verursacht Schäden bei Ausführung erforderlicher Vorarbeiten wie Aufstemmen einer Wand.

Der Sachverständige haftet hier gemäß § 823 Abs. 1 BGB auch bei *einfacher* Fahrlässigkeit.

Sonstige Verletzungen von Schutzgesetzen i.S.v. § 823 Abs. 2 BGB

Ebenfalls bereits bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Sachverständige bei der Verletzung weiterer Schutzgesetze wie

- Verstoß gegen die Schweigepflicht (§ 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Verstoß gegen das Verbot missbräuchlicher Bezeichnung (§ 132 a Abs. 1 Nr. 3 StGB).

Die Haftung als Privatgutachter
(s. auch weitere Ausführungen hierzu in Kap. 10!)

Werkvertragsrecht

Da zwischen dem Sachverständigen und dem Besteller ein Werkvertrag besteht, kommen Ansprüche wegen vertraglicher Schlechterfüllung in Betracht.
(Der Sachverständige unterliegt insofern den gleichen Gewährleistungspflichten wie ein Handwerksbetrieb, der einen Auftrag annimmt.)

§ 633 BGB [Sach- und Rechtsmangel]

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge herstellt.
(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.

Gemäß § 633 BGB ist ein Gutachten also frei von Mängeln,
(a) wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
(b) für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.

Ein mangelhaftes Gutachten liegt demnach vor, wenn die genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, insbesondere, wenn die Ausführungen des Sachverständigen objektiv falsch sind, die gestellten Fragen nicht oder nur lückenhaft beantworten, nicht nachvollziehbar oder nicht objektiv, unparteiisch und nach bestem Wissen erstellt sind.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Besteller hat gemäß § 634 BGB folgende Rechte:

Er kann
a) Nacherfüllung verlangen, § 635 BGB
b) vom Vertrag zurücktreten, § 636 BGB
c) die Vergütung mindern, § 638 BGB
d) Schadensersatz verlangen, §§ 636, 280, 281, 283 BGB
e) Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen, § 284 BGB

Einfache Fahrlässigkeit

Schadensersatz muss der Sachverständige nur leisten, wenn er die Pflichtverletzung *zu vertreten* hat.
Zu vertreten hat der Sachverständige schon einfache Fahrlässigkeit.

Allerdings wird dem Sachverständigen, der mit seinem Gutachten eine gedankliche Leistung erbringt, in die auch subjektive Wertungen einfließen, ein gewisser "Beurteilungs- und Ermessensspielraum" eingeräumt. Hält er sich mit seinem Gutachten in diesem Rahmen, so haftet er nicht, selbst wenn ein anderer Sachverständiger zu anderen Ergebnissen kommt,
z.B. - bei Ermittlung des Restwertes eines PKW,
- bei Ermittlung von Reparaturkosten,
- bei Ermittlung der Aufwendungen für eine Nacherfüllung.

Ursachen für unrichtige Gutachten

a) Mängel bei der Feststellung des Sachverhalts
Der Sachverständige muss den Sachverhalt vollständig aufklären und feststellen, soweit erforderlich auch dokumentieren. Hierzu gehören in der Regel insbesondere das Studium der vorhandenen schriftlichen Unterlagen und die Durchführung eines Ortstermins.

b) Unzureichende Fortbildung
Das Gutachten wird unrichtig, wenn die fachlichen Feststellungen nicht dem aktuellen Stand der Wissenschaft, Technik und Erfahrungen entsprechen.

c) Wertgutachten
Bei der Ermittlung des Wertes einer Sache können leicht Unwägbarkeiten auftreten, die das Wertgutachten unrichtig werden lassen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

d) Gefälligkeitsgutachten

Von einem Gefälligkeitsgutachten spricht man, wenn sich der Sachverständige bei Abfassung des Gutachtens nicht um Unparteilichkeit, Neutralität und Objektivität bemüht, sondern allein den Wünschen und Interessen seines Auftraggebers nachkommt und bereit ist, alle Beurteilungsspielräume einseitig zu dessen Gunsten auszulegen.

Gefälligkeitsgutachten sind mit der besonderen Stellung und Funktion eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nicht vereinbar!

Darüber hinaus muss bei jedem Gutachten damit gerechnet werden, dass dieses Dritten vorgelegt wird, also z.B. ein privat erstelltes Gutachten vor Gericht landet. Durch ein erkennbares Gefälligkeitsgutachten schadet der Sachverständige seinem Ruf und Ansehen (und wird von *diesem* Gericht in Zukunft sicherlich nicht beauftragt werden), es kann ihm ggf. den Vorwurf der Beihilfe zum Betrug einbringen und kann erhebliche haftungsrechtliche Konsequenzen haben.

Beispielsfall:
Der Sachverständige erstattet für einen privaten Auftraggeber ein Gefälligkeitsgutachten. Dieser macht gestützt auf das Gutachten seine vermeintlichen Ansprüche gerichtlich geltend. Der im Prozess vom Gericht beauftragte Sachverständige kommt zu anderen Ergebnissen mit der Folge, dass die Klage weitgehend abgewiesen wird. Die Prozesskosten trägt überwiegend der Auftraggeber, der versuchen wird, den Sachverständigen auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen.

Die Berufung auf den geleisteten Eid am Ende des Gutachtens „... erstatte ich unter Berufung auf den von mir geleisteten Eid“ ist ohne Bedeutung, da Eide nur gegenüber Gerichten geleistet werden können. Die Berufung auf den Sachverständigeneid hat gegenüber Privatauftraggebern also kein eidliches Gutachten zur Folge, sondern ist unschädlich, aber auch überflüssig.

Haftung bei verspätetem Gutachten

Kommt der Sachverständige mit der Gutachtenerstellung in Verzug, kann er hierfür gemäß § 280, 286 BGB haften.
Der Sachverständige sollte sich deswegen bzgl. der Abgabe des Gutachtens in der Regel nicht auf einen bestimmten Kalendertag festlegen lassen, da er sich nach Ablauf des Tages gemäß § 286 Abs. 2 BGB in Verzug befindet.

Ist allerdings kein fester Abgabetermin vereinbart und wird der Sachverständige dann vom Besteller gemahnt, so kommt er auch dadurch in Verzug!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Haftung bei Verletzung leistungsbezogener vertraglicher Nebenpflichten
Verletzt der Sachverständige eine leistungsbezogene vertragliche Nebenpflicht, so haftet er gemäß § 280 BGB auf Schadensersatz.

Beispiel: Der Sachverständige berät den Besteller pflichtwidrig nicht bei der korrekten Abfassung der Fragen, die der Sachverständige in dem Gutachten beantworten soll.

Haftung für sonstige Schäden
Für Schäden, die der Sachverständige im Vorfeld der Gutachtenerstattung, bei Vorbereitung des Gutachtens oder bei Gelegenheit seines Tätigkeitswerdens anrichtet, haftet der privatgutachterliche Sachverständige (wie der Gerichtsgutachter) gemäß § 823 Abs. 1, 2 BGB, z.B. bei Beschädigung einer Vase, Verletzung der Verschwiegenheitspflicht (s.o.).

Haftungsausschluss bei Privatgutachten
Die Haftung für die privatgutachterliche Tätigkeit kann unter bestimmen Voraussetzungen eingeschränkt werden (Die Haftung für die Tätigkeit als Gerichtsgutachter kann nicht abbedungen werden!)

Wortlaut der SVO: >Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung

(1) Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken.
(2) Der Sachverständige soll eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen.

Vorherige Vereinbarung

Grundlegende Voraussetzung für eine Haftungsbeschränkung bzw. einen Haftungsausschluss ist die *vorherige* vertragliche Vereinbarung. Ein nachträglicher Haftungsausschluss – etwa am Ende des Gutachtens – ist rechtlich unwirksam.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Es gelten folgende Grundsätze:

1. Für vorsätzliches Handeln kann die Haftung nicht abbedungen werden, § 276 Abs. 3 BGB.

2. Für grobfahrlässiges Handeln kann die Haftung in vorformulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß § 309 Nr. 7b BGB nicht abbedungen werden; bzgl. sog. Individualverträge wird eine Abbedingung an der richterlichen Inhaltkontrolle gemäß § 242 BGB (Leistung nach Treu und Glauben) scheitern.

3. Für einfache Fahrlässigkeit kann die Haftung in vorformulierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB nicht abbedungen werden, da es sich bei der Erstellung des Gutachtens um eine sog. Kardinalpflicht handelt. Bei individualvertraglicher Vereinbarung dürfte eine Abbedingung wohl möglich sein, allerdings bleibt die Frage ob die Rechtsprechung des BGH zu den sog. Kardinalpflichten nicht auch hier greift.

Es stellt sich jedoch grundsätzlich die Frage, ob der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige durch eine Haftungsbeschränkung nicht seine Kompetenz und Glaubwürdigkeit in Frage stellt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Informationsblatt zur Sachverständigentätigkeit

Haftungsausschlussklausel

- Mit dem am 01.01.2002 in Kraft getretenen Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts wurde das BGB in großem Umfang novelliert. Dies bringt zahlreiche Rechtsänderungen mit sich, von denen auch unsere Haftungsausschlußklausel für die Sachverständigen der Handwerkskammern betroffen ist. Die Klausel kann in der bisherigen Fassung nicht mehr wirksam verwendet werden. Nach der neuen Rechtslage kann ein Haftungsausschluß jetzt nicht mehr in dem bisherigen Rahmen vereinbart werden. Der Aus-schluß der Haftung ist praktisch nur noch für einfache Fahrlässigkeit bei Sach- oder Vermögensschäden möglich. Vor diesem Hintergrund sollte jeder Sachverständige sich die Frage stellen, ob er die Klausel überhaupt in den Vertrag mit seinem Kunden aufnehmen oder nicht gänzlich auf den Haftungsausschluß verzichten will.

  Die Handwerkskammer vertritt nach wie vor die Auffassung, daß von einer solchen Klausel grundsätzlich nur zurückhaltend Gebrauch gemacht werden sollte, da eine solche Haftungsausschlußklausel leicht Zweifel an der Kompetenz und Sicherheit des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen weckt.

- Zur Haftungsbeschränkung als AGB kommt folgende Klausel in Betracht:

- *Der Sachverständige haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung seiner Person oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.*
- *Für sonstige Schäden haftet der Sachverständige – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur, wenn er selbst oder sein Erfüllungsgehilfe den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung für sonstige Schäden ausgeschlossen, es sei denn, die Pflichtverletzung bezieht sich auf eine für die Erreichung des Vertragszwecks wesentliche Pflicht. In diesem Fall wird die Haftung auf einen Betrag in Höhe von maximal .....€* pro Schadensfall begrenzt.*
- *Die Ansprüche des Auftraggebers bei Mängeln sowie sein Recht, sich vom Vertrag zu lösen, bleiben hiervon unberührt.*

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Hier ist ein bestimmter Betrag einzusetzen. Diese summenmäßige Haftungsbegrenzung muss in einem angemessenen Verhältnis zum vertragstypischen Schadensrisiko stehen. Sie sollte der Deckungssumme der von dem Sachverständigen abgeschlossenen Haftpflichtversicherung entsprechen.

- **Wichtig!**
  Keine Anwendung der Klausel bei Gerichtsgutachten. Hier ist die Haftung schon von vorn herein eingeschränkt und eine weitere Reduzierung nicht zulässig.

  Eine gesicherte Rechtsprechung zum Haftungsausschluß von Sachverständigen existiert nicht. Von den Gerichten wird bei sonstigen Haftungsausschlüssen in jedem Einzelfall eine Interessenabwägung vorgenommen, so daß auch die o. g. Haftungsbeschränkung im Ernstfall möglicherweise nicht halten kann.

(erarbeitet durch die HWK zu Köln)

Der Umfang der Haftung – Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter
Die Haftung des Sachverständigen für fehlerhafte Gutachten besteht nicht nur gegenüber seinem Auftraggeber, sondern kann auch gegenüber Dritten gegeben sein.

Fall (s. Urteil des BGH in NJW 1984, 355)

A und B wollen gemeinsam ein Haus erwerben. Da das Objekt finanziert werden muss, beauftragt A einen Sachverständigen, ein Verkehrs- und Ertragswertgutachten zu erstellen. Der Sachverständige weiß, dass A und B gemeinsam erwerben wollen. Er erstellt ein Gutachten, das in seinen Aussagen über Güte, Wirtschaftlichkeit und Wert des Hauses so nicht zutreffend ist. Aufgrund des Gutachtens und im Vertrauen auf die Aussagen kauft B das Haus. Erst jetzt wird der Fehler festgestellt, das Objekt ist nicht zu finanzieren. Der Kaufvertrag wir aufgehoben. B muss 25.000 € Vertragskosten zahlen, die er vom Sachverständigen ersetzt verlangt.
Der BGH hat der Klage stattgegeben, da B in die Schutzwirkungen des Vertrages zwischen A und dem Sachverständigen einbezogen war, denn dieser wusste, dass sein Auftraggeber A zusammen mit dem B das Haus erwerben wollte.

In einer weiteren Entscheidung hat der BGH (NJW 2001, 3116) ausgeführt:

Haftung gegenüber Dritten

Der Kreis der in den Schutzbereich des Vertrages einbezogenen Dritten wird danach bestimmt, ob sich vertragliche Schutzpflichten des Schuldners nach Inhalt und Zweck des Vertrages nicht nur auf den Vertragspartner beschränken, sondern, für

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

den Schuldner erkennbar, ebenso solche Dritte einschließen, denen der Gläubiger seinerseits Schutz und Fürsorge schuldet.
Eine stillschweigende Einbeziehung eines Dritten in den Schutzbereich eines Vertrages hat die Rechtsprechung insbesondere bei Verträgen angenommen, mit denen der Auftraggeber von einer Person, die über besondere, vom Staat anerkannte Sachkunde verfügt, wie z.B. ein öffentlich bestellter Sachverständiger, ein Gutachten bestellt, um davon erkennbar einem Dritten gegenüber Gebrauch zu machen.

In die Schutzwirkungen eines Vertrages über die Erstattung eines Gutachtens durch einen öffentlich bestellten Sachverständigen zum Wert eines Grundstücks sind danach alle diejenigen einbezogen, denen das Gutachten nach seinem erkennbaren Zweck für Entscheidungen über Vermögensdispositionen vorgelegt werden soll. Das besondere Vertrauen, das dem Gutachten eines öffentlich bestellten Sachverständigen im Geschäftsverkehr beigemessen wird, beruht auf der begründeten Erwartung, dass dieses Gutachten nach bestem Wissen und Gewissen erstellt wird und er dafür Dritten gegenüber einsteht.

Darüber hinaus ist nunmehr anerkannt, dass auch solche Sachverständige, die ohne staatliche Anerkennung gutachterlich tätig werden, nach den für Verträge mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter aufgestellten Grundsätzen haften, wenn der Auftrag zur Erstattung des Gutachtens nach dem zu Grunde liegenden Vertragswillen der Parteien den Schutz Dritter umfasst.

Diese Grundsätze gelten z.B. auch für Kfz-Schadenssachverständige
(OLG München r+s 1990, 273 f).
Auch hier erkennt der Sachverständige, dass auf die Richtigkeit seines Gutachtens nicht nur der Geschädigte als Besteller vertrauen wird, sondern auch der Schädiger bzw. die hinter ihm stehende Kfz-Haftpflichtversicherung.
Mit dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz hat der Gesetzgeber zudem einen unmittelbaren Anspruch des Dritten gegen den Sachverständigen geschaffen. In § 311 Abs. 3 BGB heißt es:

> *Ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 Abs. 2 kann auch zu Personen entstehen, die nicht selbst Vertragspartei werden sollen. Ein solches Schuldverhältnis entsteht insbesondere, wenn der Dritte in besonderem Maße Vertrauen für sich in Anspruch nimmt und dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Vertragsabschluss erheblich beeinflusst.*

Gemeint sind Ansprüche des Dritten gegen einen Sachverständigen, der nicht selbst ein Eigeninteresse an dem Abschluss eines Vertrages hat, dennoch aber

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

durch seine Äußerungen entscheidend zum Vertragsabschluss beiträgt, weil sich ein Verhandlungspartner auf seine Objektivität und Neutralität verlässt (BT-Drucksache 14/6040 S.163).

Welcher Weg zur Begründung der Dritthaftung des Sachverständigen von der Rechtsprechung vorgezogen wird, ist derzeit nicht erkennbar.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Versicherungsempfehlungen

Wortlaut der SVO: >Haftungsausschluss; Haftpflichtversicherung

(1) Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken.
(2) Der Sachverständige soll eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen.

Jeder Sachverständige ist in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tätig. Die Handwerkskammer als Bestellkörperschaft steht für Haftungs-Schadensfälle *nicht* ein.
Jedem einzelnen Sachverständigen obliegt daher die Einschätzung seines Haftungsrisikos.

Betriebshaftpflicht

Für den nebenberuflich tätigen Sachverständigen besteht – ggf. gegen entsprechende Aufschläge - grundsätzlich die Möglichkeit einer Abdeckung des Haftungsrisikos im Rahmen einer schon bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung. Der Sachverständige sollte sich daher diesbezüglich an seine Versicherung wenden bzw. entsprechende Angebote von Versicherungsgesellschaften einholen.

Wichtig ist, dass der Sachverständige seine nebenberufliche Tätigkeit schriftlich gegenüber seiner Versicherung anzeigt und diese von der Versicherungsgesellschaft bestätigt sowie im Deckungseinschluss bei der Policierung der Betriebshaftpflichtversicherung dokumentiert wird.

Dabei sollte auch unbedingt geklärt werden, dass der Versicherungsschutz nicht nur für Sach- und Personenschäden, sondern auch für reine Vermögensschäden gilt.
Die Höhe der Deckungssumme sollte sich hierbei nach dem Umfang der Tätigkeit und möglichen Risiken richten.
In den Klauseln der Versicherer ist vielfach der Passus enthalten, Versicherungsschutz bestehe bei der Gutachtertätigkeit nur für die Feststellung des Ist-Zustandes. Beratungen und Vorschläge zur weiteren Ausführung (also etwa auch Sanierungskonzepte) wären damit nicht eingeschlossen, sondern müssten über eine Zusatzprämie extra eingeschlossen werden. Dies sollte auf jeden Fall geklärt werden.

Für den Sachverständigen kann es darüber hinaus wichtig sein, sich auch gegen Unfälle, die bei der Sachverständigentätigkeit ggf. geschehen, und ihre Folgen abzusichern.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Als Betriebsinhaber sind die Sachverständigen in der Regel kraft Satzung der einzelnen Berufsgenossenschaften pflichtversichert. Es sollte entsprechend geklärt werden, ob, mit welchen Versicherungssummen und mit welchem Beitrag die Berufsgenossenschaft auch das Risiko der Sachverständigentätigkeit in den Versicherungsschutz mit einbezieht.

Gegeben falls kommt auch eine Zusatzversicherung in der privaten Unfallversicherung als Ergänzung zu den berufsgenossenschaftlichen Leistungen in Betracht.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

DIE PRIVATGUTACHTERLICHE TÄTIGKEIT

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Begriff und Auftraggeber von Privatgutachten

Als Privatgutachten werden alle Gutachten bezeichnet, die **außergerichtlich** erstattet werden, **für *private* Auftraggeber**.

Privatgutachten nennt man häufig auch
- **Parteigutachten** oder
- **außergerichtliche Gutachten**.

Der Begriff außergerichtliches Gutachten ist die zutreffendste Definition.

Privatgutachterliche Tätigkeit und „freie“ Sachverständigentätigkeit sind nicht identisch, sondern meinen verschiedene Sachverhalte (s.u.).

Private Auftraggeber sind jedoch nicht nur Privatpersonen im allgemeinen Sprachsinn, sondern der Kreis der möglichen Auftraggeber bezieht sich auf den **gesamten außergerichtlichen Bereich**.

So sind mögliche Auftraggeber z. B.
- Privatpersonen
- Rechtsanwälte
- Unternehmungen
- Versicherungen
- Banken
- Gesellschaftliche Institutionen, wie z. B. Stiftungen oder Vereine
- Parteien, Gewerkschaften, aber auch
- Behörden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Rechtliche Einordnung des Privatgutachtens

Bei gutachterlicher Tätigkeit eines Sachverständigen im *Gerichtsauftrag* entsteht ein *öffentlich-rechtliches Verhältnis* zwischen dem Sachverständigen und dem Staat (vertreten durch das Gericht). Ein vertragliches Verhältnis zu den Parteien besteht in keinem Fall.

Werkvertrag

➔ Bei Beauftragung durch Private entsteht ein privatrechtliches Vertragsverhältnis nach dem Werkvertragsrecht gemäß §§ 631-651 BGB.

Mit dem Werkvertrag handelt es sich um den **gleichen Vertragstyp, der auch bei der Beauftragung eines Handwerkers entsteht**:
Beim handwerklichen Auftrag ist das geschuldete Werk die handwerkliche Leistung, beim Privatgutachtenauftrag ist das **„geschuldete Werk" das Gutachten**.
Es gelten damit auch die gleichen Vorschriften, die aus der Tätigkeit als Handwerksunternehmer bekannt sind – z.B. bzgl. Mangelfreiheit des Werkes (also des Gutachtens), Kostenvoranschlag, Vergütungsvereinbarung etc. (vgl. hierzu die weiteren Ausführungen).

Das Verfahren bei gerichtlicher Gutachtentätigkeit eines Sachverständigen ist in den Prozessordnungen (Zivilprozessordnung/ZPO, Strafprozessordnung/StPO) und Sondergesetzen (JVEG) normiert, d.h. das Verfahren ist vom Beweisbeschluss bis zur Kostenerstattung gesetzlich geregelt.

➔ Bei privatgutachterlicher Tätigkeit gelten die Vorschriften von ZPO, StPO und JVEG nicht!

Privatgutachten als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

Die Tätigkeit als Privatgutachter ist nicht zu verwechseln mit dem „freien Sachverständigen"!

Abgrenzung vom „freien Sachverständigen"

„Freier Sachverständiger" bezeichnet den *Typus* eines Sachverständigen, privatgutachterliche Tätigkeit die *Art* einer Sachverständigen*tätigkeit*, die von einem freien, einem öffentlich bestellten oder anderen Sachverständigentypen (z.B. zertifizierter Sachverständiger) wahrgenommen werden kann.

- **Ist ein Sachverständiger öffentlich bestellt und vereidigt, so erstellt er alle Gutachten seines Bestellungsgebietes in seiner Funktion als öffentlich**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

bestellter und vereidigter Sachverständiger, egal für welchen Auftraggeber.

Bindung an die Vorschriften der SVO

Dies hat zur Folge, dass er an die für ihn geltenden **Vorschriften insbesondere aus der SVO gebunden** ist, also den Sachverständigenrundstempel nicht nur einsetzen *darf*, sondern sogar *muss*.
Er hat also:

- die **Bezeichnung** "Von der Handwerkskammer ... öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für .... (Angabe des Sachgebiets gem. Bestellungsurkunde)" **zu verwenden**.
- den ausgehändigten **Stempel zu führen**
- den **Ausweis** auf Verlangen **vorzuzeigen**

In anderen Fällen ist es dem Sachverständigen untersagt, die Bezeichnung, die gleichzeitig als Ausweis dienende Bestellungsurkunde oder den Stempel zu verwenden oder verwenden zu lassen (s. SVO >Führung der Bezeichnung öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger<).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Keine Aufspaltung der Sachverständigentätigkeit

Der Sachverständige kann seine Tätigkeit nicht aufspalten.

Kein Wahlrecht

- **Dies bedeutet, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige bei Gutachten auf seinem Bestellungsgebiet kein Wahlrecht hat, ob er den Privatgutachtenauftrag als freier Sachverständiger annimmt oder in seiner Eigenschaft als öffentlich bestellter und vereidigter.**

Hintergrund ist der Sinn und Zweck der öffentlichen Bestellung, nämlich ein verlässliches Instrument zu haben, auf das alle potentiellen Auftraggeber zurückgreifen können – mit der Gewähr, dass der beauftragte Sachverständige sich an die ihn treffenden besonderen Regularien hält und dabei der Aufsicht durch seine Bestellkörperschaft unterliegt.

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige kann sich also nicht das für ihn Günstigste aussuchen (keine „Rosinentheorie“).

Einzelheiten hierzu zeigt folgender Fall aus der Praxis:
Beispielsfall zur Unzulässigkeit der Aufspaltung:

Die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs hat einen Kfz-Sachverständigen unter Hinweis auf § 13 SVO abgemahnt, weil er einen Teil seiner Aufträge als öffentlich bestellter Sachverständiger mit Kammersiegel und einen anderen Teil als “einfacher” Kfz-Sachverständiger ohne den Hinweis auf seine öffentliche Bestellung und ohne Benutzung des Rundsiegels erledigte.

Diese Spaltung seiner Sachverständigentätigkeit hat der beklagte Sachverständige deshalb vorgenommen, um nicht als bestellter Sachverständiger die Besichtigung der Kraftfahrzeuge und die Erarbeitung der Gutachtenentwürfe von seinen Mitarbeitern vornehmen lassen zu können. Er wollte sich damit seiner Pflicht zur höchstpersönlichen Gutachtenerstattung, die vom Sachverständigen auch die persönliche Besichtigung des zu begutachtenden Gegenstandes erfordert, entziehen.

Der Sachverständige war bereits früher rechtskräftig verurteilt worden, weil er die Besichtigung der Kraftfahrzeuge nicht persönlich vorgenommen, sondern ausschließlich seinen Hilfskräften überlassen hatte. Nunmehr wollte er diesen Urteilsspruch dadurch umgehen, dass er in den Fällen, in welchen seine Hilfskräfte die

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Kraftfahrzeuge besichtigten und die Gutachtenentwürfe in eigener Verantwortung fertigten, nicht als öffentlich bestellter Sachverständiger auftrat.
Das LG Bochum und später der BGH haben darin einen Verstoß gegen die Pflichten des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gem. § 13 SVO gesehen und sich dabei entsprechende Stellungnahmen des DIHK zu eigen gemacht, nach welchen die Tätigkeit eines öffentlich bestellten Sachverständigen unteilbar sei.

Die Urteilsgründe können in folgenden Leitsätzen zusammengefasst werden:

- Ein öffentlich bestellter Kfz-Sachverständiger darf Gutachtenaufträge, die an das von ihm betriebenen Sachverständigen- und Ingenieurbüro für Kraftfahrzeugtechnik und Verkehrsunfälle gerichtet werden und die den Bereich “Kraftfahrzeugschäden und Bewertung von Kraftfahrzeugen” betreffen, nicht ausführen, ohne die Bezeichnung “öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung von Kraftfahrzeugen” zu führen und den ihm als öffentlich bestellten Sachverständigen von der Kammer übergebenen Rundstempel zu verwenden
- Aufträge, die dem Ingenieurbüro eines öffentlich bestellten Sachverständigen auf dem Gebiet erteilt werden, für das er öffentlich bestellt ist, werden ihm in seiner Eigenschaft als öffentlich bestellter Sachverständiger erteilt.
  Ein solcher Kfz-Sachverständiger kann seine berufliche Tätigkeit nicht teilen und nicht einmal als öffentlich bestellter Sachverständiger auftreten und daneben in anderen Fällen Gutachtenaufträge erledigen, ohne auf seine Eigenschaft der öffentlichen Bestellung hinzuweisen.

(Quelle: IfS-Informationen)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zur Wiederholung: Einsatz von Hilfskräften (vgl. auch Ausführungen in Kap. 4)

Der Einsatz von Hilfskräften ist dem Sachverständigen dann erlaubt, wenn dieses **zur Vorbereitung seines Gutachtens erforderlich** ist und wenn er die **Tätigkeit seiner Hilfskraft ständig überwachen** kann! Rechtlich **unproblematisch** ist der Einsatz von Hilfskräften,

- wenn die Tätigkeiten auf das Gutachtenergebnis **praktisch keinen Einfluss haben können** (z.B. vorbereitende Arbeiten zum Ortstermin wie Wand aufstemmen, Aufgraben, Demontieren, Freilegen etc.)
- wenn die Tätigkeiten **nur bei Arglist des Helfers das Gutachtenergebnis beeinflussen können** (z.B. Tätigkeiten wie Hilfe beim Aufmaß, Bedienen untersuchter Maschinen oder Bedienen von Computer-Programmen) **Hilfskräften darf der SV nicht die Objektbesichtigung überlassen oder das Gutachten oder Teile des Gutachtens von diesen erstellen lassen!**

Die Einschaltung von anerkannten **Labors oder Materialprüfungs-Institutionen** (als "hochqualifizierte Hilfskräfte") ist verfahrensrechtlich zulässig und vielfach auch zur Klärung der Sachlage erforderlich.
Vorausgesetzt wird, dass der SV (insbesondere als Gerichtsgutachter) diese

- **sorgfältig** nach Zuverlässigkeit, allgemeiner Anerkennung und fachlicher Eignung **auswählt**,
- die Ergebnisse gewissenhaft überprüft, anstatt diese ohne sorgfältigen, prüfenden Nachvollzug einfach in das Gutachten zu übernehmen (**zumindest stichprobenhafte Prüfung oder Plausibilitätsprüfung;** d.h. Labor-Ergebnisse **nicht nur an das Gutachten kommentarlos anheften,** sondern sie **inhaltlich erläuternd in das Gutachten einarbeiten**)

Insofern ist die Beauftragung solcher Art Analysen und Untersuchungen, wie z. B. Labor-Analysen, Materialprüfungen, Schallmessungen, Festigkeitsmessungen, Quellversuche von Holzspanplatten etc., die als Tatsachengrundlagen spätere Bewertung des SV das Ergebnis des Gutachtens wesentlich beeinflussen können, die aber selbst im Wesentlichen keine eigenständigen Bewertungen enthalten, möglich. Wichtige Voraussetzung für die Beauftragung o. g. Institutionen ist, dass **lediglich Tatsachen-Feststellungen** getroffen werden, die - bei entsprechender Ausstattung an sich auch der SV selbst hätte treffen können, die er also auch

- nachvollziehen
- in den analytischen Zusammenhängen erkennen und
- insgesamt fachlich (auch im Hinblick auf "typische Fehlerquellen" und Bewertungstoleranzen) beurteilen kann

(nach Bleutge, in: IfS-Informationen)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zielsetzungen des Privatgutachtens

1. Zweck: Fachliche Beratung und ggf. Hilfe zur Entscheidungsfindung für den Auftraggeber

Fachlicher Berater für Laien

Die fachliche Beratung eines Privatauftraggebers, der in der zu behandelnden Sache Laie ist, bildet einen wesentlichen Aufgabenbereich für die Sachverständigentätigkeit.
Der Sachverständige soll den **Auftraggeber vor unbedachten Schritten bewahren** (etwa weil er sich falsche Vorstellungen von „mangelfrei“ und „mangelhaft“ macht), ihm eine **sachliche Grundlage zur Entscheidungsfindung** geben und ihm **bei der Feststellung helfen, welche Fragen durch das Gutachten aufgrund der gegebenen Situation zu klären sind.**

Beispiele sind etwa ein Bauherr, der einen Sachverständigen beauftragt, eine Handwerkerleistung darauf hin zu prüfen, ob eine Abnahme erfolgen kann oder ob Mängel zu reklamieren sind. Oder eine Versicherung, die ein Gutachten über den Schaden an einem verunfallten PKW als Grundlage für ihre Zahlungen verlangt.

Aufklärungspflicht

Insofern trifft den Sachverständigen auch eine **Aufklärungspflicht**, nämlich wenn er im Zuge seiner Tätigkeit **weitere, offensichtliche Mängel** sieht, die jedoch nicht ausdrücklich in seinem Auftrag genannt sind. Der Sachverständige darf hier – anders als bei der Tätigkeit als gerichtlicher Gutachter! - nicht einfach an seinem Auftrag „hängen“, sondern muss sich über seine Rolle als Berater eines fachlichen Laien im Klaren sein.

Beispiel: Ein Sachverständiger für das Friseurhandwerk soll gemäß seinem Auftrag begutachten, ob eine Perücke aus Echthaar oder aus Kunsthaar hergestellt ist. Er stellt fest, dass die Perücke zwar aus Echthaar besteht, insgesamt aber derart schlecht hergestellt wurde, dass der Kunde nicht lange Freude daran haben wird. Der Sachverständige kann sich in seinem Privatgutachten hier nicht einfach auf die Feststellung beschränken, es läge Echthaar vor.

2. Zweck: Fachliche Klärung von strittigen Fragen bzw. von Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien im außergerichtlichen Bereich (z. B. durch Schiedsgutachten)

Hilfe zur außergerichtlichen Streitbeilegung

Ein Privatgutachten soll ebenso den Zweck verfolgen, durch fachliche Klärung (nicht durch Schuldzuweisungen!) einen **strittigen Sachverhalt von ggf. emotionaler Ebene in die Bahnen einer sachgerechten Auseinandersetzung zu lenken**.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Sollte sich auf Grundlagen der sachlichen, fachlichen Aussagen Vergleichsbereitschaft zwischen den Parteien ergeben, so ist es durchaus als eine Zielsetzung der Sachverständigentätigkeit (im Privatauftrag) zu sehen, unter Beachtung bestimmter Kriterien und Vorsichtsregeln (dazu dienen spätere Ausführungen) **vorhandene Vergleichsbereitschaft zu fördern**.

Die Vermeidung von Gerichtsverfahren und damit gegebene Entlastung der Gerichte ist durchaus ein hervorzuhebender Zielsetzungsaspekt bei privatgutachterlicher Tätigkeit. Eine besondere Form des Privatgutachtens, die zu diesem Aspekt zu erwähnen ist, ist das **Schiedsgutachten** (Ausführungen hierzu später).

3. Zweck: Vorlage bei Gericht als "Parteigutachten", um Ansprüche z.B. wegen mangelhafter Leistung eines Handwerkers oder auch auf Zahlung des vereinbarten Preises nach ordnungsgemäßer Handwerkerleistung geltend zu machen und zu belegen

Ein Privatgutachten wird vom Auftraggeber in vielen Fällen in Auftrag gegeben, **um gegenüber der anderen Partei vor Gericht Ansprüche aus im Gutachten festgestellten Mängeln geltend zu machen**.

Gutachtenvorlage im Prozess

Wird ein Privatgutachten in ein gerichtliches Verfahren eingebracht, spricht man von einem **Parteigutachten**. Ein Parteigutachten kann durchaus **auch im Laufe des Prozesses in ein Gerichtsverfahren eingebracht** werden, **um Aussagen eines *gerichtlichen* Gutachtens zu widerlegen**, also quasi als fachlicher Gegenpol zum Gerichtsgutachten bzw. um dadurch das **Gericht zu einem „Obergutachten“ zu veranlassen**.

Ein Sachverständiger darf jedoch **keinen Privatgutachtenauftrag annehmen, wenn** er bei Parteiidentität als **Gerichtsgutachter** tätig ist.

Das Privatgutachten soll in Vorbereitung eines gerichtlichen Verfahrens (oder auch während des Verfahrens) durch sachgerechte Beurteilung dazu beitragen, berechtigte Ansprüche zu belegen, zu präzisieren und durchzusetzen (oder auf der anderen Seite den Auftraggeber vor unberechtigten Forderungen zu schützen).

Im Einzelfall kann es vorkommen, dass vor Gericht von beiden Parteien vorab eingeholte **Privatgutachten** vorlegt werden, **die sich widersprechen**. Das Gericht darf in diesem Fall nicht aus eigener (laienhafter) Einschätzung heraus einem Gutachten den Vorzug zu geben, sondern **muss** nach Auffassung des BGH (Urt. Vom

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

11.05.1993 – VI ZR 243/92) ein **gerichtliches Sachverständigengutachten einholen** (S. NJW 1993, S. 2382).

Der Begriff und die Intention des "Parteigutachtens" hat jedoch absolut nichts mit einem parteilichen Gutachten oder einem "Gefälligkeitsgutachten" zu tun.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gutachtenerstattungspflicht beim Privatgutachten

Bei Gerichtsgutachten ergibt sich das Gebot der Gutachtenerstattung aus den Vorschriften der ZPO sowie StPO.

Verpflichtung aus der SVO

Aber auch bei Privatgutachten trifft den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen eine **Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, geregelt in der SVO** (vgl. hierzu Ausführungen in Kapitel 4).

Grundsätzlich kennt unser Rechtssystem keinen sog. Kontrahierungszwang, d.h. ob und mit welchem Inhalt ein Vertrag abgeschlossen wird, unterliegt dem freien Bestimmungsrecht der Parteien. Keiner kann also beispielsweise zum Abschluss eines bestimmten Kaufvertrages, Mietvertrages, Darlehensvertrages etc. gezwungen werden; eine Ausnahme ist etwa im öffentlichen Recht der Anschluss- und Benutzungszwang für öffentliche Versorgungseinrichtungen wie z.B. Wasserversorgung, Kanalisation und Müllabfuhr.

Dieser Grundsatz der Vertragsfreiheit ist für den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchbrochen.

Ablehnungsgründe

Es gelten jedoch die gleichen Gründe für eine **berechtigte Ablehnung** wie beim Gerichtsgutachten (bereits in Kap. 4 ausgeführt), also

- Spezialisierte Kenntnisse
- Erhebliche zeitliche Verzögerungen zu erwarten (Achtung: Hierauf hat der Sachverständige den Auftraggeber hinzuweisen. Ein direkter Ablehnungsgrund im engeren Sinne ist dies nicht.)
- Sehr langfristige Abwesenheit
- Befangenheit

Hinsichtlich der Befangenheit hat sich der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige **davor zu hüten, Befangenheitsgründe durch sein Verhalten selbst zu „konstruieren**“, etwa indem er entsprechende Antipathie beim Auftraggeber schürt.

Da die Vergütung beim Privatgutachten Vereinbarungssache ist, ist es auch **nicht mit der Funktion und besonderen Stellung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen vereinbar, potentielle Auftraggeber durch „Wucherpreise“ abzuschrecken**.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Erteilung des Privatgutachtenauftrags

- **Form**

Der Auftrag zur Erstattung eines Privatgutachtens kann, wie der Auftrag an einen Unternehmer, durchaus formlos erteilt werden (also auch nur telefonisch).

schriftlich

Es ist dringend geboten, sich allein schon zum besseren Nachweis in jedem Fall einen **schriftlichen** Auftrag erteilen zu lassen, dies vor allem vor dem Hintergrund des Widerrufsrechts (siehe weiter unten).

- **Formulierung des Auftrages**

eindeutig

Der Sachverständige muss im eigenen Interesse darauf achten, dass **eindeutig feststeht, womit er beauftragt wird**, d.h. welche angeblichen Mängel er begutachten soll. Hinsichtlich darüber hinaus gehender Mängel kann den Sachverständigen – anders als beim gerichtlichen Auftrag – eine Aufklärungspflicht treffen (s.u. unter Zielsetzungen, 1. Zweck)!
Der genaue Inhalt des Auftrags ist **häufig gemeinsam mit dem Auftraggeber zu klären**.

Unterlässt der Sachverständige eine klare Formulierung seines Auftrages läuft er Gefahr, dass der Auftraggeber ihm später vorwirft, den Auftrag nicht oder nur teilweise erfüllt zu haben, dass das Gutachten unvollständig oder unbrauchbar sei bzw. nicht den Erwartungen entspreche etc. oder aber das Dritte, die das Gutachten später einmal vorgelegt bekommen, es nicht verstehen oder nachvollziehen können und es daher für unvollständig oder unrichtig halten, da sie z.B. von Einschränkungen des Auftrags nichts wissen.

Unter letzterem Gesichtspunkt (Vorlage des Gutachtens gegenüber Dritten) sollte auch kurz der Verwendungszweck des Gutachtens schriftlich festgehalten werden, da eine Haftung des Sachverständigen auch gegenüber Dritten möglich sein kann (zum Vertrag mit Schutzwirkung gegenüber Dritten vgl. Kap. 9 >Haftung<).

Gerade das Versäumnis einer klaren Auftragserteilung ist ein sehr häufiger Beschwerdegrund!

Keine Überschreitung des Bestellungsgebietes

Auch beim Privatgutachten hat der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige selbstverständlich seinen Bestellungsrahmen zu beachten, d.h. **Gutachten in der Eigenschaft als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger dürfen nur auf dem Bestellungsgebiet erstattet werden.**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(Eine Überschreitung des Bestellungsgebietes bietet – neben dem Verstoß gegen die Sachverständigenordnung – zudem eine willkommene Angriffsfläche für den „Gegner des Gutachtens“, die inhaltliche Richtigkeit des Gutachtens anzuzweifeln.)

- **Klärung des Auftraggebers**

Der Sachverständige sollte unbedingt klären, wer genau sein Auftraggeber ist, im Bedarfsfall also auch dessen Vertretungsberechtigung prüfen (z.B. der Rechtsanwalt für seinen Mandanten oder der Architekt im Namen des Bauherrn). Belegbar wird der Auftraggeber nur durch einen schriftlichen Auftrag.

Dies ist insbesondere für den Adressaten der Rechnung von Belang und von umso mehr von Interesse, wenn der Auftraggeber Zahlungsschwierigkeiten hat.

(z.B. Auftragserteilung durch den Geschäftsführer einer GmbH: Wurde der Auftrag durch den Geschäftsführer selbst oder für die GmbH erteilt? Wer zahlt bei Insolvenz der GmbH?)

- **Formular zur Erteilung eines Privatgutachtenauftrags**

Für den Sachverständigen einfacher und sicherer ist es, sich an einem Formblatt zur Erteilung eines Privatgutachtenauftrags zu orientieren, wie es manche Bestellkörperschaften erstellt haben oder wie es in der Literatur zu finden ist, da dieses in der Regel die wichtigsten Punkte, auf die der Sachverständige achten sollte, berücksichtigt:



© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vertrag
über die Erstattung eines Privatgutachtens

1. Vertragsparteien

1.1 Der/Dem[1] von der Handwerkskammer ….. für das ……
Handwerk öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen
……(Name, Vorname, ggf. Firma u. Rechtsform, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon)
wird hiermit der Auftrag zur Erstattung nachstehender Sachverständigenleistungen in der Angelegenheit (Namen der beteiligten Parteien)
……
erteilt.

1.2 Auftraggeber/in ist (Name, Vorname, ggf. Firma u. Rechtsform, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefon):
……
……..

2. Vertragsgegenstand

2.1 Die/Der Sachverständige soll zu folgenden Fragen gutachterlich Stellung nehmen (Genaue und klare Formulierung der einzelnen zu begutachtenden Punkte):
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

[1] Unzutreffendes bitte streichen!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

2.2 Das Gutachten wird ausschließlich für folgenden Zweck erstattet (z.B. Vorlage bei Gericht, bei Versicherung) und darf außer in den gesetzlich zulässigen Fällen nicht für andere Zwecke verwendet werden:
……..

3. Rechte und Pflichten

3.1 Die/Der Sachverständige wird ausdrücklich ermächtigt, Kontakt mit der Gegenseite aufzunehmen und diese insbesondere zu einem etwaigen Ortstermin zu laden.
JA ( )
NEIN ( ) **Bitte zutreffendes ankreuzen**

3.2 Der/Die Auftraggeber/in verpflichtet sich, alle zur Erledigung des Gutachterauftrags erforderlichen Unterlagen nach Aufforderung (z.B. Angebote, Rechnungen, sonstiger Schriftwechsel, Proben) rechtzeitig und unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und den Sachverständigen von allen Vorgängen, die für das Gutachten von Bedeutung sein könnten, ohne besondere Aufforderung in Kenntnis zu setzen.

3.3 Das Gutachten ist bis zum ……innerhalb von …….Tagen/ Wochen/ Monaten zu erbringen und dem/der Auftraggeber/in in Textform zur Verfügung zu stellen, es sei denn, die Gutachtenerstellung unterbleibt aus Gründen, die der Sachverständige nicht zu vertreten hat. In diesem Fall wird der Sachverständige das Gutachten nach Wegfall der Hinderungsgründe unverzüglich erstellen.
Der/ Die Auftraggeber/in erhält ….. unterschriebene Ausfertigung/en des Gutachtens.

3.4 Hinsichtlich der Rechte des Bestellers bei Mängeln des Gutachtens gelten die gesetzlichen Mängelgewährleistungsansprüche der §§ 633, 634 BGB.

4. Vergütung

4.1 Als Vergütung für die Sachverständigen-Leistung wird ein Stundensatz von ……. €/ Std. berechnet.

4.2 Gegen Nachweis werden zusätzlich pro gefahrenem km mit dem PKW ……. € und pro Fotokopie ……. € berechnet, sowie Parkgebühren, Telefon-, und Portokosten erstattet.

4.3 Die Kosten verstehen sich zuzüglich der im Zeitpunkt der Rechnungslegung gültigen Mehrwertsteuer.

4.4 Voraussichtlich werden Gesamtkosten in Höhe von …… € brutto entstehen.
Hierauf wird ein Vorschuss in Höhe von ……. € geleistet.

4.5 Die/Der Sachverständige nimmt die Tätigkeit erst nach Eingang des Vorschusses auf.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

4.6 Wird die/der Sachverständige in dieser Sache vor Gericht bestellt, so trägt der/die Auftraggeber/in die Differenz zwischen der vom Gericht gezahlten Entschädigung und dem hier vereinbarten Gebührensatz.
4.7 Der Vorschuss und die restliche Vergütung sind auf folgendes Konto zu überweisen:
Name des Kontoinhabers:……
IBAN:……
BIC:……...
Name der Bank:……

5. Abnahme
5.1 Das Gutachten ist abzunehmen. Die Abnahme kann nur bei wesentlichen Mängeln verweigert werden.
5.2 Der Abnahme steht es gleich, wenn der/die Auftraggeber(in) das Gutachten nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Zugang abnimmt, obwohl er/sie dazu verpflichtet ist.
5.3 Die restliche Vergütung wird mit Abnahme des Gutachtens, spätestens zwei Wochen nach Zugang des Gutachtens beim/bei der Auftraggeber/in fällig, es sei denn, der/die Auftraggeber(in) ist nicht zur Abnahme verpflichtet.

……..	…….
Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift Auftraggeber/in	Unterschrift Sachverständige/r

Verbrauchern steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. (§ 13 BGB)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Vollständiger Name, Vollständige Anschrift,
***und soweit verfügbar:* Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse**

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An (hier ist der Name, die Anschrift und ggf. die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen):

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

➔……..
➔……..

Bestellt am ……

Name des/der Verbraucher(s):

…… ……...
…… ……...

Anschrift des/der Verbraucher(s):

…… ……...
…… ……...
……
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum, ……

_____
(*) Unzutreffendes streichen

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts bei Verträgen mit Verbrauchern (§ 356 BGB):

Sie werden weiter ausdrücklich darüber **informiert**, dass das **Widerrufsrecht** bei einem Vertrag zur Erbringung von Dienstleistungen **vorzeitig erlischt**, wenn die Dienstleistung **vollständig erbracht wurde** und _____ mit der **Ausführung** der Dienstleistung **erst begonnen hat**, nachdem **Sie** dazu Ihre **ausdrückliche Zustimmung gegeben haben** und **Sie** gleichzeitig **Ihre Kenntnis** davon **bestätigt haben**, dass Sie Ihr **Widerrufsrecht** bei **vollständiger Vertragserfüllung** durch _____ **verlieren**.

Hiermit ***erkläre ich***, dass ich die von _____ **verwendete Widerrufsbelehrung** und das **Widerrufsformular** ***erhalten habe***.

In ***vollständiger Kenntnis dieser Erklärungen*** und der obigen Ausführungen bin ich damit **einverstanden**, dass _____ **seine Tätigkeit** unmittelbar nach Vertragsschluss und **noch vor Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist aufnimmt**. Mir ist **bekannt**, dass ich mein **Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung** durch _____ ***verliere***.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Auftraggebers

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Bevollmächtigung

Ich erteile meine Einwilligung dahingehend, dass der/die Sachverständige

……

bei Behörden, Gerichten, Versicherungen, Unternehmen oder Sozialversicherungsträgern zum Zwecke der Erstellung des oben genannten Gutachtens Informationen einholt, bzw. Verwaltungsvorgänge oder Akten einsieht und Ablichtungen daraus anfertigt. Er/Sie ist weiter bevollmächtigt, Ortstermine anzusetzen und die daran zu Beteiligenden in Textform einzuladen.
Diese Bevollmächtigung beinhaltet auch das Recht zur Unterbevollmächtigung.

……..
Datum, Unterschrift des Auftraggebers

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Information zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nach Art. 13 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist …… (Name, Anschrift, Telefon, E-Mail, ggf. vertretungsberechtigte Personen)

Ihre personenbezogenen Daten erhebe ich direkt bei Ihnen im Rahmen der ersten Kontaktaufnahme oder im Laufe eines sich anschließenden Vertragsverhältnisses, wenn diese Daten zur Durchführung des Vertrages erforderlich sind.

Ich verarbeite Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich unter Beachtung der Bestimmungen der DSGVO und der nationalen Datenschutzbestimmungen.

Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf Grundlage der Vorschrift des Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden für vorvertragliche Vertragsverhandlungen inklusive einer Angebotserstellung, zum Zweck einer sich eventuell anschließenden Vertragsdurchführung und zur Erfüllung von vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten verarbeitet. Die Datenerhebung und -verarbeitung ist sowohl für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen (z. B. Übersendung eines Angebots) als auch für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich. Ohne die Erhebung dieser personenbezogenen Daten ist die Erreichung der vorgenannten Zwecke nicht oder nicht vollständig möglich bzw. erheblich erschwert.

Ich übermittle Ihre Daten lediglich dann an Dritte, soweit dies für die Abwicklung des Vertrags oder eines vorvertraglichen Verhältnisses mit Ihnen erforderlich ist. Zu diesen Dritten gehören z.B. Steuerberater, Prüfinstitutionen oder Postdienstleister. Die von Ihnen erhobenen Daten werden **keinesfalls** an Unternehmen übermittelt, deren Unternehmenszweck die Auswertung und Analyse von Kundendatensätzen ist.

Sie können unter der meiner obigen Adresse jederzeit **Auskunft** über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. Soweit die Voraussetzungen dafür vorliegen, können Sie auch jederzeit eine **Löschung** oder **Berichtigung** Ihrer Daten verlangen. Neben diesen Rechten steht Ihnen ggf. auch ein Recht auf **Einschränkung der Verarbeitung** Ihrer Daten sowie ein Recht auf **Herausgabe** der von Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Ihre personenbezogenen Daten werden umgehend von mir gelöscht, sobald sie für die oben genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies setzt wenigstens den Ablauf gesetzlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten voraus, als auch die Pflicht zur Aufbewahrung nach der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer … (§ 14 SVO = zehn Jahre).

Eine Datenübermittlung in ein Drittland findet nicht statt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

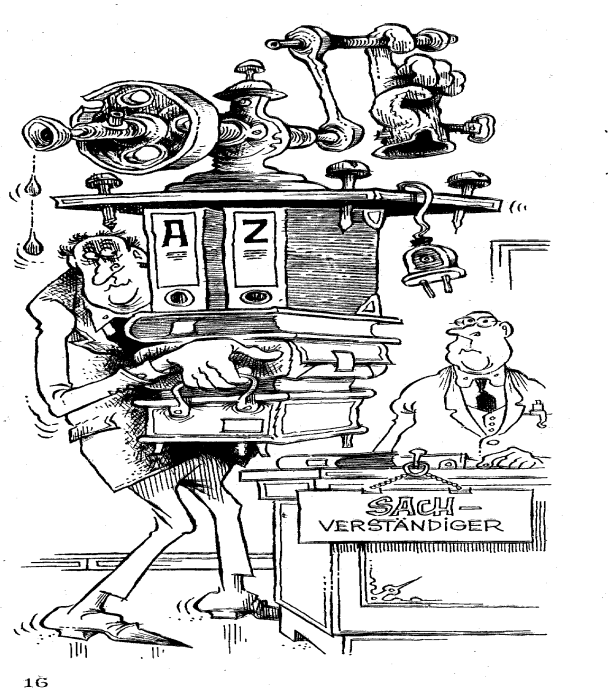
Das Auftragsformular im Einzelnen

Ziffer 2.: Der Sachverständige muss zu Beginn **unbedingt klären, ob der Auftraggeber ein schriftlich ausgearbeitetes Gutachten oder lediglich eine mündliche Stellungnahme wünscht**.
Andernfalls kann es passieren, dass der Auftraggeber entweder vergeblich auf ein schriftliches Gutachtenexemplar wartet oder aber unerwartet von einer schriftlichen Ausarbeitung - zum entsprechenden Preis - überrascht wird.

Ziffer 3.1 legt fest, ob der Sachverständige Kontakt zur Gegenseite aufnehmen und diese z.B. mit zum Ortstermin einladen darf oder nicht. Ohne Zustimmung des Auftraggebers ist ihm dies nicht gestattet.

Mitwirkungspflicht des Auftraggebers

Ziffer 3.2 stellt die **Mitwirkungspflicht des Auftraggebers** nach Werkvertragsrecht heraus.



Quelle: Öffentlich bestellte Sachverständige – Wissenswertes in 10 Tipps, 4. Aufl. 1999 IfS

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vergütungs-vereinbarung

Grundsätzlich wird der Sachverständige – wie auch beim Gerichtsgutachten – nach **Zeitaufwand in Stunden** bezahlt. Anstelle einer stundenmäßigen Vergütung wäre auch die Vereinbarung (!) einer Pauschalsumme möglich (Achtung: an die Mehrwertsteuer denken). Gegenüber privaten Verbrauchern gilt ein Preis im Zweifelsfall immer inklusive **Mehrwertsteuer.**

Kostenvorschuss

Der Sachverständige sollte **vor Aufnahme seiner Tätigkeit einen Kostenvorschuss einfordern**. (Das Anrecht auf angemessenen Vorschuss ist so gesehen Korrelat zum Kontrahierungszwang bzw. der Gutachtenerstattungspflicht, s.o.). Insbesondere wenn das Gutachten nicht zu dem vom Auftraggeber „erwarteten" Ergebnis führt, lässt dessen Zahlungsbereitschaft häufig nach. Aber **Achtung: Die Vereinbarung eines Kostenvorschusses ist *nicht* zugleich die Vereinbarung einer gesamten Vorleistungspflicht des Auftraggebers!** Der Sachverständige kann mit der Herausgabe des fertigen Gutachtens daher nicht bis zur vollständigen Bezahlung warten. Will er „Vorkasse", so muss er dies *bei Auftragserteilung* ausdrücklich vereinbaren!

Voraussichtliche Gesamtkosten

Die Bezifferung der Gesamtkosten wird vom Sachverständigen erwartet (zumal er auch bei Gerichtsgutachten die voraussichtlichen Gesamtkosten im Hinblick auf den Kostenvorschuss überblicken können muss). Der Auftraggeber hat – ebenso wie bei der Beauftragung eines Handwerksunternehmers mit handwerklichen Arbeiten - ein Anrecht darauf zu erfahren, mit welchen Kosten er zu rechnen hat. **Das Auslassen dieser Position im Auftragsformular ist einer der häufigsten Beschwerdegründe!**

Die Bezifferung der Gesamtkosten **stellt rechtlich einen Kostenvoranschlag dar! Bei Überschreiten** des hier genannten Betrages **um mehr als 15%** trifft den Sachverständigen (ebenso wie den Handwerksunternehmer) daher eine **Hinweispflicht**! Das Unterlassen des Hinweises kann dazu führen, dass der Sachverständige die übersteigenden Kosten nicht vergütet bekommt.

Ohne vorherige (schriftliche) Vereinbarung ist auch die Übersendung per **Nachnahme** rechtlich nicht möglich, da hiermit im Nachhinein eine nicht vereinbarte Vorleistungspflicht des Auftraggebers geschaffen wird.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Widerrufsrecht beim Privatgutachtenauftrag

Am 13.06.2014 ist das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie in Kraft getreten. Neben umfangreichen Informationsrechten ist damit insbesondere ein **Widerrufsrecht für außerhalb von Geschäftsräumen oder unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln (Brief, E-Mail, Telefon) geschlossene Verträge** über Dienstleistungen eingeführt worden. Betroffen sind somit auch Verträge im Zusammenhang mit der privatgutachterlichen Sachverständigentätigkeit.

Der Informationspflicht können Sie durch Nutzung des **Privatgutachtgenauftragsformulares** gerecht werden.

Zum Widerrufsrecht gilt:

Ein Widerrufsrecht - und eine Belehrungspflicht hierüber - besteht für

- **außerhalb von Geschäftsräumen (also etwa am Objekt Ihres Auftraggebers, z.B. beim ersten Ortstermin!)**
- **oder im Fernabsatz geschlossene Verträge**

für sämtliche Dienstleistungen (auch im Bereich der Privatgutachten).

Empfehlung:
Schließen Sie mit Verbrauchern Ihre Verträge innerhalb Ihrer Geschäftsräume. Dann entfällt zumindest das Widerrufsrecht.

Die Widerrufsfrist für den Verbraucher beträgt 14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses. Wird der Verbraucher vom Handwerker nicht über sein Widerrufsrecht belehrt, erlischt das Widerrufsrecht erst nach einem Jahr und 14 Tagen nach Vertragsschluss!

Achtung:
Bei Abschluss von Werkverträgen außerhalb von Geschäftsräumen ist **zwingend** eine Widerrufsbelehrung vorzunehmen (vgl. beigefügte Widerrufsbelehrung).

Wer dies nicht beachtet, bekommt im Widerrufsfall kein Geld!
Weder eine Vergütung noch irgendeinen Wertersatz!

Widerruft der Verbraucher ein Privatgutachten, so erhält der Sachverständige nur dann Wertersatz für seine bis zum Widerruf erbrachten Leistungen**, wenn** der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt worden ist **und** vom

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Sachverständigen ausdrücklich verlangt hat, dass dieser mit der Leistung vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt. Hier läuft der Sachverständige Gefahr,

Über das Erlöschen seines Widerrufsrechts ist der Verbraucher ausdrücklich zu belehren.

Empfehlung:
Möglichst 14-Tage-Widerrufsfrist abwarten.
Ansonsten bei Arbeitsaufnahme *vor* Ablauf der 14-tägigen Widerrufsfrist sich das ausdrückliche Verlangen des Verbrauchers – zusammen mit der Widerrufsbelehrung und insbesondere dem damit verbundenen Verlust des Widerrufsrechts - unbedingt schriftlich bestätigen lassen (vgl. beigefügte Zusatzerklärung).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Informationspflichten nach der DSGVO -
Datenschutz im Sachverständigenbüro

Die seit Mai 2018 greifende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) hat auch Auswirkungen auf die Sachverständigentätigkeit.
Wer personenbezogene Daten verarbeitet ist nach der DSGVO gehalten, ein **Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten** (Dokumentation, Risikobewertung, Folgenabschätzung) zu erstellen. Anzugeben sind hier u.a. die Datenkategorien, der Kreis der betroffenen Personen, der Zweck der Verarbeitung und die Datenempfänger. Es ist davon auszugehen, dass die Sachverständigen für ihre privatgutachterliche Tätigkeit eine Auftraggeberdatei führen. Entsprechend wäre hier ein Verarbeitungsverzeichnis in Anlehnung an das beigefügte Muster zu erstellen, das auf dem Muster mit Erläuterungen des ZDH für Handwerksbetriebe fußt (*siehe nachfolgendes Muster DSGVO 1*).

Darüber hinaus hat der Sachverständige seine Auftraggeber künftig darüber zu **informieren**, zu welchem Zweck er welche Daten konkret von diesem erhebt (siehe letzte Seite des Privatgutachtenauftrags).

Für die **Tätigkeit im Auftrag der Gerichte** ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die Informationen über das Gericht erfolgen und der Sachverständige selbst nicht noch zusätzlich tätig werden muss.

Sollte der Sachverständige eine **Sachverständigenhomepage** haben, müsste die dort erforderliche **Datenschutzerklärung** an die DSGVO angepasst werden. Da es hierbei entscheidend darauf ankommt, wie genau inhaltlich die Homepage gestaltet ist (etwa ob ein Kontaktformular vorgehalten wird oder soziale Medien genutzt werden), kann kein einheitliches Muster zur Verfügung gestellt werden, wohl aber eine Checkliste als erste Hilfestellung (*s. nachfolgendes Muster DSGVO 2*).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Muster DSGVO 1

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen

Hauptblatt

Angaben zum Verantwortlichen, Art. 30 Abs. 1 a) DSGVO

1. Verantwortlicher (= Firma/ Legaleinheit)
Name des SV

2. Gesetzlicher Vertreter (= Geschäftsführung)
Wie oben

3. Datenschutzbeauftragter
Entfällt in der Regel
Name:
Anschrift:
E-Mail:
Tel.:

4. Zuständige Aufsichtsbehörde
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Bundesland XY

Verpflichtende Meldung des/der Datenschutzbeauftragten bereits erfolgt:

□ Ja
□ Nein *entfällt, wenn kein Datenschutzbeauftragter bestellt ist*

5. Regelungen zur Datensicherheit
IT-Sicherheitskonzept
Z.B. Ort, Art, Häufigkeit der Speicherung bzw. Sicherung der Daten (PC, Netzwerk)
Passwort- und sonstige Zugriffskontrollen

6. Sachverhalte zu Drittstaatenübermittlungen

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Verzeichnis Nr. _____

□ Ersterstellung

□ Änderung eines bestehenden Verzeichnisses

Erstellungsdatum:

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit: *Erstellung und Führung der Auftraggeberdatei*

I. Angaben zur Verantwortlichkeit, Art. 30 Abs. 1 b) DSGVO

1. Verantwortlicher Fachbereich/verantwortliche Führungskraft
Name des SV

2. Bei gemeinsamer Verantwortlichkeit:
Ggf. weiterer Verantwortlicher

II. Angaben zur Verarbeitungstätigkeit

3. Risikobewertung
Besteht bei der Verarbeitung ein hohes Risiko für die betroffenen Personen?
In der Regel nein, außer bei Gesundheitshandwerken
□ Nein
□ Ja

Wenn ja, dann Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung erforderlich (Art. 35 DSGVO). Datenschutz-Folgenabschätzung als separate Anlage beifügen.

4. Zwecke der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit
Organisation von Geschäftskontakten: Abwicklung der Privatgutachtenaufträge

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

5. Rechtsgrundlage der Verarbeitungen/der Verarbeitungstätigkeit
Art. 6 Abs. 1 b DSGVO (Erfüllung eines Vertrages)

6. Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten, Art. 30 Abs. 1 c) DSGVO	
6.1. Betroffene Personengruppen	**6.2. Kategorien personenbezogener Daten**
Auftraggeber von Privatgutachten	*Name, Vorname, Adressdaten, (elektronische) Kontaktdaten, Datum des Auftrags, Gegenstand des Auftrags, Name des Vertragspartners des Auftraggebers Ggf. weitere*

7. Kategorien von Empfängern, denen die Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, Art. 30 Abs. 1 d) DSGVO	
7.1. Interne Empfänger	*Mitarbeiter im Büro*
7.2. Externe Empfänger	*Vertragspartner des Auftraggebers, Rechtsanwälte, Versicherungen*
7.3. Vertragliche Dienstleister (Vertrag der Auftragsdatenverarbeitung als Anlage beifügen)	

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

8. Datenübermittlungen in Drittländer oder an internationale Organisationen, Art. 30 Abs. 1 e) DSGVO

Übermittlung

□ Nein > *in der Regel Nein*

□ Ja

Wenn ja, dann: Name des Drittlandes / der internationalen Organisation

9. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien, Art. 30 Abs. 1 f) DSGVO

10 Jahre gem. § 14 Abs. 2 SVO

10. Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO

Siehe betriebsinternes IT-Sicherheitskonzept

10.1. Art der eingesetzten Datenverarbeitungsanlagen und Software (optional)

10.2. Konkrete Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen, Art. 30 Abs. 1 g) i.V.m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

----- Optionale Angaben ----

Weitere Dokumentationen zur Verarbeitungstätigkeit

----- Ende Optionale Angaben----

Muster DSGVO 2

Checkliste zur Datenschutzerklärung auf der Homepage

1. **Zwingende Angaben:**
   - Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen (ggf. auch Vertreter);
   - Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung;
   - Sofern eine Abwägung der Interessen nach Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO erforderlich ist, sind Angaben zum berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder Dritten zu machen;
   - Aufklärung über Rechte des Betroffenen (Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Löschung, Widerspruch, Datenübertragung);
   - Hinweis auf Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde;
   - Speicherdauer der Daten (zumindest Kriterien für die Festlegung der Dauer);

2. **Situationsabhängig sind folgende Angaben zu machen:**
   - falls eine Einwilligung Rechtsgrundlage ist, ist der Hinweis auf die Möglichkeit des jeweiligen Widerrufs notwendig;
   - haben Sie einen Datenschutzbeauftragten bestellt, sind dessen Kontaktdaten anzugeben;
   - bei gesetzlicher oder vertraglicher Pflicht zur Datenerhebung: Aufklärung des Betroffenen über diese Pflicht und die möglichen Folgen einer Nichtbereitstellung;
   - sofern automatisierte Entscheidungsfindungen eingesetzt werden (einschl. Profiling) ist eine Erklärung hierüber erforderlich, insbesondere die zugrunde

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

liegende Logik, die Tragweite und die angestrebten Auswirkung für den Betroffenen;

3. Im Falle der Beteiligung Dritter ist folgendes zu beachten:

- bei einer Weitergabe an Dritte ist die Angabe der Empfänger und der Kategorie von Empfänger erforderlich;
- Angabe der Absicht zur Datenübermittlung ins Ausland unter Benennung des Datenschutzniveaus des Drittlandes.
- Sofern Social Media verwenden, ist eine Bezugnahme auf dortige Datenschutzerklärungen notwendig.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Die Vergütung als Privatgutachter

Die Vergütung eines Sachverständigen beim Privatgutachten richtet sich nach den Vorschriften des Werkvertragsrechts.

§ 632 BGB
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung eines Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.

(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.

Vereinbarung

Wurde die Höhe der Vergütung nicht vereinbart, so besteht – ebenso wie beim Handwerksunternehmer – **lediglich Anspruch auf die ortsübliche Vergütung!** (Im Streitfall müsste also durch einen Sachverständigen geklärt werden, welche Vergütung für ein *Gutachten* ortsüblich ist!)

Es gelten *nicht* die Regeln des JVEG!

Entsprechend wichtig ist es für einen Privatgutachter, vor Beginn der Arbeiten klare Absprachen mit dem Auftraggeber über die Honorierung zu treffen (und einen Kostenvorschuss zu vereinbaren, auf den ohne

vorherige Absprache ebenfalls kein Anspruch besteht). Auch aus dieser Sicht ist der *schriftliche* Abschluss des Auftrages geboten.

Während die Vergütungssätze bei der Gutachtertätigkeit im Gerichtsauftrag gesetzlich auf 65 € bis maximal 125 € festgelegt sind, **unterliegt die Honorierung des Sachverständigen im Privatauftrag grundsätzlich der freien Vereinbarung**.

Höhe des Stundensatzes

Die Höhe des einzelnen Stundensatzes ist von Gewerk zu Gewerk, aber auch von Person zu Person, sehr unterschiedlich. Seitens der Kammern werden **in der Regel keine Vorgaben** gemacht (wohl aber extreme Ausreißer nach oben oder unten kritisch hinterfragt). Jeder Sachverständige muss also „seinen Platz am Markt“ finden.
Nach den Erfahrungswerten der Handwerkskammern liegen die Honorierungssätze für Sachverständige des Handwerks im Normalfall zwischen 80 € und 130 €.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der **Vergütungsanspruch verjährt** gem. §195 BGB **in drei Jahren**, beginnend mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Entstanden ist der Anspruch mit der Abnahme des Werkes, d.h. mit der Übergabe des ordnungsgemäßen Gutachtens an den Auftraggeber.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Ortstermin beim Privatgutachten

Der Sachverständige sollte gegenüber seinem Auftraggeber **darauf drängen, dass ein Ortstermin analog zur Verpflichtung beim gerichtlichen Gutachtenauftrag unter Beteiligung der anderen Seite (des Dritten) durchgeführt wird**.
Die Darlegung der gegnerischen Seite bei einer Teilnahme am Ortstermin könnte ggf. noch Aspekte beinhalten, die für die fachliche Begutachtung von Bedeutung sind.

keine Bindungswirkung für Gegenseite

Das Privatgutachten gewinnt jedoch selbst bei Hinzuziehung der gegnerischen Seite für diese keinen verbindlichen Stellenwert. Auch bei ggf. weiterer Verwendung **in einem Rechtstreitverfahren bleibt es beim Stellenwert eines (fachlich-fundierten) Parteivortrages**.
Möglicherweise findet das Gutachten jedoch bei der anderen Seite größere Akzeptanz, wenn eine Teilnahme am Ortstermin ermöglicht wird.

Der Auftraggeber kann bestimmen, dass die andere Seite *nicht* hinzugezogen wird. Erfolgt eine solche Bestimmung des Auftraggebers, muss der Sachverständige dies akzeptieren. Er darf dann nicht aus eigener Initiative die gegnerische Seite mit einbeziehen. Ein **Anspruch auf „rechtliches Gehör“ wie beim Gerichtsgutachten besteht folglich nicht**.

Ein **Privatgutachten muss in einem Rechtstreitverfahren von der Gegenpartei nicht angenommen werden, auch wenn diese Partei Gelegenheit hatte, sich am Ortstermin zu beteiligen** und ihre Standpunkte darzulegen. Über diesen Umstand sollte der Sachverständige den privaten **Auftraggeber bereits bei Auftragsannahme hinweisen.**

Wenn die Gegenpartei das Gutachten annimmt, wird das Gericht dies in der Regel aufnehmen und zunächst kein weiteres gerichtliches Gutachten beantragen. Wird das Gutachten von der anderen Partei nicht akzeptiert, so ist vom Gericht ein anderer Sachverständiger zu beauftragen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Schweigepflicht als Privatgutachter

Entsprechend dem werkvertraglichen Auftragsverhältnis hat es der Sachverständige **nur mit seinem Auftraggeber zu tun**.

Das bedeutet:

- **Alleiniger Empfänger des Gutachtens ist der Auftraggeber.**
- Die **Weitergabe des Gutachtens an einen Dritten oder auch die Weitergabe von Informationen aus dem Gutachten an einen Dritten sind nicht erlaubt** und unterliegen der Schweigepflicht.
- **Auch und gerade „Small-Talk"-Informationen unter Handwerkskollegen ist unerlaubte Weitergabe von Informationen und somit als Verstoß gegen die Schweigepflicht zu werten.**

Selbst wenn der Auftraggeber im Ortstermin einen Anwalt mitgebracht hat, sollte der Sachverständige – ohne gegenteilige Absprache – das **Gutachten nicht einfach an den Anwalt weiterleiten**.

Auf der sicheren Seite ist der Sachverständige nur, wenn er alle Gutachtenexemplare seinem Auftraggeber zukommen lässt und diesem die Weitergabe an andere überlässt.

Der Sachverständige würde andernfalls ggf. gegen seine Schweigepflicht verstoßen und sich möglicherweise sogar strafbar machen (vgl. hierzu Ausführungen unter Kap. 4)!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Grundlagen des Werkvertragsrechts

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

Der Begriff **"Herstellung des versprochenen Werkes"** ist für den Sachverständigen in Verbindung mit der Auftragserteilung unter einem besonderen Aspekt zu sehen.

Beim *Gerichtsauftrag* ist für den Sachverständigen **der Beweisbeschluss bindende Arbeitsanweisung**, von der nicht abgewichen werden darf. Der Sachverständige hat hierbei die Pflicht, darauf zu **achten, dass der Beweisbeschluss für ihn klar und präzise ist** und ggf. (auf Verlangen) dem Richter mit fachlicher Beratung zu helfen und an der Fassung eines sachgerecht-präzisen Arbeitsauftrages mitzuwirken.

§ 404a ZPO
(2) Soweit es die Besonderheit des Falles erfordert, soll das Gericht den Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfrage hören, ihn in seine Aufgabe einweisen und ihm auf Verlangen den Auftrag erläutern.
(4) Soweit es erforderlich ist, bestimmt das Gericht, in welchem Umfang der Sachverständige zur Aufklärung der Beweisfrage befugt ist, inwieweit er mit den Parteien in Verbindung treten darf und wann er ihnen die Teilnahme an seinen Ermittlungen zu gestatten hat.

§ 407a Abs. 3 S. 1 ZPO
Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang des Auftrages, so hat er unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen.

Dies trifft ebenso für den im *Privatauftrag* festgelegten und konkret formulierten Gutachtenauftrag zu.
Auch hier trifft den öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bei der **Formulierung eines Privatauftrages eine weitgehende Aufklärungspflicht**, die auf seiner Fachqualifikation und neutralen Vertrauensstellung gründet (zur Aufklärungspflicht bei weiteren offensichtlichen Mängeln s.o.).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Er hat dem privaten Auftraggeber aus seiner Sachkunde heraus beratend und aufklärend so zu helfen, dass ein **Auftrag formuliert wird, der fachlich präzise und klar alles umfasst**, was der Auftraggeber in der Sache beauftragen wollte.

Natürlich hat auch ein **mündlich erteilter Auftrag** entsprechenden rechtlichen Stellenwert. Gerade die Unterlassung eines schriftlichen Auftrages führt aber häufig zu heftigem Streit zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und zu entsprechenden Beschwerden über den Sachverständigen bei der Kammer, die diesen Beschwerden nachgehen muss. Deshalb ist dem Sachverständigen dringend nahezulegen, sich stets einen eindeutig formulierten schriftlichen (Arbeits-) Auftrag geben zu lassen.

§ 633 BGB Sach- und Rechtsmangel
(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,
1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.
Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge herstellt.

(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.

Mangelfreiheit

Das Privatgutachten muss **mangelfrei** erstellt werden, d.h.

- **mit der gebotenen Sorgfalt** und
- **Einbringung der Sachkunde nach den anerkannten und den jeweils aktuellsten Regeln der Technik** ("aktuell" bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung des Gutachtengegenstandes).

Mangelfrei heißt nicht und auf gar keinen Fall:
nach den Wünschen und Bewertungserwartungen des Auftraggebers, sondern **neutral, unparteiisch, objektiv, nach bestem Wissen und Gewissen** (die zentralen Begriffe der Eidesformel).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Mangelhaft ist das Gutachten zum Beispiel:

- wenn der Sachverständige **nur einen Teil seines Auftrages erfüllt**, d. h. eine oder mehrere Auftragsaspekte nicht begutachtet bzw. außer Acht lässt.
- wenn das Gutachten nicht "lesbar" ist, d. h. **für einen Laien nicht nachvollziehbar und verständlich und für einen Fachmann nicht nachprüfbar**, sowohl in der Klarheit und Eindeutigkeit der Aussagen, wie in der Begründung der fachlichen Sachverhalte und in der Vorgehensweise des Sachverständigen. Hierbei muss auch deutlich werden, auf welchen objektiven Grundlagen (z.B. DIN-Normen) und Fachregeln die Schlussfolgerungen des Sachverständigen erfolgen. Rechtliche Wertungen haben in jedem Fall zu unterbleiben.
- wenn der Sachverständige ein Gutachten trotz gegebener, für ihn erkennbarer **"Besorgnis der Befangenheit"** erstellt oder der Sachverständige durch schuldhaftes Verhalten Besorgnis der Befangenheit begründet.
- wenn das Gutachten **aus fachlicher Sicht ungenügend** ist,
  d. h. außer Acht gelassen wird, was jedem Fachmann offensichtlich sein
- müsste (u. a. rückständiges Wissen über Stand der Technik).

§ 634 BGB Rechte des Bestellers bei Mängeln
Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,
1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen,
2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern und
4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

§ 635 BGB Nacherfüllung
(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen.
(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.
(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.
(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 636 BGB Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz
Außer in den Fällen der §§ 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.

§ 637 BGB Selbstvornahme
(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert.
(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.
(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen.

§ 638 BGB Minderung
(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.
(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden.
(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

Ist das erstellte Gutachten mangelhaft, so hat der Auftraggeber das Recht auf **Nacherfüllung**, d.h. auf **Nachbesserung**. Der Sachverständige muss sein Gutachten entsprechend „überarbeiten“ oder unter Umständen sogar neu erstellen. Die hierfür erforderlichen Aufwendungen hat er selbst zu tragen.

Kommt der Sachverständige der Verpflichtung zur Nacherfüllung nicht nach, so kann sein Auftraggeber auch einen anderen Sachverständigen mit der Fertigstellung/Erstellung des Gutachtens beauftragen und die **Mehrkosten** dem ersten Sachverständigen **in Rechnung stellen**.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ferner kann der Auftraggeber bei Mangelhaftigkeit – etwa weil nicht alle Auftragsfragen beantwortet wurden - die **Vergütung des Sachverständigen mindern**.

Darüber hinaus kann der Auftraggeber unter bestimmten Umständen auch **vom Gutachtenauftrag zurücktreten** oder **Schadensersatzansprüche** geltend machen. Der Sachverständige haftet beim Privatgutachten für jede Form der Fahrlässigkeit (vgl. Kap. 9 Haftung).

Auch bei einem Privatgutachten hat der Sachverständige die Pflicht, sein **Gutachten rechtzeitig zu erstellen**, d.h. in einem hierfür angemessenen oder vereinbarten Zeitraum.

Dem Auftraggeber sollte in jedem Fall mitgeteilt werden, wenn der Sachverständige zunächst nicht dazu kommt, sein Gutachten zu erstellen (Hinweis- und Aufklärungspflicht des Sachverständigen). Allerdings sollte der Sachverständige möglichst keinen konkreten Fertigstellungstermin vereinbaren, um sich nicht den Rechtsfolgen des Verzugs auszusetzen (s.o.).
Die verspätete Herstellung kann auch zu weitergehenden Schadensersatzansprüchen führen, etwa wenn durch die verspätete Herstellung des Gutachtens Gewährleistungsansprüche verfallen.

§ 649 BGB Kündigungsrecht des Bestellers
Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

§ 650 BGB Kostenanschlag
(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem Grunde kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 * bestimmt Anspruch zu.
(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige zu machen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

* § 645 Abs. 1 ZPO billigt dem Unternehmer „einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen“ zu.

- Ein Privatgutachter **muss eine vorzeitige Kündigung** des Privatauftraggebers **hinnehmen**. Er kann nicht darauf bestehen, seinen Gutachtenauftrag gegen den Willen des Auftraggebers zu Ende zu führen und entsprechend für die gesamte Leistung Honorar fordern.
- Kündigt ein Auftraggeber den Gutachtenauftrag ohne schuldhaftes Zutun des Sachverständigen, so hat der Sachverständige ein Recht auf die vereinbarte **Vergütung, jedoch abzüglich ersparter Aufwendungen**.
- Ein Auftraggeber kann das Auftragsverhältnis auch **kündigen, wenn die Kosten für das Gutachten höher werden als vorher veranschlagt**. Der Sachverständige hat die Pflicht (Aufklärungs- und Obhutspflicht) den Auftraggeber eine **wesentliche Überschreitung** gegenüber dem Kostenvoranschlag **mitzuteilen**. Kündigt der Auftraggeber deshalb, hat der Sachverständige ebenfalls nur den Anspruch auf Honorierung seiner bis dahin gegebenen Leistung und Erstattung entstandener Auslagen.

§ 640 BGB Abnahme
(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsgemäß hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.

(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die in den §§ 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

Ist das Gutachten ordnungsgemäß und frei von wesentlichen Mängeln erbracht worden, so hat es der Auftraggeber abzunehmen mit der Folge, dass die Vergütung fällig wird.

§ 641 BGB Fälligkeit der Vergütung
(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig,

1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat,
2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt oder
3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat.

Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet.

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.

§ 642 BGB Mitwirkung des Bestellers

(1) Ist bei der Bestellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 643 BGB Kündigung bei unterlassener Mitwirkung

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum Ablaufe der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablaufe der Frist erfolgt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Sachverständige hat einen **Mitwirkungsanspruch gegenüber dem Auftraggeber, insbesondere im Hinblick auf Auskünfte und Besichtigungsmöglichkeiten.**

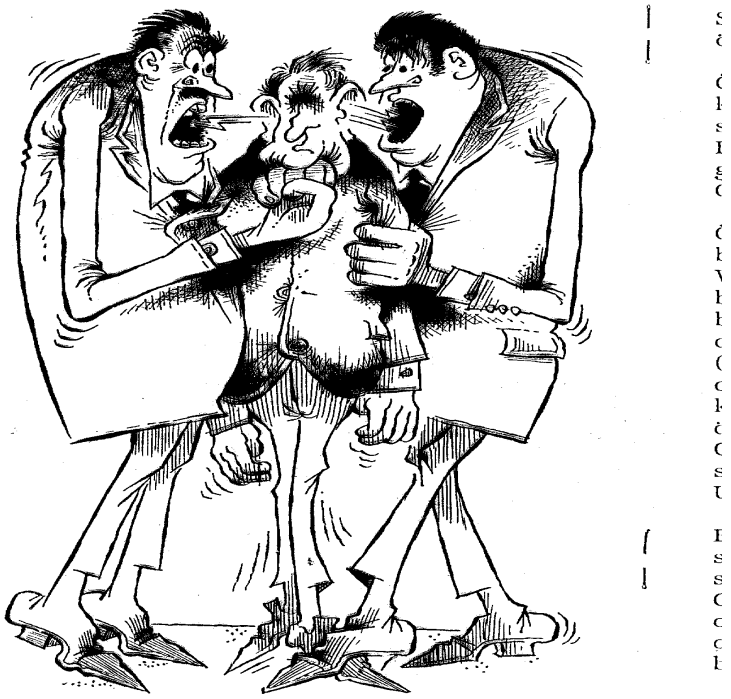
Eine Verweigerung des Auftraggebers zur Mitwirkung führt in Anlehnung von § 645 BGB zu einer **Zahlungsverpflichtung für einen der geleisteten gutachterlichen Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung** und Ersatz der Auslagen.

Ggf. kann bei begründeten, gegebenen Voraussetzungen auch eine Haftung des Auftraggebers für Schaden, der dem Sachverständigen durch Schuld des Auftraggebers entstanden ist, entstehen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Allgemeine abschließende Bemerkungen zum Privatgutachten

- Der Sachverständige hat das **Recht auf unabhängige Auftragsdurchführung**. Der Auftragsumfang darf nicht unzulässig eingeschränkt werden, so dass das Ergebnis für Dritte irreführend sein könnte. Dem Sachverständigen können **keine Vorgaben** (gegen dessen Überzeugung) gemacht und **keine Weisungen** (über die Aussagen der Gutachtenerstattung) erteilt werden. Ergänzende (sachgerechte) Feststellungen des Sachverständigen dürfen nicht verhindert werden, soweit sie sich auf den Sachverhalt des Auftrages beziehen.



Quelle: Öffentlich bestellte Sachverständige – Wissenswertes in 10 Tipps, 4. Aufl. 1999 IfS

- Der Sachverständige hat ein **Urheberrecht** auf sein Gutachten. (Das bedeutet jedoch nicht, dass der Sachverständige bestimmten kann, *wie* der Auftraggeber sein Gutachten zur Erreichung des Zwecks verwendet; ausgeschlossen ist aber die *Vermarktung* des Gutachtens durch den Auftraggeber.)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Wird **ein im Privatauftrag tätig gewesener Sachverständiger vor Gericht geladen**, um seine im Rahmen der gutachterlichen Tätigkeit getroffenen Feststellungen vorzutragen und darzulegen, so tritt der Privatgutachter als Zeuge auf, konkreter als **sachverständiger Zeuge**.
  Verlangt das Gericht vom Privatgutachter über die Darlegung seiner fachkundigen Feststellungen hinaus erläuternde Wertungen hierzu, wird der Privatgutachter vom Gericht rechtlich gesehen nicht mehr als Zeuge, sondern als Sachverständiger gehört (mit entsprechender Entschädigung).
- Der Sachverständige darf auch für die privatgutachterliche Tätigkeit in sachlich-informativer Weise **werben** (vgl. hierzu Kap. 4).
  Darüber hinaus gelten im Wesentlichen die gleichen **Grundsätze der ordnungsgemäßen Gutachtenerstattung** wie beim Gerichtsauftrag, d.h.
- **persönliche Gutachtenerstattung**
- Nutzung des "besten Wissens", d. h. der **anerkannten Regeln der Handwerkstechnik** (zum im Gutachten gefragten Zeitpunkt)
- **Eindeutigkeit und Verständlichkeit** der Aussagen, **Nachvollziehbarkeit des Vorgehens** (klare Gliederung) und **Begründung der Aussagen auf objektiver Grundlage** (fachliche Richtlinien)
- **Enthaltung von unsachlichen Meinungen**
- **Enthaltung von rechtlichen Wertungen**
- Der **Sachverhalt,** also die "Vorgeschichte" des Gutachtens, ist insoweit **darzulegen**, dass das Gutachten **auch für Dritte**, z. B. Rechtsanwalt, Richter, Versicherungen usw., **nachvollziehbar** ist.
- **Übernommene Informationen** und selbst festgestellte Tatsachen sind zu trennen und entsprechend **kenntlich zu machen**.
- Der Auftraggeber ist im **Deckblatt** zu benennen und der vom Auftraggeber genannte Zweck des Gutachtens zu vermerken.
- Ein **Haftungsausschluss am Ende des Gutachtens** (etwa „erstatte ich nach bestem Wissen und Gewissen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung“) ist **nicht statthaft**.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG

- VERHANDELN / VERGLEICH
- MEDIATION
- SCHIEDSGUTACHTEN
- SCHLICHTUNG
- PRIVATES SCHIEDSGERICHT

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Einleitung

Ist man in eine privatrechtliche Streitigkeit geraten, ist es nicht in jedem Fall erforderlich, einen Rechtsstreit vor einem staatlichen Gericht zu führen.

Es liegt nahe, zunächst mit der anderen Seite zu reden. Der Charme des **Verhandelns** besteht unter anderem darin, dass es nichts kostet. Oft kann eine gütliche Einigung erzielt werden. Rechtstechnisch handelt es sich dabei um einen **Vergleich**.

Eine Sonderform des Verhandelns ist die **Mediation**. Dabei wenden sich die Parteien an eine dritte Person (Mediator), die den Parteien in einem strukturierten Verfahren dabei hilft, selbst eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu erarbeiten.

Auch bei einer **Schlichtung** bedienen sich die streitenden Parteien einer dritten Person. In diesem Verfahren ist es oft der Schlichter, der/die einen möglichst sachgerechten Kompromiss bzw. eine Regelung vorschlägt (je nach Art und Ausgestaltung des konkreten Schlichtungsverfahrens).

Bei einem **Schiedsgutachten** soll ein Sachverständiger mit Bindungswirkung für beide Parteien Feststellungen im Hinblick auf streitige Tatsachen treffen und diese ggf. fachlich beurteilen. Hierdurch soll eine sachgerechte Regelung vorbereitet werden.

Wollen die Parteien den Streit einschließlich der Rechtsfolgen entscheiden lassen, müssen sie nicht zwingend ein staatliches Gericht in Anspruch nehmen. Sie können alternativ ein Verfahren vor einem privaten **Schiedsgericht** durchführen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

	Verhandeln/ Vergleich	Mediation	Schlich-tung	Schieds-gutachten	Schieds-ge-richt
Lö-sung durch Par-teien selbst:	unmittelbare Kommunika-tion mit dem Ziel einer güt-lichen Eini-gung	wie vor, aber Hilfe durch Me-diator/in			
Lö-sung durch Dritte:			Kompro-miss-vor-schlag oft durch Schlichter	Entschei-dung über streitige Tat-sachen, ggf. fachliche Be-urteilung durch Sach-ver-ständi-gen	Streitent-scheidung (auch über Rechtsfol-gen) durch ein Schieds-gericht

A. Verhandeln / Vergleich

I. Verhandeln

Streiten kann sehr kostspielig sein, vor allem wenn ein Rechtsstreit unter Einschalten von Rechtsanwälten, Zeugen und Sachverständigen geführt wird, möglicherweise über mehrere Instanzen. Ein solches Verfahren ist zudem zeitaufwändig. Es weist regelmäßig einen hohen Lästigkeitsfaktor auf, weil die Parteien sich immer wieder mit denselben noch nicht oder noch nicht vollständig geklärten Vorgängen befassen müssen. **Verhandeln** ist demgegenüber nicht nur (fast) kostenlos, sondern kann in kurzer Zeit zu einer gütlichen Einigung mit akzeptablen Ergebnissen für alle Beteiligten führen.

Allerdings setzt Verhandeln voraus, dass beide Parteien bereit sind, an einer gütlichen Einigung mitzuarbeiten. Dies ist nach allgemeiner Lebenserfahrung nicht immer der Fall. Verweigert sich eine Partei trotz freundlicher und ggf. mehrfacher Ansprache durch die andere Partei, scheitern Verhandlungen bereits im Ansatz und es muss nach anderen Lösungswegen gesucht werden.

Werden Verhandlungen von beiden Seiten als gangbarer Weg zur Beilegung des Streits angesehen, können sie sich gleichwohl schwierig gestalten:

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Nicht selten erhitzen sich die Gemüter im direkten Gespräch, E-Mails werden ruppig oder scharf formuliert und/oder enthalten – zuweilen auch persönliche – Vorwürfe. Es versteht sich von selbst, dass die Verhandlungen dann unbedingt wieder auf eine sachliche Ebene zurückgeführt werden müssen.

Oft haben die Parteien unterschiedliche Überzeugungen, z.B. im Hinblick darauf, was zwischen ihnen beim mündlichen Vertragsschluss vereinbart wurde oder wie ein schriftlicher Vertrag im Einzelnen zu verstehen ist (z.B. genauer Umfang von Handwerkerleistungen, Ausführungszeiten, Preise). Solche Diskrepanzen beruhen in der Regel nicht auf einer Betrugsabsicht einer Partei, sondern auf einem Missverständnis oder einer (offenen oder versteckten) Unklarheit. Es liegt in der menschlichen Natur, dass jede Partei das Gesagte oder Geschriebene so interpretiert, dass es für sie günstig ist, bzw. wie es ihrem jeweiligen Vorverständnis – geprägt von subjektiven Erfahrungen, Grundüberzeugungen, etc. – entspricht. So neigt jeder Mensch z.B. dazu, aus einem Gespräch das herauszuhören, was den eigenen Interessen entgegenkommt.

Zuwiderlaufende Äußerungen der Gegenseite werden vom Empfänger oft als weniger wichtig eingestuft und unterbewusst ausgeblendet oder später nicht zutreffend erinnert. [1]

In der Sache gilt: Ist eine Partei oder sind beide Parteien am Ende doch nicht bereit, über ihre Schatten zu springen und der jeweiligen Gegenseite Zugeständnisse zu machen, enden Verhandlungen in einer Sackgasse. Dies ist insbesondere der Fall, wenn mindestens eine Partei auf vermeintlicher „Gerechtigkeit“ beharrt, wobei sie nur ihre eigene Lösung als „gerecht“ gelten lässt.

Um Verhandlungen erfolgreich führen zu können, ist es hilfreich, sich der vorstehend angesprochenen möglichen Hindernisse bewusst zu sein. Dies erhöht die Chance, sie zu vermeiden.

[1] Über die Art und Weise, wie sich bei Menschen Überzeugungen von der Wirklichkeit bilden und welche Fallstricke bei Kommunikationsvorgängen lauern, sind inzwischen so viele Bücher geschrieben worden, dass man damit ganze Bibliotheken füllen kann. Nur beispielhaft soll hier auf die Erklärungsmodelle von Paul Watzlawick (Stichworte: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ / Die fünf Axiome der Kommunikation / Wie wirklich ist die Wirklichkeit?) und Friedemann Schulz von Thun (Stichwort: Die vier Seiten einer Nachricht) verwiesen werden. – Im Internet finden sich nähere Darstellungen nebst Literaturhinweisen (siehe nur bei Wikipedia).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

In Internet finden Sie unter dem Stichwort „erfolgreiches Verhandeln“ zahlreiche Tipps.

Darüber hinaus existieren umfassend ausgearbeitete Konzepte, aus denen Sie als verhandelnde Partei einen großen Nutzen ziehen können. Nur beispielhaft sei hier der „Klassiker“ unter den Verhandlungsmodellen, das sog. **Harvard-Konzept** genannt. [2]

II. Der Vergleich

Ziel von Verhandlungen ist es, zu einer gütlichen Einigung zwischen den Parteien zu gelangen. Rechtstechnisch handelt es sich um einen sog. **Vergleich**.

> **Gem. § 779 Abs. 1 BGB ist ein Vergleich ein Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegenseitigen Nachgebens beseitigt wird.**

Wichtiges Merkmal des Vergleichs ist das gegenseitige Nachgeben der Parteien. Dabei kommt es nicht darauf an, in welchem Maß die Parteien Zugeständnisse machen. Dies bedeutet, dass ein Vergleich nicht nur dann vorliegt, wenn die Parteien sich auf eine 50/50-Lösung verständigen. Ein Vergleich liegt z.B. auch dann vor, wenn ein Handwerker im Streit um angeblich mangelhafte Werkleistungen vereinbarungsgemäß nur den Teil der Leistungen neu erbringt, der dem Besteller besonders wichtig ist, auch wenn dieser Teil nur z.B. 20 % der insgesamt beanstandeten Leistungen ausmacht.

Im Falle eines Mangelverdachts verfolgt der Auftraggeber eines **Privatgutachtens** – meist ist dies der Besteller des Werks – in der Regel zunächst das Ziel, dem Unternehmer eine nicht fachgerechte Ausführung nachzuweisen und entsprechende Mangelbeseitigungsverlangen zu stellen. Ggf. soll das Privatgutachten als **Grundlage für Vergleichsverhandlungen** dienen. Der Privatsachverständige soll seinen Auftraggeber daher zur Vermeidung langwieriger und kostspieliger Rechtsstreitigkeiten bei seinen Bemühungen um eine gütliche außergerichtliche Einigung unterstützen.
Da auch beim Privatgutachten beide Seiten zum Ortstermin eingeladen werden sollten (nur nach Absprache mit dem Auftraggeber) bzw. beim Schiedsgutachten müssen (siehe dazu unten unter D.), kann es durchaus vorkommen, dass die Parteien im

[2] Roger Fisher/William Ury, 1981: Getting to Yes; Deutscher Titel: Das Harvard-Konzept, siehe nur bei Wikipedia

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verlaufe des gemeinsamen Termins mit dem Sachverständigen Vergleichsbereitschaft signalisieren.

Förderung *bestehender* Vergleichsbereitschaft: Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sollte eine bestehende Vergleichsbereitschaft durchaus fördern. Allerdings ist es nicht seine Aufgabe, die Parteien ausdrücklich zu einem Vergleich anzuregen, drängend auf sie einzureden oder gar Druck auszuüben. Vielmehr sollte er seine Aufgabe in einer Moderatorenfunktion sehen. Dies gilt auch und gerade im Hinblick auf den konkreten Inhalt des Vergleichsprotokolls (Verschriftlichung der Einigung). Insoweit soll der Sachverständige lediglich darauf hinwirken, dass in handwerklich-technischer Hinsicht korrekte und eindeutige Formulierungen gewählt werden.

Protokollierung des Vergleichs: Die Protokollierung eines Vergleichs kann nur bei der privatgutachterlichen Tätigkeit in Frage kommen. Ist der Sachverständige im gerichtlichen Auftrag tätig, so hat er keinen Vergleich aufzusetzen, sondern das Gericht über die Vergleichsabsichten der Parteien zu informieren.

Der **Vergleich** ist ein neuer und eigenständiger Vertrag zwischen den Parteien, der entsprechend detailliert formuliert und dokumentiert werden muss.

Der Sachverständige sollte den Vergleich für die Parteien protokollieren und von allen Parteien unterschreiben lassen, bei Anwesenheit von Rechtsanwälten auch von diesen. Sind in der Angelegenheit Rechtsanwälte eingeschaltet, die nicht am Ortstermin teilnehmen, ist ohnedies Zurückhaltung geboten und sollten diese nicht übergangen werden, da ein Rechtsanwalt eventuell Rechtspositionen für regelungsbedürftig hält, die die Parteien vor Ort so nicht sehen oder erkennen.

Keine Rechtsberatung durch den Sachverständigen

Sind erhebliche rechtliche Inhalte betroffen, sollte der Sachverständige nur sehr zurückhaltend agieren und an einen qualifizierten Rechtsanwalt verweisen.

> **Es ist nicht Aufgabe des Sachverständigen, Rechtsfragen zu klären (z.B. die Frage nach dem Vorliegen einer Abnahme oder dem Bestehen oder Nichtbestehen eines Zurückbehaltungsrechts)! Hierzu ist er in aller Regel mangels juristischer Qualifikation nicht in der Lage. Insoweit kann er auch schnell in Konflikt mit dem Rechtsberatungsgesetz geraten und es kann ein Haftungsrisiko bestehen.**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Der Sachverständige hat vielmehr in fachlicher Hinsicht mitzuwirken, also die fachliche Grundlage für den Vergleich zu schaffen, und die von den Parteien übereinstimmend gewünschten Rechtsfolgen zu dokumentieren.

Vorsicht ist daher auch geboten bei der in Vergleichen häufig aufgenommenen Formulierung, wonach „sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Vertragsparteien abgegolten“ sein sollen: Der Sachverständige hat insofern häufig keinen ausreichenden Überblick über das gesamte Streitverhältnis und erst recht nicht über die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien zueinander. Auch die Parteien selbst überblicken diese Beziehungen als rechtliche Laien oft nicht und erkennen möglicherweise nicht alle mit der vorgenannten umfassenden Abgeltungsklausel einhergehenden Konsequenzen. Sicherer ist es daher, in einer Abgeltungsklausel die Streitpunkte konkret zu benennen, die durch den Vergleich erledigt werden sollen. Wie bereits ausgeführt ist es lediglich die Aufgabe des Sachverständigen, auf fachlich eindeutige Formulierungen hinzuwirken und nicht, die Parteien rechtlich zu beraten.

Die Honorierung des Sachverständigen

Der Honoraranspruch des Privatsachverständigen richtet sich gegen seinen Auftraggeber. Dies wird – wie bereits ausgeführt – oft der Besteller der Werkleistung sein. Kommt der Sachverständige in dieser Konstellation zu dem Ergebnis, dass die Werkleistung in bestimmtem Umfang mangelhaft ist, liegt es nahe, dass der Unternehmer sich an den Kosten des Privatgutachtens beteiligt. Daher sollte der Sachverständige darauf hinwirken, dass die Parteien im Vergleich möglichst auch eine Kostenregelung hinsichtlich seiner Honorierung treffen. Diese wird sich – insbesondere bei Bildung einer Quote – in der Regel am Ergebnis des Vergleichs orientieren.

Beispiel: *Es sind 5 in etwa gleich zu gewichtende Mangelpunkte begutachtet worden. In 3 Punkten war die Leistung des Unternehmers in Ordnung, in 2 Punkten nicht. Danach würde sich aufdrängen, dass der Unternehmer 2/5 (40 %) des Honorars des Privatgutachters übernimmt.*

Die Kostenquote betrifft vom Ansatz her zunächst nur das Innenverhältnis zwischen Besteller und Unternehmer. Dies bedeutet, dass der Sachverständige sein Honorar – wie eingangs erwähnt – nach wie vor ausschließlich von seinem Auftraggeber, hier: dem Besteller, verlangen kann. Der Besteller hätte dann aufgrund der Kostenregelung im Vergleich einen Anspruch gegen den Unternehmer, dass dieser ihm den vereinbarten Kostenanteil – im obigen Beispiel 40 % – erstattet.

Vorteilhaft wäre es für den Sachverständigen, wenn er sein Honorar nach seiner Wahl von jeder der Parteien ganz oder teilweise – insgesamt selbstverständlich nur einmal

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

– verlangen könnte (Haftung der Parteien als Gesamtschuldner, § 421 BGB). Die vom Sachverständigen in Anspruch genommene Partei kann sich dann den von der Gegenseite im Innenverhältnis geschuldeten Anteil von dieser zurückholen (§ 426 BGB). Eine solche Regelung kann der Sachverständige in der hier gegebenen Konstellation zwar vorschlagen *(nach der Kostenquote z.B.: „Die Parteien dieses Vergleichs haften hinsichtlich des Honorars des Sachverständigen als Gesamtschuldner.")*. Die Partei, die nicht Auftraggeber des Privatgutachtens ist, wird sich hierauf jedoch oft nicht einlassen. Dann bleibt es dabei, dass in den Vergleich eine Quote aufgenommen wird, die lediglich die Kostenverteilung im Innenverhältnis zwischen den Parteien wiedergibt.

In dem untenstehenden Formular *„Vorschlag für ein Vergleichsprotokoll"* wird – abweichend von der oben zugrunde gelegten Situation – davon ausgegangen, dass beide Parteien den Sachverständigen beauftragt haben und sie daher im Hinblick auf das Sachverständigenhonorar ohnehin als Gesamtschuldner haften. – Diese Konstellation liegt z.B. vor, wenn beide Parteien den Sachverständigen damit beauftragen, ein Schiedsgutachten zu erstellen (dazu unten unter D.). – Daher wird unter Ziff. 4 des vorgeschlagenen Vergleichstextes darauf hingewiesen, dass die Bildung einer Kostenquote die gesamtschuldnerische Haftung unberührt lässt. Dies dient der Klarstellung, dass die Kostenquote nur das Innenverhältnis der Parteien betrifft.

Wird die Kostenfolge mitgeregelt, sollte auch der Sachverständige den Vergleich unterzeichnen, da insoweit seine eigenen Rechte betroffen sind oder zumindest sein können. Im Übrigen übernimmt der Sachverständige mit seiner Unterschrift lediglich eine Bezeugungsfunktion.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ein **außergerichtlicher Vergleich ist kein Vollstreckungstitel**. Erfüllt eine Partei ihre im Vergleich übernommenen Verpflichtungen nicht, muss der Anspruchsteller einen Rechtsstreit führen, wenn er die Erfüllung erzwingen möchte. Hält er einen schriftlichen Vergleich in seinen Händen, hat er aber gute Chancen, den Prozess zu gewinnen.

Der schriftliche – d.h. von beiden Parteien unterzeichnete – Vergleich stellt eine sog. **private Urkunde** dar. Diese begründet gem. § 416 ZPO vollen Beweis dafür, dass die in ihr enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern abgegeben sind. Nach ständiger Rechtsprechung hat eine private Urkunde die **Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit** für sich. Dies führt im Prozess dazu, dass eine Partei, die behauptet, man habe sich in Wahrheit (gänzlich oder teilweise) anders geeinigt, den Inhalt der Urkunde widerlegen muss. Der Privatsachverständige, der den Vergleich protokolliert hat, muss damit rechnen, als Zeuge benannt und vernommen zu werden. Gelingt der Beweis einer abweichenden Vereinbarung nicht, was auch bei Unaufklärbarkeit der Fall wäre, bleibt es bei dem, was schriftlich niedergelegt ist.

Bei der Abfassung eines schriftlichen Vergleichs sollte unbedingt auf eindeutige Formulierungen geachtet werden!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vorschlag für ein Vergleichsprotokoll

Vergleich

Zum heutigen Ortstermin in ..... *(Adresse)*, zu dem der von der Handwerkskammer ..... öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige ..... aufgrund des Gutachtenauftrags vom ..... ordnungsgemäß geladen hat, erschienen

1. _____
2. _____

- Auftraggeber -

Sie schlossen folgenden Vergleich:

1. .....
2. .....
3. .....
   (siehe Anmerkung unten)*
4. Die Kosten für den Sachverständigen trägt zu ..... % der Auftraggeber zu 1. und zu ..... % der Auftraggeber zu 2.. Die gesamtschuldnerische Haftung gegenüber dem Sachverständigen bleibt hiervon unberührt.
5. Damit sind sämtliche Ansprüche der Vertragsparteien (Auftraggeber) gegeneinander abgegolten. *(zur Problematik s.o.)*
6. Die Auftraggeber verzichten auf die Erstattung eines schriftlichen Gutachtens durch den oben genannten Sachverständigen.
7. Am Ortstermin und an den Vergleichsverhandlungen nahmen ferner teil:
   .....
8. Der Ortstermin endete um ..... Uhr.

_____
(Ort und Datum)

_____ _____
- Auftraggeber zu 1. - - Auftraggeber zu 2. –
(Unterschriften)

_____
- Sachverständiger -
(Unterschrift)

**** Anmerkung:***

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

An dieser Stelle sind die genauen Folgen und Regelungen des Vergleichs festzuhalten, also etwa

1. *- wer an wen welchen Betrag zu zahlen hat*
   - in welcher Weise und bis wann
   - evtl. unter Angabe des Zahlungsgrundes (z.B. als Wertminderung)

2. *- wer welche Arbeit/Lieferung o.ä. bis wann und wo vorzunehmen hat (und wer bei einer Lieferung die Kosten trägt)*
   - evtl. unter Angabe des Grundes (z.B. Mängelnachbesserung)

3. *- weitere wesentliche Punkte, z.B. wer möglicherweise in Vorleistung zu treten hat (Zahlung erst nach erfolgter Nachbesserung o.ä.)*

Der Sachverständige protokolliert die Vorgaben der Auftraggeber, die diese auf Grundlage seiner fachlichen Aussagen getroffen haben!

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

B. Mediation

Eine Sonderform des Verhandelns ist die **Mediation**.

§ 1 Mediationsgesetz
(1) Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mit Hilfe eines Mediators freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres Konflikts anstreben.

(2) Ein Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.

Vertraulich bedeutet „nicht öffentlich". Anwesend sind neben dem Mediator nur die streitenden Parteien und ggf. deren Anwälte. Dritte können nur mit Zustimmung aller Parteien in die Mediation einbezogen werden (§ 2 Abs. 4 Mediationsgesetz). Der Mediator ist zur Verschwiegenheit verpflichtet (§ 4 Mediationsgesetz). Zudem kann auch zwischen den Parteien Stillschweigen gegenüber Dritten vereinbart werden. – Die Vorteile der Vertraulichkeit liegen auf der Hand. So können z.B. die Beteiligten eines Erbschaftsstreits ausschließen, dass „die halbe Nachbarschaft" als interessierte Zuschauer und Zuhörer teilnimmt, wie dies bei einer mündlichen Verhandlung vor Gericht möglich wäre. Auch bei Streitigkeiten zwischen Kunde und Handwerker kann ein Bedürfnis nach Vertraulichkeit bestehen.

Mit **strukturiertem Verfahren** ist gemeint, dass die Mediation einer bestimmten „Choreographie" folgt. Diese berücksichtigt u.a. psychologische Aspekte und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer einvernehmlichen Lösung. Der Mediator erläutert zu Beginn den Ablauf der Mediation und führt sodann durch die verschiedenen Schritte des Verfahrens (§ 1 Abs. 2 Mediationsgesetz; zum Ablauf siehe unten).

Der **Mediator,** den die Parteien selbst auswählen, ist **unabhängig und neutral** (§ 1 Abs. 2 Mediationsgesetz), genauso wie dies bei einem Richter der Fall ist (den sich die Parteien allerdings nicht aussuchen können). Im Gegensatz zu einem Richter hat der Mediator jedoch **keinerlei Entscheidungsbefugnis**. Vielmehr hilft er den Parteien lediglich dabei, selbst eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu erarbeiten. Diese Vermittlungsfunktion ist nicht zu unterschätzen. Der Mediator sorgt für die Kommunikation zwischen den Beteiligten. Er ist oft in der Lage, eine Einigung auch in vermeintlich festgefahrenen Situationen wirksam zu fördern.

Das Mediationsverfahren beruht auf **Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit der Parteien**. Niemand kann gezwungen werden, an einer Mediation teilzunehmen. Sie

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

setzt das Einverständnis beider Parteien voraus. Selbstverständlich kann jede Partei zu jedem Zeitpunkt ihre Zustimmung zurücknehmen und die Mediation abbrechen. Verläuft diese hingegen konstruktiv, so sind es – wie bereits ausgeführt – die Parteien selbst, die in der Sache eigenverantwortlich eine Lösung für ihren Konflikt erarbeiten. Sie sind am besten in der Lage, ggf. auch besondere ökonomische oder persönliche Gesichtspunkte, die dem Mediator naturgemäß nicht bekannt sind, zu berücksichtigen.

Im Erfolgsfalle wird ein **Vergleich** protokolliert, der auch „Abschlussvereinbarung" genannt wird. Wie auch sonst bei einer Einigung aufgrund außergerichtlicher Verhandlungen handelt es sich **nicht um einen Vollstreckungstitel**. Auf die obigen Ausführungen zum „Verhandeln" wird verwiesen. Ein Vollstreckungstitel entsteht nur, wenn die Parteien den Vergleich **notariell beurkunden** lassen und im Falle einer **gerichtlichen Mediation** (siehe dazu unten).

Der **typische Ablauf eines Mediationsverfahrens** stellt sich wie folgt dar:

1. **Eröffnungsphase: Der Mediator erläutert das Verfahren und die Regeln.**
   Der Ablauf des Mediationsprozesses und die Rolle des Mediators werden dargelegt. Das Prinzip der Vertraulichkeit und Verschwiegenheit wird angesprochen und erläutert. Grundlegende „Spielregeln" wie gegenseitiges Ausredenlassen etc. werden vereinbart.
2. **Bestandsaufnahme: Der Sachverhalt wird geklärt und regelungsbedürftige Punkte werden herausfiltert.**
   Übereinstimmungen und Meinungsverschiedenheiten werden herausgearbeitet. Die Reihenfolge für die Bearbeitung der Themen wird festlegt.
3. **Abfrage der Bedürfnisse und Interessen der Beteiligten und Bearbeitung des Konflikts**
   Die für die Problembearbeitung wesentlichen Informationen werden zusammengetragen. Die unterschiedlichen Sichtweisen werden dargelegt und Verständnis für diese entwickelt. Von Positionen der Beteiligten wird zu Bedürfnissen und Interessen übergegangen. Die Grundlagen für eine mögliche Einigung werden erarbeitet.
4. **Lösungsvorschläge**
   Verschiedene Optionen / kreative Ideen für eine Konfliktlösung werden zunächst ohne Bewertung gesammelt (ggf. Brainstorming). Die Optionen werden sodann im Hinblick auf Umsetzungsmöglichkeiten und Akzeptanz bewertet, verworfen, priorisiert, ggf. weiterentwickelt.
5. **Lösung und abschließende Vereinbarung**
   Die Einigung wird auf der Grundlage der aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

ausgehandelt. Das Ergebnis wird schriftlich als rechtsverbindlicher Vergleich (Abschlussvereinbarung) fixiert.

„Mediator“ ist **keine geschützte Berufsbezeichnung**. Ein Mediator muss in eigener Verantwortung durch eine einschlägige Ausbildung sicherstellen, dass er in der Lage ist, ein Mediationsverfahren sachgerecht durchzuführen. Das Mediationsgesetz legt lediglich fest, welche Kenntnisse, Kompetenzen und Methoden eine Mediationsausbildung vermitteln sollte. Wer eine Ausbildung, die den Anforderungen der zum Mediationsgesetz erlassenen Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (ZMediatAusbV) entspricht, mit Erfolg absolviert hat, darf sich „zertifizierter Mediator“ nennen.

Auf der einschlägigen Internetseite des Bundesministeriums für Justiz[3] wird ausgeführt, dass Angehörige folgender Berufsgruppen als Mediatoren tätig sind (keine abschließende Aufzählung):

- Psychologen,
- Soziologen/Sozialwissenschaftler/Sozialarbeiter,
- Juristen, insbesondere Notare und Rechtsanwälte,
- aber auch Richter, soweit sie von der Geschäftsverteilung für diese Verfahren freigestellt wurden oder außerhalb ihres Richteramtes in genehmigter Nebentätigkeit arbeiten,
- Unternehmensberater (Betriebswirte, Steuerberater usw.),
- Kommunikationswissenschaftler,
- neuerdings im Bereich der Wirtschaftsmediation auch Ingenieure,
- Politologen,
- Pädagogen,
- Theologen

Der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass es auch eine **gerichtliche Mediation** gibt, das **sog. Güterichterverfahren (gerichtsinterne Mediation).** Den Parteien eines Rechtsstreits wird folgende Gelegenheit eröffnet: Sie können in einem nicht öffentlichen und vertraulich geführten Gespräch (Güteverhandlung in Form der Mediation), das keine zusätzlichen Kosten verursacht, Möglichkeiten einer für alle Seiten akzeptablen, einvernehmlichen Konfliktlösung ausloten. Bei diesem Gespräch, das grundsätzlich in Anwesenheit der Rechtsanwälte geführt wird, steht ein dafür ausgebildeter Richter dem die Gesprächsführung obliegt, vermittelnd zur Verfügung. Der Mediator gehört nicht dem zur Entscheidung berufenen Spruchkörpers des Gerichts an, kann aber bei einem entsprechenden Wunsch der Beteiligten eine Vereinbarung mit gleicher Bindungswirkung protokollieren, wie dies bei einem vor

[3] www.bmj.de/DE/themen/wege_zum_recht/aussergerichtliche_streitbeilegung/mediation

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Gericht abgeschlossenen Vergleich der Fall ist. Die Besonderheit dieses Verfahrens besteht also u.a. darin, dass der vom Güterichter protokollierte Vergleich einen **Vollstreckungstitel** darstellt.

Im Gegensatz zu einer gerichtsinternen Mediation fallen für eine außergerichtliche Mediation **Kosten** an. Die Höhe legt der Mediator selbst fest. Ein durchschnittlicher Stundensatz liegt in der Größenordnung von ca. 100 EUR bis 300 EUR.[4]

Die Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld bietet ein Seminar zur Mediation für **Sachverständige** an. Auch wenn keine Tätigkeit als Mediator angestrebt wird, helfen die in einer solchen Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten dabei, einen Einigungsprozess moderierend zu unterstützen. Dies kommt vor allem in Betracht, wenn die am Streit Beteiligten – etwa bei einem Ortstermin im Rahmen einer privatgutachterlichen Begutachtung – Vergleichsbereitschaft bekunden.

Selbst wenn sich keine Einigung anbahnt, erleichtern es insbesondere vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Kommunikation, einen Ortstermin souverän durchzuführen und dabei im Falle einer „aufgeheizten Stimmung“ auf eine Deeskalation hinzuwirken.

[4] laut Internetrecherche, siehe etwa *https://www.anwalt.de/rechtstipps/mediation* - Stand: Oktober 2023

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

C. Schiedsgutachten

Ein Schiedsgutachten ist ein **Privatgutachten**,

- das von beiden Parteien in Auftrag gegeben wird
- und dessen Tatsachenfeststellungen für die Parteien verbindlich sein sollen.

Insbesondere im Zuge der außergerichtlichen Einigung ist das Schiedsgutachten von großer Bedeutung. Es stellt eine schnelle, effektive und im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren kostengünstige Möglichkeit der Streitbeilegung dar, da die vom Sachverständigen erhobenen Tatsachenfeststellungen abschließend mit bindender Wirkung für beide Parteien getroffen werden.

Dies bedeutet:
Ein Schiedsgutachten kommt vor allem dann in Betracht, wenn die Parteien sich weniger um Rechtsfragen, als vielmehr um Tatsachenfragen streiten. Typisch ist folgende Situation: Ein Besteller erhebt eine oder mehrere Mangelrügen. Der Unternehmer (z.B. Handwerker) bestreitet diese. Beide Parteien sind der Ansicht, dass ein kostenträchtiger Rechtsstreit vermieden werden sollte. Sie möchten dies dadurch erreichen, dass sie gemeinsam einen Sachverständigen beauftragen, der zunächst die notwendigen Feststellungen vor Ort treffen und die Mangelpunkte begutachten soll. **Die Besonderheit des Schiedsgutachtens besteht darin, dass die Parteien schon vor der Begutachtung vereinbaren, dass sie sich der fachlichen Beurteilung durch den Sachverständigen unterwerfen (Bindungswirkung)!**

Dies bedeutet nicht, dass der Sachverständige den Streitfall insgesamt, d.h. einschließlich der Rechtsfolgen entscheiden soll, wie dies ein staatliches Gericht oder ein Schiedsgericht (dazu unter E.) tun würde. Vielmehr werden die Parteien aufgrund der bindenden Tatsachenfeststellungen durch den Schiedsgutachter in die Lage versetzt, auf dieser Grundlage selbst eine gütliche Einigung (Vergleich) auszuhandeln. Diese kann zum Beispiel darin bestehen, dass ein fehlerhaftes Teilgewerk nachgebessert oder neu erstellt wird und dass der Besteller ein anderes fehlerhaftes Teilgewerk hinnimmt und dafür einen Minderungsbetrag erhält.

Grundsätzlich gelten für den Sachverständigen die gleichen Anforderungen wie an die sonstige privatgutachterliche Tätigkeit, jedoch bestehen einige rechtliche Besonderheiten sowohl für den Sachverständigen wie auch für die Parteien.
Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige wird bei seiner Tätigkeit als Schiedsgutachter zuweilen von den Parteien gebeten, auch zu rechtlichen Fragen Stellung zu nehmen. Dies ist jedoch nicht seine Aufgabe. Insbesondere obliegt ihm –

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

wie bereits ausgeführt - nicht die Festlegung von verbindlichen Rechtsfolgen für die Parteien. Auch zu anderen rechtlichen Vorfragen sollte er sich nicht äußern und zwar auch dann nicht, wenn er – vielleicht aufgrund seines vermeintlich „gesunden Rechtsempfindens“ – eine Meinung dazu hat. Für die Beurteilung von Rechtsfragen ist er nicht ausgebildet. Äußert er sich dennoch dazu, kann dies für den Sachverständigen zu unangenehmen haftungsrechtlichen Konsequenzen führen. Wie beim „normalen“ Privatgutachten hat sich der Sachverständige nur zu den fachlich-technischen Fragen zu äußern.

Beispiel:
Der als Schiedsgutachter beauftragte Sachverständige stellt fest, dass sich die allgemein anerkannten Regeln der Technik (aaRdT) / Fachregeln des Handwerks seit der Erstellung des Werks durch den Unternehmer deutlich verschärft (also geändert) haben. Die Parteien möchten vom Schiedsgutachter wissen, welchem Regelwerk das Werk denn nun genügen muss. Hierbei handelt es sich um eine reine Rechtsfrage, deren Beantwortung der Schiedsgutachter unter Hinweis auf seine fehlende Expertise freundlich ablehnen sollte.

Rechtlich gesehen muss das Werk im Zeitpunkt der Abnahme den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. Streiten die Parteien darüber, ob oder wann die Abnahme stattgefunden hat, muss diese oft schwierige Rechtsfrage juristisch geklärt werden. Insoweit sollte der Schiedsgutachter seine handwerklich-technische Beurteilung – zweigeteilt – auf der Grundlage des bei Werkerstellung geltenden, inzwischen überholten Regelwerks (einerseits) und auf der Grundlage des neuen Regelwerks abgeben.

Auf der Grundlage dieser rein handwerklich-technischen Beurteilung des Schiedsgutachters werden die Parteien in die Lage versetzt, selbst einen sachgerechten Vergleich auszuhandeln.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Schiedsgutachtenvertrag und Schiedsgutachter*vertrag*

Einem Schiedsgutachtenauftrag liegen zwei Verträge zugrunde:

1. Die Vereinbarung **zwischen den Parteien**, ein Schiedsgutachten einzuholen (= Schiedsgutacht**en**vertrag)
2. Der Vertrag **der Parteien mit dem Sachverständigen** (= Schiedsgutacht**er**vertrag)

Im Rahmen des Schiedsgutacht**en**vertrages müssen sich die Parteien einigen,

- zur Streitbeilegung ein Schiedsgutachten einzuholen,
- sich insofern den vom Sachverständigen getroffenen Tatsachenfeststellungen zu unterwerfen,
- welcher Sachverständige das Gutachten erstellen bzw. wer den Sachverständigen vorschlagen soll (z.B. Benennung durch HWK),
- wer die Kosten für das Gutachten zu tragen hat, nämlich
  - jeder die Hälfte oder
  - nach einer vorab festgelegten Quote oder
  - nach einer vom Sachverständigen vorgeschlagenen Quote.

Die Kostenregelung betrifft nur den Kostenausgleich der Parteien untereinander im Innenverhältnis, gegenüber dem Sachverständigen besteht dagegen eine gesamtschuldnerische Haftung (s.u.).

Eine Schiedsgutachtenabrede kann jederzeit geschlossen werden; häufig wird sie bereits vorab vertraglich für den Fall einer Auseinandersetzung vereinbart (z.B. bei Streitigkeiten über Mängel bei einem bevorstehenden Hausbau).

Eine Besonderheit des Schiedsgutachtervertrages ist, dass beide Parteien den Auftrag erteilen (und unterschreiben!) und für das Gutachterhonorar gesamtschuldnerisch haften, d.h. der Sachverständige kann seinen gesamten Honoraranspruch (einmalig) nur gegen eine der beiden Parteien richten, die sie dann im Innenverhältnis ausgleichen können (insbesondere von Bedeutung bei Zahlungsschwierigkeiten einer Partei).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Rolle der Parteien

Zwar finden die Vorschriften der ZPO auf das Schiedsgutachten als Sonderfall des Privatgutachtens keine Anwendung, gleichwohl gilt aber auch hier in besonderem Maße der Grundsatz des rechtlichen Gehörs, d.h. beide Parteien sind zum Ortstermin einzuladen und über die Vorgänge betreffend das Gutachten zu informieren (wie etwa Kontaktaufnahme zu einer Partei zwecks Rücksprache bzw. Anfordern von Unterlagen). Andernfalls stellt der Sachverständige als möglicher „Schlichter" zwischen den Parteien seine Objektivität und Neutralität in Frage. Überdies hängt vom Verhalten und Vorgehen des Sachverständigen in hohem Maße die Akzeptanz des Schiedsgutachtens ab.

Die Parteien trifft – wie auch bei sonstigen Privatgutachten – eine Mitwirkungspflicht. Die Verpflichtung zur Mitwirkung ist jedoch kein Anspruch des Sachverständigen gegenüber den Parteien, sondern der Parteien untereinander, d.h. bei Verweigerung hat der Sachverständige rechtlich keine Handhabe. Er kann jedoch den Vertrag ggf. aus wichtigem Grund kündigen und einen anteiligen Honoraranspruch geltend machen.

Ein Kündigungsrecht kommt im Übrigen – wie bei jedem Privatgutachtenauftrag – auch den Parteien zu, ist gegenüber dem Sachverständigen aber nur wirksam, wenn die Kündigung von beiden Parteien ausgesprochen wird.

Bedeutung der Bindungswirkung:
Die Parteien sind aufgrund des Schiedsgutachtenvertrag an die vom Sachverständigen getroffenen Tatsachenfeststellungen gebunden. Sollte es dennoch zum Prozess kommen, wäre das Gericht ebenfalls an die Feststellungen gebunden und könnte nicht erneut in eine Beweisaufnahme eintreten.

Eine Ausnahme gilt nur dann, wenn das Gutachten offenbar unbillig ist, wenn also die Feststellungen des Sachverständigen offenbar unrichtig sind (§ 319 Abs. 1 S. 1 BGB analog). Hieran werden von der Rechtsprechung jedoch sehr hohe Anforderungen gestellt, d.h. ein Schiedsgutachten ist nicht ohne weiteres anfechtbar.

Dies führt in der Praxis zuweilen zu folgender **Konsequenz (Beispiel):**
Besteller und Unternehmer beauftragen gemeinsam einen Sachverständigen als Schiedsgutachter. Das Gutachten fällt deutlich zugunsten des Bestellers aus. Dies will der Unternehmer nicht gelten lassen, obwohl er sich – wie der Besteller auch – zuvor im Gutachtenvertrag der (seinerzeit den Parteien naturgemäß noch nicht bekannten) Beurteilung durch den Schiedsgutachter unterworfen hatte. Der Unternehmer hält das Gutachten für ganz und gar unhaltbar. Er erhebt daher Klage gegen den

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Besteller und trägt vor, das Schiedsgutachten sei „offenbar unrichtig“ und entfalte daher keine Bindungswirkung. Der Besteller stellt dies in Abrede. Er hält das – für ihn günstige – Gutachten für zutreffend. Er meint, selbst wenn es unrichtig sein sollte, würde es sich allenfalls um eine „bloße“ Unrichtigkeit handeln, nicht um eine „offenbare“.

Das Gericht wird auf Folgendes hinweisen:

Bloße Unrichtigkeit genügt nicht, um die Bindungswirkung des Schiedsgutachtens entfallen zu lassen!

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs – und ihm folgend der weitaus meisten Instanzgerichte – ist eine offenbare Unrichtigkeit (nur dann) anzunehmen, wenn sich einem sachkundigen und unbefangenen Beobachter, wenn auch erst nach eingehender Prüfung, offensichtliche Fehler aufdrängen, die das Gesamtergebnis verfälschen. (vgl. etwa BGH, Urteil vom 17. Januar 2013 – III ZR 11/12 –, Rn. 16, juris)

Dabei versteht sich von selbst, dass die vorstehenden Anforderungen nicht überspannt werden dürfen, weil sonst kaum jemals eine „offenbare Unrichtigkeit“ zu bejahen wäre. In diesem Spannungsfeld wird das Gericht die Antwort auf die Frage, ob im konkreten Einzelfall eine „offenbare Unrichtigkeit“ vorliegt, durch eine wertende Betrachtung finden.

Da dem Gericht die Sachkunde fehlt, um die Frage nach einer evtl. offenbaren Unrichtigkeit ohne Weiteres beantworten zu können, wird es **einen gerichtlichen Sachverständigen bestellen, um die zugrundeliegenden Tatsachen festzustellen und fachlich zu beurteilen!**

Beispiel aus der Rechtsprechung (BGH, Urt. v. 26.10.1972 – VII ZR 44/71):
Das Schiedsgutachten führte eine Funktionsstörung einer Maschine auf einen Konstruktionsfehler zurück. Eine offenbare Unrichtigkeit ist bejaht worden, weil der Schiedsgutachter einen naheliegenden Bedienungsfehler, der in Wahrheit für die Störung verantwortlich war, übersehen hatte.

Die Bindungswirkung besteht auch gegenüber dem Sachverständigen selbst: Entdeckt dieser im Nachhinein, dass seine Ausführungen fehlerhaft sind, so kann er sie nicht eigenmächtig korrigieren, da Änderungen und Ergänzungen nur im Einvernehmen mit beiden Parteien möglich sind. Gegebenenfalls muss der

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Sachverständige also sogar die Anfechtung seines Gutachtens wegen offenbarer Unrichtigkeit durch eine der Parteien abwarten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vertrag über die Erstattung eines Schiedsgutachtens

Zwischen

_____
(als von der Handwerkskammer ___ öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger)

und

_____ _____
1. Auftraggeber 2. Auftraggeber
(je Name, Vorname, ggf. Firma u. Rechtsform, Anschrift, Telefon)

wird folgender Vertrag geschlossen:

1. Die Auftraggeber beauftragen den Sachverständigen, über folgende Fragen schiedsgutachtliche Feststellungen und Beurteilungen zu treffen:

_____

Dem Sachverständigen werden zu diesem Zweck folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt (z. B. Rechnungen, Zeichnungen, Fotos, Urkunden, Schriftverkehr, Proben):

_____

2. Der Schiedsgutachter trifft seine Feststellungen und Beurteilungen unter Beachtung des zwischen den Auftraggebern abgeschlossenen Vertrages, der DIN-Vorschriften, der anerkannten Regeln der Technik sowie der ihm nach der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer obliegenden Pflichten. Die Auftraggeber erkennen seine Feststellungen und Beurteilungen als für sich verbindlich an.

3. Der Schiedsgutachter erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung, die sich nachfolgenden Maßstäben berechnet:
3.1 Pauschal _____ Euro
oder
3.2 nach Aufwand
a) Stundenverrechnungssatz pro angefangene Stunde: _____Euro
b) Ersatz der Kosten für eine Hilfskraft entsprechend nachgewiesener Auslagen: _____ Euro

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

c) Sonstige Auslagen (z.B. ____ Euro pro Fahrtkilometer, ____ Euro für Fotos pro Abzug/Bilddatei etc.)
Die voraussichtlich erwachsenden Kosten für die Erstellung des Schiedsgutachtens betragen _____ Euro. Dies stellt nur eine voraussichtliche und überschlägige Schatzung der Kosten und des Zeitaufwandes für die Erstellung des Schiedsgutachtens dar.

4. Die Auftraggeber leisten je einen Kostenvorschuss in Höhe von _____ Euro. Zahlungen sind auf folgendes Konto zu überweisen: _____
Die restliche Vergütung wird mit Abnahme des Gutachtens, spätestens zwei Wochen nach Zugang des Gutachtens bei den Auftraggebern fällig. Die Auftraggeber haften für Vergütung und Auslagen des Sachverständigen einschließlich der Auslagen sowie Kosten einer Hilfskraft als Gesamtschuldner.

Gemäß der Schiedsgutachtenvereinbarung
- tragen die Auftraggeber die Kosten jeweils zur Hälfte
oder
- wird der Schiedsgutachter beauftragt festzulegen, zu welchem Anteil die Auftraggeber sich im Innenverhältnis an der Kostentragung für dieses Gutachten zu beteiligen haben *(Zutreffendes auswählen).*

5. Das Gutachten des Sachverständigen ist bis zum _____ / innerhalb von _____Tagen, Wochen, Monaten zu erstatten. *(zutreffendes auswählen)*

6. Muss der Sachverständige nach den gesetzlichen Bestimmungen nach Maßgabe des vorliegenden Vertrages für einen Schaden aufkommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so ist die Haftung, soweit nicht Leben, Körper und Gesundheit verletzt werden, beschränkt. Die Haftung besteht in diesen Fällen nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. Unabhängig von einem Verschulden des Sachverständigen bleibt eine etwaige Haftung des Sachverständigen bei arglistigem Verschweigen des Mangels aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffenheitsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

7. Erfüllungsort ist der Wohnsitz des Sachverständigen.

_____

Ort, Datum

_____

Unterschrift des Sachverständigen

_____ _____

1. Auftraggeber 2. Auftraggeber

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

D. Schlichtung

I. Allgemeines zum Schlichtungsverfahren

Ein Schlichtungsverfahren dient ebenfalls der außergerichtlichen Beilegung eines Streits. Im Gegensatz zum unmittelbaren Verhandeln und zur Mediation wird ein Lösungsvorschlag oft nicht komplett von den beteiligten Parteien erarbeitet. Vielmehr unterbreitet die Schlichtungsstelle einen Kompromissvorschlag, den die Parteien dann annehmen oder ablehnen können. – *Anm.: In Sonderfällen ist der Vorschlag für die Parteien sogar verbindlich (z.B. Schiedsamtsverfahren im Krankenversicherungsrecht gem. § 89 SGB V).* – Die Rolle des Schlichters geht also über diejenige des Mediators hinaus: Er nimmt in vielen Fällen inhaltlich Einfluss auf das Ergebnis.

Beispiele für Schlichtungsverfahren:

- Ein wichtiger – und zugleich medienwirksamer – Anwendungsbereich sind Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern.
- Verfahren vor anerkannten Verbraucherschlichtungsstellen (vgl. Gesetz über die alternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen – VSBG)
- Schlichtungsverfahren vor den Bauschlichtungsstellen der Handwerkskammern zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Bauherren, Bauausführenden, Architekten, Bauingenieuren und Sonderfachleuten.

II. Verpflichtende Streitschlichtung

In wenigen Fällen ist eine Streitschlichtung **verpflichtend**. So legt § 15a Abs. 1 EGZPO (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung) fest, dass nach näherer Maßgabe von Landesgesetzen in bestimmten Streitigkeiten eine Klage vor einem staatlichen Gericht erst zulässig ist, nachdem von einer durch die Landesjustizverwaltung eingerichteten oder anerkannten Gütestelle versucht worden ist, die Streitigkeit einvernehmlich beizulegen.

Dies betrifft folgende Angelegenheiten:

1. in vermögensrechtlichen Streitigkeiten vor dem Amtsgericht über Ansprüche, deren Gegenstand an Geld oder Geldeswert die Summe von 750 Euro nicht übersteigt,
2. in Streitigkeiten über Ansprüche aus dem Nachbarrecht nach den §§ 910, 911, 923 des Bürgerlichen Gesetzbuchs und nach § 906 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sowie nach den landesgesetzlichen Vorschriften im Sinne des Artikels

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

124 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche, sofern es sich nicht um Einwirkungen von einem gewerblichen Betrieb handelt,
3. in Streitigkeiten über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre, die nicht in Presse oder Rundfunk begangen worden sind,
4. in Streitigkeiten über Ansprüche nach Abschnitt 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes.

Eine Klage ist dann nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:

Der Kläger hat eine von der Gütestelle ausgestellte Bescheinigung über einen erfolglosen Einigungsversuch mit der Klage einzureichen. Diese Bescheinigung ist ihm auf Antrag von der Gütestelle auch auszustellen, wenn binnen drei Monaten das von ihm beantragte Einigungsverfahren nicht durchgeführt worden ist.

Die Bundesländer haben von der Möglichkeit, ein Schlichtungsverfahren vorzuschreiben, unterschiedlich Gebrauch gemacht. [5]

Zuständig für die Durchführung von Schlichtungsverfahren sind von den Ländern bestimmte Gütestellen. In Nordrhein-Westfalen sieht § 55 Justizgesetz NRW insoweit nach Wahl des Antragstellers vor:

- das Schiedsamt (Schiedsmann / Schiedsfrau) oder
- eine andere durch die Landesjustizverwaltung anerkannte Gütestelle.

Als „andere Gütestellen“ fungieren **oftmals Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen**, die nach entsprechender Antragstellung durch die Landesjustizverwaltung als Gütestelle anerkannt worden sind. Eine Qualifikation als Volljurist ist aber keine zwingende Voraussetzung für die Anerkennung.

Die **Gebühr** für die Schlichtungsverhandlung vor einer Schiedsperson beträgt in NRW 20 Euro, wird ein Vergleich geschlossen 30 Euro. Diese Gebühr kann von der Schiedsperson unter besonderen Umständen bis auf 50 Euro erhöht werden. Außerdem können noch Auslagen (z. B. Portokosten) der Schiedsperson anfallen.[6]

Die **Kosten** für die Tätigkeit einer anderen anerkannten Gütestelle richten sich nach der Kostenordnung der Gütestelle. In der Regel fallen Beträge in Höhe von ca.

[5] In Nordrhein-Westfalen: § 55 Justizgesetz NRW
[6] https://www.justiz.nrw/GerichteBehoerden/anschriften/aussergerichtliche streitschlichtung_neu /Info/ - Stand: Oktober 2023

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

100 EUR bis 200 EUR pro Stunde zzgl. Auslagen an. Es können auch pauschale Gebühren, etwa Tagessätze, vorgesehen werden.

III. Freiwillige Streitschlichtung

Unabhängig von den vorstehend genannten Fällen verpflichtender Streitschlichtung kann eine Gütestelle aber auch **freiwillig** in Anspruch genommen werden, um einen gerichtliche Auseinandersetzung zu vermeiden. Freiwilligkeit meint, dass alle am Streit Beteiligten sich darauf einigen, eine Schlichtungsstelle anzurufen. Die möglichen Themen sind nicht auf die oben wiedergegebene Liste des § 15a EGZPO beschränkt.

IV. Besondere rechtliche Vorteile

Durch die Einleitung eines Schlichtungsverfahrens vor einer Streitbeilegungsstelle wird die **Verjährung des geltend gemachten Anspruchs gehemmt** (§ 204 Abs. 1 Nr. 4 BGB). Vor einer Schiedsperson oder anerkannten Gütestelle abgeschlossene Vergleiche stellen **Vollstreckungstitel** dar (§ 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

E. Privates Schiedsgericht

Definition und Vorbemerkungen

> **Eine Schiedsvereinbarung ist eine Vereinbarung der Parteien, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertraglicher oder nichtvertraglicher Art entstanden sind oder künftig entstehen, der Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen (§1029 Abs. 1 ZPO).**

Ein **Schiedsgericht** entscheidet im Auftrag mindestens zweier sich streitender Parteien an Stelle des ansonsten zuständigen ordentlichen Gerichtes über eine Rechtsstreitigkeit. Es legt durch einen **Schiedsspruch** die **Rechtsfolgen** eines (von ihm festgestellten) Sachverhaltes fest**.** Jede Partei kann beim zuständigen Oberlandesgericht eine **Vollstreckbarerklärung** beantragen, durch deren Erlass der Schiedsspruch insoweit die Wirkung eines Gerichtsurteils erlangt.

An Stelle eines einzelnen Schiedsrichters kann auch ein aus mehreren Personen zusammengesetztes Schiedsgericht einberufen werden, wobei Vorsitzender oder Beisitzer auch ein **Sachverständiger** sein kann.

> **Das Gesetz schreibt keine besondere Qualifikation vor. Insbesondere ist die Befähigung zum Richteramt nicht Voraussetzung für die Übernahme des Schiedsrichteramtes (…). Zum Schiedsrichter können auch Nichtjuristen ernannt werden. Die Parteien können jedoch vertraglich besondere Anforderungen aufstellen.**
>
> **(Geimer in: Zöller, Zivilprozessordnung, 34. Auflage 2022, § 1035 ZPO, Rn. 5)**

Ohne selber die Funktion des Schiedsrichters inne zu haben, ist die Einbeziehung eines **öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen** ansonsten auch dadurch möglich, dass das Schiedsgericht ein **Sachverständigengutachten** in Auftrag gibt. In allen Fällen regelt sich die Honorierung nach den Grundsätzen für den **Privatgutachter**.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Ein gewichtiger Unterschied zum „normalen“ Gerichtsverfahren besteht unter anderem darin, dass schiedsrichterliche Verfahren wesentlich schneller zum Ergebnis führen können. So können die Streitparteien etwa vereinbaren, dass nur über eine Instanz gestritten wird. Einen weiteren Vorteil sehen Streitparteien oft darin, dass ein Schiedsverfahren nicht öffentlich ist.

Vorüberlegungen des Sachverständigen als Schiedsrichter:
Ein wesentlicher Unterschied zum Schiedsgutachten besteht darin, dass das schiedsrichterliche Verfahren in der Zivilprozessordnung gesetzlich geregelt ist.

Auch und vielleicht gerade diese umfangreichen gesetzlichen Verfahrensregelungen sollten den Sachverständigen vor Übernahme des Schiedsrichteramtes veranlassen, unbedingt gewissenhaft und ehrlich zu prüfen, inwiefern er über **hinreichende Kenntnisse** verfügt, um diese verantwortungsvolle Aufgabe souverän bewältigen zu können. Denn anders als beim Schiedsgutachten wird dem Sachverständigen hier nicht nur die komplette Verfahrensleitung, sondern auch die Festlegung von – einem Urteil gleich vollstreckbarer – **Rechtsfolgen** auferlegt.

Es ist bereits an anderer Stelle darauf hingewiesen worden, dass ein handwerklicher Sachverständiger in aller Regel nicht über die notwendige juristische Ausbildung verfügen dürfte, um – teilweise komplexe – Rechtsfragen zu beantworten (siehe etwa oben bei D. Schiedsgutachten).

> **Den Sachverständigen trifft keine Verpflichtung, das ihm angetragene Amt des Schiedsrichters anzunehmen!**

Die Schiedsvereinbarung
Voraussetzung für die Durchführung eines schiedsgerichtlichen Verfahrens ist die **Vereinbarung der Parteien** hierüber. Eine Schiedsvereinbarung kann in Form einer selbstständigen Vereinbarung – **Schiedsabrede** – oder in Form einer Klausel in einem Vertrag – **Schiedsklausel** – geschlossen werden (§ 1029 Abs. 2 ZPO).

An die Schiedsvereinbarung werden nur geringe Formerfordernisse gestellt, es sei denn, eine der beteiligten Parteien ist **Verbraucher;** in diesem Fall müssen die Schiedsvereinbarungen in einer von den Parteien **eigenhändig unterzeichneten gesonderten Urkunde** enthalten sein (§ 1031 Abs. 5 ZPO).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Besteht eine wirksame Schiedsvereinbarung, so ist die Klage vor Gericht in dieser Angelegenheit praktisch ausgeschlossen (§ 1032 Abs. 1 ZPO).

Bei Zweifeln über die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung entscheidet das Schiedsgericht selbst über die Gültigkeit, ebenso wie über die eigene Zuständigkeit (§ 1040 ZPO).

Die zwischen den Parteien geschlossene Schiedsvereinbarung erlischt

- durch Schiedsspruch
- durch Vergleich, sofern dessen Wortlaut in einem Schiedsspruch festgehalten wird
- durch einvernehmliche Aufhebung durch die Parteien
- durch Anfechtung
- durch Kündigung aus wichtigem Grund (sehr hohe Anforderungen!).

Wie auch beim Schiedsgutachten ist darüber hinaus eine **Vereinbarung der Parteien mit dem Schiedsrichter / den Schiedsrichtern** erforderlich.

Das Schiedsgericht

Ohne besondere Vereinbarung der Parteien besteht das Schiedsgericht aus drei Schiedsrichtern (§ 1034 Abs. 1 ZPO). In diesem Fall bestellt jede Partei einen Schiedsrichter; diese beiden Schiedsrichter bestellen sodann den Vorsitzenden als dritte Person. Soll nach dem Parteiwillen nur ein Einzelrichter einberufen werden, so wird dessen Person entweder direkt von den Parteien bestimmt oder aber durch das zuständige Gericht bestellt (§ 1035 Abs. 3 ZPO). Insgesamt entscheidet bei Streitigkeiten über die Zusammensetzung des Schiedsgerichtes das Gericht.

§ 1036 ZPO stellt das Gebot der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit des Schiedsrichters klar. Umstände, die Zweifel hieran aufkommen lassen können, hat der Schiedsrichter offenzulegen. Umgekehrt besteht für die Parteien in diesem Fall die Möglichkeit der Ablehnung des Schiedsrichters. Das Verfahren hierzu regelt § 1037 ZPO.

Ist ein Schiedsrichter rechtlich oder tatsächlich nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen, oder kommt er aus anderen Gründen seinen Aufgaben nicht fristgerecht nach, so endet sein Amt durch Rücktritt oder Vereinbarung der Parteien, § 1038 ZPO).

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Verfahren

In § 1042 Abs. 1 S. 2 ZPO ist der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ausdrücklich normiert. Auf keinen Fall dürfen Rechtsanwälte als Bevollmächtigte der Streitparteien ausgeschlossen werden!

Im Übrigen kann das Verfahren in großen Teilen von den Parteien selber bestimmt und geregelt werden, so z.B. hinsichtlich Ort (§ 1043), Beginn (§ 1044) sowie mündlicher Verhandlung oder schriftlichem Verfahren (§ 1047). Ohne jeweilige Vereinbarung entscheidet über die genannten Punkte das Schiedsgericht.

Wie im „normalen" Klageverfahren hat der Kläger seinen Anspruch darzulegen und der Beklagte hierzu Stellung zu nehmen, wobei die Parteien alle ihnen erheblich erscheinenden Schriftstücke vorlegen wie auch anderweitig Beweis antreten können. Hierzu zählt – wie bereits erwähnt – auch die **Einholung eines Sachverständigengutachtens**, § 1049 ZPO. Eine Personenidentität ist jedoch unzulässig, d.h. ein Sachverständiger in der Funktion des Schiedsrichters kann nicht zugleich für das Schiedsgericht mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt werden (was nicht damit zu verwechseln ist, dass der Sachverständige als Schiedsrichter auf seinen besonderen Fachverstand zu der betreffenden Sachfrage zurückgreifen kann und soll).

Das Schiedsgericht entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit, § 1052 ZPO. Der Schiedsspruch ist unter Angabe von Datum und Ort schriftlich zu erlassen, zu unterschreiben und – sofern nicht die Parteien auf eine Begründung verzichten – zu begründen (§ 1054 ZPO).

Auch während eines schiedsgerichtlichen Verfahrens können sich die Parteien vergleichen. Das Schiedsgericht beendet dann das Verfahren und hält auf Antrag der Parteien den Vergleich in Form eines Schiedsspruchs fest, § 1053 ZPO).

Beendigung des Schiedsgerichtsverfahrens

Außer durch den Schiedsspruch kann das Verfahren nach § 1056 II ZPO beendet werden

- durch Versäumnis des Klägers, seine Klage fristgerecht einzureichen
- durch Klagerücknahme
- durch Parteivereinbarung
- wenn die Parteien das Verfahren nicht weiter betreiben oder die Fortsetzung des Verfahrens unmöglich geworden ist.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Schiedsgericht entscheidet – sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben – auch über die Kosten des Verfahrens; § 1057 Abs. 1 ZPO.

Die Wirkung des Schiedsspruchs

Gemäß § 1055 ZPO hat der Schiedsspruch die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils. Wurde der Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt, so kann hieraus auch die Zwangsvollstreckung stattfinden, § 1060 Abs. 1 ZPO.
Zuständig für die Vollstreckbarerklärung (ebenso wie für Fragen zu Bestellung, Ablehnung und Beendigung des Schiedsgerichtes sowie zur Feststellung der Zulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfahrens) ist das Oberlandesgericht, das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet ist, sonst das OLG, in dessen Bezirk das Verfahren stattfindet, § 1062 ZPO).
Für sonstige richterliche Handlungen, z.B. die gerichtliche Unterstützung bei der Beweisaufnahme, ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die richterliche Handlung vorzunehmen ist.

Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch gemäß § 1059 ZPO

Der Schiedsspruch kann unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag gerichtlich (zuständig OLG) aufgehoben werden. Das Gericht kann die Sache ggf. auch an das Schiedsgericht zurückverweisen.

In keinem Fall erfolgt jedoch eine Überprüfung der sonstigen sachlichen Richtigkeit, d.h. das OLG trifft keine eigene Entscheidung in der Sache!

Nach der Vollstreckbarerklärung ist eine Aufhebung ausgeschlossen.
Aufhebungsgründe sind:

- Angreifbarkeit der Schiedsvereinbarung
- Eine Partei konnte Schiedsvereinbarung nicht wirksam abschließen
- Schiedsvereinbarung ist nach deutschem Recht ungültig
- Fehlende Information über Bestellung des Schiedsgerichtes bzw. schiedsrichterliches Verfahren
- Angriffs- oder Verteidigungsmittel konnten nicht geltend gemacht werden (Rechtliches Gehör!)
- Schiedsspruch bezieht sich auf Streitigkeit, die nicht Inhalt der Schiedsvereinbarung ist, oder überschreitet Grenzen der Vereinbarung
- Bildung des Schiedsgerichtes verstößt gegen Vorschriften der ZPO bzw. gegen Abreden der Parteien
- Streitgegenstand ist nach deutschem Recht nicht schiedsfähig

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

- Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs führt zu einem Ergebnis, das der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspricht

Vergütung und Haftung

Der Vertrag der Parteien mit dem Schiedsrichter ist ein privatrechtlicher Vertrag. Im Gegensatz zum Schiedsgutachtervertrag ist dieser jedoch häufig nicht ausformuliert, sondern kommt durch die Schiedsrichterbestellung zustande. Die Vergütung richtet sich nicht nach dem JVEG, sondern ist wie bei der privatgutachterlichen Tätigkeit Vereinbarungssache.

Nimmt die Schiedsvereinbarung auf eine bestimmte Schiedsordnung Bezug, so richtet sich das Honorar nach den dort genannten Sätzen (sofern der Sachverständige als Schiedsrichter sie akzeptiert), ansonsten ist auch eine übliche Stundensatzvereinbarung möglich. Die Parteien haften gegenüber den Schiedsrichtern gesamtschuldnerisch.

Die Haftung der Schiedsrichter entspricht in analoger Anwendung des § 839 Abs. 2 BGB des Richters der ordentlichen Gerichtsbarkeit.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Abgrenzung von Schiedsgutachten und Schiedsgerichtsverfahren

Schiedsgutachten	Schiedsgerichtsverfahren
Aufgabe: Erstellung eines Privatgutachtens im Auftrag beider Parteien zur Vermeidung eines Rechtsstreites.	**Aufgabe:** Entscheidung über einen Rechtsstreit anstelle eines ordentlichen Gerichtes durch Schiedsspruch.
Grundlagen: ▪ Vertrag zwischen den Parteien = Schiedsgutachtenvertrag ▪ Auftrag an den Sachverständigen = Schiedsgutachtervertrag ▪ Keine gesetzliche Regelung	**Grundlagen:** ▪ Vertrag zwischen den Parteien = Schiedsvereinbarung ▪ Auftrag an den Sachverständigen = Schiedsrichtervertrag ▪ Gesetzlich geregelt in §§ 1025 ff. ZPO
Wirkung: Tatsachenfeststellungen sind verbindlich, d.h. keine erneute Beweisaufnahme hierüber im Falle eines Prozesses. Ausnahme: Die Feststellungen sind offenbar unrichtig. Keine Festlegung von Rechtsfolgen!	**Wirkung:** Das Schiedsgericht arbeitet wie ein ordentliches Gericht, d.h. Beweiserhebung (auch durch SV-Gutachten) möglich. Im Schiedsspruch erfolgt auch Festlegung von Rechtsfolgen
Vergütung: Wie beim Privatgutachten Parteien haften gesamtschuldnerisch	**Vergütung:** Wie beim Privatgutachten Parteien haften gesamtschuldnerisch

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Auszug aus der Zivilprozessordnung
(https://www.gesetze-im-internet.de/zpo)

Schiedsvereinbarung

§ 1029 Begriffsbestimmung

(1) Schiedsvereinbarung ist eine Vereinbarung der Parteien, alle oder einzelne Streitigkeiten, die zwischen ihnen in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis vertraglicher oder nichtvertraglicher Art entstanden sind oder künftig entstehen, der Entscheidung durch ein Schiedsgericht zu unterwerfen.
(2) Eine Schiedsvereinbarung kann in Form einer selbständigen Vereinbarung (Schiedsabrede) oder in Form einer Klausel in einem Vertrag (Schiedsklausel) geschlossen werden.

§ 1030 Schiedsfähigkeit

(1) Jeder vermögensrechtliche Anspruch kann Gegenstand einer Schiedsvereinbarung sein. Eine Schiedsvereinbarung über nichtvermögensrechtliche Ansprüche hat insoweit rechtliche Wirkung, als die Parteien berechtigt sind, über den Gegenstand des Streites einen Vergleich zu schließen.
(2) Eine Schiedsvereinbarung über Rechtsstreitigkeiten, die den Bestand eines Mietverhältnisses über Wohnraum im Inland betreffen, ist unwirksam. Dies gilt nicht, soweit es sich um Wohnraum der in § 549 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bestimmten Art handelt.
(3) Gesetzliche Vorschriften außerhalb dieses Buches, nach denen Streitigkeiten einem schiedsrichterlichen Verfahren nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen unterworfen werden dürfen, bleiben unberührt.

§ 1031 Form der Schiedsvereinbarung

(1) Die Schiedsvereinbarung muss entweder in einem von den Parteien unterzeichneten Dokument oder in zwischen ihnen gewechselten Schreiben, Fernkopien, Telegrammen oder anderen Formen der Nachrichtenübermittlung, die einen Nachweis der Vereinbarung sicherstellen, enthalten sein.
(2) Die Form des Absatzes 1 gilt auch dann als erfüllt, wenn die Schiedsvereinbarung in einem von der einen Partei der anderen Partei oder von einem Dritten beiden Parteien übermittelten Dokument enthalten ist und der Inhalt des Dokuments im Falle eines nicht rechtzeitig erfolgten Widerspruchs nach der Verkehrssitte als Vertragsinhalt angesehen wird.
(3) Nimmt ein den Formerfordernissen des Absatzes 1 oder 2 entsprechender Vertrag auf ein Dokument Bezug, das eine Schiedsklausel enthält, so begründet dies eine Schiedsvereinbarung, wenn die Bezugnahme dergestalt ist, dass sie diese Klausel zu einem Bestandteil des Vertrages macht.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(4) (weggefallen)
(5) Schiedsvereinbarungen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, müssen in einer von den Parteien eigenhändig unterzeichneten Urkunde enthalten sein. Die schriftliche Form nach Satz 1 kann durch die elektronische Form nach § 126a des Bürgerlichen Gesetzbuchs ersetzt werden. Andere Vereinbarungen als solche, die sich auf das schiedsrichterliche Verfahren beziehen, darf die Urkunde oder das elektronische Dokument nicht enthalten; dies gilt nicht bei notarieller Beurkundung.
(6) Der Mangel der Form wird durch die Einlassung auf die schiedsgerichtliche Verhandlung zur Hauptsache geheilt.

§ 1032 Schiedsvereinbarung und Klage vor Gericht
(1) Wird vor einem Gericht Klage in einer Angelegenheit erhoben, die Gegenstand einer Schiedsvereinbarung ist, so hat das Gericht die Klage als unzulässig abzuweisen, sofern der Beklagte dies vor Beginn der mündlichen Verhandlung zur Hauptsache rügt, es sei denn, das Gericht stellt fest, dass die Schiedsvereinbarung nichtig, unwirksam oder undurchführbar ist.
(2) Bei Gericht kann bis zur Bildung des Schiedsgerichts Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens gestellt werden.
(3) Ist ein Verfahren im Sinne des Absatzes 1 oder 2 anhängig, kann ein schiedsrichterliches Verfahren gleichwohl eingeleitet oder fortgesetzt werden und ein Schiedsspruch ergehen.

§ 1033 Schiedsvereinbarung und einstweilige gerichtliche Maßnahmen
Eine Schiedsvereinbarung schließt nicht aus, dass ein Gericht vor oder nach Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens auf Antrag einer Partei eine vorläufige oder sichernde Maßnahme in Bezug auf den Streitgegenstand des schiedsrichterlichen Verfahrens anordnet.

Abschnitt 3
Bildung des Schiedsgerichts
§ 1034 Zusammensetzung des Schiedsgerichts
(1) Die Parteien können die Anzahl der Schiedsrichter vereinbaren. Fehlt eine solche Vereinbarung, so ist die Zahl der Schiedsrichter drei.
(2) Gibt die Schiedsvereinbarung einer Partei bei der Zusammensetzung des Schiedsgerichts ein Übergewicht, das die andere Partei benachteiligt, so kann diese Partei bei Gericht beantragen, den oder die Schiedsrichter abweichend von der erfolgten Ernennung oder der vereinbarten Ernennungsregelung zu bestellen. Der Antrag ist spätestens bis zum Ablauf von zwei Wochen, nachdem der Partei die

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zusammensetzung des Schiedsgerichts bekannt geworden ist, zu stellen. § 1032 Abs. 3 gilt entsprechend.

§ 1035 Bestellung der Schiedsrichter

(1) Die Parteien können das Verfahren zur Bestellung des Schiedsrichters oder der Schiedsrichter vereinbaren.

(2) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ist eine Partei an die durch sie erfolgte Bestellung eines Schiedsrichters gebunden, sobald die andere Partei die Mitteilung über die Bestellung empfangen hat.

(3) Fehlt eine Vereinbarung der Parteien über die Bestellung der Schiedsrichter, wird ein Einzelschiedsrichter, wenn die Parteien sich über seine Bestellung nicht einigen können, auf Antrag einer Partei durch das Gericht bestellt. In schiedsrichterlichen Verfahren mit drei Schiedsrichtern bestellt jede Partei einen Schiedsrichter; diese beiden Schiedsrichter bestellen den dritten Schiedsrichter, der als Vorsitzender des Schiedsgerichts tätig wird. Hat eine Partei den Schiedsrichter nicht innerhalb eines Monats nach Empfang einer entsprechenden Aufforderung durch die andere Partei bestellt oder können sich die beiden Schiedsrichter nicht binnen eines Monats nach ihrer Bestellung über den dritten Schiedsrichter einigen, so ist der Schiedsrichter auf Antrag einer Partei durch das Gericht zu bestellen.

(4) Haben die Parteien ein Verfahren für die Bestellung vereinbart und handelt eine Partei nicht entsprechend diesem Verfahren oder können die Parteien oder die beiden Schiedsrichter eine Einigung entsprechend diesem Verfahren nicht erzielen oder erfüllt ein Dritter eine ihm nach diesem Verfahren übertragene Aufgabe nicht, so kann jede Partei bei Gericht die Anordnung der erforderlichen Maßnahmen beantragen, sofern das vereinbarte Bestellungsverfahren zur Sicherung der Bestellung nichts anderes vorsieht.

(5) Das Gericht hat bei der Bestellung eines Schiedsrichters alle nach der Parteivereinbarung für den Schiedsrichter vorgeschriebenen Voraussetzungen zu berücksichtigen und allen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, die die Bestellung eines unabhängigen und unparteiischen Schiedsrichters sicherstellen. Bei der Bestellung eines Einzelschiedsrichters oder eines dritten Schiedsrichters hat das Gericht auch die Zweckmäßigkeit der Bestellung eines Schiedsrichters mit einer anderen Staatsangehörigkeit als derjenigen der Parteien in Erwägung zu ziehen.

§ 1036 Ablehnung eines Schiedsrichters

(1) Eine Person, der ein Schiedsrichteramt angetragen wird, hat alle Umstände offen zu legen, die Zweifel an ihrer Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit wecken können. Ein Schiedsrichter ist auch nach seiner Bestellung bis zum Ende des schiedsrichterlichen Verfahrens verpflichtet, solche Umstände den Parteien unverzüglich offen zu legen, wenn er sie ihnen nicht schon vorher mitgeteilt hat.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(2) Ein Schiedsrichter kann nur abgelehnt werden, wenn Umstände vorliegen, die berechtigte Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit aufkommen lassen, oder wenn er die zwischen den Parteien vereinbarten Voraussetzungen nicht erfüllt. Eine Partei kann einen Schiedsrichter, den sie bestellt oder an dessen Bestellung sie mitgewirkt hat, nur aus Gründen ablehnen, die ihr erst nach der Bestellung bekannt geworden sind.

§ 1037 Ablehnungsverfahren

(1) Die Parteien können vorbehaltlich des Absatzes 3 ein Verfahren für die Ablehnung eines Schiedsrichters vereinbaren.
(2) Fehlt eine solche Vereinbarung, so hat die Partei, die einen Schiedsrichter ablehnen will, innerhalb von zwei Wochen, nachdem ihr die Zusammensetzung des Schiedsgerichts oder ein Umstand im Sinne des § 1036 Abs. 2 bekannt geworden ist, dem Schiedsgericht schriftlich die Ablehnungsgründe darzulegen. Tritt der abgelehnte Schiedsrichter von seinem Amt nicht zurück oder stimmt die andere Partei der Ablehnung nicht zu, so entscheidet das Schiedsgericht über die Ablehnung.
(3) Bleibt die Ablehnung nach dem von den Parteien vereinbarten Verfahren oder nach dem in Absatz 2 vorgesehenen Verfahren erfolglos, so kann die ablehnende Partei innerhalb eines Monats, nachdem sie von der Entscheidung, mit der die Ablehnung verweigert wurde, Kenntnis erlangt hat, bei Gericht eine Entscheidung über die Ablehnung beantragen; die Parteien können eine andere Frist vereinbaren. Während ein solcher Antrag anhängig ist, kann das Schiedsgericht einschließlich des abgelehnten Schiedsrichters das schiedsrichterliche Verfahren fortsetzen und einen Schiedsspruch erlassen.

§ 1038 Untätigkeit oder Unmöglichkeit der Aufgabenerfüllung

(1) Ist ein Schiedsrichter rechtlich oder tatsächlich außerstande, seine Aufgaben zu erfüllen, oder kommt er aus anderen Gründen seinen Aufgaben in angemessener Frist nicht nach, so endet sein Amt, wenn er zurücktritt oder wenn die Parteien die Beendigung seines Amtes vereinbaren. Tritt der Schiedsrichter von seinem Amt nicht zurück oder können sich die Parteien über dessen Beendigung nicht einigen, kann jede Partei bei Gericht eine Entscheidung über die Beendigung des Amtes beantragen.
(2) Tritt ein Schiedsrichter in den Fällen des Absatzes 1 oder des § 1037 Abs. 2 zurück oder stimmt eine Partei der Beendigung des Schiedsrichteramtes zu, so bedeutet dies nicht die Anerkennung der in Absatz 1 oder § 1036 Abs. 2 genannten Rücktrittsgründe.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 1039 Bestellung eines Ersatzschiedsrichters

(1) Endet das Amt eines Schiedsrichters nach den §§ 1037, 1038 oder wegen seines Rücktritts vom Amt aus einem anderen Grund oder wegen der Aufhebung seines Amtes durch Vereinbarung der Parteien, so ist ein Ersatzschiedsrichter zu bestellen. Die Bestellung erfolgt nach den Regeln, die auf die Bestellung des zu ersetzenden Schiedsrichters anzuwenden waren.

(2) Die Parteien können eine abweichende Vereinbarung treffen.

Abschnitt 4

Zuständigkeit des Schiedsgerichts

§ 1040 Befugnis des Schiedsgerichts zur Entscheidung über die eigene Zuständigkeit

(1) Das Schiedsgericht kann über die eigene Zuständigkeit und im Zusammenhang hiermit über das Bestehen oder die Gültigkeit der Schiedsvereinbarung entscheiden. Hierbei ist eine Schiedsklausel als eine von den übrigen Vertragsbestimmungen unabhängige Vereinbarung zu behandeln.

(2) Die Rüge der Unzuständigkeit des Schiedsgerichts ist spätestens mit der Klagebeantwortung vorzubringen. Von der Erhebung einer solchen Rüge ist eine Partei nicht dadurch ausgeschlossen, dass sie einen Schiedsrichter bestellt oder an der Bestellung eines Schiedsrichters mitgewirkt hat. Die Rüge, das Schiedsgericht überschreite seine Befugnisse, ist zu erheben, sobald die Angelegenheit, von der dies behauptet wird, im schiedsrichterlichen Verfahren zur Erörterung kommt. Das Schiedsgericht kann in beiden Fällen eine spätere Rüge zulassen, wenn die Partei die Verspätung genügend entschuldigt.

(3) Hält das Schiedsgericht sich für zuständig, so entscheidet es über eine Rüge nach Absatz 2 in der Regel durch Zwischenentscheid. In diesem Fall kann jede Partei innerhalb eines Monats nach schriftlicher Mitteilung des Entscheids eine gerichtliche Entscheidung beantragen. Während ein solcher Antrag anhängig ist, kann das Schiedsgericht das schiedsrichterliche Verfahren fortsetzen und einen Schiedsspruch erlassen.

§ 1041 Maßnahmen des einstweiligen Rechtsschutzes

(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht auf Antrag einer Partei vorläufige oder sichernde Maßnahmen anordnen, die es in Bezug auf den Streitgegenstand für erforderlich hält. Das Schiedsgericht kann von jeder Partei im Zusammenhang mit einer solchen Maßnahme angemessene Sicherheit verlangen.

(2) Das Gericht kann auf Antrag einer Partei die Vollziehung einer Maßnahme nach Absatz 1 zulassen, sofern nicht schon eine entsprechende Maßnahme des

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

einstweiligen Rechtsschutzes bei einem Gericht beantragt worden ist. Es kann die Anordnung abweichend fassen, wenn dies zur Vollziehung der Maßnahme notwendig ist.
(3) Auf Antrag kann das Gericht den Beschluss nach Absatz 2 aufheben oder ändern.
(4) Erweist sich die Anordnung einer Maßnahme nach Absatz 1 als von Anfang an ungerechtfertigt, so ist die Partei, welche ihre Vollziehung erwirkt hat, verpflichtet, dem Gegner den Schaden zu ersetzen, der ihm aus der Vollziehung der Maßnahme oder dadurch entsteht, dass er Sicherheit leistet, um die Vollziehung abzuwenden. Der Anspruch kann im anhängigen schiedsrichterlichen Verfahren geltend gemacht werden.

Abschnitt 5
Durchführung des schiedsrichterlichen Verfahrens

§ 1042 Allgemeine Verfahrensregeln

(1) Die Parteien sind gleich zu behandeln. Jeder Partei ist rechtliches Gehör zu gewähren.
(2) Rechtsanwälte dürfen als Bevollmächtigte nicht ausgeschlossen werden.
(3) Im Übrigen können die Parteien vorbehaltlich der zwingenden Vorschriften dieses Buches das Verfahren selbst oder durch Bezugnahme auf eine schiedsrichterliche Verfahrensordnung regeln.
(4) Soweit eine Vereinbarung der Parteien nicht vorliegt und dieses Buch keine Regelung enthält, werden die Verfahrensregeln vom Schiedsgericht nach freiem Ermessen bestimmt. Das Schiedsgericht ist berechtigt, über die Zulässigkeit einer Beweiserhebung zu entscheiden, diese durchzuführen und das Ergebnis frei zu würdigen.

§ 1043 Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens

(1) Die Parteien können eine Vereinbarung über den Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens treffen. Fehlt eine solche Vereinbarung, so wird der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens vom Schiedsgericht bestimmt. Dabei sind die Umstände des Falles einschließlich der Eignung des Ortes für die Parteien zu berücksichtigen.
(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht ungeachtet des Absatzes 1 an jedem ihm geeignet erscheinenden Ort zu einer mündlichen Verhandlung, zur Vernehmung von Zeugen, Sachverständigen oder der Parteien, zur Beratung zwischen seinen Mitgliedern, zur Besichtigung von Sachen oder zur Einsichtnahme in Dokumente zusammentreten.

§ 1044 Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so beginnt das schiedsrichterliche Verfahren über eine bestimmte Streitigkeit mit dem Tag, an dem der Beklagte den Antrag, die Streitigkeit einem Schiedsgericht vorzulegen, empfangen hat. Der Antrag muss die Bezeichnung der Parteien, die Angabe des Streitgegenstandes und einen Hinweis auf die Schiedsvereinbarung enthalten.

§ 1045 Verfahrenssprache

(1) Die Parteien können die Sprache oder die Sprachen, die im schiedsrichterlichen Verfahren zu verwenden sind, vereinbaren. Fehlt eine solche Vereinbarung, so bestimmt hierüber das Schiedsgericht. Die Vereinbarung der Parteien oder die Bestimmung des Schiedsgerichts ist, sofern darin nichts anderes vorgesehen wird, für schriftliche Erklärungen einer Partei, mündliche Verhandlungen, Schiedssprüche, sonstige Entscheidungen und andere Mitteilungen des Schiedsgerichts maßgebend.
(2) Das Schiedsgericht kann anordnen, dass schriftliche Beweismittel mit einer Übersetzung in die Sprache oder die Sprachen versehen sein müssen, die zwischen den Parteien vereinbart oder vom Schiedsgericht bestimmt worden sind.

§ 1046 Klage und Klagebeantwortung

(1) Innerhalb der von den Parteien vereinbarten oder vom Schiedsgericht bestimmten Frist hat der Kläger seinen Anspruch und die Tatsachen, auf die sich dieser Anspruch stützt, darzulegen und der Beklagte hierzu Stellung zu nehmen. Die Parteien können dabei alle ihnen erheblich erscheinenden Dokumente vorlegen oder andere Beweismittel bezeichnen, derer sie sich bedienen wollen.
(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann jede Partei im Laufe des schiedsrichterlichen Verfahrens ihre Klage oder ihre Angriffs- und Verteidigungsmittel ändern oder ergänzen, es sei denn, das Schiedsgericht lässt dies wegen Verspätung, die nicht genügend entschuldigt wird, nicht zu.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Widerklage entsprechend.

§ 1047 Mündliche Verhandlung und schriftliches Verfahren

(1) Vorbehaltlich einer Vereinbarung der Parteien entscheidet das Schiedsgericht, ob mündlich verhandelt werden soll oder ob das Verfahren auf der Grundlage von Dokumenten und anderen Unterlagen durchzuführen ist. Haben die Parteien die mündliche Verhandlung nicht ausgeschlossen, hat das Schiedsgericht eine solche Verhandlung in einem geeigneten Abschnitt des Verfahrens durchzuführen, wenn eine Partei es beantragt.
(2) Die Parteien sind von jeder Verhandlung und jedem Zusammentreffen des Schiedsgerichts zu Zwecken der Beweisaufnahme rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.
(3) Alle Schriftsätze, Dokumente und sonstigen Mitteilungen, die dem Schiedsgericht von einer Partei vorgelegt werden, sind der anderen Partei, Gutachten und

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

andere schriftliche Beweismittel, auf die sich das Schiedsgericht bei seiner Entscheidung stützen kann, sind beiden Parteien zur Kenntnis zu bringen.

§ 1048 Säumnis einer Partei

(1) Versäumt es der Kläger, seine Klage nach § 1046 Abs. 1 einzureichen, so beendet das Schiedsgericht das Verfahren.
(2) Versäumt es der Beklagte, die Klage nach § 1046 Abs. 1 zu beantworten, so setzt das Schiedsgericht das Verfahren fort, ohne die Säumnis als solche als Zugeständnis der Behauptungen des Klägers zu behandeln.
(3) Versäumt es eine Partei, zu einer mündlichen Verhandlung zu erscheinen oder innerhalb einer festgelegten Frist ein Dokument zum Beweis vorzulegen, so kann das Schiedsgericht das Verfahren fortsetzen und den Schiedsspruch nach den vorliegenden Erkenntnissen erlassen.
(4) Wird die Säumnis nach Überzeugung des Schiedsgerichts genügend entschuldigt, bleibt sie außer Betracht. Im Übrigen können die Parteien über die Folgen der Säumnis etwas anderes vereinbaren.

§ 1049 Vom Schiedsgericht bestellter Sachverständiger

(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so kann das Schiedsgericht einen oder mehrere Sachverständige zur Erstattung eines Gutachtens über bestimmte vom Schiedsgericht festzulegende Fragen bestellen. Es kann ferner eine Partei auffordern, dem Sachverständigen jede sachdienliche Auskunft zu erteilen oder alle für das Verfahren erheblichen Dokumente oder Sachen zur Besichtigung vorzulegen oder zugänglich zu machen.
(2) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so hat der Sachverständige, wenn eine Partei dies beantragt oder das Schiedsgericht es für erforderlich hält, nach Erstattung seines schriftlichen oder mündlichen Gutachtens an einer mündlichen Verhandlung teilzunehmen. Bei der Verhandlung können die Parteien dem Sachverständigen Fragen stellen und eigene Sachverständige zu den streitigen Fragen aussagen lassen.
(3) Auf den vom Schiedsgericht bestellten Sachverständigen sind die §§ 1036, 1037 Abs. 1 und 2 entsprechend anzuwenden.

§ 1050 Gerichtliche Unterstützung bei der Beweisaufnahme und sonstige richterliche Handlungen

Das Schiedsgericht oder eine Partei mit Zustimmung des Schiedsgerichts kann bei Gericht Unterstützung bei der Beweisaufnahme oder die Vornahme sonstiger richterlicher Handlungen, zu denen das Schiedsgericht nicht befugt ist, beantragen. Das Gericht erledigt den Antrag, sofern es ihn nicht für unzulässig hält, nach seinen für die Beweisaufnahme oder die sonstige richterliche Handlung geltenden

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Verfahrensvorschriften. Die Schiedsrichter sind berechtigt, an einer gerichtlichen Beweisaufnahme teilzunehmen und Fragen zu stellen.

Abschnitt 6

Schiedsspruch und Beendigung des Verfahrens

§ 1051 Anwendbares Recht

(1) Das Schiedsgericht hat die Streitigkeit in Übereinstimmung mit den Rechtsvorschriften zu entscheiden, die von den Parteien als auf den Inhalt des Rechtsstreits anwendbar bezeichnet worden sind. Die Bezeichnung des Rechts oder der Rechtsordnung eines bestimmten Staates ist, sofern die Parteien nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart haben, als unmittelbare Verweisung auf die Sachvorschriften dieses Staates und nicht auf sein Kollisionsrecht zu verstehen.

(2) Haben die Parteien die anzuwendenden Rechtsvorschriften nicht bestimmt, so hat das Schiedsgericht das Recht des Staates anzuwenden, mit dem der Gegenstand des Verfahrens die engsten Verbindungen aufweist.

(3) Das Schiedsgericht hat nur dann nach Billigkeit zu entscheiden, wenn die Parteien es ausdrücklich dazu ermächtigt haben. Die Ermächtigung kann bis zur Entscheidung des Schiedsgerichts erteilt werden.

(4) In allen Fällen hat das Schiedsgericht in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrages zu entscheiden und dabei bestehende Handelsbräuche zu berücksichtigen.

§ 1052 Entscheidung durch ein Schiedsrichterkollegium

(1) Haben die Parteien nichts anderes vereinbart, so ist in schiedsrichterlichen Verfahren mit mehr als einem Schiedsrichter jede Entscheidung des Schiedsgerichts mit Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder zu treffen.

(2) Verweigert ein Schiedsrichter die Teilnahme an einer Abstimmung, können die übrigen Schiedsrichter ohne ihn entscheiden, sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Die Absicht, ohne den verweigernden Schiedsrichter über den Schiedsspruch abzustimmen, ist den Parteien vorher mitzuteilen. Bei anderen Entscheidungen sind die Parteien von der Abstimmungsverweigerung nachträglich in Kenntnis zu setzen.

(3) Über einzelne Verfahrensfragen kann der vorsitzende Schiedsrichter allein entscheiden, wenn die Parteien oder die anderen Mitglieder des Schiedsgerichts ihn dazu ermächtigt haben.

§ 1053 Vergleich

(1) Vergleichen sich die Parteien während des schiedsrichterlichen Verfahrens über die Streitigkeit, so beendet das Schiedsgericht das Verfahren. Auf Antrag der Parteien hält es den Vergleich in der Form eines Schiedsspruchs mit vereinbartem

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Wortlaut fest, sofern der Inhalt des Vergleichs nicht gegen die öffentliche Ordnung (ordre public) verstößt.
(2) Ein Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut ist gemäß § 1054 zu erlassen und muss angeben, dass es sich um einen Schiedsspruch handelt. Ein solcher Schiedsspruch hat dieselbe Wirkung wie jeder andere Schiedsspruch zur Sache.
(3) Soweit die Wirksamkeit von Erklärungen eine notarielle Beurkundung erfordert, wird diese bei einem Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut durch die Aufnahme der Erklärungen der Parteien in den Schiedsspruch ersetzt.
(4) Mit Zustimmung der Parteien kann ein Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut auch von einem Notar, der seinen Amtssitz im Bezirk des nach § 1062 Abs. 1, 2 für die Vollstreckbarerklärung zuständigen Gerichts hat, für vollstreckbar erklärt werden. Der Notar lehnt die Vollstreckbarerklärung ab, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 2 nicht vorliegen.

§ 1054 Form und Inhalt des Schiedsspruchs
(1) Der Schiedsspruch ist schriftlich zu erlassen und durch den Schiedsrichter oder die Schiedsrichter zu unterschreiben. In schiedsrichterlichen Verfahren mit mehr als einem Schiedsrichter genügen die Unterschriften der Mehrheit aller Mitglieder des Schiedsgerichts, sofern der Grund für eine fehlende Unterschrift angegeben wird.
(2) Der Schiedsspruch ist zu begründen, es sei denn, die Parteien haben vereinbart, dass keine Begründung gegeben werden muss, oder es handelt sich um einen Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut im Sinne des § 1053.
(3) Im Schiedsspruch sind der Tag, an dem er erlassen wurde, und der nach § 1043 Abs. 1 bestimmte Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens anzugeben. Der Schiedsspruch gilt als an diesem Tag und diesem Ort erlassen.
(4) Jeder Partei ist ein von den Schiedsrichtern unterschriebener Schiedsspruch zu übermitteln.

§ 1055 Wirkungen des Schiedsspruchs
Der Schiedsspruch hat unter den Parteien die Wirkungen eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils.

§ 1056 Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens
(1) Das schiedsrichterliche Verfahren wird mit dem endgültigen Schiedsspruch oder mit einem Beschluss des Schiedsgerichts nach Absatz 2 beendet.
(2) Das Schiedsgericht stellt durch Beschluss die Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens fest, wenn
1. der Kläger
a) es versäumt, seine Klage nach § 1046 Abs. 1 einzureichen und kein Fall des § 1048 Abs. 4 vorliegt, oder

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

b) seine Klage zurücknimmt, es sei denn, dass der Beklagte dem widerspricht und das Schiedsgericht ein berechtigtes Interesse des Beklagten an der endgültigen Beilegung der Streitigkeit anerkennt; oder
2. die Parteien die Beendigung des Verfahrens vereinbaren; oder
3. die Parteien das schiedsrichterliche Verfahren trotz Aufforderung des Schiedsgerichts nicht weiter betreiben oder die Fortsetzung des Verfahrens aus einem anderen Grund unmöglich geworden ist.
(3) Vorbehaltlich des § 1057 Abs. 2 und der §§ 1058, 1059 Abs. 4 endet das Amt des Schiedsgerichts mit der Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens.

§ 1057 Entscheidung über die Kosten
(1) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, hat das Schiedsgericht in einem Schiedsspruch darüber zu entscheiden, zu welchem Anteil die Parteien die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens einschließlich der den Parteien erwachsenen und zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu tragen haben. Hierbei entscheidet das Schiedsgericht nach pflichtgemäßem Ermessen unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles, insbesondere des Ausgangs des Verfahrens.
(2) Soweit die Kosten des schiedsrichterlichen Verfahrens feststehen, hat das Schiedsgericht auch darüber zu entscheiden, in welcher Höhe die Parteien diese zu tragen haben. Ist die Festsetzung der Kosten unterblieben oder erst nach Beendigung des schiedsrichterlichen Verfahrens möglich, wird hierüber in einem gesonderten Schiedsspruch entschieden.

§ 1058 Berichtigung, Auslegung und Ergänzung des Schiedsspruchs
(1) Jede Partei kann beim Schiedsgericht beantragen,
1. Rechen-, Schreib- und Druckfehler oder Fehler ähnlicher Art im Schiedsspruch zu berichtigen;
2. bestimmte Teile des Schiedsspruchs auszulegen;
3. einen ergänzenden Schiedsspruch über solche Ansprüche zu erlassen, die im schiedsrichterlichen Verfahren zwar geltend gemacht, im Schiedsspruch aber nicht behandelt worden sind.
(2) Sofern die Parteien keine andere Frist vereinbart haben, ist der Antrag innerhalb eines Monats nach Empfang des Schiedsspruchs zu stellen.
(3) Das Schiedsgericht soll über die Berichtigung oder Auslegung des Schiedsspruchs innerhalb eines Monats und über die Ergänzung des Schiedsspruchs innerhalb von zwei Monaten entscheiden.
(4) Eine Berichtigung des Schiedsspruchs kann das Schiedsgericht auch ohne Antrag vornehmen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(5) § 1054 ist auf die Berichtigung, Auslegung oder Ergänzung des Schiedsspruchs anzuwenden.

Abschnitt 7
Rechtsbehelf gegen den Schiedsspruch
§ 1059 Aufhebungsantrag

(1) Gegen einen Schiedsspruch kann nur der Antrag auf gerichtliche Aufhebung nach den Absätzen 2 und 3 gestellt werden.
(2) Ein Schiedsspruch kann nur aufgehoben werden,
1. wenn der Antragsteller begründet geltend macht, dass
a) eine der Parteien, die eine Schiedsvereinbarung nach den §§ 1029, 1031 geschlossen haben, nach dem Recht, das für sie persönlich maßgebend ist, hierzu nicht fähig war,
oder dass die Schiedsvereinbarung nach dem Recht, dem die Parteien sie unterstellt haben oder, falls die Parteien hierüber nichts bestimmt haben, nach deutschem Recht ungültig ist oder
b) er von der Bestellung eines Schiedsrichters oder von dem schiedsrichterlichen Verfahren nicht gehörig in Kenntnis gesetzt worden ist oder dass er aus einem anderen Grund seine Angriffs- oder Verteidigungsmittel nicht hat geltend machen können oder
c) der Schiedsspruch eine Streitigkeit betrifft, die in der Schiedsabrede nicht erwähnt ist oder nicht unter die Bestimmungen der Schiedsklausel fällt, oder dass er Entscheidungen enthält, welche die Grenzen der Schiedsvereinbarung überschreiten; kann jedoch der Teil des Schiedsspruchs, der sich auf Streitpunkte bezieht, die dem schiedsrichterlichen Verfahren unterworfen waren, von dem Teil, der Streitpunkte betrifft, die ihm nicht unterworfen waren, getrennt werden, so kann nur der letztgenannte Teil des Schiedsspruchs aufgehoben werden; oder
d) die Bildung des Schiedsgerichts oder das schiedsrichterliche Verfahren einer Bestimmung dieses Buches oder einer zulässigen Vereinbarung der Parteien nicht entsprochen hat und anzunehmen ist, dass sich dies auf den Schiedsspruch ausgewirkt hat; oder
2. wenn das Gericht feststellt, dass
a) der Gegenstand des Streites nach deutschem Recht nicht schiedsfähig ist oder
b) die Anerkennung oder Vollstreckung des Schiedsspruchs zu einem Ergebnis führt, das der öffentlichen Ordnung (ordre public) widerspricht.
(3) Sofern die Parteien nichts anderes vereinbaren, muss der Aufhebungsantrag innerhalb einer Frist von drei Monaten bei Gericht eingereicht werden. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Antragsteller den Schiedsspruch empfangen hat. Ist ein Antrag nach § 1058 gestellt worden, verlängert sich die Frist um höchstens einen Monat nach Empfang der Entscheidung über diesen Antrag. Der Antrag auf

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Aufhebung des Schiedsspruchs kann nicht mehr gestellt werden, wenn der Schiedsspruch von einem deutschen Gericht für vollstreckbar erklärt worden ist.
(4) Ist die Aufhebung beantragt worden, so kann das Gericht in geeigneten Fällen auf Antrag einer Partei unter Aufhebung des Schiedsspruchs die Sache an das Schiedsgericht zurückverweisen.
(5) Die Aufhebung des Schiedsspruchs hat im Zweifel zur Folge, dass wegen des Streitgegenstandes die Schiedsvereinbarung wiederauflebt.

Abschnitt 8
Voraussetzungen der Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen
§ 1060 Inländische Schiedssprüche
(1) Die Zwangsvollstreckung findet statt, wenn der Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt ist.
(2) Der Antrag auf Vollstreckbarerklärung ist unter Aufhebung des Schiedsspruchs abzulehnen, wenn einer der in § 1059 Abs. 2 bezeichneten Aufhebungsgründe vorliegt. Aufhebungsgründe sind nicht zu berücksichtigen, soweit im Zeitpunkt der Zustellung des Antrags auf Vollstreckbarerklärung ein auf sie gestützter Aufhebungsantrag rechtskräftig abgewiesen ist. Aufhebungsgründe nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1 sind auch dann nicht zu berücksichtigen, wenn die in § 1059 Abs. 3 bestimmten Fristen abgelaufen sind, ohne dass der Antragsgegner einen Antrag auf Aufhebung des Schiedsspruchs gestellt hat.

§ 1061 Ausländische Schiedssprüche
(1) Die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche richtet sich nach dem Übereinkommen vom 10. Juni 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche (BGBl. 1961 II S. 121). Die Vorschriften in anderen Staatsverträgen über die Anerkennung und Vollstreckung von Schiedssprüchen bleiben unberührt.
(2) Ist die Vollstreckbarerklärung abzulehnen, stellt das Gericht fest, dass der Schiedsspruch im Inland nicht anzuerkennen ist.
(3) Wird der Schiedsspruch, nachdem er für vollstreckbar erklärt worden ist, im Ausland aufgehoben, so kann die Aufhebung der Vollstreckbarerklärung beantragt werden.

Abschnitt 9
Gerichtliches Verfahren
§ 1062 Zuständigkeit
(1) Das Oberlandesgericht, das in der Schiedsvereinbarung bezeichnet ist oder, wenn eine solche Bezeichnung fehlt, in dessen Bezirk der Ort des schiedsrichterlichen Verfahrens liegt, ist zuständig für Entscheidungen über Anträge betreffend

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

1.
die Bestellung eines Schiedsrichters (§§ 1034, 1035), die Ablehnung eines Schiedsrichters (§ 1037) oder die Beendigung des Schiedsrichteramtes (§ 1038);
2.
die Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens (§ 1032) oder die Entscheidung eines Schiedsgerichts, in der dieses seine Zuständigkeit in einem Zwischenentscheid bejaht hat (§ 1040);
3.
die Vollziehung, Aufhebung oder Änderung der Anordnung vorläufiger oder sichernder Maßnahmen des Schiedsgerichts (§ 1041);
4.
die Aufhebung (§ 1059) oder die Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs (§§ 1060 ff.) oder die Aufhebung der Vollstreckbarerklärung (§ 1061).
(2) Besteht in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 erste Alternative, Nr. 3 oder Nr. 4 kein deutscher Schiedsort, so ist für die Entscheidungen das Oberlandesgericht zuständig, in dessen Bezirk der Antragsgegner seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat oder sich Vermögen des Antragsgegners oder der mit der Schiedsklage in Anspruch genommene oder von der Maßnahme betroffene Gegenstand befindet, hilfsweise das Kammergericht.
(3) In den Fällen des § 1025 Abs. 3 ist für die Entscheidung das Oberlandesgericht zuständig, in dessen Bezirk der Kläger oder der Beklagte seinen Sitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(4) Für die Unterstützung bei der Beweisaufnahme und sonstige richterliche Handlungen (§ 1050) ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die richterliche Handlung vorzunehmen ist.
(5) Sind in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so kann die Zuständigkeit von der Landesregierung durch Rechtsverordnung einem Oberlandesgericht oder dem obersten Landesgericht übertragen werden; die Landesregierung kann die Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltung übertragen. Mehrere Länder können die Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts über die Ländergrenzen hinaus vereinbaren.

§ 1063 Allgemeine Vorschriften
(1) Das Gericht entscheidet durch Beschluss. Vor der Entscheidung ist der Gegner zu hören.
(2) Das Gericht hat die mündliche Verhandlung anzuordnen, wenn die Aufhebung des Schiedsspruchs beantragt wird oder wenn bei einem Antrag auf Anerkennung oder Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs Aufhebungsgründe nach § 1059 Abs. 2 in Betracht kommen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

(3) Der Vorsitzende des Zivilsenats kann ohne vorherige Anhörung des Gegners anordnen, dass der Antragsteller bis zur Entscheidung über den Antrag die Zwangsvollstreckung aus dem Schiedsspruch betreiben oder die vorläufige oder sichernde Maßnahme des Schiedsgerichts nach § 1041 vollziehen darf. Die Zwangsvollstreckung aus dem Schiedsspruch darf nicht über Maßnahmen zur Sicherung hinausgehen. Der Antragsgegner ist befugt, die Zwangsvollstreckung durch Leistung einer Sicherheit in Höhe des Betrages, wegen dessen der Antragsteller vollstrecken kann, abzuwenden.
(4) Solange eine mündliche Verhandlung nicht angeordnet ist, können zu Protokoll der Geschäftsstelle Anträge gestellt und Erklärungen abgegeben werden.

§ 1064 Besonderheiten bei der Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen
(1) Mit dem Antrag auf Vollstreckbarerklärung eines Schiedsspruchs ist der Schiedsspruch oder eine beglaubigte Abschrift des Schiedsspruchs vorzulegen. Die Beglaubigung kann auch von dem für das gerichtliche Verfahren bevollmächtigten Rechtsanwalt vorgenommen werden.
(2) Der Beschluss, durch den ein Schiedsspruch für vollstreckbar erklärt wird, ist für vorläufig vollstreckbar zu erklären.
(3) Auf ausländische Schiedssprüche sind die Absätze 1 und 2 anzuwenden, soweit Staatsverträge nicht ein anderes bestimmen.

§ 1065 Rechtsmittel
(1) Gegen die in § 1062 Abs. 1 Nr. 2 und 4 genannten Entscheidungen findet die Rechtsbeschwerde statt. Im Übrigen sind die Entscheidungen in den in § 1062 Abs. 1 bezeichneten Verfahren unanfechtbar.
(2) Die Rechtsbeschwerde kann auch darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung eines Staatsvertrages beruht. Die §§ 707, 717 sind entsprechend anzuwenden.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anhang 1:

MUSTERGUTACHTEN UND FALLBEISPIELE DES GRUNDLAGENSEMINARS

„Das folgende Gutachten ist ein echter Fall aus der Praxis. Die handschriftlichen Kommentare und kritischen Anmerkungen zeigen noch einmal die problematischen Stellen auf.“

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

[redacted]

(Stempel des Sachverständigen)

Gutachten

des von der Handwerkskammer [redacted] öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Metallbauer-Handwerk

[redacted]

Auftrag

Mit Schreiben vom [redacted] erhielt ich vom

Landgericht [redacted]

in Sachen [redacted] ./. [redacted]

Aktenzeichen [redacted]

den Auftrag zur Erstattung eines Gutachtens. Dieses Gutachten ist gemäß des Beweisschlusses vom [redacted] über folgende auf der nächsten Seite dargelegten Fragen zu erstellen.

Dieses Gutachten umfasst 15 Seiten, sowie 4 Anlagen.

Beweisbeschluss

Über folgende Fragen ist eine gutachterliche Feststellung zu treffen:

A. Sind folgende Mängel und Schäden an den Lichtbändern an der Produktionshalle 1 der Antragstellerin vorhanden?

Die Kettenaufhängevorrichtungen für die Lichtbänder sind nicht geeignet, diese dauerhaft an der Hallendecke zu befestigen.

B. Worin sind Ursachen der gegebenenfalls festgestellten Mängel und Schäden zu sehen?

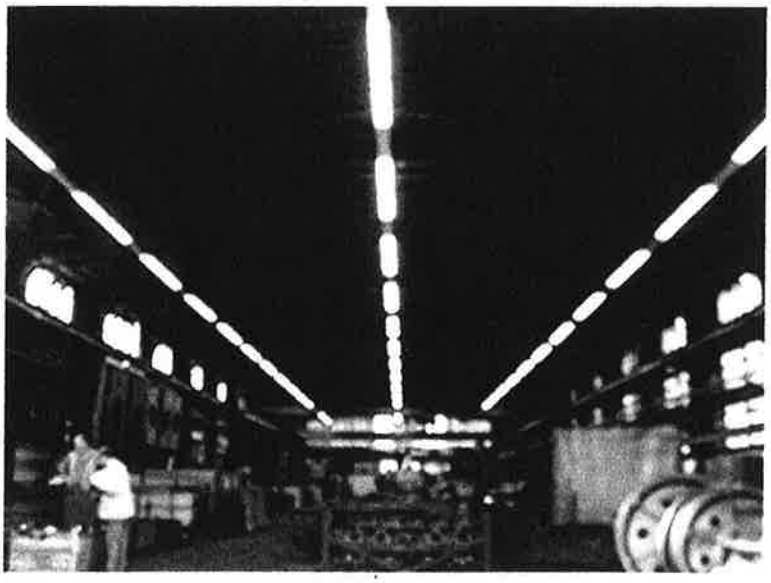
C. Wie sind die gegebenenfalls festgestellten Mängel handwerks-, sach- und DIN-gerecht zu beseitigen?

D. Welcher Kostenaufwand ist hierfür erforderlich?

Einleitung

Zum Jahreswechsel [redacted] wurden in der Produktionshalle der Firma [redacted] durch die Elektrofirma [redacted] [redacted] neue Beleuchtungssysteme installiert.

Die Beleuchtungssysteme bestehen aus drei Lichtbändern, welche mit Hilfe von Ketten und Stahlklemmen an den vorhandenen Deckenträgern befestigt wurden.



drei Leuchtbänder in der Produktionshalle

In der Folgezeit und am [redacted] lösten sich mehrere Aufhängungen am mittleren Leuchtband. Einige Leuchtkörper fielen hierbei zu Boden.

Ortstermin

Bei dem Ortstermin am [redacted] besichtigte ich die o. g. Leuchtbänder in der Produktionshalle der Fa. [redacted] GmbH, [redacted].

Um 13.00 Uhr waren folgende Personen anwesend:

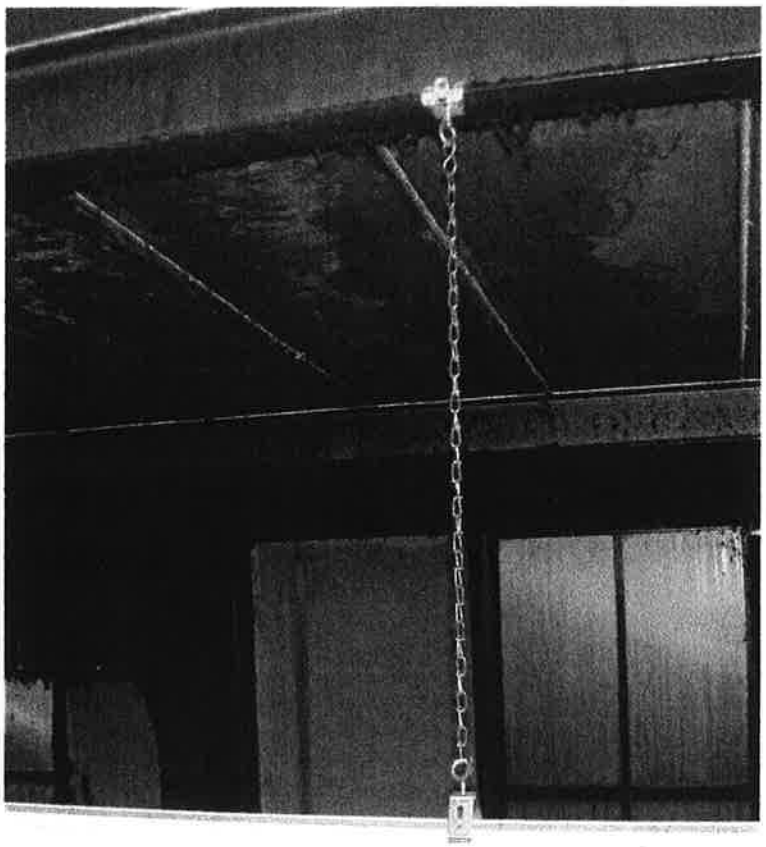
- Herr RA [redacted]
- Herr [redacted]
- Herr [redacted]
- Herr [redacted]
- Herr [redacted]

Nachdem ich alle Anwesenden begrüßt hatte, wurden die Lichtbänder mit Hilfe einer fahrbaren Hebebühne von mir in Augenschein genommen.

Der Ortstermin endete um 14.00 Uhr ohne besondere Vorkommnisse.

Ist-Zustand

Die Lichtbänder vom Fabrikat RegioLux sind an verzinken Eisenketten von den Deckenträgern abgehängt. Die Verbindung zwischen dem Deckenträger und der Eisenkette bildet eine verzinkte Stahlklemme mit drehbar gelagerter Öse vom Typ Erico-Caddy EM 24.



Abhängung der Lichtbänder

Die Stahlklemme EM 24 wird auf den unteren Trägerflansch mit Hilfe eines, bzw. mehrerer Hammerschläge montiert (siehe Anlage 1, Seite 2). Zwei Widerhaken sichern die Klemme vor dem Abrutschen von dem Trägerflansch.



aufgesteckte Klemme EM 24 auf dem unteren Trägerflansch



aufgesteckte Klemme EM 24 auf dem unteren Trägerflansch

Am mittleren Leuchtband sind nach Zeugenaussagen einige dieser Klemmen gebrochen, was den Absturz einiger Leuchten zu Folge hatte. Zwei gebrochene Exemplare wurden mir von Herrn [redacted] übergeben.

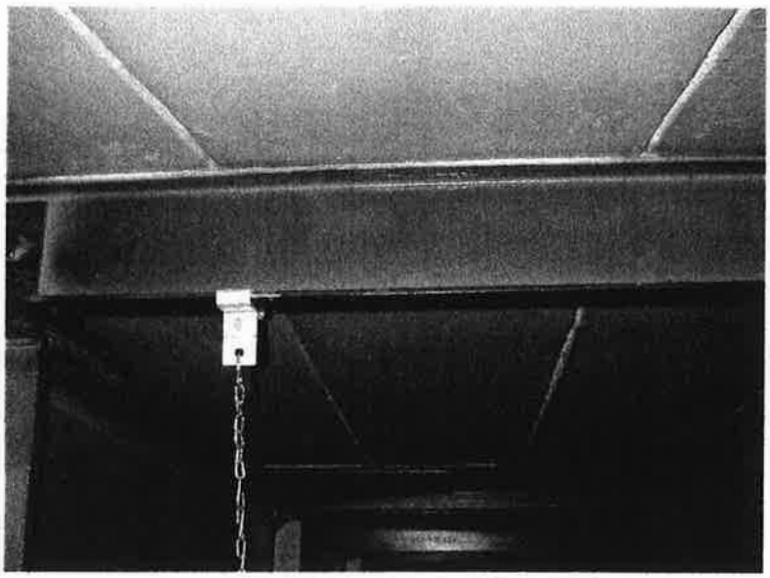


neue Klemme EM 24



beschädigte Klemme EM 24

Nach dem Lösen und Herunterfallen der Leuchtkörper aus dem mittleren Lichtband wurden die gesamten Halterungen des mittleren Lichtbandes ausgetauscht und durch so genannte Trägerkrallen ersetzt.

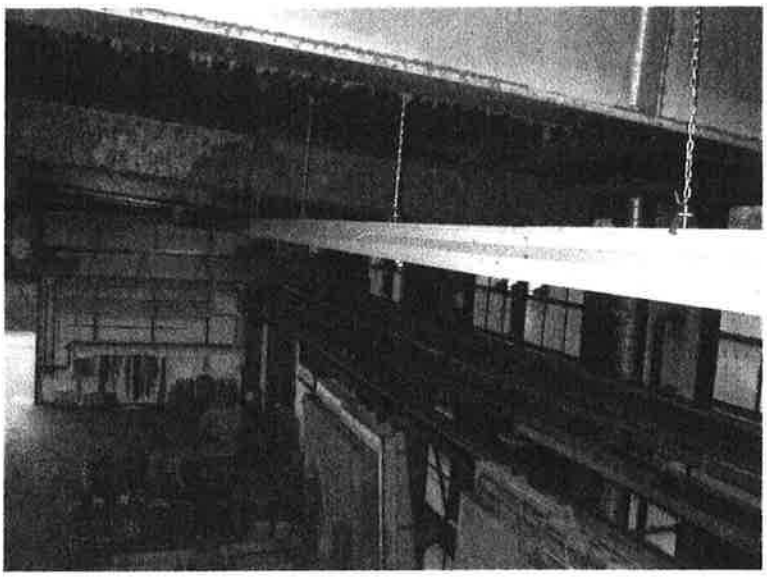


Klemmen wurden durch umfassende Krallen ersetzt (nur im mittleren Lichtband)

Am unteren Ende der Eisenkette ist eine spezielle Klemme eingehängt, die in das Tragprofil der Leuchtbänder einrastet.

An den Ketten und den unteren Klemmen sind keine Schäden aufgetreten.

Jedes der drei Lichtbänder ist ca. 75 m lang. Der Abstand der Aufhängungen beträgt ca. 2 m. Am Ende der Lichtbänder ist der Abstand der Aufhängungen noch geringer und beträgt ca. 1,6 m.



Abhängungen Lichtband

Die vorhandenen Deckenträger sind I 160 – Träger der Fa. Hoesch. Die Abmaße der Träger betragen 160 mm in der Höhe (h) und 74 mm in der Breite (b).

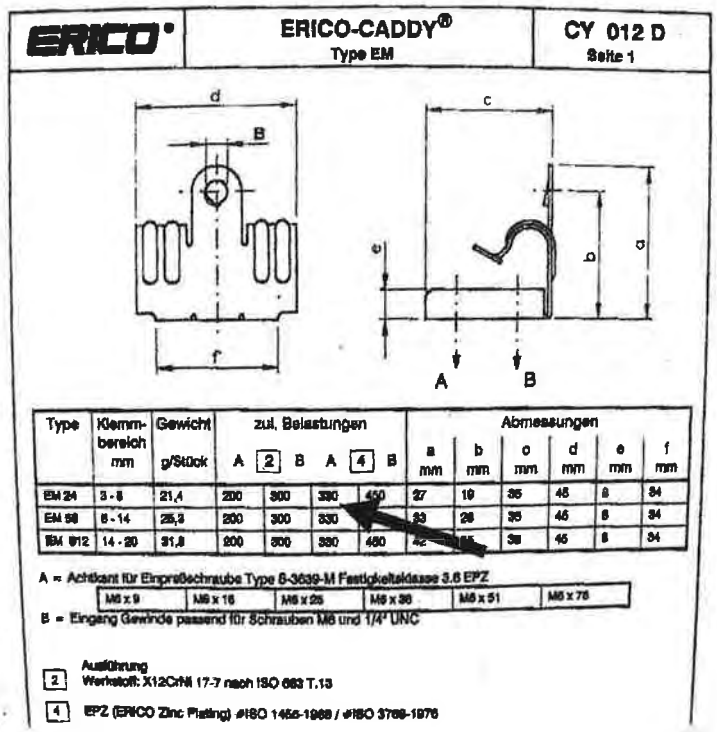


Schmale I-Träger mit geneigten inneren Flanschflächen

Die Messungen der Flanschdicken an verschiedenen Stellen des äußeren und mittleren Träger ergaben 10 bis 14 mm Dicke inkl. Farbanstrich (siehe Messprotokoll).

Soll-Zustand

A. Die zulässige Belastung der Klemme EM 34 von Erico-Caddy beträgt am Punkt A senkrecht nach unten 330 N, d. h. an dieser Stelle kann Gewicht von 33 kg hängen, ohne dass die Klemme Schaden nimmt.



ERICO®

ERICO-CADDY®
Type EM

CY 012 D
Seite 1

Type	Klemm-bereich mm	Gewicht g/Stück	zul. Belastungen A [2]	B	A [4]	B	Abmessungen a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm
EM 24	3 - 8	21,4	200	300	330	450	27	19	35	45	8	34
EM 58	8 - 14	25,3	200	300	330	450	33	28	35	45	8	34
EM 912	14 - 20	31,8	200	300	330	450	42	35	38	45	8	34

A = Achtkant für Einpreßschraube Type 8-3639-M Festigkeitsklasse 3.6 EPZ

M5 x 9	M5 x 16	M5 x 25	M5 x 30	M5 x 51	M5 x 76

B = Eingang Gewinde passend für Schrauben M5 und 1/4" UNC

[2] Ausführung
Werkstoff: X12CrNi 17-7 nach ISO 683 T.13

[4] EPZ (ERICO Zinc Plating) #ISO 1456-1988 / #ISO 3769-1976

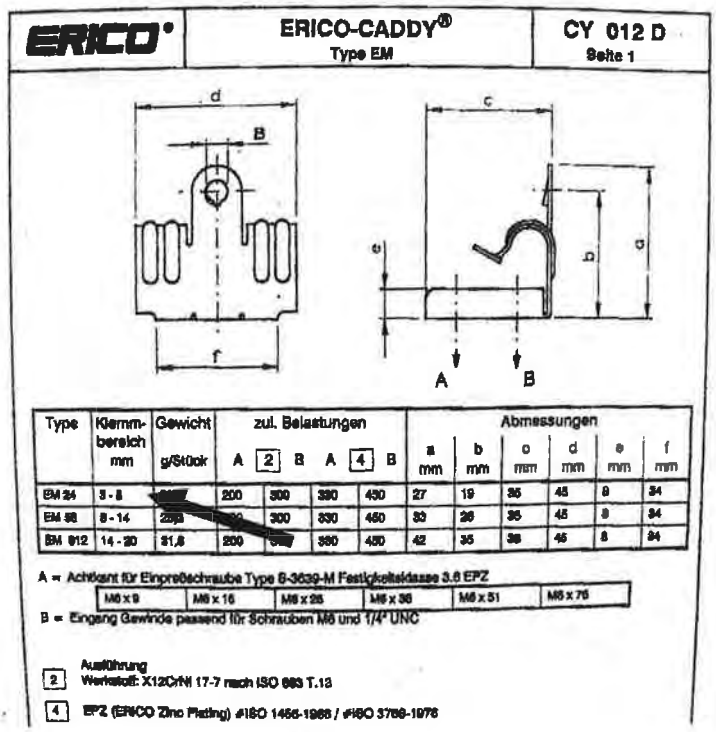
Datenblatt CY 012 D (Anlage 1)

Auf Grundlage des Lampentyps SDT der Firma Regiolux berechnet sich die Last aus Tragschiene, Leuchtenmodul 2 x 58W, elektronisches Vorschaltgerät, Reflektor, Endkappen, Kette, Klemmen, Kleinteile und Staubauflage auf ca. 6 kg pro Lampenkörper von 1,5 m Länge. D. h. man hätte eine Linienlast von 4 kg/m.

Geht man von einem Abstand der Abhängungen von 2 m aus, beträgt die Last pro Klemme 2 m x 4 kg/m = 8 kg.

Die vorhandene Last ist also deutlich geringer als die zugelassene Last von 33 kg.

Das Datenblatt der Firma Erico sagt aus, dass die Klemme EM 24 in einem Klemmbereich von 3 – 8 mm eingesetzt werden darf.



ERICO® | ERICO-CADDY® Type EM | CY 012 D Seite 1

Type	Klemm-bereich mm	Gewicht g/Stück	zul. Belastungen A 2 B	A 4 B		Abmessungen a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm
EM 24	3 - 8	[illegible]	200	300	330	450	27	19	35	45	8	34
EM 58	8 - 14	22,3	[illegible]	300	330	450	33	26	35	45	8	34
EM 912	14 - 20	21,8	200	[illegible]	330	450	42	35	35	45	8	34

A = Achtkant für Einpreßschraube Type S-3639-M Festigkeitsklasse 3.6 EPZ

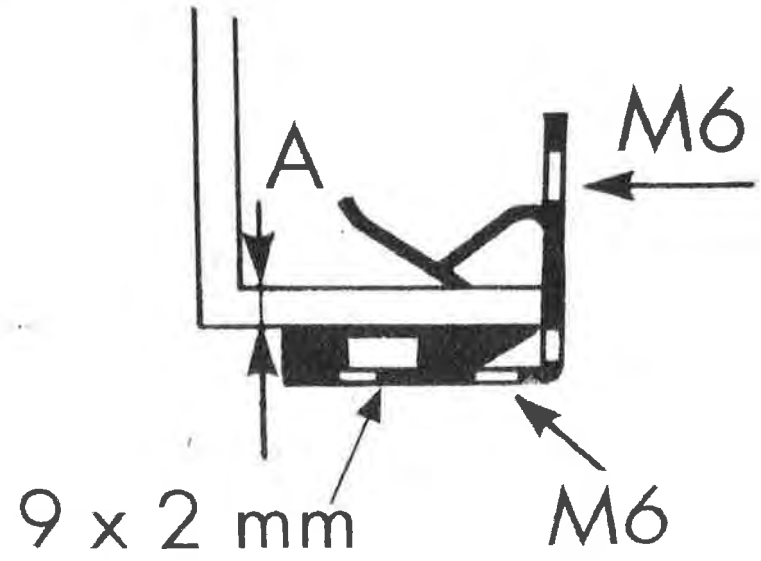
M6 x 9	M6 x 16	M6 x 25	M6 x 36	M6 x 51	M6 x 76

B = Eingang Gewinde passend für Schrauben M6 und 1/4" UNC

2 Ausführung Werkstoff: X12CrNi 17-7 nach ISO 683 T.13

4 EPZ (ERICO Zinc Plating) #ISO 1456-1988 / #ISO 3769-1976

Datenblatt CY 012 D (Anlage 1)



Klemmbereich A der Klemme (3 - 8 mm bei EM 24)

Der I-Träger 160 hat laut Tabellenbuch eine Flanschdicke von 9,5 mm am äußeren Ende des Flansches. Da der Flansch sich zur Trägermitte hin verdickt (Steigung von 14%), beträgt die Dicke im Klemmbereich ca. 11 bis 12 mm, d. h. die Klemme EM 24 ist nicht für diesen Träger geeignet. Die theoretischen Maße stimmen mit den Messdaten vor Ort überein.

Das Datenblatt besagt weiter, dass die Einhaltung des Klemmbereichs unbedingt zu beachten ist.

Wesentliche Überschreitungen (hier ca. 40% Überschreitung des Klemmbereichs) führen zum Dauerbruch.

B. Die Ursachen der Schäden beruhen auf einer Überschreitung des Klemmbereiches und damit ein Versagen des Bauteils (Bruch der Klemme EM 24).

C. Die Mängel sind durch Austausch der Klemmhalterungen zu beseitigen.

Für diesen Typ der I-Träger (abfallende Flansche) eignen sich besonders die beidseitig umfassenden Trägerkrallen, wie sie bereits am mittleren Lichtband montiert wurden.

D. Der Kostenaufwand für den Austausch der Klemmen an den beiden äußeren Lichtbänder beträgt:

2 Facharbeiter à 16 Stunden x 45,- €	1440,00 €
75 Stck. Krallen (z. B. Fa. OBO, Art.-Nr. 5327 08 3) à 6,05 €	453,75 €
2 Tage Hebebühne leihen	500,00 €
netto	2393,75 €

Zusammenfassung

1. Die verwendeten Klemmen EM 24 sind zugelassen für einen Klemmbereich von 3 bis 8 mm. Der tatsächliche Klemmbereich bei dem vorhandenen Träger I 160 beträgt ca. 11 bis 12 mm, d. h. die verwendeten Klemmen sind für diesen Einsatzbereich nicht zugelassen und führen laut Datenblatt zum Bruch.

2. Die Kosten für den Austausch der Klemmen bei den beiden restlichen Lichtbändern beträgt 2393,75 €.

3. Der Austausch der Klemmen sollte sofort durchgeführt werden, damit keine Personen durch herunterfallende Lampen zu Schaden kommen.

[redacted]

Anhang 2:

GERICHTSAKTE UND MUSTERGUTACHTEN DES AUFBAUSEMINARS (SV-SEMINAR II)

Anmerkung zu den Beispielsfällen und Mustergutachten:
Bei den vorliegenden Fällen handelt es sich um Originalfälle, die bereits einige Zeit zurückliegen. Die Sachverhalte verdeutlichen jedoch nach wie vor in sehr anschaulicher Weise die jeweilige Problematik, so dass wir auch weiterhin darauf zurückgreifen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Anhang 3:

a) Mustersachverständigenordnung
des Zentralverbandes des Deutschen
Handwerks, 2013

b) Richtlinien
zur Mustersachverständigenordnung
des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, 2013

c) Auszüge aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
Auszüge aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung



Merkblätter zum Sachverständigenwesen

Mustersachverständigenordnung des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks

Berlin, November 2023

Ansprechpartner: Klaus Schmitz
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de

DAS HANDWERK
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.

Inhalt

I. Grundlage und Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung 3

§ 1 Bestellungsgrundlage 3

§ 2 Bestellungsvoraussetzungen 3

II. Vornahme der öffentlichen Bestellung und Vereidigung 4

§ 3 Verfahren 4

§ 4 Sachverständigenordnung und -richtlinien 5

§ 5 Öffentliche Bestellung 5

§ 6 Vereidigung 5

§ 7 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel 6

§ 8 Bekanntmachung 6

III. Pflichten der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen 6

§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung 6

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung 7

§ 11 Form der Gutachtenerstattung 7

§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften 7

§ 13 Führung der Bezeichnung „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ 8

§ 14 Aufzeichnungspflicht, Aufbewahrungspflicht 8

§ 15 Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung 9

§ 16 Schweigepflicht 9

§ 17 Fortbildung 10

§ 18 Bekanntmachung, Werbung 10

§ 19 Anzeigepflicht 11

§ 20 Auskunftspflicht 11

§ 20a Aufsichtsmaßnahmen 12

§ 21 Zusammenschlüsse 12

IV. Erlöschen der öffentlichen Bestellung 12

§ 22 Gründe für das Erlöschen 12

§ 23 Widerruf, Rücknahme 12

§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel 13

§ 25 Bekanntmachung des Erlöschens 13

V. Schlussbestimmung 13

§ 26 Veröffentlichung, Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften 13

Die Vollversammlung der Handwerkskammer [… Name …] hat am TT.MM.JJJJ gem. § 106 Abs. 1 Nr. 12 der Handwerksordnung (HwO) die nachstehenden Vorschriften beschlossen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird ausschließlich die männliche Form verwendet, mit der alle Geschlechter einbezogen sind.

I. Grundlage und Voraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung

§ 1 Bestellungsgrundlage

(1) Die Handwerkskammer bestellt und vereidigt auf Antrag gem. § 91 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 4 der Handwerksordnung in Verbindung mit §§ 36, 36a Gewerbeordnung Sachverständige für Sachgebiete des Handwerks nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen.

(2) Die öffentliche Bestellung dient ausschließlich dem Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen, die persönlich integer sind und fachlich richtige sowie unparteiische und glaubhafte Sachverständigenleistungen gewährleisten. Hierzu zählen insbesondere die Erstattung von Gutachten und die Erbringung von fachlichen Beratungsleistungen, Überwachung, Prüfung und Erteilung von Bescheinigungen.

§ 2 Bestellungsvoraussetzungen

(1) Für das Sachgebiet, für das eine öffentliche Bestellung beantragt wird, muss ein allgemeiner Bedarf an Sachverständigenleistungen bestehen. Die Sachgebiete und die Bestellungsvoraussetzungen für das einzelne Sachgebiet werden durch die Handwerkskammer bestimmt.

(2) Als Sachverständiger der Handwerkskammer […] kann nur öffentlich bestellt und vereidigt werden, wer

1. seine Niederlassung oder seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer hat;
2. in dem zu bestellenden Sachgebiet über eine ausreichende Lebens- und Berufserfahrung sowie die erforderliche fachliche Befähigung verfügt; in zulassungspflichtigen Handwerken der Anlage A zur Handwerksordnung entspricht die fachliche Befähigung den persönlichen Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle;
3. die persönliche Eignung insbesondere Zuverlässigkeit sowie die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit entsprechend den Anforderungen des beantragten Sachgebiets besitzt;
4. seine besondere Sachkunde (erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse und Fertigkeiten), die notwendige praktische Erfahrung, das erforderliche rechtliche Grundlagenwissen und die Fähigkeit, Gutachten zu erstatten, nachweist;
5. über die zur Ausübung der Tätigkeit als Sachverständiger erforderlichen Einrichtungen verfügt;

6. in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt;
7. die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Erstattung von Gutachten sowie für die Einhaltung der Verpflichtungen eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen bietet,
8. nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften jederzeit und uneingeschränkt für die Sachverständigentätigkeit zur Verfügung steht.

Der Nachweis dieser Voraussetzungen obliegt dem Antragsteller.

(3) Ein Sachverständiger, der in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis steht, kann nur öffentlich bestellt und vereidigt werden, wenn er die Voraussetzungen des Abs. 2 erfüllt und zusätzlich nachweist, dass

1. sein Anstellungsvertrag den Erfordernissen des Abs. 2, S. 1 Nr. 7 nicht entgegensteht und dass er seine Sachverständigentätigkeit höchstpersönlich ausüben kann;

2. er bei seiner Sachverständigentätigkeit im Einzelfall keinen fachlichen Weisungen unterliegt und seine Leistungen gemäß § 13 als von ihm selbst erstellt kennzeichnen kann;

3. ihn sein Arbeitgeber oder Dienstherr im erforderlichen Umfang für die Sachverständigentätigkeit freistellt

(4) Für Staatsangehörige der EU oder des EWR, die ihre besondere Sachkunde in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder des EWR erworben haben, gilt im Hinblick auf den Nachweis nach Abs. 2 Nr. 4 die Regelung des § 36a GewO entsprechend.

(5) Antragsteller aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die keine Niederlassung oder keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben, weisen der Handwerkskammer ihre Niederlassung bzw. ihren Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR nach. Im Übrigen müssen die Voraussetzungen des Abs. 2, S. 1 Nrn. 2 bis 8 vorliegen

II. Vornahme der öffentlichen Bestellung und Vereidigung

§ 3 Verfahren

(1) Über die öffentliche Bestellung entscheidet die Handwerkskammer. Sie soll den zuständigen Fachverband und/oder die zuständige Innung vorher anhören.

(2) Die Handwerkskammer ist berechtigt, vom Antragsteller auf seine Kosten die Teilnahme an Schulungsveranstaltungen zu verlangen und ihn zu verpflichten, sich auf seine Kosten zum Nachweis seiner besonderen Sachkunde einer Überprüfung durch ein Fachgremium zu stellen. Die Bestimmungen des § 36a GewO bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Handwerkskammer kann ferner Stellungnahmen fachkundiger Dritter einholen und sonstige Erkenntnisquellen nutzen.

§ 4 Sachverständigenordnung und -richtlinien

Die Handwerkskammer überlässt dem Sachverständigen vor der Vereidigung die Sachverständigenordnung und -richtlinien. Der Sachverständige ist verpflichtet, sich mit deren Inhalt vertraut zu machen.

§ 5 Öffentliche Bestellung

(1) Die Bestellung ist eine öffentliche Bestellung im Sinne von § 73 Abs. 2 Strafprozessordnung (StPO) und § 404 Abs. 3 Zivilprozessordnung (ZPO). Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen ist nicht auf den Bezirk der Handwerkskammer […Name …] beschränkt.

(2) Die Bestellung erfolgt für längstens 5 Jahre. Sie kann mit Auflagen verbunden werden; diese können auch nachträglich erteilt werden.

(3) Nach Ablauf der Bestellzeit wird eine erneute Bestellung (Wiederbestellung) vorgenommen, wenn die in §§ 2 und 17 genannten Voraussetzungen gegeben sind. Soweit erforderlich, kann die Handwerkskammer eine erneute fachliche Überprüfung anordnen.

§ 6 Vereidigung

(1) Der Sachverständige wird in der Weise vereidigt, dass der Präsident, sein Stellvertreter oder ein Mitglied der Geschäftsführung der Handwerkskammer an ihn die Worte richtet:

> *„Sie schwören, dass Sie die Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen, ihre Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen erstatten und die Sachverständigenordnung der Handwerkskammer beachten werden“*

und der Sachverständige hierauf die Worte spricht:

> *„Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe“.*

Der Eid kann auch ohne religiöse Beteuerung geleistet werden. Der Sachverständige soll bei der Eidesleistung die rechte Hand erheben.

(2) Gibt der Sachverständige an, dass er aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen Eid leisten wolle, so hat er eine Bekräftigung abzugeben. Diese Bekräftigung steht dem Eid gleich; hierauf ist der Verpflichtete hinzuweisen. Die Bekräftigung wird in der Weise abgegeben, dass der Präsident, sein Stellvertreter oder ein Mitglied der Geschäftsführung der Handwerkskammer die Worte vorspricht:

> *„Sie bekräftigen im Bewusstsein Ihrer Verantwortung, dass Sie die Aufgaben eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch erfüllen, Ihre Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen erstatten und die Sachverständigenordnung der Handwerkskammer beachten werden“*

und der Sachverständige hierauf die Worte spricht:

„Ich bekräftige es“.

(3) Wird eine Bestellung erneuert oder das Sachgebiet einer Bestellung geändert, so genügt statt der Eidesleistung/Bekräftigung die Bezugnahme auf den früher geleisteten Eid/die früher geleistete Bekräftigung.

(4) Über die öffentliche Bestellung und Vereidigung ist eine Niederschrift zu fertigen, die auch von dem Sachverständigen zu unterschreiben ist.

(5) Die Vereidigung durch die Handwerkskammer ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne des § 410 Abs. 2 ZPO und des § 79 Abs. 3 StPO.

§ 7 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel

Der Sachverständige erhält nach der öffentlichen Bestellung und Vereidigung von der Handwerkskammer die Bestellungsurkunde, einen Ausweis und den Rundstempel. Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel bleiben Eigentum der Handwerkskammer.

§ 8 Bekanntmachung

Die Handwerkskammer teilt die öffentliche Bestellung und Vereidigung des Sachverständigen in ihrem Bekanntmachungsorgan mit und führt ein Sachverständigenverzeichnis. Name, Adresse, Kommunikationsmittel, Sachgebietsbezeichnung sowie Angaben zu Schwerpunkten der Sachverständigentätigkeit können durch die Handwerkskammer oder einen von ihr beauftragten Dritten gespeichert und in Listen oder auf sonstigen Datenträgern veröffentlicht und auf Anfrage jedermann zur Verfügung gestellt werden.

III. Pflichten der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung

(1) Der Sachverständige hat seine Aufgaben unabhängig, weisungsfrei, persönlich, gewissenhaft und unparteiisch zu erfüllen und seine Gutachten in diesem Sinne nach bestem Wissen und Gewissen zu erstatten. Der Sachverständige hat vor Annahme von Aufträgen und während deren Ausführung auf Gründe hinzuweisen, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen.

(2) Dem Sachverständigen ist insbesondere untersagt:

1. Weisungen zu berücksichtigen, die das Ergebnis des Gutachtens und die hierfür maßgebenden Feststellungen verfälschen können;

2. Vereinbarungen zu treffen, die seine Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit beeinträchtigen können;
3. Gutachten in eigener Sache oder für Objekte oder Leistungen seines Dienstherrn oder Arbeitgebers zu erstatten;
4. sich oder Dritten für seine Sachverständigentätigkeit außer der gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Vergütung Vorteile versprechen oder gewähren zu lassen;
5. Objekte oder Leistungen, die er im Rahmen seiner Sachverständigentätigkeit begutachtet hat, gegen Entgelt anzubieten, selbst anzukaufen oder an diesen handwerklichen Dienstleistungen zu erbringen.

(3) Von Abs. 2 Nr. 5 darf in besonderen Ausnahmefällen mit Zustimmung der Handwerkskammer abgewichen werden.

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung

(1) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten gegenüber Gerichten und Verwaltungsbehörden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften verpflichtet.

(2) Der Sachverständige ist zur Erstattung von Gutachten auch gegenüber sonstigen Auftraggebern verpflichtet. Er kann jedoch die Erstattung des Gutachtens aus wichtigem Grund ablehnen; die Ablehnung ist dem Auftraggeber unverzüglich anzuzeigen und zu begründen.

§ 11 Form der Gutachtenerstattung

(1) Der Sachverständige hat angeforderte Gutachten schriftlich oder in elektronischer Form zu erstatten, es sei denn, dass der Auftraggeber hierauf verzichtet. Das Ergebnis eines mündlich erstatteten Gutachtens ist schriftlich oder in elektronischer Form sowie nachvollziehbar und fälschungssicher festzuhalten. Die Vorschriften über das elektronische Gerichtsverfahren bleiben hiervon unberührt.

(2) Der Sachverständige hat das von ihm angeforderte Gutachten höchstpersönlich zu erarbeiten und zu erstatten. Er darf Hilfskräfte nur zur Vorbereitung des Gutachtens und nur insoweit beschäftigen, als er ihre Mitarbeit ordnungsgemäß überwachen kann. Beschäftigt der Sachverständige Hilfskräfte, trägt er gleichwohl persönlich und uneingeschränkt die Verantwortung

§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften

(1) Erstatten Sachverständige ein Gutachten gemeinsam (Gemeinschaftsgutachten) oder erbringen sie eine andere Sachverständigenleistung gemeinsam, muss zweifelsfrei erkennbar sein, welcher Sachverständige für welche Teile, Feststellungen oder Schlussfolgerungen verantwortlich ist. Hierfür muss das Gutachten oder andere Äußerungen in schriftlicher oder elektronischer Form in den unterschiedlichen Teilen von den jeweils

verantwortlichen Sachverständigen unterschrieben oder gekennzeichnet werden. § 13 ist einzuhalten.

(2) Übernimmt ein Sachverständiger Teile eines fremden Gutachtens, Feststellungen von Hilfskräften oder Untersuchungsergebnisse von Dritten, muss er darauf hinweisen.

(3) Sachverständige, die in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen und Angehörige von Zusammenschlüssen (§ 21), die im Namen und für Rechnung ihres Arbeitgebers oder ihres Zusammenschlusses tätig werden, haben ihre jeweiligen gutachterlichen Ausführungen zu unterschreiben oder qualifiziert elektronisch zu signieren und §§ 11 bis 13 einzuhalten.

§ 13 Führung der Bezeichnung „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“

(1) Der Sachverständige hat bei seiner Tätigkeit auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt ist,

1. die Bezeichnung

   „von der Handwerkskammer […Name …] öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das […Angabe des Sachgebietes gem. Bestellungsurkunde …]“

   zu verwenden,

2. den ausgehändigten Rundstempel oder eine hiermit identische unveränderbare Bilddatei zu verwenden,

3. den Ausweis auf Verlangen vorzuzeigen.

(2) Gutachten oder andere Äußerungen in schriftlicher Form im Zusammenhang mit seiner Sachverständigentätigkeit darf der Sachverständige nur mit seiner Unterschrift und mit dem ausgehändigten Rundstempel versehen. Im Falle der elektronischen Übermittlung gilt § 130a ZPO.

(3) Bei Sachverständigenleistungen auf anderen Sachgebieten oder bei Leistungen im Rahmen seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit ist es dem Sachverständigen untersagt, die Bezeichnung, die Bestellungsurkunde, den Ausweis oder den Rundstempel oder eine Bilddatei hiervon zu verwenden oder verwenden zu lassen.

§ 14 Aufzeichnungspflicht, Aufbewahrungspflicht

(1) Der Sachverständige hat über jede von ihm angeforderte Leistung Aufzeichnungen zu machen. Aus diesen müssen ersichtlich sein

1. Name und Anschrift des Auftraggebers,

2. der Tag, an dem der Auftrag erteilt worden ist,

3. der Gegenstand des Auftrages,

4. der Tag, an dem die Leistung erbracht wurde,

5. bei Ablehnung eines Gutachtenauftrags die Gründe hierfür.

(2) Der Sachverständige ist verpflichtet,

1. die Aufzeichnungen (Abs. 1),

2. ein vollständiges Exemplar der schriftlichen Gutachten,

3. die sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf seine Tätigkeit als Sachverständiger beziehen, zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen zu machen oder die Unterlagen entstanden sind. Die Aufbewahrungspflicht wird vom Erlöschen der Bestellung nicht berührt.

(3) Werden Dokumente gemäß Abs. 2 gespeichert, muss der Sachverständige sicherstellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er muss sicherstellen, dass die Daten nicht nachträglich geändert werden können.

§ 15 Haftungsausschluss, Haftpflichtversicherung

(1) Der Sachverständige darf seine Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken.

(2) Der Sachverständige soll eine Haftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen und während der Zeit seiner Bestellung aufrechterhalten.

§ 16 Schweigepflicht

(1) Dem Sachverständigen ist untersagt, bei der Ausübung seiner Tätigkeit erlangte Kenntnisse Dritten unbefugt mitzuteilen oder zum Schaden anderer oder zu seinem oder zum Nutzen anderer unbefugt zu verwerten.

(2) Der Sachverständige hat seine Mitarbeiter zur Beachtung der Schweigepflicht zu verpflichten.

(3) Die Schweigepflicht des Sachverständigen erstreckt sich nicht auf die Anzeige- und Auskunftspflichten nach §§ 19 und 20.

(4) Die Schweigepflicht des Sachverständigen und seiner Mitarbeiter besteht über die Beendigung des Auftragsverhältnisses hinaus. Sie gilt auch für die Zeit nach dem Erlöschen der öffentlichen Bestellung.

§ 17 Fortbildung

(1) Der Sachverständige ist verpflichtet, sich nachweisbar auf dem Sachgebiet, für das er öffentlich bestellt und vereidigt ist sowie hinsichtlich des allgemeinen Sachverständigenwissens, im erforderlichen Umfang ständig fortzubilden. Der Schwerpunkt soll auf der fachspezifisch-technischen Fortbildung liegen.

(2) Für die nachgewiesene Fortbildung erhält der Sachverständige Punkte nach dem folgenden Schlüssel:

1. Dauer der Veranstaltung	Anzahl der zu erwerbenden Fortbildungspunkte
zweistündig	2 Punkte
halbtägig	4 Punkte
1 Tag	8 Punkte
für jeden weiteren Tag	9 Punkte

Darüber hinaus vergibt die Handwerkskammer für Veranstaltungen oder Tätigkeiten, die besonders qualifizierend sind, weitere Fortbildungspunkte.

(3) Für jedes Jahr der Bestellungszeit sollen 15 bis 25 Fortbildungspunkte erworben werden.

§ 18 Bekanntmachung, Werbung

(1) Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung und Vereidigung in angemessener Weise bekannt machen.

(2) Der Sachverständige darf für seine Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sachlich informativ werben. Die Werbung muss alle in § 13 Abs. 1 Nr. 1 genannten Angaben enthalten und der besonderen Stellung und Verantwortung eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen gerecht werden.

(3) Bekanntmachung und Werbung sind von der sonstigen gewerblichen und beruflichen Tätigkeit zu trennen. Dies gilt insbesondere für Arbeitgeber von angestellten Sachverständigen.

§ 19 Anzeigepflicht

Der Sachverständige hat der Handwerkskammer unverzüglich und unaufgefordert schriftlich anzuzeigen:

1. die Änderung seiner beruflichen Niederlassung, seines Wohnsitzes und seiner Kommunikationsmittel;

2. die Beendigung oder Änderung seiner oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis;

3. die voraussichtlich länger als 3 Monate dauernde Verhinderung an der Ausübung seiner Tätigkeit als Sachverständiger;

4. den Verlust der Bestellungsurkunde, des Ausweises oder des Rundstempels; die Androhung oder Verhängung eines Ordnungsgeldes sowie die Entziehung des Gutachtenauftrags durch das Gericht;

5. die Abgabe einer Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO und den Erlass eines Haftbefehls zur Erzwingung der Abgabe einer Vermögensauskunft gem. § 802 g ZPO;

6. die Stellung des Antrages auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen oder das Vermögen einer Gesellschaft, deren Gesellschafter bzw. Geschäftsführer oder Vorstand er ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens und die Abweisung der Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse;

7. die Einleitung eines Gewerbeuntersagungsverfahrens nach § 35 GewO;

8. den Erlass eines Haft- oder Unterbringungsbefehls, eines Strafbefehls, die Erhebung der öffentlichen Klage und den Ausgang des Verfahrens im Strafverfahren.

9. die Gründung von Zusammenschlüssen nach § 21 und den Eintritt in oder das Ausscheiden aus einem solchen Zusammenschluss.

§ 20 Auskunftspflicht

(1) Der Sachverständige hat auf Verlangen der Handwerkskammer die zur Überwachung seiner Tätigkeit erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte innerhalb der gesetzten Frist unentgeltlich zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden.

(2) Der Sachverständige hat auf Verlangen die aufbewahrungspflichtigen Unterlagen (§ 14) der Handwerkskammer in deren Räumen unentgeltlich vorzulegen und für eine angemessene Zeit zu überlassen.

(3) Der Sachverständige ist verpflichtet, auf Anforderung von jedem Gutachten eine Kopie der Handwerkskammer unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

§ 20a Aufsichtsmaßnahmen

Bei Pflichtverstößen des Sachverständigen kann die Handwerkskammer im erforderlichen Umfang Aufsichtsmaßnahmen insbesondere in der Form von Ermahnungen oder Abmahnungen ergreifen. § 23 bleibt hiervon unberührt.

§ 21 Zusammenschlüsse

(1) Der Sachverständige darf sich zur Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit mit anderen Personen in jeder Rechtsform zusammenschließen. Dabei hat er darauf zu achten, dass seine Glaubwürdigkeit, sein Ansehen in der Öffentlichkeit und die Einhaltung seiner Pflichten nach dieser Sachverständigenordnung gewährleistet sind.

(2) Ist aufgrund der Rechtsform oder aus anderen Gründen die persönliche Haftung des einzelnen Sachverständigen ausgeschlossen oder eingeschränkt, so hat der Sachverständige sicherzustellen, dass eine angemessene Haftpflichtversicherung für Ansprüche gegen die Beteiligten des Zusammenschlusses oder den Zusammenschluss als solchen abgeschlossen und aufrechterhalten wird.

IV. Erlöschen der öffentlichen Bestellung

§ 22 Gründe für das Erlöschen

(1) Die öffentliche Bestellung erlischt, wenn

1. der Sachverständige gegenüber der Handwerkskammer erklärt, dass er nicht mehr als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger tätig werden will,
2. die Zeit, für die der Sachverständige öffentlich bestellt worden ist, abläuft,
3. die Handwerkskammer die öffentliche Bestellung widerruft oder zurücknimmt (§ 23).

(2) Die öffentliche Bestellung erlischt ferner, wenn der Sachverständige im Bezirk der Handwerkskammer [……..] weder einen Hauptwohnsitz noch eine Niederlassung mehr unterhält oder in den Fällen des § 2 Abs. 5 seinen Sitz außerhalb der EU/EWR verlegt, sofern nicht zuvor eine Bestellung bei einer anderen Handwerkskammer erfolgt. Trifft den Sachverständigen für eine Verzögerung der Bestellung durch eine andere Handwerkskammer kein Verschulden, gilt in den Fällen des Satzes 1 eine Übergangsfrist von sechs Monaten.

§ 23 Widerruf, Rücknahme

Die Handwerkskammer kann insbesondere bei Wegfall von Bestellungsvoraussetzungen oder Pflichtverstößen die öffentliche Bestellung widerrufen oder zurücknehmen. Der Bescheid ist schriftlich zu erteilen.

§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel

(1) Der Sachverständige hat nach Erlöschen der öffentlichen Bestellung der Handwerkskammer Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel unverzüglich, unaufgefordert und nachweislich zurückzugeben.

(2) Soweit der Sachverständige einen Kommunikationsweg im Sinne des § 130a ZPO nutzt, dessen Berechtigung er über die Bestellkörperschaft zu beantragen hat, ist diese berechtigt, im Fall des Erlöschens der öffentlichen Bestellung den Zugang zu sperren.

§ 25 Bekanntmachung des Erlöschens

Die Handwerkskammer veröffentlicht das Erlöschen der Bestellung in ihrem Bekanntmachungsorgan.

V. Schlussbestimmung

§ 26 Veröffentlichung, Inkrafttreten, Aufhebung von Vorschriften

(1) Die Sachverständigenordnung tritt am ersten des auf ihre Veröffentlichung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer [… Name …] folgenden Monats in Kraft.

(2) Die von der Vollversammlung der Handwerkskammer am TT.MM.JJJJ beschlossenen und durch Erlass des Ministeriums für Wirtschaft ..... des Landes ..... vom TT.MM.JJJJ genehmigten Vorschriften für das Sachverständigenwesen der Handwerkskammer werden mit Inkrafttreten dieser Vorschriften aufgehoben.

Ansprechpartner: Klaus Schmitz
Abteilung: Organisation und Recht
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de · www.zdh.de

Herausgeber:
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.
Haus des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21 · 10117 Berlin
Postfach 110472 · 10834 Berlin

Lobbyregister: R002265
EU Transparency Register: 5189667783-94

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) vertritt die Interessen von rund 1 Million Handwerksbetrieben in Deutschland mit mehr als 5,6 Millionen Beschäftigten. Als Spitzenorganisation der Wirtschaft mit Sitz in Berlin bündelt der ZDH die Arbeit von Handwerkskammern, Fachverbänden des Handwerks auf Bundesebene sowie bedeutenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen des Handwerks in Deutschland. Mehr unter www.zdh.de



Merkblätter zum Sachverständigenwesen

Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung des Zentralverbandes des deutschen Handwerks

Berlin, November 2023

Ansprechpartner/in: Klaus Schmitz
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de

DAS HANDWERK
DIE WIRTSCHAFTSMACHT. VON NEBENAN.

Inhaltsübersicht

§ 1 Bestellungsgrundlage 4
§ 2 Bestellungsvoraussetzungen 5
§ 3 Verfahren 13
§ 4 Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien 18
§ 5 Öffentliche Bestellung 19
§ 6 Vereidigung 23
§ 7 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel 25
§ 8 Bekanntmachung 29
§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung 30
§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung 38
§ 11 Form der Gutachtenerstattung 40
§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften 45
§ 13 Führung der Bezeichnung "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" 47
§ 14 Aufzeichnungspflicht 49
§ 15 Haftungsausschluss/Haftpflichtversicherung 51
§ 16 Schweigepflicht 54
§ 17 Fortbildung 56
§ 18 Bekanntmachung, Werbung 59
§ 19 Anzeigepflicht 61
§ 20 Auskunftspflicht 62
§ 21 Zusammenschlüsse mit Sachverständigen 63
§ 22 Gründe für das Erlöschen 65
§ 23 Widerruf, Rücknahme 66
§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel 69
§ 25 Bekanntmachung des Erlöschens 70

Richtlinien zur Sachverständigenordnung (SVO)
der Handwerkskammer [... Name …]
vom TT.MM.JJJJ

Diese Richtlinien erläutern ohne Anspruch auf Vollständigkeit die für die Sachverständigen geltenden Vorschriften. Sie beschreiben, wie die einzelnen Vorschriften der SVO auszulegen und anzuwenden sind. Sie konkretisieren insbesondere die Rechte und Pflichten des Sachverständigen, wie sie sich aus der Sachverständigenordnung ergeben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird in den nachstehenden Richtlinien zur Mustersachverständigenordnung ausschließlich die männliche Form verwendet, mit der alle Geschlechter einbezogen sind.

§ 1 Bestellungsgrundlage

1.1 Gesetzliche Grundlage

Rechtsgrundlage für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Sachverständigen ist § 91 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (HwO) in Verbindung mit §§ 36, 36a Gewerbeordnung (GewO).

§ 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO ist die spezielle handwerksrechtliche Ermächtigungsgrundlage für die Sachverständigenbestellung durch die Handwerkskammer, wohingegen in §§ 36 und 36a GewO die allgemeinen gewerberechtlichen Regelungen etwa zur persönlichen Eignung oder dem Erfordernis der besonderen Sachkunde zu finden sind. Durch den Wortlaut des § 91 Abs. 1 Nr. 8 HwO wird ebenfalls klargestellt, dass mit Blick auf Leistungen und Tätigkeiten des Handwerks und deren Wertfeststellung eine ausschließliche Zuständigkeit der Handwerkskammern für die öffentliche Bestellung von Sachständigen für den handwerklichen Bereich besteht (BT-Drucksache 19/27440, Seite 32).

Zur Regelung des Sachverständigenwesens hat die Vollversammlung der Handwerkskammer gemäß § 106 Abs. 1 Nr. 12 HwO die Sachverständigenordnung als Satzung beschlossen. Diese steht im Einklang mit dem europäischen Recht, womit die Verhältnismäßigkeit gewahrt wird, auf § 106 Abs. 3 und 4 HwO wird verwiesen.

Die Sachverständigenordnung ist für die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer als auch für die Bestellkörperschaft verbindliches Recht.

1.2 Antrag

Die öffentliche Bestellung kann nur auf Antrag erfolgen. Sie ist ausgeschlossen, wenn eine andere Bestellungskörperschaft auf demselben Sachgebiet bereits eine Bestellung vorgenommen hat.

1.3 Berechtigter Personenkreis

Es können nur natürliche Personen, nicht aber Personengesellschaften oder juristische Personen öffentlich bestellt werden.

1.4 Zweck der Bestellung

Die öffentliche Bestellung hat den Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen. Diese zeichnen sich unter anderem durch Kompetenz, Neutralität und Glaubwürdigkeit aus. Durch ihre Leistungen wie Gutachten, Beratung oder Erstellung von Bescheinigungen im handwerklichen Bereich gewährleisten sie fachgerechte Entschädigungen bzw. Vereinbarungen.

§ 2 Bestellungsvoraussetzungen

2.1 Rahmenbedingungen

2.1.1 Abstrakte Bedürfnisprüfung

Vor jeder Bestellung hat die Handwerkskammer zu prüfen, ob überhaupt ein allgemeines Bedürfnis nach Sachverständigen für ein bestimmtes Sachgebiet vorhanden ist. Diese abstrakte Bedürfnisprüfung kann beispielsweise durch Umfrage im Handwerkskammerbezirk oder auch landes- oder bundesweite Umfrage bei den Handwerkskammern erfolgen. Bei neuen Bestellungsgebieten, die bundesweit von Bedeutung sind, sollten der Deutsche Handwerkskammertag und die betroffenen Zentralfachverbände eingeschaltet werden. Bei der Bestellung für ein gesamtes Handwerk kann ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein abstraktes Bedürfnis besteht; anders hingegen bei Teilgebietsbestellungen oder bei handwerksähnlichen Gewerben nach der Anlage B2 zur HwO.

Die so genannte konkrete Bedürfnisprüfung, die darauf abstellt, ob ein Bedürfnis nach weiteren Sachverständigen auf einem bestimmten Sachgebiet besteht, ist unzulässig.

2.1.2 Gewerbe als Bestellungsgebiet

Die Handwerkskammer bestimmt das jeweilige Sachgebiet, auf das sich die Bestellung erstreckt. Die Sachgebiete entsprechen grundsätzlich den Gewerben der Anlagen A und B zur HwO.

Die Bestellung nur für abgegrenzte Teilgebiete ist grundsätzlich aber ebenfalls möglich. Dabei wird von folgenden Begriffsbestimmungen ausgegangen:

„Teilgebiet“

Teilgebiete sind bestimmte Tätigkeiten eines Handwerks, bei denen unter technischen oder wirtschaftlichen Gesichtspunkten ein besonderer Bedarf an entsprechenden Sachverständigendienstleistungen besteht. Bestellungen sollten nur bei kumulativem Vorliegen der folgenden drei Kriterien erfolgen:

1) *Es muss – wie bei der Sachverständigenbestellung insgesamt – ein allgemeiner Bedarf an Sachverständigen für das Teilgebiet bestehen. Indiz kann sein, dass sich eine größere Anzahl von Handwerksbetrieben auf dem Teilgebiet in einer spezialisierten Art und Weise wirtschaftlich betätigen. Eine weitgehende Ausdifferenzierung und Zersplitterung der Bestellungsgebiete sind zu vermeiden.*

2) *Das Teilgebiet muss eine sachliche und fachlich-technische Tiefe aufweisen, die von einem Sachverständigen, der für das gesamte jeweilige Handwerk bestellt ist, nicht*

erwartet werden kann. Davon ist bei zusammengelegten Handwerken sowie bei Handwerken mit abgrenzbaren Prüfungsgebieten auszugehen.

3) *Für die Überprüfung der besonderen Sachkunde gelten die gleichen Grundsätze wie bei den allgemeinen Bestellungsverfahren.*

Diese Definition berücksichtigt auch die Möglichkeit der Sachverständigenbestellung in Sachgebieten, die mehreren Handwerksberufen zuzuordnen sind. Es handelt sich dabei insbesondere um die Bereiche Brandschutz, Hygiene, Oldtimer, Restaurierung, Solarthermie, Photovoltaik, Schallschutz, Schimmelpilzerkennung, -bewertung, -sanierung, Sicherheitstechnik und Wärmeschutz.

Systematisch bewegt sich das Verfahren aber weiter im Rahmen der Teilbestellungsgebiete und bedeutet insbesondere nicht das Verlassen bewährter Bestellungsgrundsätze im Handwerk. Dieses Verfahren soll insbesondere sicherstellen, dass die Sachverständigen des Handwerks durch das rechtsuchende Publikum sowie Gerichte und Behörden besser gefunden werden können. Nicht zuletzt durch die entsprechende Spiegelung in der bundesweiten Sachverständigendatenbank des Handwerks soll die Wettbewerbssituation der handwerklichen Sachverständigen verbessert werden.

„Schwerpunkt“

Eine Schwerpunktbildung liegt vor, wenn der Sachverständige für das gesamte Handwerk oder ein Teilgebiet bestellt ist, jedoch auf einem bestimmten Gebiet besonders vertiefte Qualifikationen oder Spezialkenntnisse nachgewiesen hat. Eine solche Schwerpunktbildung kann unter den folgenden Voraussetzungen durch die Handwerkskammer anerkannt werden:

1) *Der gewählte Schwerpunkt umfasst mindestens eine in der jeweiligen Meisterprüfungsverordnung aufgeführte Teiltätigkeit. Eine Zersplitterung ist auch hier zu vermeiden. Grundsätzlich können ganze Teilbestellungsgebiete auch als Schwerpunkt gewählt werden.*

2) *Es können nicht mehr als drei Schwerpunkte zugelassen werden.*

3) *Über die erforderliche Fachkunde in den Schwerpunkten hat der Sachverständige in geeigneter Weise (etwa durch Referenzen, Zeugnisse etc.) Nachweis zu führen. Gibt der Sachverständige bereits vor der Bestellung an, in einem bestimmten Schwerpunkt tätig sein zu wollen, ist dies bei der Überprüfung der besonderen Sachkunde zu berücksichtigen.*

Zur Vermeidung von Irritationen bei den betroffenen Verkehrskreisen sollte auf die Verwendung der Begriffe „Spezialgebiet“ oder „Spezialisierung“ zugunsten des Begriffs „Schwerpunkt“ verzichtet werden.

Bestellungstenor

1. Teilgebiete

Der Tenor ist so abzufassen, dass sich eindeutig die Bestellung für ein Teilgebiet ergibt. Dies kann dadurch geschehen, wahlweise das Teilgebiet dem Gewerk vorangestellt wird (Beispiel 1) oder dem Gewerk folgt mit der Nennung des Begriffs „Teilgebiet“ (Beispiel 2).

Beispiel 1

"Von der Handwerkskammer XY öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Brandschutz im Elektrotechnikerhandwerk."

Beispiel 2

"Von der Handwerkskammer XY öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Metallbauer-Handwerk, Teilgebiet Konstruktionstechnik."

Dieses System ist gleichlaufend mit der Sachverständigensuche in der bundeseinheitlichen Datenbank und erleichtert den Suchenden, besonders spezialisierte Sachverständige zu finden.

2. Schwerpunkt

***Bei einer Schwerpunktbildung enthält der Bestellungstenor keinen Hinweis auf einen Schwerpunkt**. Zusatzangaben über den Schwerpunkt darf der Sachverständige nur unter den oben genannten Voraussetzungen machen.*

2.2 Persönliche Voraussetzungen

Der Bewerber um das Amt des Sachverständigen muss eine Reihe von persönlichen Voraussetzungen erfüllen, um öffentlich bestellt und vereidigt zu werden.

2.2.1 Niederlassung, Wohnsitz

Um die verwaltungsrechtliche Zuständigkeit der Handwerkskammern für die Sachverständigenbestellung zu begründen, bedarf es eines rechtlichen Anknüpfungspunkts (§ 3 VwVfG). Dies können die Niederlassung oder der Wohnsitz sein. Örtlich zuständig ist die Handwerkskammer, in deren Bezirk der Bewerber seine Niederlassung hat. Ausreichend ist auch, dass der Sachverständige seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer hat. Welcher Anknüpfungspunkt maßgeblich sein soll, steht im Ermessen des Sachverständigenbewerbers.

Durch die räumliche Nähe zur Handwerkskammer wird die Aufsichtsmöglichkeit gewährleistet.

2.2.2 Lebens- und Berufserfahrung / Fachliche Befähigung

Das Leitbild der MSVO geht von einem Sachverständigen aus, der Handwerker oder im handwerksähnlichen Gewerbe tätig ist oder war. Er soll damit die in seiner beruflichen Praxis erworbenen Erfahrungen anderen zur Verfügung stellen, die auf eine fachliche Beurteilung von Waren und Leistungen von Handwerkern und deren Wert angewiesen sind. Wer in diesem Sinne Handwerker ist, regelt § 2 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 der MSVO. Zum Sachverständigen kann nur öffentlich bestellt und vereidigt wer-den, wer über die fachliche Befähigung zur Ausübung des Handwerks oder des Teil-gebietes verfügt, in dem die Bestellung erfolgen soll. In den zulassungspflichtigen Handwerken der Anlage A zur HwO orientiert sich die Einschätzung der fachlichen Befähigung an den persönlichen Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle – in der Regel der Meisterprüfung. In den zulassungsfreien Handwerken verhält es sich ebenso (s. im Einzelnen 2.2.4). Auch bei den weiteren Sachgebieten im handwerksähnlichen Gewerbe sind spezifische fachliche Befähigungen erforderlich, die bezogen auf den Einzelfall nachzuweisen sind.

Der Sachverständige kann seine Tätigkeit nur erfolgreich ausüben, wenn er kraft seiner Persönlichkeit von den betroffenen Kreisen akzeptiert wird. Erfahrungsgemäß ist dies erst dann der Fall, wenn er über ein gewisses Maß an Lebens- und Berufserfahrung verfügt. Unerlässlich ist es daher, dass der Bewerber aus seinem bisherigen Werdegang und insbesondere aus der Summe seiner praktischen Tätigkeiten in seinem Handwerk einen Erfahrungsschatz gewonnen hat, der ihn in die Lage versetzt, die vielfältigen fachlichen Fragestellungen, die die Gutachtertätigkeit prägen, zu erfüllen. In der Verwaltungshandhabung hat sich die Faustformel von fünf Jahren Praxiserfahrung bewährt, die ein Bewerber mitbringen sollte. Die Praxiserfahrung muss sich dabei auf die Ausübung des jeweiligen Handwerks beziehen, für das der Bewerber bestellt werden will.

Sachverständiger kann daher werden, wer entweder aktuell in die Handwerksrolle bzw. das Verzeichnis der handwerksähnlichen Gewerbe eingetragen ist oder sich jederzeit dort eintragen lassen kann. In Berufen der Anlage A zur Handwerksordnung (zulassungspflichtige Handwerke) berechtigt zur Eintragung die Meisterqualifikation oder ein vergleichbarer Bildungsabschluss.

2.2.3 Persönliche Eignung

Persönliche Eignung liegt nur dann vor, wenn der Sachverständige die Gewähr für Unabhängigkeit, Unparteilichkeit, Glaubwürdigkeit und für die Einhaltung der Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen bei der Gutachtenerstattung oder Er-bringung der sonstigen Sachverständigenleistungen bietet. Begründete Zweifel am Vorliegen dieser Eigenschaften rechtfertigen bereits die Ablehnung des Antrages auf öffentliche Bestellung.

Der Sachverständige muss zuverlässig sein. Entsprechende Auskünfte (z.B. polizeiliches Führungszeugnis, Auszug aus dem Gewerbezentralregister, Unbedenklichkeitsbescheinigung der Sozialkassen und die Auskunft in Steuersachen durch das Finanzamt etc.) sind vom Bewerber beizubringen bzw. werden in Einzelfällen von der Handwerkskammer eingeholt. Die persönliche Eignung fehlt z.B. bei einschlägigen Vorstrafen, insbesondere wegen Vermögens- oder Wirtschaftsstrafteten bzw. entsprechender Ordnungswidrigkeiten.

Der Sachverständige muss in der Lage sein, den im Zusammenhang mit seiner Sachverständigentätigkeit auftretenden physischen und psychischen Belastungen standzuhalten. Neben der fachlichen Eignung muss der Sachverständige die Gewähr dafür bieten, dass er auch den körperlichen und geistigen Anforderungen seines jeweiligen Sachgebietes gerecht wird. Bei Zweifeln obliegt es dem Sachverständigen, das Vorliegen der verlässlichen Leistungsfähigkeit nachzuweisen.

2.2.4 Besondere Sachkunde

Die besondere Sachkunde setzt voraus, dass der Bewerber in dem Beruf, in dem er seine Sachverständigentätigkeit ausüben will, erheblich über dem Durchschnitt liegende Fachkenntnisse nachweisen kann. Er muss insbesondere in der Lage sein, die Arbeiten anderer sachverständig zu begutachten und das Ergebnis seiner Begutachtung für den Auftraggeber verständlich und nachvollziehbar schriftlich und ggf. mündlich zu erläutern.

Der Nachweis der besonderen Sachkunde ist durch den Sachverständigen zu führen. Er ist nicht schon dadurch erbracht, dass er seinen Beruf in fachlicher Hinsicht bisher ordnungsgemäß ausgeübt hat. Schriftliche Unterlagen allein reichen zum Nachweis der besonderen Sachkunde in aller Regel nicht aus.

Bei der öffentlichen Bestellung von Sachverständigen mit Qualifikationen aus einem anderen Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind die im Herkunftsland erworbenen beruflichen Erfahrungen und Qualifikationen gemäß § 36a GewO zu berücksichtigen.

Der Sachverständige muss weiterhin in der Lage sein, auch schwierige fachliche Zusammenhänge mündlich oder schriftlich so darzustellen, dass seine gutachterlichen Äußerungen für den jeweiligen Auftraggeber, der in aller Regel Laie sein wird, verständlich und nachvollziehbar sowie für einen Fachmann in allen Einzelheiten nach-prüfbar sind. Dies setzt selbstverständlich auch voraus, dass der Sachverständige über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen muss. Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die das Gutachten tragenden Feststellungen, die Schlussfolgerungen und Bewertungskriterien so dargestellt sind, dass sie von einem Sachverständigen ohne Schwierigkeiten als richtig oder falsch erkannt werden können.

Neben dem fachlichen Wissen muss der Sachverständige auch über die rechtlichen Grundlagen informiert sein. Von der zuständigen Handwerkskammer kann daher die Teilnahme an bestimmten rechtskundlichen Schulungen vorgegeben werden.

2.2.5 Erforderliche Einrichtungen

Der Sachverständige muss über die zur Ausübung der Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger erforderlichen Einrichtungen verfügen können. Hierzu ist eine geeignete Grundausstattung nötig. Das bedeutet aber nicht, dass er alle technischen Einrichtungen selbst zu Eigentum erwerben muss; es reicht vielmehr aus, dass ihm die erforderlichen Einrichtungen in einer Weise zur Verfügung stehen, dass der Zu-griff, soweit erforderlich, jederzeit möglich ist und seine Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gefährdet werden.

Eine Prüfung, ob die für die Sachverständigentätigkeit erforderlichen Einrichtungen gegeben sind, kann durch einen Mitarbeiter der Handwerkskammer erfolgen.

2.2.6 Geordnete wirtschaftliche Verhältnisse

Der Sachverständige muss in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Das bedeutet insbesondere, dass der Sachverständige weder für sich oder Dritte eine Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO abgegeben haben, weder persönlich noch für einen Dritten im Schuldnerverzeichnis (§ 882b ZPO) eingetragen sein, und kein An-trag auf Abgabe eines Vermögensverzeichnisses vorliegen darf. Zweifel daran, ob der Sachverständige in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, sind insbesondere dann angebracht, wenn er von einem Insolvenzverfahren betroffen war oder ist.

Eine Bestellung kann in solchen Fällen nur dann ausnahmsweise in Betracht kommen, wenn ausgeschlossen ist, dass das Ansehen des Sachverständigen in der Öffentlichkeit Schaden gelitten hat und er weiterhin die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit bei der Sachverständigentätigkeit bietet.

2.2.7 Persönliche und berufliche Unabhängigkeit

Der Sachverständige muss bei der Gutachtenerstattung oder der Erbringung sonstiger Sachverständigenleistungen persönlich und beruflich unabhängig sein. Er muss seine Gutachten in eigener Verantwortung erstellen können und darf nicht der Ge-fahr einseitiger Beeinflussung oder fachlicher Weisungen bei der Erstellung seiner Gutachten beziehungsweise der Erbringung seiner Sachverständigenleistungen aus-gesetzt sein (vgl. § 9 Abs. 2 SVO).

2.2.8 Jederzeitige Verfügbarkeit

Der Sachverständige muss nach einer öffentlichen Bestellung den Gerichten und dem rechtsuchenden Publikum auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Da eine Pflicht zur Übernahme von Sachverständigentätigkeiten besteht (s. etwa § 407 Abs. 1 ZPO), muss gewährleistet sein, dass der Sachverständige jederzeit und unverzüglich auf Anfrage tätig werden kann.

2.3 Arbeits- und Dienstverhältnis

Sachverständige, die in einem Arbeits-, Dienst- oder Beamtenverhältnis stehen, unterliegen diesbezüglich dem Weisungsrecht ihres Arbeitgebers. Um die Unparteilichkeit zu gewährleisten, sind im Kontext der Sachverständigenbestellung zum Teil gesonderte Voraussetzungen erforderlich, so dass

- der Arbeits- bzw. Anstellungsvertrag so ausgestaltet ist, dass die Gewähr für Unparteilichkeit und Unabhängigkeit gegeben und die Einhaltung der sonstigen Pflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen gewährleistet ist
- die Sachverständigentätigkeit jederzeit persönlich ausgeübt werden kann
- der Sachverständige bei seiner Tätigkeit weder allgemein noch im Einzelfall fachlichen Weisungen unterliegt
- er seine Gutachten selbst unterschreiben und mit dem ihm verliehenen Rundstempel versehen kann und
- der Arbeitgeber/Dienstherr ihn in dem erforderlichen Umfang auch während der arbeitsvertraglich geregelten Dienstzeit freistellt.

Der Nachweis ist durch eine entsprechende schriftliche Erklärung des Arbeitgebers oder Dienstherrn zu erbringen. In Zweifelsfällen kann die Handwerkskammer die Vorlage des Arbeits- oder Dienstvertrages oder dessen einschlägiger Teile verlangen.

Die Freistellungserklärung kann z. B. folgenden Wortlaut haben:

> *„Herr/Frau ..... ist befugt, als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) auf dem Sachgebiet ..... tätig zu werden und wird hierfür in dem erforderlichen Umfang freigestellt. Ich/Wir bestätige(n) als Arbeitgeber/Dienstherr, dass Herr/Frau ... die Tätigkeit als öffentlich bestellte(r) Sachverständige(r) unter Einhaltung der Pflichten aus der Sachverständigenordnung der Handwerkskammer, also insbesondere unabhängig, frei von fachlichen Weisungen und persönlich ausüben kann. Er/Sie kann schriftliche Leistungen selbst unterschreiben und mit dem Sachverständigen-Rundstempel versehen. Der Widerruf dieser Freistellung ist gegenüber der Handwerkskammer zu erklären.“*

2.4 Bewerber aus EU oder EWR

Gemäß der Dienstleistungsrichtlinie (2006/123/EG) darf von Dienstleistungserbringern bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten nicht der Nachweis einer Niederlassung oder eines Wohnsitzes in Deutschland gefordert werden. Daher sollen Bewerber aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, die keine Niederlassung oder keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Grundgesetzes haben, der Handwerkskammer zumindest eine Niederlassung bzw. einen Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR nachweisen. Gleichzeitig wird aber klargestellt, dass Bewerber aus dem EU/EWR-Bereich im Übrigen die Voraussetzungen des § 2 Abs. 4 erfüllen müssen.

§ 3 Verfahren

3.1 Entscheidungsfindung

Über den Antrag auf öffentliche Bestellung eines Bewerbers um ein Sachverständigenamt entscheidet die örtlich zuständige Handwerkskammer, d. h. die Handwerkskammer, in deren Bezirk der Bewerber seine Niederlassung oder seinen Wohnsitz hat. Bei Bewerbern aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ist der Nachweis einer Niederlassung oder eines Hauptwohnsitzes innerhalb der EU/EWR ausreichend. Zuständig ist in diesen Fällen diejenige Handwerkskammer, bei der der Antrag auf öffentliche Bestellung und Vereidigung gestellt wird.

Die Handwerkskammern haben die persönliche Eignung und die besondere Sachkunde (weit überdurchschnittliche Fachkenntnisse) nach den Kriterien der §§ 2, 3 SVO festzustellen und sich eine ausreichende Tatsachengrundlage zu verschaffen, die eine fundierte Verwaltungsentscheidung trägt.

Bleiben nach sorgfältiger Prüfung der persönlichen Eignung und der besonderen Sachkunde Zweifel, ob die Bestellungsvoraussetzungen vorliegen, so gehen diese zu Lasten des Bewerbers.

3.2 Anhörung der Innung

Vor der Entscheidung wird die Handwerkskammer in der Regel die für das Handwerk, für das die Bestellung erfolgen soll, zuständige Innung anhören. Die Zustimmung des Bewerbers ist für die Anhörung nicht erforderlich, da sich die Handwerkskammer im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes einen umfassenden Überblick zur Person des Bewerbers verschaffen muss. Hierzu gehört auch die Einbindung der Fachverbandsschiene. Die Innungsmitgliedschaft darf für die Entscheidung über die öffentliche Bestellung keine Rolle spielen.

Die Innung wird wegen des örtlichen Bezuges um Stellungnahme gebeten, insbesondere zum Leumund und dem fachlichen Ruf des Bewerbers. Sollten danach Zweifel an persönlicher Eignung, Fachqualifikation, wirtschaftlicher Unabhängigkeit, ausreichender Einrichtung für die Sachverständigentätigkeit oder an anderen Bestellungsvoraussetzungen bestehen, klärt die Handwerkskammer den Sachverhalt.

Dem Fachverband obliegt insbesondere die Stellungnahme zur fachlichen Eignung des Bewerbers (siehe 3.4.).

3.3 Rechtliche Schulung

Der Bewerber hat den erfolgreichen Besuch von Seminaren, die der Vermittlung des für das Sachverständigenamt im Handwerk notwendigen rechtlichen Grundwissens dienen, nachzuweisen. Geeignete Seminare werden von den Handwerkskammern selbst oder in Zusammenarbeit insbesondere mit der Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld oder dem Institut für Sachverständigenwesen angeboten oder empfohlen. Andere Seminare können zumeist mangels Bezugs zum Handwerk keine Anerkennung finden.

3.4 Fachliche Überprüfung

Die Handwerkskammer kann vom Bewerber verlangen, dass er sich auf seine Kosten einer fachlichen Überprüfung bei einer von der Handwerkskammer zu bestimmenden Stelle unterzieht. Ist der Fachverband die überprüfende Stelle, so soll dieser hierzu Fachgremien bilden, die sich nach einem vom Verfahren her möglichst gleichen Ablauf intensiv mit den fachlichen Qualifikationen des Bewerbers auseinandersetzen und das Vorliegen weit überdurchschnittlicher fachlicher Kenntnisse des Bewerbers überprüfen.

Da die Handwerkskammer Gewissheit haben muss, ob der Bewerber über die besondere Sachkunde verfügt, kann sie authentische Nachweise des Bewerbers verlangen. Dies bedeutet, dass der Bewerber in aller Regel seine besondere Sachkunde, die insbesondere die Fähigkeit beinhaltet, auch schwierige fachliche Problemstellungen schriftlich und mündlich in verständlicher und nachvollziehbarer Weise darzustellen, vor einem einschlägigen Fachgremium unter Beweis zu stellen hat. Hierzu hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 23.10.1996 (GewArch 1997, 68) festgestellt, dass die Bestellungskörperschaft befugt ist, den Bewerber zur Feststellung seiner Sachkunde auf ein prüfungsähnliches Verfahren vor einem Fachausschuss zu verweisen und das Prüfungsergebnis ihrer Entscheidung als gutachterliche Stellungnahme zugrunde zu legen. Bei der fachlichen Überprüfung ist insbesondere auf die Feststellung der Praxiserfahrung des Bewerbers in dem jeweiligen Handwerk Augenmerk zu legen. Besteht für das in Frage kommende Sach-gebiet kein ständiges Fachgremium, soll der Bewerber seine besondere Sachkunde vor einem „ad-hoc-Fachgremium“ oder einer neutralen, sachkundigen Person nach-weisen. Das Verfahren der fachlichen Überprüfung ist vom Fachgremium bzw. der neutralen sachkundigen Person zu protokollieren und in einem Ergebnisbericht, dessen Form von der Handwerkskammer vorgegeben werden kann, zusammenzufassen. Das Verfahren wird zwischen Handwerkskammern und Fachverband abgestimmt und soll auch die Bewertung eines schriftlichen Probegutachtens umfassen.

Wird das Verfahren zur fachlichen Überprüfung des Bewerbers von einem Fachverband betreut, so hat dieser den Verlauf des Verfahrens zu protokollieren, den Ergebnisbericht zu prüfen und mit einer bewertenden Stellungnahme an die zuständige Handwerkskammer weiterzuleiten. Aus dieser Stellungnahme muss eindeutig hervorgehen, ob der Bewerber als fachlich geeignet angesehen wird. Auf Verlangen sind der Handwerkskammer sämtliche Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

Ist das Fachgremium oder die neutrale sachkundige Person direkt von einer Handwerkskammer eingesetzt, so hat diese Handwerkskammer den korrekten Ablauf der fachlichen Überprüfung sowie die Schlüssigkeit der Bewertung unmittelbar zu prüfen.

Bei Qualifikationsnachweisen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben wurden, gelten die Regelungen des § 36a GewO. Zeugnisse oder sonstigen Bescheinigungen sind vom Bewerber in beglaubigter Übersetzung vorzulegen.

Bei der Überprüfung der besonderen Sachkunde ist das folgende Verfahren einzuhalten:

1. Ablauf der Überprüfung

(1) Die Überprüfung der besonderen Sachkunde wird von der Fachorganisation, nach Aufforderung der zuständigen Handwerkskammer, durchgeführt. Die Handwerkskammer ist berechtigt, einen Vertreter zu entsenden, der als Beobachter am Verfahren einschließlich der Beratungen teilnimmt.

(2) Die Fachorganisation informiert den Bewerber in geeigneter Weise über Ablauf, Inhalt und Kosten des Überprüfungsverfahrens. Soweit für die Durchführung der Überprüfung Richtlinien bestehen, sind diese dem Bewerber vor Beginn des Verfahrens auszuhändigen.

(3) Die Überprüfung gliedert sich in der Regel in drei Teile:

a) ein schriftliches Probegutachten
b) die schriftliche Überprüfung
c) das Fachgespräch

(4) Fachregeln des Gewerks können von Bewerbern in jedem Verfahrensteil verwendet werden.

(5) Über die Durchführung und das Ergebnis der Überprüfung erstellt der Fachverband gegenüber der Handwerkskammer eine gutachterliche Stellungnahme.

2. Schriftliches Probegutachten

(1) Das schriftliche Probegutachten soll in der Regel als Hausarbeit erstellt werden. Die Aufgabenstellung erfolgt durch die Fachorganisation. Für die Erstellung des Gutachtens stehen dem Bewerber vier Wochen zur Verfügung. Der Bewerber hat schriftlich zu versichern, dass er das Gutachten ohne fremde Hilfe erstellt hat.

(2) In Einzelfällen kann bei gewerkspezifischen Besonderheiten das schriftliche Probegutachten, in Absprache mit der zuständigen Handwerkskammer, auch als Aufsichtsarbeit (ca. 8 Stunden) erstellt werden.

3. Schriftliche Überprüfung

(1) Die schriftliche Aufsichtsarbeit hat einen zeitlichen Umfang von mindestens drei Stunden.

(2) Dabei hat der Bewerber Fragen mit unterschiedlichem fachlichen Schwierigkeitsgrad und unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten zu bearbeiten. Ein angemessener Teil dieser Fragen soll an den Bewerber kurzgutachterliche Anforderungen stellen (begründete Sachdarstellung).

4. Fachgespräch

(1) Das Fachgespräch erfolgt vor einem Fachgremium, das aus mindestens drei Personen besteht, von denen zwei öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige, der Dritte hauptamtlicher Mitarbeiter des Fachverbandes oder ein sonstiger Fachexperte aus der Handwerksorganisation sein sollten.

(2) Im Fachgespräch soll der Bewerber zu seinem Probegutachten befragt werden und es je nach Bedarf erläutern. Daran schließen sich weitere Fragen zum fachlich-technischen Wissen an.
Durch das Fachgespräch sind insbesondere das vorhandene Fachwissen seines Bestellungsgebietes und die Fähigkeit des Bewerbers, seine Gedankengänge logisch aufzubauen und - auch für den Laien - verständlich zu formulieren festzustellen.

Daneben sind die Auffassungsgabe, die Argumentationsfähigkeit, das Diskussions-verhalten, sowie die sprachliche Gewandtheit zu berücksichtigen. Daneben sind die Auffassungsgabe, die Argumentationsfähigkeit, das Diskussionsverhalten, sowie die sprachliche Gewandtheit zu berücksichtigen.

(3) Dieser Prüfungsteil kann auch als Gruppengespräch mit mehreren Bewerbern durchgeführt werden, wobei die Prüfungsdauer pro Bewerber mindestens 30 Minuten betragen soll.

5. Stellungnahme gegenüber der Handwerkskammer

(1) Die einzelnen Leistungen (I. Abs. 3) und deren Bewertung (I. Abs. 5) sind für jeden Bewerber getrennt schriftlich und für Dritte nachvollziehbar festzuhalten. Dies gilt insbesondere für das Fachgespräch. Die Darlegung der Leistungen schließt ab mit einem Votum des Fachgremiums, ob der Bewerber aus fachlichen Gesichtspunkten für das Sachverständigenamt "geeignet" oder "zurzeit nicht geeignet" ist.

(2) Das Votum des Gremiums muss nachvollziehbar begründet werden, da die Handwerkskammer eine eigene, ggf. gerichtlich nachprüfbare Entscheidung zu treffen hat; es ist von allen Mitgliedern zu unterschreiben. Die Stellungnahme des Fachgremiums (Darstellung des Leistungsbildes nebst Votum) ist der zuständigen Handwerkskammer umgehend zu übersenden.

(3) Sämtliche Verfahrensunterlagen sind zehn Jahre aufzubewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die Überprüfung

stattgefunden hat. Die Unterlagen sind der Handwerkskammer auf Verlangen zu übersenden.

6. Wiederholung des Verfahrens

(1) Ist der Bewerber für die öffentliche Bestellung „zurzeit nicht geeignet", kann er das Verfahren zur Feststellung der besonderen Sachkunde ganz oder teilweise wiederholen. Zwischen den einzelnen Verfahren sollte ein angemessener Zeitraum liegen.

(2) Die Wiederholung des Verfahrens erfolgt in Abstimmung mit der Handwerkskammer.

7. Ergänzungsbestellung in einem weiteren Sachgebiet

Ist der Bewerber bereits öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Handwerkskammer und begehrt eine Bestellung in einem weiteren Sachgebiet, finden die Abschnitte I. bis VI. 1 bis 6 entsprechend Anwendung.

8. Kosten

Der Bewerber hat dem Fachverband die angemessenen Kosten für die Durchführung des Verfahrens sowie eventueller Wiederholungsverfahren zu erstatten. Die Entschädigung für die Mitglieder des Fachgremiums ist an den jeweils geltenden Sätzen des Justizvergütungs- und Entschädigungs-Gesetzes (JVEG) auszurichten.

3.5 Weitere Erkenntnisquellen

Zur Überprüfung der Eignungsvoraussetzungen können auch weitere Informationen, insbesondere Referenzen von früheren Auftraggebern oder sonstigen Personen, die kompetent Auskunft über persönliche und fachliche Fähigkeiten wie auch zu den sonstigen Bestellungsvoraussetzungen geben können, beigebracht, bzw. mit Zustimmung des Bewerbers, eingeholt werden. Die Handwerkskammer sollte zudem die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses sowie eines Gewerbezentralregisterauszugs oder andere für die Eignungseinschätzung des Bewerbers relevanter Bescheinigungen sowie geeignete Nachweise zur Belegung geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse des Bewerbers verlangen.

3.6 Entscheidung über den Antrag

Die Handwerkskammer ist an die eingeholten Stellungnahmen von Fachverband, Innungen und anderen Stellen nicht gebunden.

Die Entscheidung über den Antrag ergeht durch Verwaltungsakt der Handwerkskammer.

§ 4 Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien

Die Handwerkskammer überlässt dem Sachverständigen vor der Vereidigung ein Exemplar der Sachverständigenordnung und -richtlinien. Die Bestimmungen der Sachverständigenordnung sind Satzungsrecht der jeweiligen Handwerkskammer und damit für jeden öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen dieser Handwerkskammer sowie die Handwerkskammer selbst verbindliches Recht. Sie bedürfen zu ihrer Wirksamkeit nicht etwa zusätzlich einer Unterwerfungserklärung des Sachverständigen.

Der Sachverständige hat sich mit der Sachverständigenordnung und den Richtlinien vertraut zu machen und seine Tätigkeit daran auszurichten.

§ 5 Öffentliche Bestellung

5.1 Rechtsnatur und Zweck

Die öffentliche Bestellung ist die Zuerkennung einer besonderen Qualifikation, die der Aussage des Sachverständigen einen erhöhten Wert verleiht. Durch die öffentliche Bestellung erhält der Sachverständige keine hoheitlichen Befugnisse. Die öffentliche Bestellung dient ausschließlich dem Zweck, Gerichten, Behörden und privaten Auftraggebern Sachverständige zur Verfügung zu stellen, die persönlich integer sind und fachlich richtige sowie unparteiische und glaubhafte Sachverständigenleistungen gewährleisten.

Zweck der öffentlichen Bestellung ist darüber hinaus die Schaffung einer geeigneten Orientierungshilfe bei der Suche nach Sachverständigen, die durch eine öffentlich-rechtliche Körperschaft wie die Handwerkskammer persönlich und fachlich überprüft worden sind und überwacht werden. Die von öffentlich bestellten Sachverständigen erbrachten Leistungen genießen aus diesem Grund besonderes Vertrauen.

5.2 Rechtsfolgen der Bestellung

5.2.1 Öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis

Durch die öffentliche Bestellung entsteht ein besonderes öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis. Der Sachverständige muss von nun an seine Sachverständigentätigkeiten auf dem Bestellungsgebiet als von der Handwerkskammer öffentlich bestellter Sachverständiger erbringen. Der Sachverständige unterliegt der Aufsicht der Handwerkskammer, die die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen aus der Sachverständigenordnung überwacht und bei Pflichtverstößen Aufsichtsmaßnahmen bis hin zu Widerruf und Rücknahme der öffentlichen Bestellung ergreifen kann (§§ 20a, 23).

5.2.2 Begründung von Pflichten gemäß Sachverständigenordnung

Durch die Aushändigung der Sachverständigenordnung und -richtlinien erhält der Sachverständige einen Überblick über die ihm obliegenden Pflichten.

5.2.3 Sonderbestimmungen in anderen Gesetzen

Der Gesetzgeber hat u. a. folgende Sonderbestimmungen für die öffentlich bestellten Sachverständigen erlassen:

- Sie sind in Zivil- und Strafverfahren bevorzugt zur Gutachtenerstattung heranzuziehen (vgl. §§ 404 Abs. 3 ZPO, 73 Abs. 2 StPO).

- Sie sind verpflichtet, die von ihnen verlangten Gutachten zu erstatten (vgl. §§ 407 Abs. 1 ZPO, 75 Abs. 1 StPO).
- Sie unterliegen einer mit Strafe bewehrten Schweigepflicht (vgl. § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB).
- Ihre Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ ist durch § 132 a StGB gesetzlich geschützt.

5.3 Regionale Gültigkeit

5.3.1 Bundesweiter Tätigkeitsbereich

Die Tätigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen ist nicht auf den Bezirk der Handwerkskammer beschränkt, von der er öffentlich bestellt worden ist, sondern er kann im gesamten Bundesgebiet sowohl für Gerichte, Behörden als auch private Auftraggeber tätig werden.

5.3.2 Tätigkeit im Ausland

Der Sachverständige darf sich auch im Ausland als öffentlich bestellter Sachverständiger bezeichnen und betätigen, wenn dies dort erlaubt ist und er die Vorschriften der Sachverständigenordnung einhält.

5.4 Bestellung

5.4.1 Verfahrensablauf

Der Sachverständige wird in der Weise öffentlich bestellt und vereidigt, dass ihm erklärt wird,

- er sei als Sachverständiger für das in der Bestellungsurkunde genannte Sachgebiet nach Maßgabe der Vorschriften der Sachverständigenordnung öffentlich bestellt,
- er müsse von nun an die darin genannten Pflichten einhalten und
- ihm die Bestellungsurkunde ausgehändigt wird.

Er ist gemäß § 6 SVO zu vereidigen. Mit der öffentlichen Bestellung ist die Verpflichtung des Sachverständigen verbunden, den Eid bzw. die Bekräftigung nach § 6 SVO zu leisten.

5.4.2 Bedeutung von Bestellung und Vereidigung

Öffentliche Bestellung und Vereidigung bilden einen einheitlichen Vorgang und haben in rechtlicher Hinsicht die Funktion, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Glaubwürdigkeit und Objektivität des Sachverständigen zu begründen und zu bekräftigen.

5.4.3 Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz

Anlässlich seiner öffentlichen Bestellung ist der Sachverständige außerdem nach § 1 Abs. 1 Nr. 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 2.3.1974 in der Fassung vom 15. August 1974 (BGBl. I S. 1974, S. 1942) auf die gewissenhafte Einhaltung seiner Obliegenheiten zu verpflichten und auf die strafrechtlichen Folgen einer Verletzung dieser Pflichten hinzuweisen. Die Handwerkskammer soll dem Sachverständigen bei seiner Erstbestellung den Text der in Frage kommenden Strafbestimmungen aushändigen.

5.5 Bestellungsdauer

Die öffentliche Bestellung erfolgt immer für einen bestimmten Zeitraum. Das gilt so-wohl für Erstbestellungen als auch für alle Wiederbestellungen. Die Bestellungsdauer beträgt höchstens 5 Jahre. Auch dadurch wird zur hohen Qualität, zur Bedeutung und zur Erfüllung der wichtigen Funktion des handwerklichen Sachverständigenwesens im Rechts- und Wirtschaftsleben beigetragen. Die Befristung bedeutet, dass die Bestellung mit Ablauf der Frist automatisch erlischt. Es bedarf keiner besonderen Maßnahme der Handwerkskammer.

5.6 Wiederbestellung

Um eine ununterbrochene öffentliche Bestellung zu gewährleisten, sollte der Sachverständige rechtzeitig vor Ablauf der Bestellungsfrist bei der Handwerkskammer einen Wiederbestellungsantrag stellen. In der Regel wird die Handwerkskammer von sich aus den Sachverständigen anschreiben und eine Erneuerung der öffentlichen Bestellung vornehmen, wenn dem nicht Gründe entgegenstehen. Die Handwerkskammer prüft vor jeder Wiederbestellung, ob sämtliche Bestellungsvoraussetzungen, insbesondere die besondere Sachkunde und die persönliche Eignung, vorliegen. Soweit Zweifel am Vorliegen der Bestellungsvoraussetzungen bestehen, kann die Handwerkskammer eine punktuelle oder ganzheitliche Überprüfung anordnen (vgl. VG Freiburg, Urteil vom 23. März 2011, Az 1 K 1864/10).

5.7 Auflagen

Die öffentliche Bestellung kann mit Auflagen verbunden werden. Auflagen können im Zusammenhang mit Aufsichtsverfahren gegen öffentlich bestellte Sachverständige von Bedeutung sein, wenn sie unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes als milderes Mittel gegenüber dem Widerruf der öffentlichen Bestellung in Betracht kommen. Kommt der Sachverständige solchen Auflagen nicht nach, kann seine Bestellung widerrufen werden (vgl. § 23 SVO).

§ 6 Vereidigung

6.1 Der Eid/ die Bekräftigung

6.1.1 Inhalt

Mit dem Sachverständigeneid bzw. mit der Bekräftigung versichert der Sachverständige ernsthaft und feierlich, seine gesamten Leistungen als Sachverständiger (nicht nur die Erstellung von Gutachten) immer nach bestem Wissen und Gewissen, persönlich, unparteiisch, weisungsfrei und unabhängig zu erbringen, insbesondere vor Gericht nach seiner eigenen Überzeugung gewissenhaft und unparteiisch auszusagen.

6.1.2 Bezugnahme auf früheren Eid/ Bekräftigung

Wenn die öffentliche Bestellung eines Sachverständigen erneuert wird oder das Bestellungsgebiet eines bereits tätigen öffentlich bestellten Sachverständigen erweitert wird, ist keine nochmalige ausdrückliche Eidesleistung erforderlich, da der Sachverständige den Eid bereits früher geleistet hat. Es genügt dann die schriftliche Bezugnahme auf den früher geleisteten Eid.

6.1.3 Niederschrift

Zu Beweiszwecken wird die öffentliche Bestellung und Vereidigung in einer Niederschrift festgehalten, die sowohl von dem zuständigen Vertreter der Handwerkskammer als auch von dem Sachverständigen unterzeichnet wird.

6.2 Rechtsfolgen der Eidesverletzung

6.2.1 Strafrechtliche Folgen

An eine Eidesverletzung knüpft das Strafrecht in Deutschland schwerwiegende Folgen (§ 154 StGB). Nach der strafrechtlichen Systematik handelt es sich wegen des Strafrahmens von nicht unter einem Jahr Freiheitsentzug um ein Verbrechen. Vor diesem Hintergrund sollten sich Sachverständige nur nach ausdrücklicher Aufforderung des Gerichts auf ihren Eid beziehen. Aus den gleichen Gründen gilt dies auch bei der Abfassung schriftlicher Gutachten.

6.2.2 Zivilrechtliche Folgen

Wird der Sachverständige in einem Gerichtsverfahren vereidigt oder bezieht er sich in einer entsprechenden Formel unter dem Gutachten auf den vor der Handwerkskammer geleisteten

Eid und leistet er dabei einen Falscheid, entstehen insoweit besondere Schadensersatzpflichten aus unerlaubter Handlung.

6.2.3 Öffentlich-rechtliche Folgen

Verstößt der Sachverständige gegen die durch den Eid besonders bekräftigten Pflichten nach der Sachverständigenordnung, kann seine öffentliche Bestellung widerrufen werden. Durch den Widerruf der Bestellung wird der Eid gegenstandslos; es bedarf daher keiner besonderen Rücknahme des Eides. Ein Sachverständiger darf sich nach dem Widerruf der Bestellung nicht mehr als „vereidigter Sachverständiger“ oder „ehemals öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ o. ä. bezeichnen (vgl. 25.2 der Erläuterungen).

6.3 Erstreckung auf die Prozessordnungen

Die Vereidigung im Rahmen der öffentlichen Bestellung ist eine allgemeine Vereidigung im Sinne der Zivil- bzw. Strafprozessordnung sowie anderer Prozessordnungen.

§ 7 Aushändigung von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel

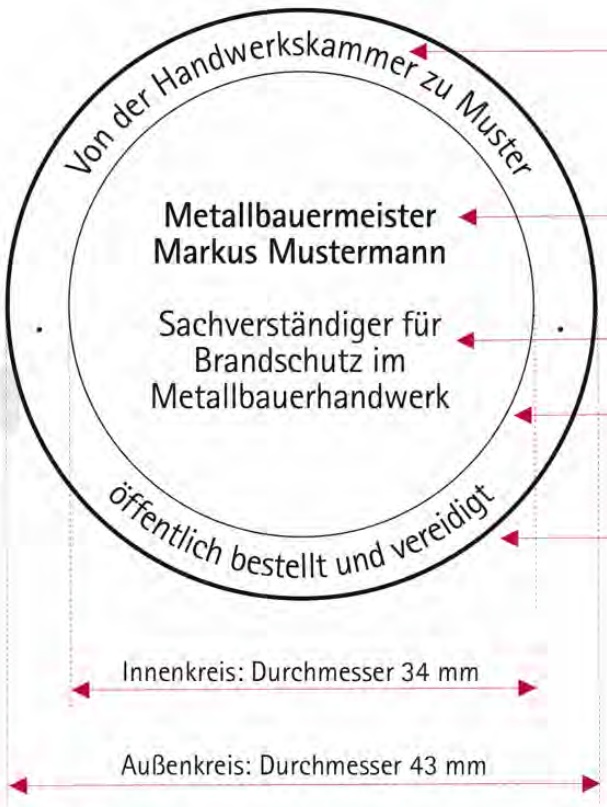
7.1 Zweck der Bestellungsunterlagen

Der Sachverständigenausweis, die Bestellungsurkunde und der Rundstempel haben den Zweck, jedem potenziellen Nachfrager dokumentieren zu können, dass der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt wurde und wer die zuständige Bestellungsbehörde ist. Die Einzelheiten des richtigen Gebrauchs dieser Unterlagen werden in § 13 SVO ausführlich geregelt.

7.2 Rundstempel

Zur Förderung des einheitlichen Auftretens der öffentlich bestellten und Vereidigten Sachverständigen und aus wettbewerbsrechtlichen Gründen sollten die Bestellungskörperschaften einheitliche Rundstempel nach den nachfolgend abgebildeten Mustern verwenden.

Mustervorlage für den Rundstempel des Sachverständigen



Text im Kreis
Agfa Rotis Sans Serif Regular | 7/8 pt

Titel und Name
Agfa Rotis Sans Serif Extra Bold | 7,5/7,5 pt

Berufsbezeichnung
Agfa Rotis Sans Serif Regular | 7,5/7,5 pt

Innere Linie
0,5 pt Stärke

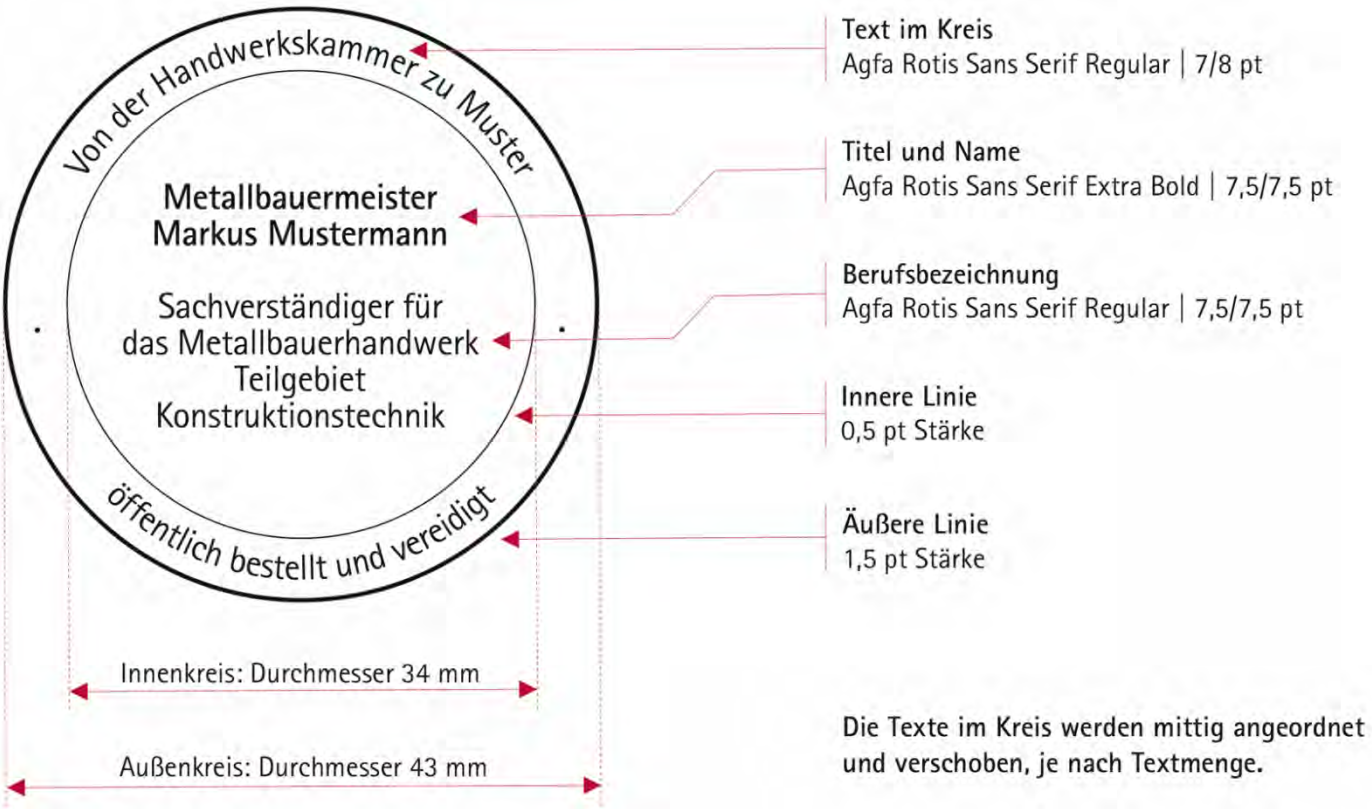
Äußere Linie
1,5 pt Stärke

Die Texte im Kreis werden mittig angeordnet und verschoben, je nach Textmenge.



Originalgröße: Durchmesser 43 mm

Mustervorlage für ein Sachverständigen-Siegel im Teilgebiet





Originalgröße: Durchmesser 43 mm

Der Sachverständige hat ausschließlich den von der Bestellungskörperschaft ausgehändigten Rundstempel zu verwenden und dessen Verlust unverzüglich anzuzeigen (s. auch 13.4 dieser Richtlinien).

7.3 Eigentumsrecht der Handwerkskammer

Die oben genannten Unterlagen und der Rundstempel bleiben Eigentum der Handwerkskammer, so dass sie im Verfahren eines Widerrufs oder einer Rücknahme (§ 23 SVO) oder nach Eintritt eines Erlöschungsgrundes (§ 22 SVO) aufgrund des Eigentumsrechts der Handwerkskammer wieder zurückverlangt werden können (§ 24 Abs. 1 SVO iVm § 52 VwVfG).

Sofern der Sachverständige einen Kommunikationsweg im Sinne des § 130a ZPO nutzt, dessen Berechtigung über die Handwerkskammer beantragt wurde, ist diese berechtigt, den Zugang zu sperren, sobald die öffentliche Bestellung erloschen ist. Gleiches gilt für die Sperrung einer elektronischen Signaturkarte für öffentlich bestellte Sachverständige, die unter Beteiligung der Handwerkskammer beantragt wurde (§ 24 Abs. 2 SVO).

§ 8 Bekanntmachung

8.1 Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer

Die öffentliche Bekanntmachung der Bestellung und Vereidigung eines Sachverständigen erfolgt in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer.

In gleicher Weise sind Sachgebietsänderungen und das Erlöschen der Bestellung (§ 25 SVO) bekannt zu machen.

8.2 Aufnahme in das Sachverständigenverzeichnis und Auskünfte an Dritte

Namen, Adressen, Telefonnummern, Telefaxnummern, E-Mail-Adressen und andere Kommunikationsmittel, Bestellungsgebiete, Teilbestellungsgebiete und Schwerpunkte der öffentlich bestellten Sachverständigen werden auf Grundlage der Anlage D der Handwerksordnung in die von den Handwerkskammern regional oder überregional herausgegebenen Sachverständigenverzeichnisse und Datenbanken aufgenommen und verbreitet. Sie dürfen auch an Dritte weitergegeben werden.

§ 9 Unparteiische Aufgabenerfüllung

9.1 Unabhängigkeit der Gutachtenerstellung

9.1.1 Unterbindung jeglicher Einflussnahme von außen

Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistung keiner Einflussnahme von außen unterliegen, die geeignet ist, seine Feststellungen, Bewertungen und Schlussfolgerungen so zu beeinflussen, dass die gebotene Objektivität der Leistung und die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen nicht mehr gewährleistet sind. Mithin darf ein Sachverständiger u. a.

- keine Gefälligkeitsgutachten erstatten, insbesondere keine fachlichen Weisungen seiner Auftraggeber befolgen oder deren Wünschen hinsichtlich eines bestimmten Ergebnisses entsprechen;
- keine Gutachten für Verwandte, Freunde oder sonstige Personen erstatten, zu denen er in einem engen persönlichen Verhältnis steht;
- keine Gutachten über einen längeren Zeitraum ganz überwiegend für nur einen einzigen Auftraggeber (z. B. eine bestimmte Versicherung, einen bestimmten Bauträger) erbringen;
- keine sonstigen Bindungen vertraglicher oder persönlicher Art eingehen, die seine Unabhängigkeit bei der Gutachtenerstattung in Frage stellen können;
- keine Vergütung für die Vermittlung von Gutachtenaufträgen zahlen, keine Sonderzahlungen entgegennehmen oder keine Vergütungen annehmen, die weit über das übliche Honorar vergleichbarer Leistungen hinausgehen;
- sich keine sonstigen Vorteile versprechen bzw. gewähren lassen.

9.1.2 Unabhängigkeit für angestellte Sachverständige

Das Einkommen eines angestellten Sachverständigen oder eines Sachverständigen in einer Sozietät darf nicht an die Zahl und die Ergebnisse seiner Gutachten gekoppelt werden.

9.2 Weisungsfreiheit

9.2.1 Unzulässige Vorgaben

Der Sachverständige darf bei der Erbringung seiner Leistungen nicht verpflichtet werden, Vorgaben einzuhalten, die die tatsächlichen Ermittlungen, die Bewertungen und Schlussfolgerungen derart beeinflussen, dass unvollständige oder fehlerhafte Gutachtenergebnisse verursacht werden.

9.2.2 Trennung zwischen zulässigen und unzulässigen Vorgaben

Es muss sorgfältig zwischen Anweisungen zum Gutachtengegenstand, Beweisthema und Umfang des Gutachtens auf der einen und der fachlich-technischen, bewertungs- und ergebnisbezogenen Weisung auf der anderen Seite unterschieden wer-den. Die erste Alternative ist rechtlich nicht zu beanstanden, weil nur der Auftraggeber bestimmen kann, was Gegenstand einer gutachterlichen Untersuchung sein soll. Die zweite Alternative ist unzulässig und darf vom Sachverständigen unter keinen Umständen akzeptiert werden (vgl. 9.4).

9.2.3 Sachverständige im Angestelltenverhältnis

Die Ausführungen zu 9.2.1 und 9.2.2 gelten insbesondere dann, wenn der Sachverständige seine gutachterlichen Leistungen in einem Angestelltenverhältnis erbringt (vgl. § 2 Abs. 3 SVO). Dort sind jedoch organisatorische Anweisungen des Arbeitgebers an den angestellten Sachverständigen zulässig. Mithin kann der Arbeitgeber beispielsweise die Höhe des Gehalts, die Arbeitsbedingungen, die Urlaubszeit und die Verteilung der Aufträge regeln.

9.3 Persönliche Aufgabenerfüllung

9.3.1 Gebot höchstpersönlicher Gutachtenrecherche und -erstellung

Der Sachverständige ist verpflichtet, die von ihm verlangten Aufgaben, insbesondere seine Gutachtenaufträge, in eigener Person zu erledigen. Dies bedeutet, dass alle wesentlichen Teile der Tatsachenermittlung (vgl. 9.4 und 11.2.1 dieser Richtlinien), die Orts- oder Objektbesichtigung und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen, Bewertungen sowie die Formulierung des Gutachtens von ihm selbst durchgeführt werden müssen bzw. erfolgen. Sämtliche Sachverständigenleistungen müssen auf der Anwendung seiner fachlichen Qualifikation und Erfahrung beruhen. Dies gilt sowohl für Gerichtsgutachten als auch für Privatgutachten und sonstige Sachverständigenleistungen. Die Verpflichtung zur persönlichen Aufgabenerfüllung besteht ausnahmslos.

9.3.2 Eigene Verantwortung

Es ist mithin nicht zulässig, dass der Sachverständige nur formal und nach außen hin die Verantwortung für die unter seinem Namen abgegebenen gutachterlichen Äußerungen übernimmt. Er muss seine Leistungen vielmehr in allen wesentlichen Teilen selbst erbringen, um sie jederzeit selbst in der Öffentlichkeit vertreten, erläutern, ergänzen oder zu abweichenden Feststellungen und Meinungen anderer Sachverständiger Stellung nehmen zu können.

9.4 Gewissenhaftes Handeln

Gewissenhaftes Handeln erfordert vom Sachverständigen

- sorgfältige Prüfung, ob das Beweisthema (bei Gerichtsauftrag) oder der Auftrag (bei Privatauftrag) innerhalb des Sachgebiets liegt, für das der Sachverständige öffentlich bestellt ist. Bei negativem Ergebnis hat der Sachverständige den Auftraggeber unverzüglich darauf hinzuweisen, dass er für das in Frage kommende Sachgebiet nicht öffentlich bestellt ist. In Zweifelsfällen ist vor Auftragsübernahme seine Zuständigkeit mit dem Auftraggeber zu erörtern und ggf. mit der Handwerkskammer zu klären. Betrifft der Auftrag nur zum Teil das eigene Sachgebiet, so ist der Auftraggeber auch auf diesen Umstand hinzuweisen. Nur auf dessen ausdrücklichen Wunsch darf ein weiterer, fachlich zuständiger Sachverständiger hinzugezogen werden.

- unverzügliche Prüfung, ob der Auftrag innerhalb der gesetzten oder vereinbarten Frist oder in angemessener Zeit durchgeführt werden kann. Ist das nicht der Fall, muss der Sachverständige den Auftraggeber vor Übernahme des Auftrags entsprechend unterrichten und dessen Antwort abwarten.

- unverzügliche Prüfung, ob der Sachverständige die Annahme des Auftrags wegen Besorgnis der Befangenheit (vgl. 9.5 dieser Richtlinien) oder gesetzlicher Verweigerungsgründe ablehnen oder sich vom Gericht vom Auftrag entbinden lassen muss (vgl. diese Richtlinien zu § 10 SVO). Ablehnen sollte der Sachverständige die Übernahme des Gutachtenauftrags bei einem Privatauftrag auch dann, wenn er Grund zur Annahme hat, dass das Gutachten missbräuchlich verwendet oder das Ergebnis verfälscht werden soll. Vorsicht ist geboten, wenn bei der Besprechung des Gutachtenauftrags vom Sachverständigen bestimmte Zusicherungen hinsichtlich des Ergebnisses des Gutachtens verlangt werden oder gewünscht wird, dass bestimmte Tatsachen oder Unterlagen unberücksichtigt bleiben sollen.

- unverzügliche Bestätigung der Auftragsannahme sowie des Eingangs wichtiger Unterlagen (z. B. Gerichtsakten, Beweisstücke und dergl.).

- bei gerichtlichem Auftrag Hinweis an das Gericht, wenn der vom Gericht angeforderte Kostenvorschuss in einem auffälligen Missverhältnis zu den voraussichtlich erwachsenden Kosten des Gutachtens steht bzw. der eingeholte Kostenvorschuss vom Sachverständigen als zu gering erachtet wird. Vor Arbeitsbeginn ist die Entscheidung des Gerichts abzuwarten.

- Eine entsprechende Aufklärungspflicht besteht auch gegenüber einem privaten Auftraggeber, insbesondere dann, wenn die Kosten des Gutachtens erkennbar den Streitwert

erreichen oder ihn überschreiten. Bei einem Privatauftrag wird dringend der Abschluss eines schriftlichen Vertrages empfohlen, in dem mindestens die detaillierte Fragestellung und das Honorar einschließlich der Nebenkosten zu regeln sind.

- die Unterrichtung des Auftraggebers über Verzögerungen während der Bearbeitung des Auftrags. Eine entsprechende Unterrichtungspflicht besteht auch dann, wenn sich während der Bearbeitung herausstellt, dass die Durchführung des Auftrags teurer wird als ursprünglich angenommen (als z. B. im Kostenvoranschlag angegeben).

- die Beantwortung aller im Auftrag gestellten Fragen, wobei sich der Sachverständige genau an das Beweisthema bzw. an den Inhalt des Auftrags zu halten hat. Die tatsächlichen Grundlagen für eine Sachverständigenaussage sind sorgfältig zu ermitteln und die erforderlichen Besichtigungen persönlich vorzunehmen. Jeder Auftrag ist mit der Sorgfalt eines öffentlich bestellten Sachverständigen zu erledigen und dabei der aktuelle Stand von Wissenschaft, Technik und Praxiserfahrung zu berücksichtigen. Gutachten sind systematisch aufzubauen, übersichtlich zu gliedern, nachvollziehbar zu begründen und auf das Wesentliche zu beschränken (vgl. 11.1 dieser Richtlinien). Kommen für die Beantwortung der gestellten Fragen mehrere Lösungen ernsthaft in Betracht, so hat der Sachverständige diese darzulegen und den Grad der Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der einzelnen Lösungen gegeneinander abzuwägen.

9.5 Unparteiisches Verhalten

9.5.1 Misstrauen gegen Unparteilichkeit

Der Sachverständige hat seine Leistungen so zu erbringen, dass er sich weder im Gerichtsverfahren noch bei einem Privatauftrag dem Einwand der Befangenheit aussetzt. Er hat bei der Vorbereitung des Gutachtens strikte Neutralität zu wahren, muss die gestellten Fragen objektiv und unvoreingenommen beantworten und darf zu den Auftraggebern oder dessen Gegner und - in Gerichtsverfahren - zu den Prozessparteien nicht in einem Verhältnis stehen, das zu Misstrauen Anlass gibt. Auf Gründe, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen, hat er seinen jeweiligen Auftraggeber unverzüglich hinzuweisen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 SVO). So muss der Sachverständige das Gericht sofort darüber informieren, wenn er in derselben Angelegenheit für eine der Parteien schon ein Privatgutachten erstattet, sie bei der Ausführung der zu begutachtenden Arbeiten beraten oder er ihr schon privat eine erste Einschätzung über die Qualität der Arbeiten gegeben hat.

9.5.1.1 Besorgnis der Befangenheit

Der Sachverständige kann auch aus anderen Gründen von seiner Verpflichtung zur Gutachtenerstattung entbunden werden (vgl. §§ 408 Abs. 1 Satz 2 ZPO, 76 Abs. 1 Satz 2 StPO).

Solche Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn Umstände vorliegen, die geeignet sind, berechtigte Zweifel an der Unparteilichkeit des Sachverständigen aufkommen zu lassen (Besorgnis der Befangenheit).

Besorgnis der Befangenheit bedeutet nicht, dass tatsächlich eine Befangenheit des

Sachverständigen gegeben sein muss, sondern, dass allein die begründete Befürchtung einer Partei ausreicht, dass der Sachverständige befangen sein könnte.

Sowohl vor Gericht wie auch außergerichtlich muss der Sachverständige jeweils zu dem Zeitpunkt, zu dem es für ihn erkennbar wird, auf Gründe hinweisen, die geeignet sind, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. An folgende Befangenheitsgründe ist in erster Linie zu denken:

- Freundschaft oder nähere Geschäftsbeziehungen zu einer Partei;
- persönliche oder wirtschaftliche Abhängigkeit von einer Partei;
- vorangegangene Tätigkeit in derselben Angelegenheit für eine Partei;
- „Intimfeindschaften“

Eine allgemeine Konkurrenzsituation zu einer Partei bildet für sich genommen keinen hinreichenden Grund für eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit.

9.5.1.2 Ablehnung, Hinweispflicht

Der Sachverständige muss bei Vorliegen eines wichtigen Ablehnungs- oder Befangenheitsgrundes seinen Auftraggeber informieren und ihm Gelegenheit geben, ihn zu entpflichten oder den Auftrag zurückzunehmen bzw. seinem potenziellen Auftraggeber unverzüglich anzeigen, dass er die Gutachtenerstattung ablehnen muss. Dem Auftraggeber sind die Gründe für die Ablehnung mitzuteilen. Lehnt der Sachverständige die Erstellung des Gutachtens schriftlich ab, so hat er der Handwerkskammer eine Durchschrift oder Kopie des Ablehnungsschreibens zuzuleiten.

Die Pflicht des Sachverständigen, auf mögliche Befangenheits- oder Ablehnungs-gründe frühzeitig hinzuweisen, besteht sowohl bei Gerichts- als auch bei Privatgut-achten. Bei der Beauftragung durch das Gericht ist § 407a Abs. 2 ZPO zu beachten. Danach hat der Sachverständige unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Der Sachverständige hat dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld (s. § 407a Abs. 2 Satz 3 ZPO) festgesetzt werden. Wenn bei der Beauftragung durch ein Gericht diesbezügliche Fragen oder Zweifel bei dem Sachverständigen auftreten sollten, ist dringend zu empfehlen, dass er die Abstimmung mit dem Richter sucht. Das kann in der Regel durch ein telefonisches Gespräch geschehen, sollte im Nachgang aber auch noch einmal durch eine kurze Gesprächsnotiz verschriftlicht und an das Gericht geschickt werden. Ansonsten droht der Verlust des Vergütungsanspruchs (§ 8a Abs. 1 JVEG).

9.5.2 Unzulässige Vorteilsannahme

Der Sachverständige darf zusätzlich zu der gesetzlichen oder der vertraglich verein-barten Vergütung keine unmittelbaren oder mittelbaren Vorteile annehmen, die geeignet sind, Zweifel an seiner Unparteilichkeit zu begründen. Die vertraglich vereinbarte Vergütung sollte sich in einem angemessenen Rahmen bewegen.

9.5.3 Persönliche Beziehungen zu Beteiligten

Der Sachverständige darf nicht zu Personen, Unternehmen, Organisationen oder Behörden in Abhängigkeit stehen, die mit den einzelnen Gutachtenaufträgen in Ver-bindung gebracht werden können. Unabhängigkeit von Personen bedeutet, dass der Sachverständige keinen Auftrag übernehmen darf, wenn er mit dem Auftraggeber oder dessen Gegner in Gerichtsverfahren mit einer Prozesspartei verheiratet, verwandt, verschwägert oder befreundet oder verfeindet ist (vgl. 9.5.1.1 und 10.2 dieser Richtlinien). Das gleiche gilt, wenn der Sachverständige zu einem Beteiligten ständig nicht nur unerhebliche geschäftliche Beziehungen unterhält.

9.5.4 Verpflichtung zu Objektivität und Neutralität

Der Sachverständige muss bei der Auftragsdurchführung neutral sein und bei der Behandlung von Sachfragen den Grundsatz der Objektivität beachten. Bei den not-wendigen Handlungen, Maßnahmen und Arbeiten zur zweckmäßigen Erledigung eines Auftrags hat er bereits jeden Anschein der Parteilichkeit und der Voreingenommenheit zu vermeiden.

9.5.5 Umgang mit den Parteien

Neutralität während der Gutachtenerstattung bedeutet, dass der Sachverständige bei Gerichtsauftrag zur Orts- und Objektbesichtigung stets sämtliche Parteien lädt. Die Parteien müssen Gelegenheit zur Teilnahme haben. Der Sachverständige hat die jeweils andere(n) Partei(en) zu unterrichten, wenn er bei einer Partei Unterlagen anfordert oder Auskünfte einholt. Im Übrigen sollten während der Erarbeitung des Gerichtsgutachtens keine Kontakte zu den Parteien stattfinden.

Bei privatgutachterlicher Tätigkeit sollte der Sachverständige dem Auftraggeber im Vorfeld darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, auch die andere „Partei“ zum Ortstermin einzuladen. Der Sachverständige hat hierbei den Weisungen des Auftraggebers zu folgen.

Ist eine der Parteien durch einen Bevollmächtigten (z.B. Rechtsanwalt) vertreten, ist bei der Ladung zu Orts- und Objektsbesichtigungen die Korrespondenz ausschließlich über diesen zu führen.

9.5.6 Objektivität in Sachfragen

Objektivität in Sachfragen bedeutet, dass der Sachverständige keine Vorurteile gegen ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Untersuchungsmethode oder eine bestimmte Lehrmeinung haben darf. In gleicher Weise sind ungerechtfertigte Bevorzugungen unzulässig. Falls erforderlich, hat er sich mit abweichenden Methoden und Lehrmeinungen im Gutachten in der gebotenen Sachlichkeit auseinanderzusetzen.

9.5.7 Untersagung gutachterlicher Tätigkeit für beide Parteien

Der Sachverständige darf keine Gutachten in derselben Sache für beide sich streitenden Parteien erstatten, es sei denn, beide Parteien erklären sich ausdrücklich damit einverstanden (Schiedsgutachten).

9.5.8 Untersagung gutachterlicher Tätigkeit in eigener Sache

Der Sachverständige darf keine Sachverständigenleistungen in eigener Sache oder für Objekte oder über Leistungen seines Arbeitgebers oder Dienstherren erstatten.

9.5.9 Verbot von Verkaufsvermittlung, Ankauf oder Mängelbeseitigung

Der Sachverständige darf nicht Gegenstände, die er bei seiner Sachverständigentätigkeit begutachtet hat, gegen eine Vergütung anderen Personen verkaufen, zum Kauf anbieten oder sie selbst ankaufen. Von diesem Verbot kann mit Zustimmung der Handwerkskammer in besonderen Ausnahmefällen abgewichen werden.

Ein derartiger Ausnahmefall kann etwa dann gegeben sein, wenn bei objektiver Betrachtungsweise kein Zusammenhang zwischen Begutachtung und Verkaufsvermittlung oder Ankauf besteht. Ein Zusammenhang ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn seit der Begutachtung durch den Sachverständigen ein längerer Zeitraum verstrichen ist, der betreffende Gegenstand seinen Eigentümer gewechselt hat, oder der Gegenstand allgemein zum Kauf angeboten oder versteigert wird.

Hat der Sachverständige bei seiner Begutachtung Mängel an den ausgeführten Arbeiten festgestellt, so darf weder er selbst noch der Betrieb, in dem er tätig ist, diese Mängel beheben. Das gilt auch dann, wenn das ursprünglich mit der Ausführung der Arbeiten beauftragte Unternehmen zur Nachbesserung nicht bereit ist und der Auftraggeber des Sachverständigen erst nach Fertigstellung des Gutachtens an ihn die Bitte richtet, die vorgefundenen Mängel zu beseitigen.

Von dem Verbot der Mängelbeseitigung durch den Sachverständigen sind nur in ganz besonderen Fällen Ausnahmen möglich, und zwar nur nach ausdrücklicher Zu-stimmung der Handwerkskammer. Bei ihr hat der Sachverständige unter Darlegung der Sachlage vorher die Genehmigung zur Mängelbeseitigung zu beantragen. Die Handwerkskammer legt bei der

Prüfung, ob ein besonderer Ausnahmefall gegeben ist, strenge Maßstäbe an. Für eine Zustimmung der Handwerkskammer ist immer erforderlich, dass der Auftraggeber ausdrücklich wünscht, dass der Sachverständige oder der Betrieb, in dem er tätig ist, die von ihm festgestellten Mängel selbst behebt und die andere Partei hiergegen keine Einwände erhebt. Eine entsprechende schriftliche Erklärung des Auftraggebers hat der Sachverständige auf Verlangen der Handwerkskammer einzureichen.

9.6 Rechtliche Beratung

Zwar ist es dem Sachverständigen aufgrund des Rechtsdienstleistungsgesetzes als sogenannte Annextätigkeit (ergänzende Tätigkeit zum Hauptgutachtenauftrag) erlaubt, im Einzelfall rechtliche Hinweise zu geben. Ein Beispiel ist etwa die vollständige Unfall-Schadenabwicklung durch einen Kfz-Sachverständigen. Vor dem Hintergrund möglicher haftungsrechtlicher Konsequenzen ist bei diesen zusätzlichen rechtlichen Tätigkeiten jedoch eher zur Zurückhaltung zu raten.

§ 10 Verpflichtung zur Gutachtenerstattung, Ablehnung

10.1 Pflicht zur Gutachtenerstattung

10.1.1 Öffentliche Bestellung bezweckt Verfügbarkeit

Mit der öffentlichen Bestellung ist zwingend die Erwartung verbunden, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige auch zur Gutachtenerstattung nicht nur den Gerichten, sondern ebenso den privaten Auftraggebern zeitnah zur Verfügung steht.

Beim öffentlich bestellten Sachverständigen ergibt sich die Verpflichtung zur Gutachtenerstattung aus Sinn und Zweck der öffentlichen Bestellung, die ihren Zweck geradezu verfehlen würde, wenn der Sachverständige gleich aus welchen Gründen nicht in der Lage oder willens wäre, seine Sachkunde auch unter Berücksichtigung seiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen angemessen für die gutachterliche Tätigkeit zur Verfügung zu stellen.

10.1.2 Gerichtliche Gutachtertätigkeit

Der vom Gericht benannte Sachverständige ist bereits von Gesetzes wegen zur Erstattung von Gutachten verpflichtet (§ 407 ZPO und § 75 StPO).

Im Falle der unbegründeten Verweigerung der Erstattung eines Gutachtens bei Gericht oder des Nichterscheinens zum angeordneten Termin kann der Sachverständige mit Ordnungsgeld belegt und ggf. auch zum Ersatz entstandener Kosten herangezogen werden. Dasselbe trifft zu, wenn Gutachten nicht fristgemäß eingereicht werden.

10.1.3 Privatgutachterliche Tätigkeit

Auch wenn die privatgutachterliche Tätigkeit im Grundsatz auf dem Werkvertragsrecht des BGB beruht, das keine verpflichtende Bestimmung zur Annahme von Aufträgen enthält, so wird mit § 10 Abs. 2 SVO insofern eine abweichende Regelung getroffen und die Verpflichtung zur Gutachtenerstattung auch im außergerichtlichen Bereich festgeschrieben.

10.2 Ausnahmegründe

Der Grundsatz, dass ein Sachverständiger zur Erstattung von Gutachten verpflichtet ist, wird nur in wenigen Ausnahmefällen durchbrochen. Aus den Gründen, die einen Zeugen zur Zeugnisverweigerung berechtigen, kann nach den gesetzlichen Bestimmungen auch ein Sachverständiger die Erstattung eines Gutachtens verweigern (vgl. §§ 408 Abs. 1 Satz 1, 383, 384 ZPO und §§ 76 Abs. 1 Satz 1, 52 StPO).

Als Verweigerungsgründe können u. a. in Betracht kommen:

- Besorgnis der Befangenheit (s. 9.5.1.1 dieser Richtlinien)

- Der Sachverständige ist mit einer Partei verlobt, verheiratet, verwandt oder verschwägert;

- das Gutachten bezieht sich auf Fragen, die der Sachverständige nicht beantworten könnte, ohne ein Kunst- oder Gewerbegeheimnis zu offenbaren (vgl. diese Richtlinien zu § 16 SVO);

- dem Sachverständigen wurden kraft seines Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anvertraut, deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschriften geboten ist; der Sachverständige ist dann bezüglich der Tatsachen, auf die sich die Verpflichtung zur Verschwiegenheit bezieht, berechtigt, das Gutachten zu verweigern.

- Sonstige Gründe, die von der Verpflichtung zur Gutachtenerstattung ausnahmsweise entbinden können, sind beispielsweise:

- Erfordernis von spezialisierten Kenntnissen, die trotz überdurchschnittlicher Kenntnisse auf dem Bestellungsgebiet nicht allgemein erwartet werden können, wenn diese Spezialkenntnisse im notwendigen Umfang nicht gegeben sind;

- Umstände, die eine rechtzeitige Erstattung des Gutachtens nicht zulassen, wie längere Erkrankungen oder Überlastung durch zahlreiche andere Gutachtenverpflichtungen.

§ 11 Form der Gutachtenerstattung

11.1 Allgemeine Anforderungen an das Gutachten

11.1.1 Übersichtlichkeit

Das Gutachten muss systematisch aufgebaut und übersichtlich gegliedert sein.

11.1.2 Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit

Der Sachverständige „meint nicht, glaubt nicht, vermutet nicht“, „nimmt nicht an“, sondern er „weiß“. Deshalb muss das Gutachten in der Aussage eindeutig, im Gedankengang für den Laien nachvollziehbar und für den Fachmann nachprüfbar sein.

Nachprüfbarkeit bedeutet, dass die das Gutachten tragenden Feststellungen, die Schlussfolgerungen und Bewertungskriterien so dargestellt sind, dass sie von einem anderen Sachverständigen ohne Schwierigkeiten als richtig oder falsch erkannt wer-den können. Die Tatsachen und die Erkenntnisquellen (Ortstermin, Ergebnisse von Voruntersuchungen, technische Vorschriften, Literatur usw.), die der Sachverständige seiner Bewertung zugrunde gelegt hat, sind von ihm vollständig darzustellen. Anschließend ist auf der Grundlage des Auftragsgegenstandes bzw. der Beweisfragen verständlich zu begründen, aus welchen Gründen der Sachverständige welche Schlussfolgerungen zieht.

11.1.3 Beschränkung auf das Wesentliche

Im Interesse der Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit ist das Gutachten auf das Wesentliche zu beschränken. Ausführungen, die keinen unmittelbaren Bezug zum Beweisthema bzw. zum Auftragsgegenstand haben, sind zu unterlassen.

11.1.4 Verständliche Formulierungen

Das Gutachten muss für den Adressaten verständlich formuliert sein und hat nicht allgemein verständliche Fachausdrücke möglichst zu vermeiden bzw. zu erläutern.

11.1.5 Formale Anforderungen

Das Gutachten ist in der Regel schriftlich oder in elektronischer Form (§ 126a BGB) abzufassen. Das Dokument muss den Vorschriften der §§ 12 Abs. 3, 13 und 18 SVO entsprechen.

Gutachtenformulare, auch des Auftraggebers, dürfen nur dann benutzt werden, wenn ihre Gestaltung den zuvor genannten Bestimmungen der SVO entspricht und der Sachverständige

nicht durch Vorgaben in seiner fachlichen Unabhängigkeit und Objektivität beeinträchtigt wird (vgl. 9.1 dieser Richtlinien).

11.2 Persönliche Aufgabenerfüllung und Hilfskräfte

11.2.1 Erledigung in eigener Person

Der Sachverständige ist verpflichtet, die von ihm verlangten Sachverständigenleistungen selbst, also in eigener Person zu erbringen (vgl. 9.3 dieser Richtlinien).

11.2.2 Verbot der Blanko-Unterschrift

Erteilt der Sachverständige Blanko-Unterschriften, verstößt er in grober Weise gegen seine Pflicht zur persönlichen Aufgabenerledigung, so dass geeignete Maßnahmen (§ 20a SVO – Aufsichtsmaßnahmen) zu treffen sind

11.2.3 Einsatz von Hilfskräften

Hilfskräfte darf der Sachverständige grundsätzlich nur bei der Vorbereitung seiner Gutachten einsetzen. Hilfskraft des Sachverständigen kann nur derjenige sein, der, sei er angestellt oder selbständig, den Weisungen des Sachverständigen unterliegt und der, falls er eine fachlich der Leistung des Sachverständigen zugehörige qualifizierte Arbeit leistet (z. B. Aufnahme von Maßen), auf demselben Arbeitsgebiet tätig ist wie der beauftragte Sachverständige. Einer Hilfskraft können und dürfen nur solche Aufgaben übertragen werden, die der Sachverständige aufgrund seiner Sachkunde auch hätte persönlich erledigen können. Anderenfalls kann der Sachverständige für die Richtigkeit der Hilfskraftarbeiten nicht mehr die geforderte Verantwortung übernehmen. Der bei dem Sachverständigen angestellte öffentlich bestellte Sachverständige oder ein von dem Sachverständigen beauftragter Sachverständiger einer anderen Fachdisziplin ist keine Hilfskraft im Sinne des § 11 Abs. 2 SVO. Wenn sich solche Sachverständige mit Einverständnis des Auftraggebers zu einer gemeinsamen Aufgabenerledigung zusammenschließen, handelt es sich um ein sog. Gemeinschaftsgutachten, wobei deutlich gemacht werden muss, wer für welchen Teil des Gutachtens verantwortlich zeichnet.

11.2.4 Folgen der höchstpersönlichen Gutachtenerstattungspflicht

Aus den Vorgaben 11.2.1 und 11.2.3 dieser Richtlinien leiten sich folgende Forderungen ab:

11.2.4.1 Persönliche Verantwortung

Der Sachverständige trägt unabhängig von Art und Umfang der Mitwirkung von Hilfs-kräften und ihrer Überwachung für Inhalt und Ergebnis seiner gutachterlichen Leistungen persönlich die volle und nicht teilbare Verantwortung.

11.2.4.2 Hilfskräfte für Vorbereitungsarbeiten

Der Sachverständige darf Hilfskräfte, seien sie bei ihm angestellt oder seien sie als Selbständige für den einzelnen Gutachtenfall herangezogen worden, grundsätzlich nur zu Vorbereitungsarbeiten einsetzen. Vorbereitungsarbeiten sind nur solche Tätigkeiten, die keinen Beurteilungs- oder Bewertungsspielraum erfordern bzw. zulassen. Typische Aufgaben von Hilfskräften sind das Aufmaß nach festen Vorgaben, das Bedienen von Maschinen sowie Substanzeingriffe unter Aufsicht des Sachverständigen.

11.2.4.3 Kenntlichmachung

Der Umfang der Tätigkeit von Hilfskräften ist im Gutachten kenntlich zu machen.

11.2.4.4 Prüfpflicht

Der Sachverständige darf Arbeitsergebnisse von Hilfskräften nicht ungeprüft übernehmen.

11.2.5 Auswahl der Hilfspersonen

Der Sachverständige muss seine Hilfskräfte im Hinblick auf ihre fachliche Eignung und ihre persönliche Zuverlässigkeit sorgfältig auswählen, einweisen, anleiten, überwachen und fortbilden. Art und Umfang der Verpflichtung zur Überwachung und Anweisung im Einzelfall bestimmen sich nach dem Maß der Sachkunde und Zuverlässigkeit der Hilfskraft sowie den Gegebenheiten des einzelnen Auftrags, vor allem der Schwierigkeit des zu erstellenden Gutachtens.

11.2.6 Pflichten der Hilfskräfte

Der Sachverständige hat sicherzustellen, dass durch seine Hilfskräfte - mit oder ohne sein Wissen - nicht gegen die Pflichten verstoßen wird, die ihm nach der Sachverständigenordnung auferlegt sind. Insbesondere muss die Hilfskraft auf die Einhaltung der Schweigepflicht verpflichtet werden. Es empfiehlt sich, diese Verpflichtung nachweisbar, insbesondere schriftlich, nach dem hier abgedruckten Muster vorzunehmen:

Verschwiegenheitserklärung

Frau / Herr …… verpflichtet sich, sämtliche Informationen, welche ihr in Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer beruflichen Tätigkeit für die Sachverständige / den Sachverständigen …… (Sachverständige / Sachverständiger) anvertraut oder bekannt werden, vertraulich zu behandeln und hierüber gegenüber Dritten Stillschweigen zu wahren.

Diese Verschwiegenheitsverpflichtung erstreckt sich insbesondere auf

1. *die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Sachverständigen / des Sachverständigen sowie seine Absichten, Objekte, Planungen und internen Verhältnisse;*
2. *die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse und Daten der Angestellten, Kunden und Geschäftspartner der Sachverständigen / des Sachverständigen;*
3. *Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse.*

Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit findet keine Anwendung auf vertrauliche Informationen, die bereits bekannt waren, bevor die Sachverständige / der Sachverständige diese der Unterzeichnerin / dem Unterzeichner weitergab oder eröffnete, oder Informationen, welche von Dritten, die ihrerseits weder direkt noch indirekt eine Vertraulichkeits-verpflichtung gegenüber der Sachverständigen / dem Sachverständigen abgegeben haben, erworben wurden, oder die ohne Verschulden der Unterzeichnerin / des Unterzeichners der Öffentlichkeit zugänglich werden.

Die Verschwiegenheit erstreckt sich auf sämtliche Äußerungen nicht nur gegenüber Fremden, sondern auch gegenüber Angehörigen im Sinne des § 11 StGB; sie erstreckt sich auf sämtliche Unterlagen, Geschäftspapiere, Belege.

Die Unterzeichnerin / Der Unterzeichner verpflichtet sich des Weiteren, geschützte personenbezogene Daten nicht unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.

Die Unterzeichnerin / Der Unterzeichner verpflichtet sich, Angestellte, Beauftragte und Erfüllungsgehilfen die gleichen Verpflichtungen zur Geheimhaltung entsprechend dieser Erklärung – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten schriftlich – auch für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem Arbeits- oder Auftragsverhältnis aufzuerlegen.

……, den ……
(Ort) (Datum)

……
(Unterschrift)

11.2.7 Keine Unterschrift durch Hilfskräfte

Es ist unzulässig, dass Hilfskräfte das Gutachten alleine oder zusammen mit dem beauftragten Sachverständigen unterschreiben.

11.2.8 Keine Vertretung durch Hilfskräfte

Hilfskräfte dürfen den Sachverständigen nicht, auch nicht vorübergehend, vertreten.

11.2.9 Versicherung der Hilfskräfte

Der Sachverständige soll beim Abschluss einer Haftpflichtversicherung auch die Tätigkeit seiner Hilfskräfte in erforderlichem Umfang absichern.

§ 12 Gemeinschaftsgutachten, Feststellungen von Hilfskräften

12.1 Möglichkeit von Gemeinschaftsgutachten

Die Erarbeitung eines Gutachtens durch mehrere Sachverständige (Gemeinschafts-gutachten) ist nach den in § 12 SVO dargelegten Grundsätzen möglich. Dadurch ergibt sich für den Sachverständigen des Handwerks die Gelegenheit, z. B. über Zusammenschlüsse mehrerer Sachverständiger (s. § 21 SVO) aus unterschiedlichen Gewerken, gegenüber dem Auftraggeber gewerksübergreifende Sachverständigenleistungen anzubieten.

Da die Bestellungskompetenz eines Sachverständigen des Handwerks ausschließlich auf sein jeweiliges Gewerk bezogen ist (der Rechtsgedanke des § 5 HwO gilt für die Sachverständigentätigkeit im Handwerk nicht!), können somit Gemeinschaftsgutachten dazu beitragen, einem Auftraggeber die Gutachteneinholung zu einem komplexen Fragenfeld, das mehrere Gewerbe umfasst, zu erleichtern.

12.2 Voraussetzungen für Gemeinschaftsgutachten

Als Voraussetzungen für Gemeinschaftsgutachten sind folgende Gesichtspunkte unbedingt zu beachten:

- Der Auftraggeber muss dieses Gemeinschaftsgutachten ausdrücklich wünschen und den Auftrag somit auch jeweils persönlich allen mitwirkenden Sachverständigen erteilen. Bei rechtlich verselbständigten Zusammenschlüssen (z. B. GmbH) kann der Auftrag an den Zusammenschluss erfolgen.

- Die Erstellung von Gemeinschaftsgutachten ist auch mit Sachverständigen möglich, die nicht öffentlich bestellt und vereidigt sind. Generell gilt aber, dass das Gutachten in seiner äußeren Aufmachung die Beiträge der beteiligten Sachverständigen deutlich kenntlich macht und in den unterschiedlichen Teilen von den jeweils verantwortlichen Sachverständigen unterschrieben oder gekennzeichnet wird. Öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige halten dabei die von ihrer jeweiligen Bestellungskörperschaft vorgegebenen Formerfordernisse ein. Bei elektronischer Form ist eine qualifizierte elektronische Signatur zu verwenden (§ 126a BGB; s. auch die Bestimmungen des Vertrauensdienstegesetzes sowie der EU-Verordnung 910/2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste).

- Eine eigenmächtige Delegation von Teilen eines Auftrages durch den beauftragten Sachverständigen an einen anderen Sachverständigen bzw. eigenmächtige Hinzuziehung von weiteren Sachverständigen durch den beauftragten Sachverständigen ist ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht möglich.

12.3 Höchstpersönliche Verantwortung bei Gemeinschaftsgutachten

Aus dem Grundsatz der höchstpersönlichen Leistungserbringung ergibt sich, dass bei einem Gemeinschaftsgutachten jeder mitwirkende Sachverständige für den Teil, den er erstellt hat, die Verantwortung trägt.

Nur derjenige, der ein Gutachten und Teile eines Gemeinschaftsgutachtens eigenverantwortlich erstellt hat, ist befugt, seine gutachterlichen Ausführungen zu erläutern, ggf. zu korrigieren oder zu ergänzen.

Dies gilt auch für die Angehörigen von Zusammenschlüssen; auch hier darf und muss nur derjenige Sachverständige eines Zusammenschlusses das Gutachten unterschreiben, der es tatsächlich angefertigt bzw. bestimmte, bezeichnete Teile eines Gemeinschaftsgutachtens ausgearbeitet hat.

Auch wenn ein Auftraggeber in diesem Zusammenhang Vertragsansprüche nur gegen den Sachverständigen-Zusammenschluss als solchen geltend machen könnte, bleibt die öffentlich-rechtliche Verantwortung des einzelnen Sachverständigen gegenüber seiner Bestellungskörperschaft unverändert erhalten. Bei einem Verstoß werden Maßnahmen unmittelbar gegen denjenigen Sachverständigen ergriffen, der das Gutachten (oder betroffene Teile) erarbeitet und unterschrieben hat.

12.4 Übernahme von Feststellungen/Ergebnissen Dritter

Sollte es im Zuge der Gutachtenausarbeitung erforderlich sein, Teile eines anderen (fremden) Gutachtens oder Feststellungen von Hilfskräften zu übernehmen (s. 11.2.4.2 bis 11.2.4.4. dieser Richtlinien), so ist dies unter genauer Bezeichnung der Quelle klar herauszustellen und kurz zu begründen.

Konnten Feststellungen aus bestimmten (darzulegenden) Gründen nicht höchstpersönlich getroffen werden, so sind die auf übernommenen Feststellungen beruhenden Schlussfolgerungen deutlich auf das Zutreffen der unterstellten Voraussetzungen einzuschränken.

Bei Übernahme von Untersuchungsergebnissen von dritter Stelle (z. B. eingeholte Laboruntersuchungen, Materialprüfungen usw.) ist stets zu benennen, wer die erforderliche Untersuchung durchgeführt hat, ggf. nach welcher anerkannten Methode und ob dies, soweit möglich, vom Sachverständigen geprüft wurde.

§ 13 Führung der Bezeichnung "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger"

13.1 Verpflichtung zur Führung der genauen Bezeichnung der öffentlichen Bestellung

Der Sachverständige muss in allen Fällen seiner gutachterlichen Tätigkeit und der ihm sonst obliegenden Aufgaben auf seinem Bestellungsgebiet seine Bezeichnung (jeweils mit dem vollständigen Bestellungstenor) und den Rundstempel verwenden. Er hat auf Verlangen auch seinen Ausweis vorzulegen.

Diese Regelung gilt zwingend für jegliche Auskünfte sowie alle Gutachten und schriftlichen Äußerungen im Zusammenhang mit einer Sachverständigentätigkeit auf dem Fachgebiet, für das der Sachverständige öffentlich bestellt und vereidigt ist, unabhängig davon, ob im gerichtlichen oder privaten Auftrag.

13.2 Gutachterliche Tätigkeit außerhalb des Bestellungsrahmens

Ebenso zwingend ergibt sich aus § 13 Abs. 3 SVO, dass der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks bei allen Sachverständigenaktivitäten, die über seine Bestellungskompetenz hinausgehen (z. B. Gewerksüberschreitung) in der Funktion eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen nicht tätig wer-den und die entsprechende Bezeichnung nicht führen darf. In diesen Fällen darf der öffentlich bestellte Sachverständige sich auch bei gegebener Sachkunde lediglich als Fachmann bzw. als freier Sachverständiger äußern und muss dies auch entsprechend klarstellen. Denn durch die öffentliche Bestellung wird dem Sachverständigen eine besondere Qualifikation und erhöhte Glaubwürdigkeit nur für ein bestimmtes Sachgebiet bescheinigt.

Wird der Sachverständige in einem Bereich tätig, den die öffentliche Bestellung nicht umfasst, darf er deshalb Bezeichnung, Rundstempel bzw. Bilddatei hiervon, Ausweis und Bestellungsurkunde nicht verwenden oder von anderen (z. B. Hilfspersonen) verwenden lassen. Andernfalls kann er wegen Verstoßes gegen die §§ 3 und 5 UWG zivilrechtlich belangt werden. Der Sachverständige täuscht damit seinen Auftraggeber oder die Öffentlichkeit über den Umfang der ihm von der Bestellkörperschaft für ein bestimmtes Sachgebiet bescheinigten besonderen Qualifikation und erhöhten Glaubwürdigkeit.

13.3 Spaltung der Sachverständigentätigkeit

Die Regelungen des § 13 SVO erlauben zudem ebenso wenig eine Wahlmöglichkeit, ob man im Einzelfall der Sachverständigenbeauftragung durch Private, den Auftrag als "freier Sachverständiger" oder "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" annimmt. Eine solche Spaltung der Sachverständigentätigkeit ist nicht zulässig.

Zusammenfassend: Wer öffentlich bestellt und vereidigt ist, muss Gutachtenaufträge, die sein Bestellungsgebiet betreffen, immer in seiner Funktion als "öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger" annehmen und ausführen; geht ein Gutachtenauftrag oder gehen Teile eines Auftrages über sein Bestellungsgebiet hinaus, so darf ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger sich zu diesen betreffenden Fragen keinesfalls im Rahmen seiner öffentlichen Bestellung sachverständig äußern.

13.4 Zusätzliche Bezeichnungen oder Stempel

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks darf grundsätzlich keine zusätzlichen Stempel bei der Sachverständigentätigkeit, die sein Bestellungsgebiet berühren, verwenden. Nicht zulässig sind somit z. B. Stempel eines Berufsverbandes oder einer sonstigen Organisation, bei welchem bzw. welcher der Sachverständige Mitglied ist, selbst dann, wenn sie in der äußeren Form und Aufmachung nicht irreführend dem ausgehändigten Rundstempel nachgebildet sind (s. auch 7.2 dieser Richtlinien).

Der Sachverständigen hat in seinem Briefkopf über die öffentliche Bestellung hinaus Bezeichnungen und die Nennung von Mitgliedschaften zu vermeiden, die falsche Vorstellungen über Art und Umfang seiner besonderen Sachkunde und über die Stelle, die den Sachverständigen bestellt hat, erwecken können. Als irreführend und damit unzulässig sind solche Bezeichnungen zu sehen, die durch Inhalt oder Gestaltung falsche Vorstellungen über die Verbindung eines öffentlich bestellten Sachverständigen zu berufsständischen oder sonstigen Organisationen (z. B. Hinweis auf „amtliche Anerkennung“ von nichtamtlichen Stellen, „Zulassung“, „Anerkennung“, „Empfehlung“ durch Handwerkskammern, Gerichte oder andere Stellen) erwecken können.

§ 14 Aufzeichnungspflicht

14.1 Allgemeiner Rahmen der Aufzeichnungen

Der öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige des Handwerks hat über alle Vorgänge, die seine Sachverständigenfunktion oder -tätigkeit berühren, Aufzeichnungen zu machen. Diese Aufzeichnungen dienen der Kontrolle über die Einhaltung der Pflichten des Sachverständigen. Deshalb müssen sie vollständig, übersichtlich und chronologisch geordnet sein. Eine bestimmte Form ist jedoch nicht vorgesehen.

Der Sachverständige hat seine Leistung oder den begutachteten Gegenstand so zu beschreiben, dass eine spätere Identifizierung ohne weitere Ermittlungen und Zweifel möglich ist.

Gehen die notwendigen Angaben (Name des Auftraggebers, Tag der Auftragserteilung, Gegenstand des Auftrags, Tag der Gutachtenerstattung bzw. Leistungserbringung) aus dem schriftlichen Gutachten oder den sonstigen Unterlagen zweifelsfrei hervor, so sind gesonderte Aufzeichnungen nicht erforderlich.

14.2 Aufzeichnungen bei mündlich erstatteten Gutachten

Der Sachverständige hat auch bei mündlich erbrachten gutachterlichen Leistungen Aufzeichnungen zu führen, durch die Auftraggeber, Gegenstand der Leistung, Datum des Ortstermins und der Gutachtenerstattung und das Ergebnis der Leistungserbringung schriftlich festgehalten werden.

Auf die Vorgabe des § 11 Abs. 1 Satz 2 SVO, wonach das Ergebnis eines mündlich erstatteten Gutachtens schriftlich und in nachvollziehbarer Form festzuhalten ist, wird in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich verwiesen.

Bei mündlich erstatteten Gerichtsgutachten genügt in der Regel eine Aufzeichnung über den Tag der Vernehmung, das Gericht, die Prozessparteien und das Aktenzeichen des Verfahrens, weil das Ergebnis des Gutachtens durch Protokollierung aktenkundig wird. Dringend empfehlenswert ist jedoch auch hier, die grundsätzlichen Ergebnisse des Gutachtens, die vielleicht auch in einem handschriftlichen Konzept für den Vortrag vor Gericht festgehalten sind, den Aufzeichnungen beizulegen.

14.3 Aufzeichnungen bei nicht erstatteten Gutachten

Für den Fall, dass der Sachverständige einen Gutachtenauftrag aus bestimmten Gründen ablehnt oder dass ein Gutachten aus anderen Gründen nicht erstattet wird, sind die Gründe dafür festzuhalten (z. B. Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit oder Abbruch wegen Abschluss eines Vergleichs).

14.4 Aufbewahrungsfristen

Die in § 14 Abs. 1 SVO bezeichneten Aufzeichnungen, die jeweils vollständigen Exemplare der schriftlichen Gutachten und alle sonstigen schriftlichen Unterlagen, die sich auf die Tätigkeit als Sachverständiger beziehen, unterliegen einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren, beginnend mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem der Sachverständige im konkreten Fall tätig war und in dem die Aufzeichnungen zu erstellen waren.

Grundsätzlich müssen auch mündlich erstattete Gutachten durch entsprechende Aufbewahrung der Aufzeichnungen und der Ergebnisse der gutachterlichen Bewertungen 10 Jahre lang nachvollziehbar sein. Die Frist beginnt mit Ende des Kalenderjahres, in dem die Unterlagen entstanden sind oder Aufzeichnungen gemacht wurden. Die Aufbewahrungsfrist endet auch nicht mit dem Erlöschen der Bestellung; bei Tod des Sachverständigen trifft die Verpflichtung die Erben.

Werden aufbewahrungspflichtige Aufzeichnungen, Dokumente und Dateien auf Datenträgern oder in anderer Form digital gespeichert (§ 14 Abs. 3 SVO), muss der Sachverständige sicherstellen, dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können. Er muss sicherstellen, dass die Daten nicht nachträglich geändert werden können. Neben den Dokumenten können auch andere Aufzeichnungen und Dateien gespeichert werden (Sprachaufzeichnungen, Bilder, Kalkulationstabellen etc.). Zudem kommen neben der Speicherung auf Datenträgern auch andere Speichermöglichkeiten in Betracht (z. B. Cloud).

14.5 Eigenständige Prüfungspflicht des Sachverständigen

Der Sachverständige muss von sich aus prüfen, ob zum besseren Verständnis der Art und des Umfangs seiner Tätigkeit als Sachverständiger sowie zum Nachweis über Einzelheiten der von ihm getroffenen Feststellungen (beispielsweise aus Haftungsgründen) weitere Unterlagen aufzubewahren sind.

Der Sachverständige muss nachträgliche Änderungen der Aufzeichnungen deutlich kenntlich machen.

§ 15 Haftungsausschluss/Haftpflichtversicherung

15.1 Strenger Maßstab für gutachterliche Tätigkeit

Der Sachverständige hat dafür einzustehen, dass seine tatsächlichen Feststellungen vollständig, seine Bewertungen richtig und seine Schlussfolgerungen nachvollziehbar sind. An die Sorgfaltspflichten eines öffentlich bestellten Sachverständigen ist ein strenger Maßstab anzulegen. Die besondere Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Sachkunde, die seinen Leistungen, insbesondere seinen Gutachten, beigemessen werden, und die er durch seinen Eid bekräftigt hat, verpflichten ihn zu einem entsprechenden Maß an Sorgfalt.

Ein öffentlich bestellter Sachverständiger kann sich daher z. B. schadenersatzpflichtig machen, wenn er

- eine Sachverständigenleistung übernimmt, obwohl er weiß oder wissen musste, dass er die für die Aufgabenstellung besondere Sachkunde nicht besitzt;
- seine Pflichten zur fachlichen Information und Fortbildung sowie seine Sorgfalts-pflichten an die tatsächlichen Feststellungen, Untersuchungen und Beratungen nicht erfüllt;
- vorsätzlich oder fahrlässig bei der Erbringung der Sachverständigenleistung falsche tatsächliche Angaben macht, falsche Untersuchungsmethoden anwendet oder falsche Schlussfolgerungen zieht;
- seine Sachverständigenleistung nicht persönlich erbringt (§ 11 SVO) und sich hierdurch falsche Bewertungen mit Schadensfolgen ergeben.

  Der Sachverständige handelt jedoch dann nicht schuldhaft, wenn er zu dem Zeit-punkt, zu dem er seine Leistungen erbringt, diese bei gewissenhafter Prüfung und nach Ausschöpfung aller Erkenntnisse - des Standes der Technik, der Erkenntnisse der Wissenschaft oder der Erfahrungen der Praxis - als richtig ansehen durfte.

15.2 Haftungsrisiken bei einem gerichtlichen Verfahren

Wird der Sachverständige in einem gerichtlichen Verfahren als Gutachter tätig, und erstattet er vorsätzlich oder grob fahrlässig ein falsches Gutachten, so haftet er nach Maßgabe des § 839a BGB auf Schadenersatz. Diese Haftung kann der Sachverständige nicht ausschließen.

15.3 Haftungsrisiken bei Privatauftrag

Der Sachverständige ist seinem Auftraggeber bei Privatauftrag zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der durch schuldhafte (vorsätzliche oder fahrlässige) Verletzung seiner Pflichten aus der Sachverständigentätigkeit entsteht. Leichte Fahrlässigkeit kann hierbei also schon Haftungsrisiken in sich bergen.

Hiervon unberührt bleiben die nach dem Werkvertragsrecht des BGB bestehenden Mängelansprüche des Auftraggebers.

15.4 Sachverständigentätigkeit für ein Schiedsgericht

Der von einem Schiedsgericht beauftragte Sachverständige haftet, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben, nach denselben Grundsätzen wie der von einem staatlichen Gericht herangezogene Sachverständige.

15.5 Haftungsrisiken bei Schiedsgutachten

Für Schiedsgutachten gelten dieselben Grundsätze wie für Privatgutachten.

15.6 Haftungsrisiken gegenüber Dritten

Der Sachverständige haftet nicht nur seinem Auftraggeber für die gewissenhafte Erbringung seiner Sachverständigenleistung, er kann auch von Dritten, die im Vertrau-en auf die Richtigkeit des Gutachtens Dispositionen getroffen haben, für Schäden, die sich aus Fehlern bei seiner Sachverständigenleistung ergeben, in Anspruch genommen werden. Dies gilt jedoch nur dann, wenn das Gutachten oder eine andere Sachverständigenleistung auch einem Dritten für den Sachverständigen erkennbar als Entscheidungsgrundlage dienen sollte.

15.7 Haftungsausschluss

Der Tätigkeit eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wird eine besondere Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit beigemessen. Der Sachverständige muss daher grundsätzlich auch für eine grob fahrlässige Pflichtverletzung die Haftung übernehmen und darf hier seine Haftung nicht ausschließen oder der Höhe nach beschränken. Im Ergebnis führt dies zu einer Gleichbehandlung mit der Haftung des im Gerichtsverfahren tätigen Sachverständigen.

Für den Fall der groben Fahrlässigkeit kann im Prinzip die Haftung in besonderen Fällen hinsichtlich der 30-jährigen Verjährungsfrist für Mangelfolge- und mittelbare Schäden durch Individualvereinbarungen mit dem Auftraggeber angemessen gekürzt werden. Anhaltspunkte für die Angemessenheit können hier gesetzliche Vorschriften aus verwandten Bereichen geben, wie z. B. die 5-jährige Verjährungsfrist bei Mängeln an Bauwerken (ab Bauwerksabnahme), §

§ 634a Abs. 1 Ziffer 2 BGB eine Begrenzung auf 5 Jahre ab Gutachtenabnahme kann daher in Einzelfällen als angemessen angesehen werden. In entsprechenden Fällen ist die Bestellkörperschaft jedoch zu informieren.

15.8 Haftungsausschluss für leichte Fahrlässigkeit

Ob und in welchem Umfang die Haftung für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen oder beschränkt werden kann, hängt sehr stark von den Umständen des Einzelfalls ab. Der Sachverständige sollte jedoch stets bedenken, ob ein derartiger Haftungs-ausschluss mit dem durch seine öffentliche Bestellung vermittelten Vertrauensvor-schuss und der von ihm beanspruchten Kompetenz zu vereinbaren ist.

15.9 Nachträglicher Haftungsausschluss

Ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbegrenzung durch einseitige Erklärung (z. B. unter dem Gutachten) ist unwirksam.

15.10 Haftpflichtversicherung

Der Sachverständige soll für sich und ggf. für seine Mitarbeiter eine Berufshaftpflichtversicherung in angemessener Höhe abschließen und während der Dauer seiner Bestellung aufrechterhalten. Für nebenberuflich tätige Sachverständige des Handwerks kann auch die Betriebshaftpflichtversicherung entsprechend erweitert werden. Wichtig ist dabei, dass das Haftpflichtrisiko für nebenberufliche Sachverständigentätigkeit auch ausdrücklich in das Vertragsverhältnis der bestehenden Betriebshaftpflichtversicherung mit aufgenommen wird. Die Höhe der Versicherung muss sich nach dem Umfang der Inanspruchnahme des Sachverständigen oder dem durchschnittlichen Wert der von ihm begutachteten Objekte richten. Der Sachverständige sollte in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Leistungen seiner Betriebshaftpflichtversicherung hierzu ausreichen.

Wird der Sachverständige in einem Zusammenschluss mit anderen Sachverständigen tätig, bei dem die Haftung des einzelnen ausgeschlossen oder beschränkt ist (s. § 21 Abs. 2 SVO), muss die Deckungssumme der Haftpflichtversicherung dem Haftungsrisiko des Zusammenschlusses entsprechen.

§ 16 Schweigepflicht

Der Sachverständige unterliegt bei seiner Tätigkeit den allgemeinen datenschutz-rechtlichen Bestimmungen. Darüber hinaus gilt das Nachstehende.

16.1 Schweigepflicht als Vertrauensgrundlage

Die Schweigepflicht ist ein maßgeblicher Grund für die Vertrauenswürdigkeit des öffentlich bestellten Sachverständigen. Der Sachverständige darf weder das Gutachten noch Tatsachen oder Unterlagen, die ihm im Rahmen seiner gutachterlichen Tätigkeit anvertraut wurden oder bekannt geworden sind, unbefugt offenbaren, weitergeben oder ausnutzen.

Die Pflicht zur Verschwiegenheit umfasst alle Tatsachen, die der Sachverständige durch seine Tätigkeit erfahren hat, sofern diese nicht offenkundig sind. Auch die Tatsache seiner Beauftragung ist ggf. geheim zu halten.

So dürfen Dritten nicht ohne weiteres auf Anfrage Auskünfte über den Inhalt oder die Umstände der Gutachtenerstattung erteilt werden. Wenn Dritte Rückfragen haben, ist das Einverständnis des Auftraggebers zur Auskunftserteilung einzuholen, wenn es nicht aus den Umständen oder der Interessenlage unterstellt werden kann. Auch allgemeine "lockere" mündliche Hinweise an Dritte, die sich auf gutachterliche Aussagen beziehen, stellen einen Verstoß gegen die Schweigepflicht dar.

16.2 Schweigepflicht für Mitarbeiter

Die Schweigepflicht, der ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger unterworfen ist, gilt auch für alle Hilfskräfte und diejenigen, die der Sachverständige als Schreibkräfte bei der gutachterlichen Tätigkeit mit heranzieht, und darüber hinaus für alle im Betrieb des Sachverständigen mitarbeitenden Personen, die in irgendeiner Form Kenntnisse aus der Sachverständigentätigkeit erlangen könnten. Der Sachverständige hat dafür zu sorgen, dass die Schweigepflicht von den Mitarbeitern eingehalten wird.

16.3 Abstrakte, anonymisierte Darstellung

Der Sachverständige darf die bei seiner Gutachtertätigkeit erlangten Kenntnisse durchaus in abstrakter, anonymisierter Form für sich oder Dritte verwerten (beispielsweise zum Zwecke der Statistik oder der fachlichen Diskussion). In diesen Fällen muss der Sachverständige jedoch sicherstellen, dass auch nicht mittelbar - Rückschlüsse auf den Auftraggeber, den konkreten Gutachtenfall oder das begutachtete Objekt möglich sind.

16.4 Befugte Offenbarungen

Eine befugte Offenbarung liegt dann vor, wenn der Auftraggeber den Sachverständigen ausdrücklich von der Schweigepflicht entbindet. Es empfiehlt sich, sich die Zu-stimmung des Auftraggebers in jedem Fall schriftlich geben zu lassen. Der Sachverständige darf allerdings Dritten, denen der Auftraggeber das Gutachten zugänglich gemacht hat, unter Wahrung der berechtigten Belange des Auftraggebers das Gut-achten z. B. erläutern.

Eine befugte Offenbarung liegt auch dann vor, wenn der Sachverständige aufgrund von Vorschriften dazu verpflichtet ist (z. B. nach § 20 SVO oder nach der ZPO). Der Sachverständige ist auch verpflichtet, als Zeuge im Strafprozess auszusagen. Die Zeugnispflicht geht hier der Schweigepflicht vor. Er hat auch kein Auskunftsverweigerungsrecht nach der Abgabenordnung.

16.5 Pflichtverletzung begründet strafbare Handlung

Da der öffentlich bestellte Sachverständige auf die gewissenhafte Einhaltung seiner Obliegenheiten förmlich verpflichtet worden ist, stellt die Verletzung der Schweigepflicht eine strafbare Handlung nach § 203 Abs. 2 Nr. 5 StGB dar; die oben genannten Ausnahmen von der Schweigepflicht gelten auch hier.

16.6 Dauer der Schweigepflicht

Die Schweigepflicht gilt auch, wenn die öffentliche Bestellung des Sachverständigen erloschen oder sein Auftraggeber verstorben ist.

§ 17 Fortbildung

17.1 Grundsätze der Fortbildungspflicht

Es reicht nicht aus, dass der Sachverständige nur im Zeitpunkt seiner Bestellung über das notwendige Fachwissen verfügt und fähig ist, seine Leistungen zu erstatten. Seine Qualifikation muss er während der gesamten Dauer der öffentlichen Bestellung wahren und den neuesten Entwicklungen anpassen.

Der Sachverständige hat sich daher ständig über den jeweiligen Stand der Technik und die neueren Erkenntnisse auf seinem Sachgebiet zu unterrichten. Zur Fortbildung gehört aber nicht nur die Ergänzung des unmittelbaren Fachwissens, sondern auch Weiterbildung im allgemeinen Sachverständigenwissen (z. B. Rhetorik, Vertrags-, Prozess-, Haftungs-, Gebühren- und Schiedsgutachterrecht sowie im öffentlichen Recht hinsichtlich des den Sachverständigen betreffenden Pflichtenkatalogs).

Um auf verlässlicher Rechtsgrundlage die Sachverständigen zur regelmäßigen Fortbildungstätigkeit anhalten und im Zweifel entsprechende Sanktionen verhängen zu können, ist § 17 SVO so formuliert, dass sich die Verpflichtung des Sachverständigen – zumindest in ihren wesentlichen Zügen – direkt aus dem relevanten Rechts-rahmen ergibt. Normiert ist der jährliche Nachweis der Fortbildungstätigkeit, die von der Handwerkskammer nach dem vorgegebenen Schlüssel mit Punkten versehen werden.

17.2 Fortbildung muss belegt werden

Zu diesem Zweck hat sich der Sachverständige nachweisbar in der erforderlichen Weise, insbesondere durch regelmäßige Teilnahme an Kursen, Seminaren und Fortbildungslehrgängen, die von kompetenten Stellen angeboten werden, sowie zusätzlich durch Studium der Fachliteratur fortzubilden. Hierbei sollte insbesondere von dem Angebot der verschiedenen Handwerksorganisationen Gebrauch gemacht werden. Zur Fortbildung gehört weiterhin und zusätzlich auch die Teilnahme am fachlichen Erfahrungsaustausch in erforderlichem Umfang, soweit es diesen auf dem Sachgebiet gibt, für das er öffentlich bestellt ist. Die Fortbildung ist der Handwerkskammer gegenüber unaufgefordert zu belegen.

Die hier eingefügte Fortbildungsempfehlung des ZDH-Arbeitskreises „Sachverständigenwesen“ entwirft ein strukturiertes Fortbildungsverfahren, so dass öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige der Handwerkskammern und ihre Bestellungskörperschaften eine tragfähige und allen Beteiligten nachvollziehbare Basis zur Überprüfung der Fortbildung erhalten.

1. Kreis der Verpflichteten

Der Verpflichtung zur Fortbildung unterliegen gemäß § 17 der Mustersachverständigenordnung (MSVO) alle öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammern. Umfang sowie Art und Weise der Fortbildung richten sich nach dem individuellen Bedarf des Sachverständigen und dem Sachgebiet der Bestellung, wobei gewerbespezifische Besonderheiten beachtet werden.

2. Fortbildungspunkte

Zur Erfüllung der Fortbildungsverpflichtung sollen die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen Fortbildungspunkte nachweisen, die sie durch die Teilnahme an Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung erworben haben.
Für jeden öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen führt die Handwerkskammer ein „Fortbildungskonto". Dieses Fortbildungskonto enthält Angaben zur Anzahl der nachgewiesenen Fortbildungspunkte und Daten, Dauer und Themen der besuchten Fortbildungsveranstaltungen sowie die Anzahl der Fortbildungspunkte, die auf die jeweils genannte Veranstaltung entfallen. Die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen sollen bezogen auf eine Bestellzeit von 5 Jahren insgesamt 75 bis 125 Fortbildungspunkte nachweisen. Dies bedeutet pro Jahr der Bestellzeit in der Regel 15 bis 25 Fortbildungspunkte.
Erworbene Fortbildungspunkte gelten grundsätzlich für den Abrechnungszeitraum, in dem sie erworben wurden.

3. Themen der Fortbildungsveranstaltungen

Ein Erwerb von Fortbildungspunkten ist möglich durch die Teilnahme an Veranstaltungen zur Fortbildung in den Bereichen:

a) Fachwissen
b) Recht
c) Sonstige sachverständigenbezogene Themenbereiche (z.B. Rhetorik, Mediation)

Der Schwerpunkt der Fortbildung soll sich an der fachspezifischen technischen Entwicklung orientieren.
Die Anzahl der Fortbildungspunkte, die je nach Veranstaltung erworben werden können, ergibt sich in der Regel wie folgt:

Dauer der Veranstaltung	***Anzahl der zu erwerbenden Fortbildungspunkte***
zweistündig	*2 Punkte*
halbtägig	*4 Punkte*
1 Tag	*8 Punkte*
für jeden weiteren Tag	*9 Punkte*

Die Handwerkskammer kann gewerkspezifische Fortbildungsveranstaltungen mit einer höheren Punktzahl bewerten.
Bei der Tätigkeit als Dozent, Autor etc. gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

4. Veranstaltungsformen und Qualitätssicherung

Geeignete Veranstaltungen zur Fortbildung sind insbesondere Seminare, Lehrgänge, Workshops, E-Learning-Seminare, Kongresse, Tagungen sowie Exkursionen.
Die Eignung und Qualität von Fortbildungsveranstaltungen von handwerklichen Fachverbänden, Kammern und dem Institut für Sachverständigenwesen wird unterstellt. Es können auch Fortbildungsangebote von weiteren Veranstaltern akzeptiert werden.

5. Fortbildungsversäumnisse

Hat ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger in seiner Bestellzeit die erforderliche Anzahl von Fortbildungspunkten nicht erlangt oder nicht nachgewiesen, kann dieses Versäumnis durch die Teilnahme an geeigneten Fortbildungsveranstaltungen und/oder den Nachweis der Teilnahme innerhalb einer Nachfrist nachgeholt werden. Sofern die Nachfrist fruchtlos verstreicht, entscheidet die Bestellkörperschaft über das weitere Verfahren.

17.3 Missachtung der Fortbildungspflicht

Die Handwerkskammer ist gehalten, die Erfüllung der Fortbildungspflicht durch den Sachverständigen zu überwachen. Sollte der öffentlich bestellte Sachverständige über einen längeren Zeitraum den Besuch von Fortbildungsmaßnahmen nicht nachgewiesen haben, so kann die Handwerkskammer den Fortbestand bzw. die erneute Bestellung unter Fristsetzung und Berücksichtigung der individuellen Umstände von geeigneten Fortbildungsmaßnahmen abhängig machen. Der Sachverständige sollte sich daher stets der Bedeutung der Fortbildung für den Bestand der öffentlichen Bestellung bewusst sein.

Wird geeignete Fortbildung nicht belegt, so kann dies etwa dazu führen, dass eine Bestellung nur verkürzt erfolgt und mit Auflagen zur Fortbildung verbunden wird oder der Betroffene sich einer erneuten Sachkundeprüfung stellen muss.

§ 18 Bekanntmachung, Werbung

18.1 Bekanntgabe in Zeitungen und Telefonbüchern

Der Sachverständige darf seine öffentliche Bestellung in Tageszeitungen, Fachzeit-schriften, bekannt geben. Diese Bekanntmachung erfolgt "in angemessener Weise", wenn sie nach Aufmachung und Inhalt der öffentlichen Bestellung gerecht wird. Die diesbezüglichen Verlautbarungen dürfen daher nicht reklameartig aufgemacht sein und müssen sich auf den Namen, die Adresse und sonstige Kontaktdaten, die Sachgebietsbezeichnung, die öffentliche Bestellung und die bestellende Handwerkskammer beschränken.

18.2 Sachlich-informative Werbung

Bei seiner Werbung hat der Sachverständige selbstverständlich das geltende Wettbewerbsrecht, insbesondere die §§ 3 und 5 UWG, zu beachten. Darüber hinaus müssen Form und Inhalt seiner Aussagen dem Ansehen, der Funktion und der besonderen Verantwortung eines öffentlich bestellten Sachverständigen gerecht wer-den. Insoweit hat sich der Sachverständige bei seiner Werbung eine gewisse Zurückhaltung aufzuerlegen. Zulässig ist danach lediglich eine Werbung, die in objektiver Form über das Leistungsangebot des Sachverständigen informiert (sachlich in-formativer Charakter). Aussagen, die nach Aufmachung oder Inhalt aufdringlich, anlockend oder anreißerisch wirken könnten, sind zu unterlassen.

18.2.1 Bekanntgabe in Fachkreisen

In fachlichen Abhandlungen oder bei Fachveranstaltungen darf der Sachverständige auf seine öffentliche Bestellung hinweisen.

18.2.2 Trennung von unternehmerischer Tätigkeit

Der Sachverständige hat seine Tätigkeit als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger strikt von seiner sonstigen beruflichen oder gewerblichen Betätigung zu trennen. In Anzeigen, auf Briefbögen, Visitenkarten, Firmenfahrzeugen, im Internetauftritt und in anderen Werbeaussagen, die sich auf seine sonstige berufliche oder gewerbliche Betätigung beziehen, darf der Sachverständige nicht auf seine öffentliche Bestellung hinweisen. Ebenso wenig ist es dem Sachverständigen gestattet, bei seiner Betätigung als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger auf seine sonstige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit hinzuweisen. Beispielsweise ist auf der Internetseite des Betriebs, die SV-Vereidigung nicht zu erwähnen. Auch der Arbeitgeber von angestellten Sachverständigen unterliegt diesem Trennungsgebot.

Das Trennungsgebot ist im Prinzip als Schutz der handwerklichen Sachverständigen zu verstehen, die regelmäßig sowohl Gewerbetreibende als auch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige sind. In dieser Doppelfunktion sind die Sachverständigen des Handwerks immer in der Gefahr, für befangen erklärt zu werden (§§ 406, 407a Abs. 2 ZPO) wenn sie ihre

gewerblichen Interessen mit dem Sachverständigenamt verbinden. Überdies würde eine ausufernde Verquickung von gewerblichen Interessen und Sachverständigenamt zu einer verminderten Akzeptanz handwerklicher Sachverständiger bei Gerichten und den Parteien führen, insbesondere, wenn Handwerksbetriebe Prozessbeteiligte sind. Insofern kann bei einem Verstoß gegen das Trennungsgebot nicht nur ein solcher gegen die MSVO vorliegen, es kann sich mitunter auch um einen Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht handeln, insbesondre gegen § 5 Abs. 1 Nr. 3 UWG, wenn der Eindruck erweckt wird, man wolle sich durch das Sachverständigenamt im gewerblichen Bereich Vorteile verschaffen – oder umgekehrt. Insofern setzen die Handwerkskammern in ihrer Sachverständigenordnung auch kein neues berufszugangsbeschränkendes Recht, sondern vollziehen den vor-gegebenen Rechtsrahmen nach.

18.2.3 Hinweis auf Briefbögen

Die Briefbögen mit dem Hinweis auf die öffentliche Bestellung dürfen nur bei dem Schriftverkehr verwandt werden, der sich auf die Tätigkeit des Sachverständigen auf dem Sachgebiet seiner Bestellung erstreckt (vgl. § 13 Abs. 1 - 3 SVO).

§ 19 Anzeigepflicht

19.1 Veränderungen im persönlichen Bereich

Da die Handwerkskammer die Aufgabe hat, auf entsprechende Anfragen Gerichten, Behörden und Privatpersonen Sachverständige zu benennen, ist der Sachverständige verpflichtet, ihr alle Veränderungen in seinem persönlichen Bereich, die Auswirkungen auf seine Sachverständigentätigkeit haben können, unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilungspflicht umfasst nicht nur die Änderung der beruflichen Niederlassung, des Wohnsitzes oder seiner persönlichen Erreichbarkeit, sondern darüber hinaus auch alle Umstände (Krankheit, Urlaub, Auslandsaufenthalt etc.), die den Sachverständigen voraussichtlich länger als 3 Monate an der Ausübung seiner Sachverständigentätigkeit hindern.

19.2 Veränderungen im beruflichen Bereich

Die Tätigkeit als öffentlich bestellter Sachverständiger muss mit seinen sonstigen beruflichen oder gewerblichen Aktivitäten vereinbar sein. So dürfen insbesondere die Objektivität und Unabhängigkeit des Sachverständigen durch Interessenkollisionen nicht gefährdet werden. Ferner darf angesichts der Pflicht zur Gutachtenerstellung (vgl. § 10 Abs. 1 u. 2 SVO) die zeitliche Verfügbarkeit des Sachverständigen nicht in unzumutbarem Umfang eingeschränkt werden. Deshalb hat der Sachverständige die Beendigung oder Änderung seiner ausgeübten oder die Aufnahme einer weiteren beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit, insbesondere den Eintritt in ein Arbeits- oder Dienstverhältnis, sowie den Eintritt in oder das Ausscheiden aus einem Zusammenschluss nach § 21 SVO anzuzeigen.

19.3 Veränderungen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit oder persönlichen Eignung

Schließlich hat der Sachverständige die Handwerkskammer über alle Umstände zu informieren, die seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit oder seine persönliche Eignung für die Sachverständigentätigkeit in Frage stellen können. Die Handwerkskammer ist daher insbesondere bei eidesstattlichen Versicherungen, Insolvenzverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren nach § 35 GewO sowie Strafverfahren schriftlich zu informieren.

§ 20 Auskunftspflicht

20.1 Erteilung von Auskünften gegenüber der Handwerkskammer

Als Bestellungskörperschaft hat die Handwerkskammer die Tätigkeit des Sachverständigen zu beaufsichtigen. Zu diesem Zweck hat der Sachverständige die erforderlichen mündlichen oder schriftlichen Auskünfte zu erteilen bzw. Gutachten oder aufbewahrungspflichtige Unterlagen (§ 14 SVO) innerhalb der gesetzten Frist unentgeltlich herauszugeben. Art und Umfang der Auskunftspflicht richten sich nach dem Zweck der Aufsicht. Demzufolge erstreckt sich die Auskunftspflicht auf alle Umstände, deren Kenntnis zur Einschätzung des Umfangs der Sachverständigentätigkeit oder zur Würdigung der besonderen Sachkunde, der Objektivität, Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und anderer Aspekte der persönlichen Eignung sowie der Beachtung der Sachverständigenpflichten, insbesondere der Sachverständigenordnung, notwendig ist.

20.2 Entbindung von der Schweigepflicht

Gegenüber einem diesbezüglichen Auskunftsverlangen kann sich der Sachverständige nicht auf seine Schweigepflicht berufen (vgl. § 16 Abs. 3 SVO). Der Sachverständige kann allerdings die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Abs. 1 StPO bezeichneten Angehörigen der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Zu dem genannten Personenkreis gehören etwa der Verlobte, der Ehegatte oder Lebenspartner des Sachverständigen, auch wenn die Ehe oder Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht, ferner Personen, die mit dem Sachverständigen in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert sind oder waren.

§ 20a Aufsichtsmaßnahmen

Die Handwerkskammer kann in Einzelfällen bei Pflichtverstößen des Sachverständigen Aufsichtsmaßnahmen ergreifen. So können z. B. Ermahnungen oder Abmahnungen gegenüber dem Sachverständigen in jeder Form erfolgen.

Die Handwerkskammer muss die Arbeit der Sachverständigen überwachen. Im Rahmen dieser Überwachung kann die Handwerkskammer Auskünfte oder Unterlagen vom Sachverständigen verlangen. Sollte die Handwerkskammer feststellen, dass der SV gegen die Pflichten der SVO verstoßen hat, so kann sie ihm gegenüber aufsichtsrechtliche Maßnahmen ergreifen. Dazu gehören die engmaschige Überwachung (regelmäßige Vorlage benötigter Unterlagen) aber auch Sanktionen wie Ermahnungen oder Abmahnungen.

§ 21 Zusammenschlüsse mit Sachverständigen

21.1 Rechtsform des Zusammenschlusses

Dem Sachverständigen steht es frei zu wählen, in welcher Rechtsform er seine Tätigkeit ausüben will. Er kann allein oder beispielsweise auch in der Rechtsform einer Ein-Personen-GmbH arbeiten oder sich mit anderen Personen zusammenschließen. Insbesondere ein Zusammenschluss mit öffentlich bestellten Sachverständigen an-derer Bestellungskörperschaften (z.B. Industrie- und Handelskammern, Architektenkammern) ist möglich. Neben der bereits erwähnten GmbH kommt hier insbesondere die Gesellschaft bürgerlichen Rechts, u. U. aber auch die Partnerschaftsgesellschaft in Betracht.

21.1.1 Vertragspartner

Soweit solche Zusammenschlüsse wie etwa die GmbH - rechtlich verselbständigt sind, werden sie selbst Partner der Verträge über Sachverständigenleistungen. Anderes gilt nur bei gerichtlichen Aufträgen, die sich direkt an einzelne Sachverständige richten. Wird die Sachverständigengesellschaft selbst Vertragspartner für die angeforderten Sachverständigenleistungen, ändert dies jedoch nichts daran, dass der einzelne Sachverständige selbst verpflichtet ist, für die Einhaltung der sich aus seiner öffentlichen Bestellung ergebenden Pflichten Sorge zu tragen. Dies gilt insbesondere für seine Pflicht, die Sachverständigenleistungen höchstpersönlich zu erbringen, und zwar unabhängig davon, ob er einen Auftrag als Vertreter der Gesellschaft unmittelbar oder aufgrund interner Zuweisung übernimmt. Auch in einer Gesellschaft, gleich welcher Rechtsform, bleibt der Sachverständige also für die Höchstpersönlichkeit seiner Tätigkeit verantwortlich. Demgemäß ist der Sachverständige auch verpflichtet, bei einem Gemeinschaftsgutachten mit anderen Sachverständigen der Gesellschaft seine Gutachtertätigkeit eindeutig zu kennzeichnen (s. diese Richtlinien zu 12.3).

21.1.2 Unabhängigkeit und Unparteilichkeit

Unabhängigkeit und Unparteilichkeit des Sachverständigen dürfen durch den Gesellschaftsvertrag oder andere interne Organisationsregeln etwa Geschäftsführerverträge - nicht gefährdet werden. Hiermit unvereinbar wären etwa fachliche Weisungsbefugnisse anderer Gesellschafter, der Geschäftsführer oder der Gesellschafterversammlung, aber auch Vereinbarungen, die die Gewinnbeteiligung, Entnahmemöglichkeiten oder Gehaltszahlungen ausschließlich an Umsatzanteile und Akquisitionserfolge knüpfen.

21.2 Haftpflichtversicherung

Wird für den Zusammenschluss eine Rechtsform gewählt, die wie z. B. die GmbH - die Haftung auf deren Vermögen beschränkt (vgl. § 13 Abs. 2 GmbHG), muss der Sachverständige sicherstellen, dass eine angemessene Haftpflichtversicherung für die Gesellschaft abgeschlossen wird. Dies gilt auch bei anderen Gestaltungsformen, etwa bei Verwendung Allgemeiner

Geschäftsbedingungen, aber z. B. auch in Fällen, in denen die Haftung der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts auf das Gesellschaftsvermögen begrenzt wird. Für die Verpflichtung zum Abschluss einer Haftpflichtversicherung ist dabei unerheblich, ob die Haftung in irgendeiner Weise (Höhe, Haftungsrisiken, Haftungsmaßstab) modifiziert wird.

21.2.1 Versicherungspflicht bei Ein-Personen-GmbH

Selbstverständlich gilt die Versicherungspflicht auch für einen Sachverständigen, der seine Tätigkeit in der Rechtsform einer Ein-Personen-GmbH ausübt.

21.2.2 Angemessenheit der Haftpflichtversicherung

Zur Angemessenheit der Haftpflichtversicherung wird auf diese Richtlinien zu 15.10 verwiesen. Für einen Zusammenschluss, der selbst haftet, kann eine Haftpflichtversicherung nur dann als angemessen angesehen werden, wenn die Höchsthaftungs-grenzen deutlich über denen für die einzelnen Sachverständigen des Zusammen-schlusses liegen.

§ 22 Gründe für das Erlöschen

22.1 Erklärung durch den Sachverständigen

Die Verzichtserklärung des Sachverständigen nach § 22 Abs. 1 Nr. 1 SVO muss klar und unmissverständlich sein. Sie soll in der Regel schriftlich erfolgen.

22.2 Aufgabe der Niederlassung bzw. des Wohnsitzes

Die öffentliche Bestellung erlischt ferner, wenn der Sachverständige seine Niederlassung oder, falls eine solche nicht besteht, seinen Wohnsitz im Bezirk der Handwerkskammer, die ihn öffentlich bestellt hat, aufgibt.

Den Sachverständigen trifft die Verpflichtung, die Veränderungen der Handwerks-kammer mitzuteilen. Kommt es zu einer Sitzverlegung (Niederlassung bzw. Wohnsitz) aus dem Zuständigkeitsbereich der bestellenden Handwerkskammer, muss der Sachverständige bei der für den neuen Sitz zuständigen Handwerkskammer erneut einen Antrag auf öffentliche Bestellung stellen, falls er wiederum öffentlich bestellt werden möchte. Zu Prüfungszwecken darf die dann zuständige Handwerkskammer von der früher zuständigen die vollständigen Sachverständigenakten anfordern, die dann mit Zustimmung des Bewerbers übermittelt werden können.

In Einzelfällen besteht eine Übergangsfrist von sechs Monaten, in denen die bisherige Bestellzeit fortbesteht.

Für Sachverständige aus dem EU/EWR-Raum gilt entsprechendes, wenn sie ihre gewerbliche Niederlassung oder den Hauptwohnsitz innerhalb der EU/EWR aufgeben.

22.3 Erlöschen durch Zeitablauf

Die Bestellung als Sachverständiger erlischt ferner, wenn die Zeit, für die der Sach-verständige öffentlich bestellt worden ist, abläuft. Die Bestellung erfolgt in der Regel für längstens fünf Jahre. Nach Ablauf der Bestellzeit wird eine neue Bestellung vor-genommen, wenn die in § 2 SVO genannten Voraussetzungen gegeben sind (s. § 5 Abs. 3 und 4 SVO). Der Sachverständige kann vor Ablauf einen Antrag auf Wieder-bestellung stellen. In der Regel wird die Handwerkskammer von sich aus den Sach-verständigen anschreiben und eine Wiederbestellung vornehmen, wenn dem nicht Gründe entgegenstehen. Dazu gehören Sachverhalte, die einen Widerruf bzw. die Rücknahme rechtfertigen.

22.4 Rücknahme und Widerruf der Bestellung

Die öffentliche Bestellung erlischt auch, wenn die Handwerkskammer die öffentliche Bestellung widerruft oder zurücknimmt (s. diese Richtlinien zu § 23 SVO).

§ 23 Widerruf, Rücknahme

23.1 Ermessen der Handwerkskammer

Der Widerruf oder die Rücknahme einer öffentlichen Bestellung ist eine Ermessens-entscheidung der Handwerkskammer. Der Widerruf zielt auf die Beseitigung eines ursprünglich zwar rechtmäßigen, aber durch Hinzutreten neuer Tatsachen nun rechtswidrigen Verwaltungsaktes durch die Handwerkskammer, die Rücknahme auf die Beseitigung eines schon bei seinem Erlass rechtswidrigen Verwaltungsaktes.

23.2 Bedeutung des Widerrufs

Der Widerruf der öffentlichen Bestellung kommt dann in Betracht, wenn die Handwerkskammer aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, die öffentliche Bestellung abzulehnen und wenn ohne den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde. Sie darf die öffentliche Bestellung auch dann widerrufen, wenn eine mit ihr verbundene Auflage nicht erfüllt worden ist (s. z. B. 17.3 dieser Richtlinien „Missachtung der Fortbildungspflicht“). Die Handwerkskammer wird also dann einen Widerruf prüfen, wenn sich nach der Bestellung ergibt, dass der Sachverständige nicht mehr über die erforderliche besondere Sachkunde oder persönliche Eignung verfügt oder seine Einrichtungen nicht mehr den Anforderungen genügen, von denen die Bestellung abhängig war (§ 2 SVO).

Ein Widerruf kommt danach u. a. in Betracht, wenn

- der Sachverständige Blanko-Gutachtenformulare mit seiner Unterschrift und seinem Stempel Mitarbeitern oder Dritten zur Verfügung stellt,
- der Sachverständige Straftaten im Zusammenhang oder im Rahmen seiner Sachverständigentätigkeit begeht (Diebstahl während eines Ortstermins, Verwahrungs-bruch, Vorteilsannahme). Auch Straftaten, die nicht in Zusammenhang mit der Sachverständigentätigkeit stehen, können die persönliche Eignung in Frage stellen, wenn die uneingeschränkte Vertrauenswürdigkeit des Sachverständigen bei den Auftraggeberkreisen nicht mehr zweifelsfrei festzustellen ist. Auf seine Integrität und damit seine persönliche Eignung wirkt es sich auch nachteilig aus, wenn er sich im Zusammenhang mit seiner sonstigen Berufstätigkeit als bestechlich er-weist oder bei Bestechungshandlungen mitwirkt oder sich Straftaten nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb zu Schulden kommen lässt. Bereits die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens kann den Widerruf der öffentlichen Bestellung geboten erscheinen lassen; die Entscheidung darüber hängt von der Schwere des Strafvorwurfes und der Dringlichkeit des Tatverdachtes ab,
- der Sachverständige eine Vermögensauskunft gem. § 802c ZPO für sich oder einen Dritten abgeben musste und entweder persönlich oder für einen Dritten in das Schuldnerverzeichnis nach § 882b ZPO eingetragen ist,

- über das Vermögen des Sachverständigen ein Insolvenzverfahren beantragt, eröffnet oder die Einleitung mangels Masse abgelehnt wurde; dasselbe gilt bei Gesellschaften, deren Geschäftsführer bzw. Vorstand oder Gesellschafter der Sachverständige ist,

- der Sachverständige wiederholt unbegründete und nicht nachvollziehbare Gutachten erstattet, so dass diese für Auftraggeber oder Dritte nicht verwertbar oder verwendbar sind.

23.3 Bedeutung der Rücknahme

Durch die Rücknahme wird die schon zu Beginn rechtswidrige öffentliche Bestellung aufgehoben, wenn der Sachverständige die Bestellung z. B. durch Angaben erwirkt hat, die in entscheidungserheblichen Punkten unrichtig oder unvollständig waren.

Eine Rücknahme kommt u.a. in Betracht, wenn der Sachverständige die im Antragsverfahren vorgelegten Gutachten nicht persönlich erstattet, gefälschte Zeugnisse oder Nachweise seiner Berufsausbildung vorgelegt und trotz Erklärungsaufforderung Vorstrafen oder Ordnungswidrigkeiten verschwiegen hat.

Der Sachverständige kann sich nicht darauf berufen, er habe die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Angaben nicht erkannt, wenn ihm insoweit grobe Fahrlässigkeit anzulasten ist. Dem Vertrauensschutz des Sachverständigen in den Fortbestand seiner öffentlichen Bestellung als begünstigender Verwaltungsakt wird durch die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes Rechnung getragen.

23.4 Verfahren

Das Verfahren des Widerrufs oder zur Rücknahme der öffentlichen Bestellung richtet sich nach den Vorschriften des einschlägigen Verwaltungsverfahrensgesetzes.

23.4.1 Abgrenzung von laufenden Strafverfahren

Das Verfahren der Handwerkskammer zur Prüfung eines Widerrufes wird durch strafrechtliche Ermittlungen weder hinsichtlich des Verfahrensganges noch hinsichtlich des Ergebnisses präjudiziert. Strafverfahren und Widerrufsverfahren orientieren sich an unterschiedlichen Maßstäben. Trotz der Einstellung eines Strafverfahrens oder trotz eines Freispruches aus Rechtsgründen ist deshalb ein Widerruf der öffentlichen Bestellung nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

23.4.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Vor einem Widerruf oder einer Rücknahme muss geprüft werden, ob nicht mildere Maßnahmen, wie z.B. Ermahnung oder Abmahnung (siehe § 20a SVO), das erforderliche Ergebnis erzielen oder gewährleisten. Die Handwerkskammer prüft unter Berücksichtigung des

Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes, ob der Widerruf die geeignete, notwendige und nicht unverhältnismäßige Maßnahme ist.

Unabhängig davon wird die Handwerkskammer jedoch prüfen, ob angesichts der erhobenen Vorwürfe schon vorher der Widerruf oder die Rücknahme ggf. mit sofortigem Vollzug anzuordnen ist, um dem öffentlichen Interesse ausreichend Rechnung zu tragen.

23.4.3 Schriftliche Begründung

Der Widerruf bzw. die Rücknahme ist als Verwaltungsakt schriftlich zu begründen. In der Begründung sind die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgründe mitzuteilen. Da es sich in beiden Fällen um Ermessensentscheidungen handelt, muss die Handwerkskammer auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen sie bei der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

§ 24 Rückgabepflicht von Bestellungsurkunde, Ausweis und Rundstempel

24.1 Rückgabe

Nach § 7 SVO händigt die Handwerkskammer dem Sachverständigen nach seiner öffentlichen Bestellung und Vereidigung die Bestellungsurkunde, den Ausweis und den Rundstempel aus. Diese bleiben Eigentum der Handwerkskammer. Nach Erlöschen der Bestellung bzw. Bestandskraft des Widerruf- oder Rücknahmebescheides kann die Handwerkskammer die aufgrund der öffentlichen Bestellung ausgehändigten Unterlagen, die zum Nachweis der Rechte aus der Bestellung oder zu deren Ausübung bestimmt sind, nach den jeweiligen Bestimmungen der Landesverwaltungsgesetze zurückfordern. Der Inhaber und, sofern er nicht Besitzer ist, auch der Besitzer dieser Unterlagen ist zu ihrer Herausgabe verpflichtet. Der Sachverständige muss hierüber im Zweifel Nachweis führen.

Darüber hinaus sind elektronische Systeme zu sperren, die der Sachverständige angelegt hat.

24.2 Sperrung Kommunikationsweg

Sollte die Kommunikation mit elektronischen Dokumenten nur über die Beteiligung der Bestellkörperschaft erfolgen, besteht die Möglichkeit der Zugangssperrung bei Beendigung der Bestellung.

§ 25 Bekanntmachung des Erlöschens

25.1 Bekanntmachung im Bekanntmachungsorgan der Handwerkskammer

Das Erlöschen der öffentlichen Bestellung ist in dem amtlichen Bekanntmachungsorgan, das in der Satzung der Handwerkskammer festgelegt ist, bekanntzumachen.

25.2 Rechtsfolgen

Mit dem Erlöschen der öffentlichen Bestellung wird die Vereidigung gegenstandslos. Der Sachverständige darf sich nunmehr z. B. nicht mehr als „öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger“ bezeichnen. Er würde sich mit der weiteren Titelführung darüber hinaus in die Gefahr strafrechtlicher Verfolgung begeben, da die unbefugte Führung der Bezeichnung „öffentlich bestellter Sachverständiger“ gem. § 132 a Abs. 1 Nr. 3 StGB strafbar ist. Auch die Bezeichnung „vereidigter Sachverständiger“ ist, da irreführend, unzulässig.

Gleiches gilt etwa für Zusätze wie:

- Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger a. D.; i. R.;
- ehemals/vormals öffentlich bestellt
- Seniorenmitglied eines Verbandes von öffentlich bestellten Sachverständigen

Abkürzungsverzeichnis

BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
EU	Europäische Union
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
HwO	Handwerksordnung
GewArch	Gewerbearchiv
GewO	Gewerbeordnung
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung
MSVO	Mustersachverständigenordnung
StGB	Strafgesetzbuch
StPO	Strafprozessordnung
SVO	Sachverständigenordnung
UWG	Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
ZPO	Zivilprozessordnung

Ansprechpartner: Klaus Schmitz
Abteilung: Organisation und Recht
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de · www.zdh.de

Herausgeber:
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.
Haus des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21 · 10117 Berlin
Postfach 110472 · 10834 Berlin

Lobbyregister: R002265
EU Transparency Register: 5189667783-94

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) vertritt die Interessen von rund 1 Million Handwerksbetrieben in Deutschland mit mehr als 5,6 Millionen Beschäftigten. Als Spitzenorganisation der Wirtschaft mit Sitz in Berlin bündelt der ZDH die Arbeit von Handwerkskammern, Fachverbänden des Handwerks auf Bundesebene sowie bedeutenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen des Handwerks in Deutschland. Mehr unter www.zdh.de

Auszug aus dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
Werkvertrag

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.
(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

§ 632 Vergütung

(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist.
(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergütung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen.
(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten.

§ 632a Abschlagszahlungen

(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller für eine vertragsgemäß erbrachte Leistung eine Abschlagszahlung in der Höhe verlangen, in der der Besteller durch die Leistung einen Wertzuwachs erlangt hat. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abschlagszahlung nicht verweigert werden. § 641 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erforderliche Stoffe oder Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet wird.
(2) Wenn der Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand hat und zugleich die Verpflichtung des Unternehmers enthält, dem Besteller das Eigentum an dem Grundstück zu übertragen oder ein Erbbaurecht zu bestellen oder zu übertragen, können Abschlagszahlungen nur verlangt werden, soweit sie gemäß einer Verordnung auf Grund von Artikel 244 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche vereinbart sind.
(3) Ist der Besteller ein Verbraucher und hat der Vertrag die Errichtung oder den Umbau eines Hauses oder eines vergleichbaren Bauwerks zum Gegenstand, ist dem Besteller bei der ersten Abschlagszahlung eine Sicherheit für die rechtzeitige Herstellung des Werkes ohne wesentliche Mängel in Höhe

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

von 5 vom Hundert des Vergütungsanspruchs zu leisten. Erhöht sich der Vergütungsanspruch infolge von Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages um mehr als 10 vom Hundert, ist dem Besteller bei der nächsten Abschlagszahlung eine weitere Sicherheit in Höhe von 5 vom Hundert des zusätzlichen Vergütungsanspruchs zu leisten. Auf Verlangen des Unternehmers ist die Sicherheitsleistung durch Einbehalt dergestalt zu erbringen, dass der Besteller die Abschlagszahlungen bis zu dem Gesamtbetrag der geschuldeten Sicherheit zurückhält.

(4) Sicherheiten nach dieser Vorschrift können auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden.

§ 633 Sach- und Rechtsmangel

(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln,

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst
2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann.

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk in zu geringer Menge her- stellt.

(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.

§ 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln

Ist das Werk mangelhaft, kann der Besteller, wenn die Voraussetzungen der folgenden Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist,

1. nach § 635 Nacherfüllung verlangen,
2. nach § 637 den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen,
3. nach den §§ 636, 323 und 326 Abs. 5 von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 die Vergütung mindern und
4. nach den §§ 636, 280, 281, 283 und 311a Schadensersatz oder nach § 284 Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 634a Verjährung der Mängelansprüche

(1) Die in § 634 Nr. 1, 2 und 4 bezeichneten Ansprüche verjähren
1. vorbehaltlich der Nummer 2 in zwei Jahren bei einem Werk, dessen Erfolg in der Herstellung, Wartung oder Veränderung einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht,
2. in fünf Jahren bei einem Bauwerk und einem Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, und
3. im Übrigen in der regelmäßigen Verjährungsfrist.

(2) Die Verjährung beginnt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit der Abnahme.

(3) Abweichend von Absatz 1 Nr. 1 und 2 und Absatz 2 verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen Verjährungsfrist, wenn der Unternehmer den Mangel arglistig verschwiegen hat. Im Fall des Absatzes 1 Nr. 2 tritt die Verjährung jedoch nicht vor Ablauf der dort bestimmten Frist ein.

(4) Für das in § 634 bezeichnete Rücktrittsrecht gilt § 218. Der Besteller kann trotz einer Unwirksamkeit des Rücktritts nach § 218 Abs. 1 die Zahlung der Vergütung insoweit verweigern, als er auf Grund des Rücktritts dazu berechtigt sein würde. Macht er von diesem Recht Gebrauch, kann der Unternehmer vom Vertrag zurücktreten.

(5) Auf das in § 634 bezeichnete Minderungsrecht finden § 218 und Absatz 4 Satz 2 entsprechende Anwendung.

§ 635 Nacherfüllung

(1) Verlangt der Besteller Nacherfüllung, so kann der Unternehmer nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues Werk herstellen.

(2) Der Unternehmer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen.

(3) Der Unternehmer kann die Nacherfüllung unbeschadet des § 275 Abs. 2 und 3 verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.

(4) Stellt der Unternehmer ein neues Werk her, so kann er vom Besteller Rückgewähr des mangelhaften Werkes nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 verlangen.

§ 636 Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

Außer in den Fällen der § 281 Abs. 2 und 323 Abs. 2 bedarf es der Fristsetzung auch dann nicht, wenn der Unternehmer die Nacherfüllung gemäß § 635 Abs. 3 verweigert oder wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 637 Selbstvornahme

(1) Der Besteller kann wegen eines Mangels des Werkes nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Nacherfüllung bestimmten angemessenen Frist den Mangel selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen verlangen, wenn nicht der Unternehmer die Nacherfüllung zu Recht verweigert.

(2) § 323 Abs. 2 findet entsprechende Anwendung. Der Bestimmung einer Frist bedarf es auch dann nicht, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Besteller unzumutbar ist.

(3) Der Besteller kann von dem Unternehmer für die zur Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss verlangen.

§ 638 Minderung

(1) Statt zurückzutreten, kann der Besteller die Vergütung durch Erklärung gegenüber dem Unternehmer mindern. Der Ausschlussgrund des § 323 Abs. 5 Satz 2 findet keine Anwendung.

(2) Sind auf der Seite des Bestellers oder auf der Seite des Unternehmers mehrere beteiligt, so kann die Minderung nur von allen oder gegen alle erklärt werden.

(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Vertragsschlusses der Wert des Werkes in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung ist, soweit erforderlich, durch Schätzung zu ermitteln.

(4) Hat der Besteller mehr als die geminderte Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten. § 346 Abs. 1 und § 347 Abs. 1 finden entsprechende Anwendung.

§ 639 Haftungsausschluss

Auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Bestellers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Unternehmer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit des Werkes übernommen hat.

§ 640 Abnahme

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmäßig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mängel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.

(2) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk gemäß Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel kennt, so stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rech-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

te nur zu, wenn er sich seine Rechte wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehält.

§ 641 Fälligkeit der Vergütung

(1) Die Vergütung ist bei der Abnahme des Werkes zu entrichten. Ist das Werk in Teilen abzunehmen und die Vergütung für die einzelnen Teile bestimmt, so ist die Vergütung für jeden Teil bei dessen Abnahme zu entrichten.

(2) Die Vergütung des Unternehmers für ein Werk, dessen Herstellung der Besteller einem Dritten versprochen hat, wird spätestens fällig,
1. soweit der Besteller von dem Dritten für das versprochene Werk wegen dessen Herstellung seine Vergütung oder Teile davon erhalten hat,
2. soweit das Werk des Bestellers von dem Dritten abgenommen worden ist oder als abgenommen gilt oder
3. wenn der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Auskunft über die in den Nummern 1 und 2 bezeichneten Umstände bestimmt hat.
Hat der Besteller dem Dritten wegen möglicher Mängel des Werks Sicherheit geleistet, gilt Satz 1 nur, wenn der Unternehmer dem Besteller entsprechende Sicherheit leistet.

(3) Kann der Besteller die Beseitigung eines Mangels verlangen, so kann er nach der Fälligkeit die Zahlung eines angemessenen Teils der Vergütung verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der für die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

(4) Eine in Geld festgesetzte Vergütung hat der Besteller von der Abnahme des Werkes an zu verzinsen, sofern nicht die Vergütung gestundet ist.

§ 641a (weggefallen)

-

§ 642 Mitwirkung des Bestellers

(1) Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in Verzug der Annahme kommt, eine angemessene Entschädigung verlangen.

(2) Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich einerseits nach der Dauer des Verzugs und der Höhe der vereinbarten Vergütung, andererseits nach demjenigen, was der Unternehmer infolge des Verzugs an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwerben kann.

§ 643 Kündigung bei unterlassener Mitwirkung

Der Unternehmer ist im Falle des § 642 berechtigt, dem Besteller zur Nachholung der Handlung eine angemessene Frist mit der Erklärung zu bestimmen, dass er den

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Vertrag kündige, wenn die Handlung nicht bis zum Ablauf der Frist vorgenommen werde. Der Vertrag gilt als aufgehoben, wenn nicht die Nachholung bis zum Ablauf der Frist erfolgt.

§ 644 Gefahrtragung

(1) Der Unternehmer trägt die Gefahr bis zur Abnahme des Werkes. Kommt der Besteller in Verzug der Annahme, so geht die Gefahr auf ihn über. Für den zufälligen Untergang und eine zufällige Verschlechterung des von dem Besteller gelieferten Stoffes ist der Unternehmer nicht verantwortlich.

(2) Versendet der Unternehmer das Werk auf Verlangen des Bestellers nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort, so finden die für den Kauf geltenden Vorschriften des § 447 entsprechende Anwendung.

§ 645 Verantwortlichkeit des Bestellers

(1) Ist das Werk vor der Abnahme infolge eines Mangels des von dem Besteller gelieferten Stoffes oder infolge einer von dem Besteller für die Ausführung erteilten Anweisung untergegangen, verschlechtert oder unausführbar geworden, ohne dass ein Umstand mitgewirkt hat, den der Unternehmer zu vertreten hat, so kann der Unternehmer einen der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und Ersatz der in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen. Das Gleiche gilt, wenn der Vertrag in Gemäßheit des § 643 aufgehoben wird.

(2) Eine weitergehende Haftung des Bestellers wegen Verschuldens bleibt unberührt.

§ 646 Vollendung statt Abnahme

Ist nach der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen, so tritt in den Fällen des § 634a Abs. 2 und der §§ 641, 644 und 645 an die Stelle der Abnahme die Vollendung des Werkes.

§ 647 Unternehmerpfandrecht

Der Unternehmer hat für seine Forderungen aus dem Vertrag ein Pfandrecht an den von ihm hergestellten oder ausgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers, wenn sie bei der Herstellung oder zum Zwecke der Ausbesserung in seinen Besitz gelangt sind.

§ 648 Sicherungshypothek des Bauunternehmers

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerks kann für seine Forderungen aus dem Vertrag die Einräumung einer Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Bestellers verlangen. Ist das Werk noch nicht vollendet, so kann er die Einräumung der Sicherungshypothek für einen

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

der geleisteten Arbeit entsprechenden Teil der Vergütung und für die in der Vergütung nicht inbegriffenen Auslagen verlangen.

(2) Der Inhaber einer Schiffswerft kann für seine Forderungen aus dem Bau oder der Ausbesserung eines Schiffes die Einräumung einer Schiffshypothek an dem Schiffsbauwerk oder dem Schiff des Bestellers verlangen; Absatz 1 Satz 2 gilt sinngemäß. § 647 findet keine Anwendung.

§ 648a Bauhandwerkersicherung

(1) Der Unternehmer eines Bauwerks, einer Außenanlage oder eines Teils davon kann vom Besteller Sicherheit für die auch in Zusatzaufträgen vereinbarte und noch nicht gezahlte Vergütung einschließlich dazugehöriger Nebenforderungen, die mit 10 vom Hundert des zu sichernden Vergütungsanspruchs anzusetzen sind, verlangen. Satz 1 gilt in demselben Umfang auch für Ansprüche, die an die Stelle der Vergütung treten. Der Anspruch des Unternehmers auf Sicherheit wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Besteller Erfüllung verlangen kann oder das Werk abgenommen hat. Ansprüche, mit denen der Besteller gegen den Anspruch des Unternehmers auf Vergütung aufrechnen kann, bleiben bei der Berechnung der Vergütung unberücksichtigt, es sei denn, sie sind unstreitig oder rechtskräftig festgestellt. Die Sicherheit ist auch dann als ausreichend anzusehen, wenn sich der Sicherungsgeber das Recht vorbehält, sein Versprechen im Falle einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers mit Wirkung für Vergütungsansprüche aus Bauleistungen zu widerrufen, die der Unternehmer bei Zugang der Widerrufserklärung noch nicht erbracht hat.

(2) Die Sicherheit kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsversprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers geleistet werden. Das Kreditinstitut oder der Kreditversicherer darf Zahlungen an den Unternehmer nur leisten, soweit der Besteller den Vergütungsanspruch des Unternehmers anerkennt oder durch vorläufig vollstreckbares Urteil zur Zahlung der Vergütung verurteilt worden ist und die Voraussetzungen vorliegen, unter denen die Zwangsvollstreckung begonnen werden darf.

(3) Der Unternehmer hat dem Besteller die üblichen Kosten der Sicherheitsleistung bis zu einem Höchstsatz von 2 vom Hundert für das Jahr zu erstatten. Dies gilt nicht, soweit eine Sicherheit wegen Einwendungen des Bestellers gegen den Vergütungsanspruch des Unternehmers aufrechterhalten werden muss und die Einwendungen sich als unbegründet erweisen.

(4) Soweit der Unternehmer für seinen Vergütungsanspruch eine Sicherheit nach den Absätzen 1 oder 2 erlangt hat, ist der Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek nach § 648 Abs. 1 ausgeschlossen.

(5) Hat der Unternehmer dem Besteller erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung der Sicherheit nach Absatz 1 bestimmt, so kann der Unternehmer die Leis-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

tung verweigern oder den Vertrag kündigen. Kündigt er den Vertrag, ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder böswillig zu erwerben unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

(6) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung, wenn der Besteller

1. eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren unzulässig ist, oder
2. eine natürliche Person ist und die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung eines Einfamilienhauses mit oder ohne Einliegerwohnung ausführen lässt.

Satz 1 Nr. 2 gilt nicht bei Betreuung des Bauvorhabens durch einen zur Verfügung über die Finanzierungsmittel des Bestellers ermächtigten Baubetreuer.

(7) Eine von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

§ 649 Kündigungsrecht des Bestellers

Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Es wird vermutet, dass danach dem Unternehmer 5 vom Hundert der auf den noch nicht erbrachten Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergütung zustehen.

§ 650 Kostenanschlag

(1) Ist dem Vertrag ein Kostenanschlag zugrunde gelegt worden, ohne dass der Unternehmer die Gewähr für die Richtigkeit des Anschlags übernommen hat, und ergibt sich, dass das Werk nicht ohne eine wesentliche Überschreitung des Anschlags ausführbar ist, so steht dem Unternehmer, wenn der Besteller den Vertrag aus diesem Grund kündigt, nur der im § 645 Abs. 1 bestimmte Anspruch zu.

(2) Ist eine solche Überschreitung des Anschlags zu erwarten, so hat der Unternehmer dem Besteller unverzüglich Anzeige zu machen.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 651 Anwendung des Kaufrechts

Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Auszug aus der Zivilprozessordnung (ZPO)

Beweis durch Sachverständige

§ 402 Anwendbarkeit der Vorschriften für Zeugen

Für den Beweis durch Sachverständige gelten die Vorschriften über den Beweis durch Zeugen entsprechend, insoweit nicht in den nachfolgenden Paragraphen abweichende Vorschriften enthalten sind.

§ 403 Beweisantritt

Der Beweis wird durch die Bezeichnung der zu begutachtenden Punkte angetreten.

§ 404 Sachverständigenauswahl

(1) Die Auswahl der zuzuziehenden Sachverständigen und die Bestimmung ihrer Anzahl erfolgt durch das Prozessgericht. Es kann sich auf die Ernennung eines einzigen Sachverständigen beschränken. An Stelle der zuerst ernannten Sachverständigen kann es andere ernennen.

(2) Vor der Ernennung können Parteien zur Person des Sachverständigen Gehört werden.

(3) Sind für gewisse Arten von Gutachten Sachverständige öffentlich bestellt, so sollen andere Personen nur dann gewählt werden, wenn besondere Umstände es erfordern.

(4) Das Gericht kann die Parteien auffordern, Personen zu bezeichnen, die geeignet sind, als Sachverständige vernommen zu werden.

(5) Einigen sich die Parteien über bestimmte Personen als Sachverständige, so hat das Gericht dieser Einigung Folge zu geben; das Gericht kann jedoch die Wahl der Parteien auf eine bestimmte Anzahl beschränken.

§ 404a Leitung der Tätigkeit des Sachverständigen

(1) Das Gericht hat die Tätigkeit des Sachverständigen zu leiten und kann ihm für Art und Umfang seiner Tätigkeit Weisungen erteilen.

(2) Soweit es die Besonderheit des Falles erfordert, soll das Gericht den Sachverständigen vor Abfassung der Beweisfrage hören, ihn in seine Aufgabe einweisen und ihm auf Verlangen den Auftrag erläutern.

(3) Bei streitigem Sachverhalt bestimmt das Gericht, welche Tatsachen der Sachverständige der Begutachtung zugrunde legen soll.

(4) Soweit es erforderlich ist, bestimmt das Gericht, in welchem Umfang der Sachverständige zur Aufklärung der Beweisfrage befugt ist, inwieweit er mit den Parteien in Verbindung treten darf und wann er ihnen die Teilnahme an seinen Ermittlungen zu gestatten hat.

(5) Weisungen an den Sachverständigen sind den Parteien mitzuteilen. Findet ein besonderer Termin zur Einweisung des Sachverständigen statt, so ist den Parteien die Teilnahme zu gestatten.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 405 Auswahl durch den mit der Beweisaufnahme betrauten Richter

Das Prozessgericht kann den mit der Beweisaufnahme betrauten Richter zur Ernennung der Sachverständigen ermächtigen. Er hat in diesem Falle die Befugnisse und Pflichten des Prozessgerichts nach den §§ 404, 404a.

§ 406 Ablehnung eines Sachverständigen

(1) Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen, die zur Ablehnung eines Richters berechtigen, abgelehnt werden. Ein Ablehnungsgrund kann jedoch nicht daraus entnommen werden, dass der Sachverständige als Zeuge vernommen worden ist.

(2) Der Ablehnungsantrag ist bei dem Gericht oder Richter, von dem der Sachverständige ernannt ist, vor seiner Vernehmung zu stellen, spätestens jedoch binnen zwei Wochen nach Verkündung oder Zustellung des Beschlusses über die Ernennung. Zu einem späteren Zeitpunkt ist die Ablehnung nur zulässig, wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er ohne sein Verschulden verhindert war, den Ablehnungsgrund früher geltend zu machen. Der Antrag kann vor der Geschäftsstelle zu Protokoll erklärt werden.

(3) Der Ablehnungsgrund ist glaubhaft zu machen; zur Versicherung an Eides statt darf die Partei nicht zugelassen werden.

(4) Die Entscheidung ergeht von dem im zweiten Absatz bezeichneten Gericht oder Richter durch Beschluss.

(5) Gegen den Beschluss, durch den die Ablehnung für begründet erklärt wird, findet kein Rechtsmittel, gegen den Beschluss, durch den sie für unbegründet erklärt wird, findet sofortige Beschwerde statt.

§ 407 Pflicht zur Erstattung des Gutachtens

(1) Der zum Sachverständigen Ernannte hat der Ernennung Folge zu leisten, wenn er zur Erstattung von Gutachten der erforderten Art öffentlich bestellt ist oder wenn er die Wissenschaft, die Kunst oder das Gewerbe, deren Kenntnis Voraussetzung der Begutachtung ist, öffentlich zum Erwerb ausübt oder wenn er zur Ausübung derselben öffentlich bestellt oder ermächtigt ist.

(2) Zur Erstattung des Gutachtens ist auch derjenige verpflichtet, der sich hierzu vor Gericht bereit erklärt hat.

§ 407a Weitere Pflichten des Sachverständigen

(1) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob der Auftrag in sein Fachgebiet fällt und ohne die Hinzuziehung weiterer Sachverständiger erledigt werden kann. Ist das nicht der Fall, so hat der Sachverständige das Gericht unverzüglich zu verständigen.

(2) Der Sachverständige hat unverzüglich zu prüfen, ob ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Der Sach-

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

verständige hat dem Gericht solche Gründe unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden.

(3) Der Sachverständige ist nicht befugt, den Auftrag auf einen anderen zu übertragen. Soweit er sich der Mitarbeit einer anderen Person bedient, hat er diese namhaft zu machen und den Umfang ihrer Tätigkeit anzugeben, falls es sich nicht um Hilfsdienste von untergeordneter Bedeutung handelt.

(4) Hat der Sachverständige Zweifel an Inhalt und Umfang des Auftrages, so hat er unverzüglich eine Klärung durch das Gericht herbeizuführen. Erwachsen voraussichtlich Kosten, die erkennbar außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen oder einen angeforderten Kostenvorschuss erheblich übersteigen, so hat der Sachverständige rechtzeitig hierauf hinzuweisen.

(5) Der Sachverständige hat auf Verlangen des Gerichts die Akten und sonstige für die Begutachtung beigezogene Unterlagen sowie Untersuchungsergebnisse unverzüglich herauszugeben oder mitzuteilen. Kommt er dieser Pflicht nicht nach, so ordnet das Gericht die Herausgabe an.

(6) Das Gericht soll den Sachverständigen auf seine Pflichten hinweisen. Voraussichtliche Kosten, die erkennbar außer Verhältnis zum Wert des Streitgegenstandes stehen oder einen angeforderten Kostenvorschuss erheblich übersteigen, so hat der Sachverständige rechtzeitig hierauf hinzuweisen.

§ 408 Gutachtenverweigerungsrecht

(1) Dieselben Gründe, die einen Zeugen berechtigen, das Zeugnis zu verweigern, berechtigen einen Sachverständigen zur Verweigerung des Gutachtens. Das Gericht kann auch aus anderen Gründen einen Sachverständigen von der Verpflichtung zur Erstattung des Gutachtens entbinden.

(2) Für die Vernehmung eines Richters, Beamten oder einer anderen Person des öffentlichen Dienstes als Sachverständigen gelten die besonderen beamtenrechtlichen Vorschriften. Für die Mitglieder der Bundes- oder einer Landesregierung gelten die für sie maßgebenden besonderen Vorschriften.

(3) Wer bei einer richterlichen Entscheidung mitgewirkt hat, soll über Fragen, die den Gegenstand der Entscheidung gebildet haben, nicht als Sachverständiger vernommen werden.

§ 409 Folgen des Ausbleibens oder der Gutachtenverweigerung

(1) Wenn ein Sachverständiger nicht erscheint oder sich weigert, ein Gutachten zu erstatten, obgleich er dazu verpflichtet ist, oder wenn er Akten oder sonstige Unterlagen zurückbehält, werden ihm die dadurch verursachten Kosten auferlegt. Zugleich wird gegen ihn ein
Ordnungsgeld festgesetzt. Im Falle wiederholten Ungehorsams kann das Ordnungsgeld noch einmal festgesetzt werden.

(2) Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde statt.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 410 Sachverständigenbeeidigung

(1) Der Sachverständige wird vor oder nach Erstattung des Gutachtens beeidigt. Die Eidesnorm geht dahin, dass der Sachverständige das von ihm erforderte Gutachten unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstatten werde oder erstattet habe.

(2) Ist der Sachverständige für die Erstattung von Gutachten der betreffenden Art im Allgemeinen beeidigt, so genügt die Berufung auf den geleisteten Eid; sie kann auch in einem schriftlichen Gutachten erklärt werden.

§ 411 Schriftliches Gutachten

(1) Wird schriftliche Begutachtung angeordnet, setzt das Gericht dem Sachverständigen eine Frist, innerhalb derer er das von ihm unterschriebene Gutachten zu übermitteln hat.

(2) Versäumt ein zur Erstattung des Gutachtens verpflichteter Sachverständiger die Frist, so kann gegen ihn ein Ordnungsgeld festgesetzt werden. Das Ordnungsgeld muss vorher unter Setzung einer Nachfrist angedroht werden. Im Falle wiederholter Fristversäumnis kann das Ordnungsgeld in der gleichen Weise noch einmal festgesetzt werden. Das einzelne Ordnungsgeld darf 3.000 Euro nicht übersteigen. § 409 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Das Gericht kann das Erscheinen des Sachverständigen anordnen, damit er das schriftliche Gutachten erläutere. Das Gericht kann auch eine schriftliche Erläuterung oder Ergänzung des Gutachtens anordnen.

(4) Die Parteien haben dem Gericht innerhalb eines angemessenen Zeitraums ihre Einwendungen gegen das Gutachten, die Begutachtung betreffende Anträge und Ergänzungsfragen zu dem schriftlichen Gutachten mitzuteilen. Das Gericht kann ihnen hierfür eine Frist setzen; § 296 Abs. 1, 4 gilt entsprechend.

§ 411a Verwertung von Sachverständigengutachten aus anderen Verfahren

Die schriftliche Begutachtung kann durch die Verwertung eines gerichtlich oder staatsanwaltschaftlich eingeholten Sachverständigengutachtens aus einem anderen Verfahren ersetzt werden.

§ 412 Neues Gutachten

(1) Das Gericht kann eine neue Begutachtung durch dieselben oder durch andere Sachverständige anordnen, wenn es das Gutachten für ungenügend erachtet.

(2) Das Gericht kann die Begutachtung durch einen anderen Sachverständigen anordnen, wenn ein Sachverständiger nach Erstattung des Gutachtens mit Erfolg abgelehnt ist.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

§ 413 Sachverständigenvergütung
Der Sachverständige erhält eine Vergütung nach dem Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz.

§ 414 Sachverständige Zeugen
Insoweit zum Beweis vergangener Tatsachen oder Zustände, zu deren Wahrnehmung eine besondere Sachkunde erforderlich war, sachkundige Personen zu vernehmen sind, kommen die Vorschriften über den Zeugenbeweis zur Anwendung.

(Quelle: Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH - www.juris.de)

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Das Logo des öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen



Dieses Logo ist inzwischen gut am Markt eingeführt und **darf nur von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen oder vom Institut für Sachverständigenwesen (IfS) in Köln zertifizierte Sachverständige genutzt werden**.
Es qualifiziert den Nutzer sofort als öffentlich bestellt.

Die Nutzung ist nur gegen **Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr** erlaubt.

Informationen hierzu erteilt das Institut für Sachverständigenwesen e.V. (IfS), Hohenzollernring 85 - 87, 50672 Köln

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Literaturempfehlungen

- Bayerlein, Praxishandbuch Sachverständigenrecht, 6. Auflage 2021
- Jürgen Ulrich, Der gerichtliche Sachverständige, 13. Auflage 2019
- Peter Bleutge, Vergütung für Sachverständige, DIHK-Verlag, 7. Auflage 2021
- Lothar Neimke/Andree Sachmerda, Der Sachverständige und seine Auftraggeber, 2. aktualisierte Auflage 2014
- Meyer/Höver/Bach, Die Vergütung und Entschädigung von Sachverständigen, Zeugen, Dritten und von den ehrenamtlichen Richtern nach dem JVEG, 28. Auflage 2021

Als Download:
Das handwerkliche Sachverständigenwesen, WHKT/LGH 2022 (Westdeutscher Handwerkskammertag/Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks e.V.), als pdf unter:
https://www.whkt.de/themen/sachverstaendigenwesen

Broschüren des Instituts für Sachverständigenwesen IfS in Köln:
Die Ortsbesichtigung durch Sachverständige, 9. Auflage 2023
Abgelehnt wegen Befangenheit, 5. Auflage 2019
Mit Sachverstand werben, 4. Auflage 2021
Sachverständige als Schiedsgutachter, 6. Auflage 2023
„Todsünden“ des Sachverständigen, 6. Auflage 2017
Guter Vertrag - weniger Haftung, 3. Auflage 2017
https://ifsforum.de/publikationen/broschueren

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Zuordnung von handwerklichen Sachverständigentätigkeiten zu den Sachgebieten der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG

Der Gesetzgeber hat in der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG zwar fast 40 Sachgebiete mit Stundensätzen zwischen 70,- und 135,- gelistet, darin werden wortwörtlich aber nur wenige Teiltätigkeiten aus den handwerklichen Berufsbildern berücksichtigt. Aus diesem Grund kommt für zahlreiche handwerkliche Sachverständige die Bestimmung des § 9 Abs. 2 JVEG zur Anwendung, wonach bei nicht gelisteten Sachgebieten „unter Berücksichtigung der allgemein für Leistungen dieser Art außergerichtlich und außerbehördlich vereinbarten Stundensätze nach billigem Ermessen mit einem Stundensatz zu vergüten“ ist, der den höchsten Stundensatz nach der Anlage 1 jedoch nicht übersteigen darf.
Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hat für die öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der 54 Handwerkskammern Empfehlungen für die Zuordnung der handwerklichen Sachverständigen zu den Sachgebieten der Anlage des § 9 JVEG erarbeitet und herausgegeben
Die aktuelle Liste aus 2021 wird als Arbeitshilfe für die Sachverständigen des Handwerks, die zuständigen Kammermitarbeiter und die Gerichte definiert. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, findet jedoch mittlerweile in den meisten Fällen Beachtung und Anwendung.

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung



Merkblätter zum Sachverständigenwesen

Zuordnung von handwerklichen Sachverständigentätigkeiten zu den Sachgebieten der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG

Stand: Änderung des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes durch Artikel 10 des Kosten- und Betreuungsvergütungsrechtsänderungsgesetzes vom 7. April 2025, BGBl. I Nr. 109, Seite 20 f.

Gültig ab 1. Juni 2025

Ansprechpartner: Klaus Schmitz
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de

I. Allgemeines

Das JVEG regelt die Vergütung u.a. der Sachverständigen. Dabei bilden die in Anlage 1 zu § 9 Absatz 1 Satz 1 JVEG aufgeführten Sachgebiete nicht annähernd die Bereiche ab, für die Architektenkammern, Handwerkskammern, Ingenieurkammern, Industrie- und Handwerkskammer und Landwirtschaftskammern Sachverständige öffentlich bestellen und vereidigen. Dies macht es für die Sachverständigen mitunter schwierig, ihren Vergütungsanspruch gegenüber Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Behörden geltend zu machen, da es nicht für alle Bestellungsgebiete eindeutige Anknüpfungspunkte im JVEG gibt.

Um für die Sachverständigen des Handwerks mehr Rechtssicherheit zu schaffen, hat der ZDH diese Zuordnungsliste erstellt. Dabei wurden die in der Anlage 1 zu § 9 Absatz 1 Satz 1 JVEG nicht genannten Handwerke den dort aufgeführten Sachgebieten zugeordnet. Kriterien für die Zuordnung sind Zusammenhänge hinsichtlich Branche, Begutachtungsgegenstand, anzuwendende Techniken, Materialien oder der Schwierigkeitsgrad. Die Anwendung objektiver Kriterien führt zu sachgerechten Ergebnissen, weshalb die Liste bei Kostenbeamten und Gerichten weitgehend Anerkennung findet.

II. Zuordnungsliste

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Augenoptiker (Anlage A[1] Nr. 33)	■ Nr. 15: Gesundheitshandwerk; (93,00 €)
Bäcker (Anlage A Nr. 30)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).

[1] Anlage A zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung); Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungspflichtige Handwerke betrieben werden können.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Bautentrocknungsgewerbe (Anlage B2[2] Nr. 2)	■ Nr. 4.1: Bauwesen[3] - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Behälter- und Apparatebauer (Anlage A Nr. 45)	■ Nr. 24.4: Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen; (142,00 €) ■ Nr. 31: Schweiß- und Fügetechnik; (104,00 €)
Bestatter (Anlage B1 Nr. 55)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 104,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Betonbohrer und -schneider (Anlage B2 Nr. 8)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Bauwesen – Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 11400 €
Bodenleger (Anlage B2 Nr. 3)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Bauwesen – Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €

[2] Anlage B zu dem Gesetz zur Ordnung des Handwerks; Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Handwerke (Abschnitt 1) oder handwerksähnliche Gewerbe (Abschnitt 2) betrieben werden können.

[3] Bauwesen ist im Sinne der Sachgebietsliste (Anlage 1 zu § 9 JVEG) Nr. 4 als „Bauwesen – soweit nicht Sachgebiet 14 – einschließlich technische Gebäudeausrüstung“ zu verstehen.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Bogenmacher (Anlage B1 Nr. 48)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Boots- und Schiffbauer (Anlage A Nr. 28)	■ Nr. 29: Schiffe und Wassersportfahrzeuge; (104,00 €)
Böttcher (Anlage A Nr. 49)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Brauer und Mälzer (Anlage B1 Nr. 29)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).
Brunnenbauer (Anlage A Nr. 7)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 4.6: Bauwesen - Geotechnik, Erd- und Grundbau; 109,00 €
Buchbinder (Anlage B1 Nr. 39)	■ Nr. 16: Grafisches Gewerbe; (125,00 €)
Büchsenmacher (Anlage A Nr. 22)	■ Nr. 39: Waffen und Munition; (93,00 €)
Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung (Anlage B2 Nr.)	In Anlehnung an Nr. 34 Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Bürsten- und Pinselmacher (Anlage B2 Nr. 25)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 142,00 € in Anlehnung an Nr. 24.4 Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Chirurgiemechaniker (Anlage A Nr. 14)	■ Nr. 25: Medizintechnik und Medizinprodukte; (114,00 €)
Dachdecker (Anlage A Nr. 4)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 24.1: Maschinen und Anlagen - Photovoltaikanlagen (120,00 €) ■ Nr. 24.3: Maschinen und Anlagen – Solarthermieanlagen (120,00 €)
Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holzspielzeugmacher (Anlage A Nr. 48)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 109,00 € in Anlehnung an die Sachgebiete Nr. 18 Hausrat (120,00 €) und Nr. 27 Möbel und Inneneinrichtung (98,00 €).
Edelsteinschleifer und -graveure (Anlage B1 Nr. 37)	■ Nr. 30: Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold- und Silberwaren; (93,00 €)
Elektromaschinenbauer (Anlage A Nr. 26)	■ Nr. 11.2: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektrotechnische Anlagen und Geräte; (125,00 €) ■ Nr. 11.5 Datenermittlung und -aufbereitung (136,00 €)
Elektrotechniker (Anlage A Nr. 25)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 11.1: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektronik (insbesondere Mess-, Steuerungs- und Regelungselektronik); (131,00 €) ■ Nr. 11.2: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektrotechnische Anlagen und Geräte; (125,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
	■ Nr. 11.3: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Kommunikations- und Informationstechnik; (125,00 €) ■ Nr. 11.5 Datenermittlung und -aufbereitung (136,00 €) ■ Nr. 24.1: Maschinen und Anlagen - Photovoltaikanlagen (120,00 €) ■ Nr. 24.3: Maschinen und Anlagen – Solarthermieanlagen (120,00 €) ■ Nr. 37: Verkehrsregelungs- und Verkehrsüberwachungstechnik; (147,00 €)
Estrichleger (Anlage A Nr. 44)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Feinoptiker (Anlage B1 Nr. 35)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 125,00 € in Anl. an das Sachgebiet Nr. 11.2: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektrotechnische Anlagen und Geräte.
Feinwerkmechaniker (Anlage A Nr. 16)	■ Nr. 24.4: Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen; (142,00 €)
Fleischer (Anlage A Nr. 32)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger (Anlage A Nr. 42)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Fotografen (Anlage B1 Nr. 38)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 125,00 € in Anlehnung an Nr. 16: Grafisches Gewerbe.
Friseure (Anlage A Nr. 38)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € im Hinblick auf das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Fuger (im Hochbau) (Anlage B2 Nr. 5)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Galvaniseure (Anlage B1 Nr. 8)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 104,00 € in Anlehnung an Nr. 31 Schweiß- und Fügetechnik.
Gebäudereiniger (Anlage B1 Nr. 33)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Geigenbauer (Anlage B1 Nr. 47)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Gerüstbauer (Anlage A Nr. 11)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Glas- und Porzellanmaler (Anlage B1 Nr. 36)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 120,00 € in Anl. an die Zuordnung Nr. 18 Hausrat.
Glasbläser und Glasapparatebauer (Anlage A Nr. 40)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 120,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Glaser (Anlage A Nr. 39)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Glasveredler (Anlage A Nr. 50)	■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 18: Hausrat; (120,00 €) ■ Nr. 22: Kunst und Antiquitäten; (93,00 €)
Gold- und Silberschmiede (Anlage B1 Nr. 11)	■ Nr. 30: Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold- und Silberwaren; (93,00 €)
Graveure (Anlage B1 Nr. 6)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold und Silberwaren unter Berücksichtigung des Gesamtbildes aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Handzuginstrumentenmacher (Anlage B1 Nr. 46)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Holz- und Bautenschützer (Mauerschutz und Holzimprägnierung in Gebäuden) (Anlage B1 Nr. 54)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Holzbildhauer (Anlage B1 Nr. 16)	■ Nr. 22: Kunst und Antiquitäten; (93,00 €)
Holzblasinstrumentenmacher (Anlage B1 Nr. 50)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Hörakustiker (Anlage A Nr. 34)	■ Nr. 15: Gesundheitshandwerk; (93,00 €)
Informationstechniker (Anlage A Nr. 19)	■ Nr. 11.1: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektronik (insbesondere Mess-, Steuerungs- und Regelungselektronik); (131,00 €) ■ Nr. 11.2: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektrotechnische Anlagen und Geräte; (125,00 €) ■ Nr. 11.3: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Kommunikations- und Informationstechnik; (125,00 €) ■ Nr. 11.5 Datenermittlung und -aufbereitung (136,00 €)
Installateur und Heizungsbauer (Anlage A Nr. 24)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 20: Kältetechnik; (131,00 €)
Kälteanlagenbauer (Anlage A Nr. 18)	■ Nr. 20: Kältetechnik; (131,00 €)
Karosserie- und Fahrzeugbauer (Anlage A Nr. 15)	■ Nr. 13: Fahrzeugbau; (109,00 €) ■ Nr. 21.1: Kraftfahrzeuge - Kraftfahrzeugschäden und -bewertung; (131,00 €)
Keramiker (Anlage B1 Nr. 43)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 104,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Klavier- und Cembalobauer (Anlage B1 Nr. 45)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Klempner (Anlage A Nr. 23)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Konditoren (Anlage A Nr. 31)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).
Korb- und Flechtwerkgestalter (Anlage B1 Nr. 18)	■ Nr. 18: Hausrat; (120,00 €) ■ Nr. 27: Möbel und Inneneinrichtung; (98,00 €)
Kosmetiker (Anlage B1 Nr. 56)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € im Hinblick auf das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Kraftfahrzeugtechniker (Anlage A Nr. 20)	■ Nr. 21.1: Kraftfahrzeuge - Kraftfahrzeugschäden und -bewertung; (131,00 €) ■ Nr. 21.2: Kraftfahrzeuge - Kfz-Elektronik; (104,00 €)
Kürschner (Anlage B1 Nr. 24)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Land- und Baumaschinenmechatroniker (Anlage A Nr. 21)	■ Nr. 13: Fahrzeugbau; (109,00 €) ■ Nr. 21.1: Kraftfahrzeuge - Kraftfahrzeugschäden und -bewertung; (131,00 €) ■ Nr. 21.2: Kraftfahrzeuge - Kfz-Elektronik; (104,00 €) ■ Nr. 24.4: Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen; (142,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Maler und Lackierer (Anlage A Nr. 10)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 21.1: Kraftfahrzeuge - Kraftfahrzeugschäden und -bewertung; (131,00 €) ■ Nr. 27: Möbel und Inneneinrichtung; (98,00 €)
Maßschneider (Anlage B1 Nr. 19)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Maurer und Betonbauer (Anlage A Nr. 1)	■ Nr. 2: Akustik, Lärmschutz; (104,00 €) ■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 4.6: Bauwesen - Geotechnik, Erd- und Grundbau; 109,00 €
Metall- und Glockengießer (Anlage B1 Nr. 9)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Metallbauer (Anlage A Nr. 13)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 13: Fahrzeugbau; (109,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
	■ Nr. 24.4: Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen; (142,00 €) ■ Nr. 31: Schweiß- und Fügetechnik; (104,00 €)
Metallbildner (Anlage B1 Nr. 7)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold und Silberwaren unter Berücksichtigung des Gesamtbildes aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Metallblasinstrumentenmacher (Anlage B1 Nr. 49)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Modellbauer (Anlage B1 Nr. 14)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 142,00 € in Anlehnung an das Sachgebiet Nr. 24.4: Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen..
Modisten (Anlage B1 Nr. 21)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Müller (Anlage B1 Nr. 28)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).
Ofen- und Luftheizungsbauer (Anlage A Nr. 2)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Orgel- und Harmoniumbauer (Anlage A Nr. 53)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Orthopädieschuhmacher (Anlage A Nr. 36)	■ Nr. 15: Gesundheitshandwerk; (93,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Orthopädietechniker (Anlage A Nr. 35)	■ Nr. 15: Gesundheitshandwerk; (93,00 €)
Parkettleger (Anlage A Nr. 46)	■ Nr. 2: Akustik, Lärmschutz; (104,00 €) ■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Präzisionswerkzeugmechaniker (Anlage B1 Nr. 10)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 142,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 24.4 (Maschinen und Anlagen - Maschinen und Anlagen im Übrigen).
Print- und Medientechnologe (Drucker, Siebdrucker, Flexografen) (Anlage B1 Nr. 40)	■ Nr. 16: Grafisches Gewerbe; (125,00 €)
Raumausstatter (Anlage A Nr. 52)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 18: Hausrat; (120,00 €) ■ Nr. 27: Möbel und Inneneinrichtung; (98,00 €)
Rohr- und Kanalreiniger (Anlage B2 Nr. 15)	■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €)
Rollladen- und Sonnenschutztechniker (Anlage A Nr. 47)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €)

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
	■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 18: Hausrat; (120,00 €)
Sattler und Feintäschner (Anlage B1 Nr. 26)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Schilder- und Lichtreklamehersteller (Anlage A Nr. 51)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 109,00 € in Anlehnung an Nr. 11.2: Elektronik, Elektro- und Informationstechnologie - Elektrotechnische Anlagen und Geräte (125,00 €); Nr. 13: Fahrzeugbau; (109,00 €); Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €).
Schlagzeugmacher (Anlage B2 Nr. 57)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Schnellreiniger (Anlage B2 Nr. 45)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 76,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Schornsteinfeger (Anlage A Nr. 12)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 8: Brandursachenermittlung; (120,00 €) ■ Nr. 12: Emissionen und Immissionen; (104,00 €)
Schuhmacher (Anlage B1 Nr. 25)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Segelmacher (Anlage B1 Nr. 23)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 104,00 € in Anlehnung an das Sachgebiet Nr. 29 Schiffe und Wassersportfahrzeuge.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Seiler (Anlage A Nr. 29)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 98,00 € in Anlehnung an das Sachgebiet Nr. 32 Spedition, Transport, Lagerwirtschaft und Ladungssicherung.
Steinmetzen und Steinbildhauer (Anlage A Nr. 8)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 22: Kunst und Antiquitäten; (93,00 €)
Straßenbauer (Anlage A Nr. 5)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 4.6: Bauwesen - Geotechnik, Erd- und Grundbau; 109,00 € ■ Nr. 14: Garten- und Landschaftsbau einschließlich Sportanlagenbau; (98,00 €)
Stuckateure (Anlage A Nr. 9)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks für Feuerungsanlagen ohne chemische Verfahren) (Anlage B2 Nr. 13)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 76,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Teppichreiniger (Anlage B2 Nr.46)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 76,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, Posamentierer, Stricker) (Anlage B1 Nr. 20)	■ Nr. 34: Textilien, Leder und Pelze; (76,00 €)
Textilreiniger (Anlage B1 Nr. 31)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 76,00 € in Anlehnung Sachgebiet Nr. 34 Textilien, Leder und Pelze.
Tischler (Anlage A Nr. 27)	■ Nr. 2: Akustik, Lärmschutz; (104,00 €) ■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 € ■ Nr. 18: Hausrat; (120,00 €) ■ Nr. 22: Kunst und Antiquitäten; (93,00 €) ■ Nr. 27: Möbel und Inneneinrichtung; (98,00 €)
Uhrmacher (Anlage B1 Nr. 5)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 93,00 € in Anlehnung an das Sachgebiet Nr. 30 Schmuck, Juwelen, Perlen, Gold und Silberwaren. (Beide Geschäftstätigkeiten sind häufig miteinander verbunden.)
Vergolder (Anlage B1 Nr. 52)	■ Nr. 22: Kunst und Antiquitäten; (93,00 €) ■ Nr. 27: Möbel und Inneneinrichtung; (98,00 €)
Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik (Anlage A Nr. 41)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 120,00 € in Anlehnung an die Sachgebiete Nr. 13 Fahrzeugbau und Nr. 21.1 Kraftfahrzeugschäden und -bewertung.

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Wachszieher (Anlage B1 Nr. 32)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 76,00 € in Anlehnung an das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer (Anlage A Nr. 6)	■ Nr. 2: Akustik, Lärmschutz; (104,00 €) ■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Weinküfer (Anlage B1 Nr. 30)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 147,00 € (in Anlehnung an das Sachgebiet 23 (Lebensmittelchemie und -technologie).
Werkstein- und Terrazzohersteller (Anlage A Nr. 43)	■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Bauwesen – Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €
Zahntechniker (Anlage A Nr. 37)	■ Nr. 15: Gesundheitshandwerk; (93,00 €)
Zimmerer (Anlage A Nr. 3)	■ Nr. 2: Akustik, Lärmschutz; (104,00 €) ■ Nr. 4.1: Bauwesen - Planung; (114,00 €) ■ Nr. 4.2: Bauwesen – handwerklich-technische Ausführung; (104,00 €) ■ Nr. 4.3: Schadensfeststellung und -ursachenermittlung; (114,00 €) ■ Nr. 4.4: Bauwesen - Bauprodukte; (114,00 €) ■ Nr. 4.5: Bauwesen - Bauvertragswesen, Baubetrieb und Abrechnung von Bauleistungen; 114,00 €

Handwerk/Gewerbe	Sachgebiet(e) der Anlage 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG
Zupfinstrumentenmacher (Anlage B1 Nr. 51)	■ Nr. 28: Musikinstrumente; (87,00 €)
Zweiradmechaniker (Anlage A Nr. 17)	Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. 1. Empfehlung: bei Motorrädern 120,00 € in Anlehnung an Nr. 21.1: Kraftfahrzeuge - Kraftfahrzeugschäden und -bewertung und Nr. 21.2: Kraftfahrzeuge - Kfz-Elektronik. 2. Im übrigen Zuordnung nach § 9 Abs. 2 S. 1 JVEG. Empfehlung: 87,00 € im Hinblick auf das Gesamtbild aller Sachgebiete der Anl. 1 zu § 9 Abs. 1 JVEG, die dieser Honorargruppe zugeordnet sind.

Ansprechpartner: Klaus Schmitz
Bereich Organisation und Recht
+49 30 20619-355
Schmitz@zdh.de · www.zdh.de

Herausgeber:
Zentralverband des Deutschen Handwerks e.V.
Haus des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21 · 10117 Berlin
Postfach 110472 · 10834 Berlin

Lobbyregister: R002265
EU Transparency Register: 5189667783-94

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks e. V. (ZDH) vertritt die Interessen von rund 1 Million Handwerksbetrieben in Deutschland mit mehr als 5,6 Millionen Beschäftigten. Als Spitzenorganisation der Wirtschaft mit Sitz in Berlin bündelt der ZDH die Arbeit von Handwerkskammern, Fachverbänden des Handwerks auf Bundesebene sowie bedeutenden wirtschaftlichen und sonstigen Einrichtungen des Handwerks in Deutschland. Mehr unter www.zdh.de

Anhang 7:

MUSTER:

- **MUSTERKOSTENRECHNUNG NACH JVEG**

© Akademie des Handwerks Schloss Raesfeld – Sachverständigenfortbildung

Muster einer Kostenaufstellung

des von der Handwerkskammer Dortmund öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen

.....
(Name)
.....
(Anschrift)
.....
(Telefon) (Fax)

für das ..... -Handwerk.

In dem Rechtsstreit .....
Aktenzeichen .....
beim Amtsgericht/Landgericht/Oberlandesgericht .....

werden für meine Gutachter-Tätigkeit folgende Kosten in Rechnung gestellt:

1. Zeitaufwand (§ 8 Abs. 2 JVEG)

1.1	Aktenstudium	..... Min.
1.2	Vorbereitende Arbeiten für den Ortstermin, insbesondere Schreiben zur Abstimmung des Ortstermins und Ladung und nachbereitende Arbeiten zum Ortstermin (Protokollnotizen)	..... Min.
1.3	Ortsbesichtigung (einschl. An- und Abfahrt):	
	1.3.1 Zeitaufwand bei Ortsbesichtigung	..... Min.
	1.3.2 Zeitaufwand für Fahrtstrecke (..... km)	..... Min.
1.4	Ausarbeitung des Gutachtens	..... Min.
1.5	Diktat und Korrektur des Gutachtentextes	..... Min.

---

gesamte Stundenzahl	..... Min.
aufgerundet (auf halbe Stunden)	..... Std.

Stundensatz (§ 9 JVEG)

.... Euro
(Nr. und Bezeichnung des Sachgebietes)

Summe der Leistungsvergütung: Euro
==========

2. Ersatz für besondere Aufwendungen (§ 12 JVEG)

2.1 Aufwendungen für Hilfskräfte

2.1.1 beim Ortstermin:

..... Std. à ..... Euro zzgl. 15 % Gemeinkosten ..... Euro

(bei Beauftragung von Fremdfirmen ggf. entsprechende Rechnung beifügen)

2.1.2 Büroarbeiten (ohne Schreibarbeiten für das Gutachten)

..... Std. à ..... Euro zzgl. 15 % Gemeinkosten ..... Euro

2.2 Porto- und Telefonkosten

(20 % des Honorars, höchstens jedoch 15 Euro) ..... Euro

2.3 Fotos

..... Lichtbilder/Ausdrucke (Erstabzug) à 2,00 Euro ..... Euro

..... weitere Abzüge oder Ausdrucke à 0,50 Euro ..... Euro

2.4 Pauschale für die Erstellung des schriftlichen Gutachtens

..... Seiten zu je ..... Zeichen = ... Zeichen

x 0,90 Euro je 1.000 Zeichen ..... Euro

2.5 Fahrtkosten (§ 5 JVEG)

2.3.1 ..... km à 0,42 Euro für Nutzung des eigenen PKW ..... Euro

2.3.2 Parkgebühren ..... Euro

2.6 Abschriften/Ablichtungen (§ 7 Abs. 2 JVEG)

..... Kopien aus der Akte: ..... Seiten

..... Mehrfertigungen des Gutachtens: ..... Seiten

davon 50 Seiten zu je 0,50 Euro ..... Euro

restliche ..... Seiten zu je 0,15 Euro ..... Euro

2.7 Entschädigung für Aufwand (§ 6 JVEG)

1. Tag: ..... Stunden abwesend ..... Euro

2. Tag: ..... Stunden abwesend ..... Euro

(- mehr als 8 Stunden abwesend: Pauschbetrag von 14 Euro
- mehrtägige Dienstreise: je 24-stündige Abwesenheit: 28 Euro;
An- und Abreisetag 12 Euro)

Übernachtungskosten gem. Rechnung: ..... Euro

Summe der Aufwendungen: Euro

==========

Gesamtvergütung

1. ..... Euro

2. ..... Euro

.....Euro

zzgl. 19 % Mehrwertsteuer .....Euro

Euro
==========

Ich bitte um die Überweisung des Betrages auf eines meiner nachstehend aufgeführten Konten.

Mit freundlichen Grüßen

Stempel, Unterschrift